សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ
PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY

ច្បាប់សាធារណៈអន្តរជាតិ

International Public Law

ឡាយ រត្តនា

២០២១

មាតិកា

មតិកា i

បុព្វកថា iii

សេចក្តីបញ្ជាក់ viii

អារម្ភកថា ix

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ x

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ 1

១.សេចក្តីផ្តើម៖ ការរំលឹកទ្រឹស្តីនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ 1

១.១.ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ 1

១ .២.អង្គការអន្តរជាតិ 25

១.៣. សង្គមប្រជាជាតិ 26

១.៤. អង្គការសហប្រជាជាតិ និង អង្គការកម្រិតតំបន់ 29

១.៤នីតិអន្តរជាតិ 43

២ទំនាក់ទំនងរវាង . រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ 67

២.១. សិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ 67

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ 70

៣. ប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ 78

៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ 79

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង 90

៤. ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិជាតិ និងនីតិអន្តរជាតិ 101

៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩ 103

៤.២. និយមន័យ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ 103

៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា 104

៥. អនុសញ្ញា 109

៥.១. ពិធីសា 111

៥.២. អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា 111

៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ 129

៦.១. កតិការសញ្ញា 129

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សារណៈយោគយល់ 130
៧.កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស 143
៧.១. កម្ពុជា និង កិច្ចព្រមព្រៀង 149
៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១ 157

បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយដែលចាប់ឫសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសន្តិភាពត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូរណ៍នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្រប់ដណ្តប់ ក៏កំពុងលេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្ស៊ីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយមានភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផលប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥%នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០%នៃប្រជាជនពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ៧០%នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះ

ចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បីទទួលមនុញ្ញផល និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សាំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួសត្រាយមាគ៌ាសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទាក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មពីព័ត៌មានទៅជាមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានវានុវត្តន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតប ចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជាស្ពាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរេខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ទនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិ

នៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិសដោយចំណេះដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណាធិបតេយ្យ និងជាពិសេសគឺការបណ្ដុះវប្បធម៌អំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំមានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន ៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាត និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយសំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និងមាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហោះចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្ដែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមាតិកាឌីជីថលដែលមានភាពចំរុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបផ្សំជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្ដុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្ដិសិទ្ធិ និងផ្ដល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជាខេមរភាសា

២. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ
៣. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀនបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
៤. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថលជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
៥. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយាអំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
៦. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលៃលកចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា "មូលនិធិ ស.គ.ន." និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា "RCI Fund"។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភាវូបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន. បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមានឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21st Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅ នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការ **រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។** គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិត

ដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា
- លើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្ម និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌នៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធានសិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សាដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំសូមចូលរួម ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទូច និងថ្លៃថ្លានៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់
នៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តថវិកាមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោង**រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។** សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និពន្ធ ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាឡើយ។

អារម្ភកថា

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ គឺជាមុខវិជ្ជា ដែលសិក្សាអំពីនីតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ទាំងក្នុង តំបន់ និង ពិភពលោក ជាពិសេសផ្តោតលើទ្រឹស្តីនៃរដ្ឋ ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង រដ្ឋ រដ្ឋជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ អង្គការអន្តរជាតិជាមួយ អង្គការអន្តរជាតិ ឬជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ព្រមទាំងលើកយកនូវច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញា ១៩៦៩ អនុសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសា អនុស្សារណៈយោកយល និង តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ។

សៀវភៅ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្អូនដែលជានិស្សិតច្បាប់ ក៏ដូចជាតួរអង្គពាក់ពន្ធ័ផ្សេងៗទៀត ព្រោះថាវាអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងនិងទ្រឹស្តីមួយចំនួនដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ការរៀបរៀងស្រាវជ្រាវចងក្រងជាសៀវភៅនេះឡើង ដោយផ្អែកទៅលើ លក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី ពហុភាគី អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសា អនុស្សារណៈ សេចក្តីសម្រេចតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកទាំងមូល ដូចជា តួអង្គទី១ (រដ្ឋ) តួអង្គទី២ អង្គការអន្តរជាតិ តួអង្គទី៣ សហគមន៍អន្តរជាតិ តួអង្គទី៤ បុគ្គល បូករួមជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិដូចជា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ និង នីតិអន្តរជាតិឯកជន ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ឆ្លៀតឱកាសដ៏ឧត្តុឧត្តមនេះ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដល់ **ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** និង**មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍** ដែលផ្តល់នូវថវិកាទំនុកបម្រុងដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាក់តែងចងក្រងឯកសារមេរៀនជាខេមរៈភាសាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និងនិស្សិតជំនាន់ក្រោយៗទៀត។

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

១.សេចក្តីផ្តើម៖ ការរំលឹកទ្រឹស្តីនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ទស្សនៈទាននៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

នីតិអន្តរជាតិ និង សង្គមអន្តរជាតិ

ក.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងតួអង្គដែលមានអធិបតេយ្យ

ខ.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យខុសពីសង្គមជាតិ

គ.សង្គមជាតិ មានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងតែក្នុងរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះចំពោះពាក្យ

អធិបតេយ្យ មានចំណុចល្អផង និងចំណុចអាក្រក់ផង នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ឃ.អធិបតេយ្យ តាមទ្រឹស្តីរបស់លោក **ចេន បូឌីន** ពាក្យថាអធិបតេយ្យមានន័យថា ជាអំណាចកំពូល និងអំណាចផ្តាច់មុខរបស់រដ្ឋ ។

ង.អំណាចកំពូល ជាអំណាចដែលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្របដណ្តប់លើអំណាចទាំងអស់

ច.អំណាចផ្តាច់មុខ ជាអំណាចដែលរដ្ឋមួយកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងមិនចំណុះរដ្ឋដទៃ

១.១.ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ

ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នាំ ឬបើគិតចាប់តាំងពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៤៩ មក មនុស្សលោកបានជួបប្រទះនូវជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ជាច្រើនដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដែលកើតមានស្ទើរគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អនុសញ្ញាទាំងបួននិងពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ១៩៧៧ បានផ្តល់ការការពារតាម ផ្លូវច្បាប់ដល់បុគ្គលដែលមិនចូលរួម ឬ ឈប់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ មានដូចជាជនរងរបួស អ្នកជំងឺ ជនរងគ្រោះដោយសារការប៉ាលចម្បាំងលិច មនុស្សដែលបានត្រូវដកហូតសិទ្ធិ សេរីភាពដោយសារជាប់ទាក់ទងជាមួយជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងជនស៊ីវិល ។ ប៉ុន្តែអំពើរំលោភបំពាន លើច្បាប់នេះនៅតែមានជាហូរហែរ និងបានបង្កឱ្យមានការឈឺចាប់ និងស្លាប់ ហើយបញ្ហានេះគេអាច បញ្ចៀសវាបានបើសិនជាច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានគោរពឱ្យប្រសើរ ។ តាមយោបល់ជាទូទៅ បានលើឡើងថាការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ មិនមែនដោយសារមកពីការខ្វះខាតនូវ វិធានរបស់ច្បាប់នោះទេ ។ ប៉ុន្តែការរំលោភគឺ បណ្តាលមកពីភាពគ្មានឆន្ទៈក្នុងការគោរពវិធានច្បាប់ មកពីខ្វះមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុវត្តន៍វិធាន មកពីភាពមិនច្បាស់លាស់ ក្នុងការអនុវត្តក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន និងមកពីខ្វះការយល់ដឹង របស់អ្នកនយោបាយ មេបញ្ជាការទាហានយោធិន

និង សាធារណៈជនទូទៅ ។ សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាមបាន កោះប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងចន្លោះខែសីហា និងកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានពិនិត្យពិភាក្សា ឡើងវិញ ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែសន្និសីទនេះមិនបានស្នើឱ្យមានការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយឡើង។ ជំនួសមកវិញ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់សន្និសីទ ដែលបាន អនុម័តដោយការព្រមព្រៀងដោយឯកច្ឆ័ន្ទ បានអះអាងជាថ្មី នូវភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មនុស្សធម៌ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះ ហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលស្វីស កោះប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសិក្សាអំពីមធ្យោបាយ អនុវត្តន៍ ការលើកកម្ពស់ការគោរពដ៏ពេញលេញ និងការអនុវត្តតាមច្បាប់មនុស្សធម៌ ព្រមទាំងដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ ដាក់ជូនរដ្ឋភាគីនិង អង្គប្រជុំពេលបន្ទាប់របស់សន្និសីទអន្តរជាតិ របស់កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ និង អឌ្ឍចន្ទក្រហម។ ក្រុមអ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាម បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្រុងហ្សឺណែវ ក្នុងខែមករា ១៩៩៤ បានអនុម័តអនុសាសន៍បន្តបន្ទាប់ជាច្រើន ក្នុងបំណងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មនុស្ស ធម៌អន្តរជាតិ ជាពិសេស តាមរយៈវិធានការបង្ការ ដែលនឹង ធានាឱ្យប្រាកដថាការយល់ដឹង និង ការអនុវត្តន៍ច្បាប់មនុស្សធម៌ឱ្យបាន កាន់តែប្រសើជាងនេះ។ អនុសាសន៍ទី២ របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តររដ្ឋាភិបាលបានស្នើថា៖

អង្គការអន្តរជាតិអឌ្ឍចន្ទក្រហម គួត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សម្រាប់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ឬ នីតិអន្តរជាតិ ព្រម ទាំងស្នើឱ្យផ្សព្វផ្សាយ របាយការណ៍ដល់រដ្ឋភាគី និងស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដែលមានសមត្ថកិច្ច ដោយមានការចូលរួមសហការ ពីអ្នកជំនាញ ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ តំណាងតំបន់ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខុសគ្នា និង ប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា ហើយដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាល ។

នៅក្នុងខែធ្នូ ១៩៩៥ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី ២ របស់កាកបាទក្រហម និង អឌ្ឍចន្ទក្រហមបាន ផ្តល់ការព្រមព្រៀងលើអនុសាសន៍នេះ ហើយផ្តល់អំណាចជាផ្លូវការ ដល់អង្គការកាកបាទក្រហមនេះឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានអនុវត្តច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ក្នុងពេលមានជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាអន្តរជាតិ ឬមិនមែនជាអន្តរជាតិ។ ប្រហែលជាង១០ឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥បន្ទាប់ពីការពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅ និង ការពិគ្រោះយោបល់ ដ៏ទូលំទូលាយជាមួយអ្នកជំនាញនានា ហើយដែលការសិក្សាអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងក្នុងរយបាការណ៍ ។

ប្រភពនៃនិតិអន្តជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិកលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយហើយ ចរិកលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង ។

និយមន័យប្រភពនីតិអន្តជាតិ

ចំណុចផ្តើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុង **មាត្រា៣៨** នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមាន ៖

ក.សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និងដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិក រដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែមនឹងកែតម្រូវលើសេចក្តីព្រាងនីតិអន្តជាតិ ឬសន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិនានា ។

ខ.ទំនៀមទម្លាប់អន្តជាតិ

គ.គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

ឃ.សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌ ។

ង.សេចក្តីសម្រេច ឬ ការកំណត់របស់បណ្តានៃស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថា៖ រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្តារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា ។

យើងចោទជាបញ្ហាថា ហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ ?

ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ

ទី១៖ រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅគឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី ។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ជាធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយ បង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះដែរ ។

ទី២ ៖ សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ ទើបអាចក្លាយទៅជាបទដ្ឋានមួយ សម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិលេខី ។

ទី៣៖ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋក្នុងទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬនាមករណ៍របស់វាឡើយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែប ច្រើនយ៉ាង យោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះ ដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារ នឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ពិធីសារដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថា៖

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ។

២. លិខិតូករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ ។

៣. ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិតច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃពីព្រោះសន្ធិសញ្ញា ជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ។

ឧទាហរណ៍: នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនូវសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀត ហើយក៏មិនមានដែរនូវសន្ធិសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថា រាល់សន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិនោះទេ ។

ឧទាហរណ៍: អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនៅការរើសអើងប្រឆាំង និង ស្ត្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីតិអន្តជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះ សំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់ ជាប្រភពនៃអន្តរជាតិ

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិ គឺទនៀមទម្លាប់ ។

នៅមុនសង្រ្គាមលោកលើកទី១ពីឆ្នាំ ១៩១៤ -១៩១៨ និង លើកទី២ពីឆ្នាំ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាប្រភពសំខាន់ជាងគេ នៃនីតិអន្តជាតិសាធារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាភស្តុតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិច្រើនទទួលយល់ព្រមថាជាច្បាប់អន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តជាតិដែលជាទម្លាប់ គឺសំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងនោះរួមមាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ

សេចក្តីប្រកាស នីតិជាតិ សាលដីកានានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពីការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានា និង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែរ ។

នីតិអន្តជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា តាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្រ្តបានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តជាអន្តរជាតិ ដែលគេព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលគេប្រកាន់យកថា ជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

មានកត្តាពីរដែលទាក់ទិនទៅនិងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺៈ

ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។

ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថា ជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

គោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬធាតុនានានៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ធាតុផ្សំនានាដូចជាៈ

១.ថេរវេលាយូរអង្វែង

២.ឯកសណ្ឋាននិងស្ថេរភាព

៣.ឱកាសការណ៍នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

៤. មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់ ។

ប្រការទាំងនេះហើយទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានា ទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅៈ

ក.ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាសកម្មភាបជាក់ស្តែងជាទូទៅដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។

ខ.គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌

គ.សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកា ឬ សាលជុំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។ ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រា ៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈតុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជាតិមានអារ្យធម៌។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍៖ គោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាល ចំពោះឃាតករ ឬ ការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្ដីលើរឿងរបស់ខ្លួលផ្ទាល់ជាដើម ។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមានៈ

១. គោលការណ៍សុឆន្ទៈ

២. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

៣. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញត្តិ

៤. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

៥. គោលការណ៍សមភាព និងមនសិការ

៦. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួចហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារ ឬសំអាងដដែលនៃពាក្យបណ្ដឹង។

សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ ឬ សាលាក្ដីមជ្ឈត្តការ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្ដីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌តាមរយៈតុលាការអន្តជាតិក្ដី ឬ តាមរយៈតុលាការជាតិក្ដី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយ នៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍៖ សេចក្ដីសម្រេចនានា របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់មួយ ហើយដែលមានន័យស្មើនិង គោលការណ៍ទូទៅ នៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទបញ្ញត្តិណាដែល តម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូល ហើយសាលដីកាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្ដីដទៃទៀត ។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នច្បាប់ ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្ដី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្ដីអាចយករឿងក្ដីរបស់ខ្លួនទៅដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងបទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេ ជាពិសេសចំពោះ

ឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោម **មាត្រា៩៤** នៃលក្ខន្តិកៈរបស់រវាងភាគី ហើយស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនោះប៉ុណ្ណោះ។ ប្រការនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា សាលក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌ពុំមានចរិកជាប្រភពនៃច្បាប់ទេ ពាលគឺមិនអនុវត្តន៍ទៅតាមគោលការណ៍ មានន័យថាត្រូវឱ្យសេចក្តីសម្រេចតុលាការស្ថិតនៅជាធរមាន ហើយនឹងចងភ្ជាប់ទៅភាគីទីបី ។ ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៥ ។

នីតិសមុទ្រ

ប្រវត្តនីតិសមុទ្រ

កាលពីជាង ២០០០ឆ្នាំ មុនការដើរសមុទ្រ គឺជាអាជីពបុរាណមួយទទួលបាននូវការគោរព។ ពេលមុននោះជិត១០០០ឆ្នាំ ស្តេច សូឡូម៉ុន (Solomon) បានគ្រប់គ្រង កងនាវា ជំនួញដ៏ធំមួយ ប្រកប ដោយជោគ ជ័យ។ ជនជាតិ ស៊្វីនិច (Phoenicians) និង ប៉ូលីនេស៊ី (Polynesians) បានធ្វើដំណើរឆ្ងាយៗលើមហាសមុទ្រនៃពិភពលោក។ ជនជាតិក្រិចចាត់ទុកសមុទ្រ ជាភ្នាក់ងារចងភ្ជាប់ប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រដាច់ពីគ្នា និង យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើសមុទ្រ ដែលជាហេតុងាយរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយជើងគោក។ ចំណែកឯចក្រភពរ៉ូម៉ាំង (Roman Empire) វិញបានបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យនូវ កងកម្លាំងសមុទ្រជាមួយ អង្គការចាត់តាំងជើងគោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងធ្វើដំណើរឆ្ងាយហួសសមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេ ។ ចំណែកឯនាវាចិនវិញ ធ្វើដំណើរហូតដល់ឆ្នេខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយទំនងជាមានជនជាតិចិនខ្លះបានទៅដល់ទ្វីបអាមេរិក ។

ច្បាប់សមុទ្រសម័យបុរាណ គឺជាវិធានទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការអនុវត្តន៍ជាទម្លាប់ ។ ច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់បំផុតនៃនីតិសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រអន្តរជាតិបុរាណមានដូចជាៈ

- ច្បាប់សមុទ្ររ៉ូឌាន Rhodian sea Law កាលពី៥០០០ឆ្នាំកន្លងទៅ ។ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រិច និង រ៉ូម៉ាំងដែលច្បាប់គ្រប់គ្រងលើ កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម នេសាទ និងអភ័យឯកសិទ្ធិនាវាចម្បាំង។ នេះជានីតិសមុទ្រដែលចាស់ជាងគេបំផុតហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល ១០០០ឆ្នាំ ។

ប្រភពនីតិសមុទ្រដែលកើតចេញអំពីការអនុវត្តទម្លាប់

នេះ គឺជាច្បាប់ ដែលត្រូវបានប្រកាស នៅមុនពេលចេញដំណើរទៅ សមុទ្រដែលមាន ៥ ចំណុចសំខាន់ៗគឺៈ

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើនាវា នឹងត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើគោកនឹងត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយកប់ក្នុងដី

- ជនណាប្រើប្រាស់កាំបិតចាក់មនុស្ស រហូតដល់ហូរឈាមដោយមានសាក្សី ជននោះនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយកាត់ដៃម្ខាង។

- ជនណាវាយមនុស្ស ដោយប្រើកណ្តាប់ដៃប៉ុន្តែមិនចេញឈាម ជននោះត្រូវបានចាប់ជ្រមុជក្នុងទឹកចំនួនបីដង។

- ជនណាជេប្រមាថមិត្តរួមការងារ ឬ ចោទប្រកាន់ថា ព្រះទ្រង់ស្អប់ខ្ពើម ជននោះត្រូវសងសំណងជាប្រាក់សុទ្ធ ទៅតាមចំនួនដងនៃការជេនោះ ១អោនស៍ ក្នុងមួយដង។

- ជនណាលួចរបស់គេ នឹងត្រូវបានកោសក់ស្រោចជ័រខ្មៅក្តៅលើក្បាលដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ជាសាធារណៈ ហើយនៅពេលនាវាទៅដល់ដីគោកដំបូង នឹងត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅទីនោះ។

ចក្រភពសមុទ្រ

ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយការដួលរលំនៃក្រុងរ៉ូម ឆ្នាំ៤៧៦ អេស្ប៉ាញ និងប៉ទុយហ្គាល់ បានក្លាយជាមហាអំណាច។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការភ្ជាប់មានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយមហាសមុទ្របាននាំប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗលើពិភពលោក។ ក្នុងការស្វែងរកទឹកដីធនធាននាវា អេស្ប៉ាញ និង ព័ទុយហ្គាល់ បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញដោយនាំមកនៅ ចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីផែនដី។ មិនយូរប៉ុន្មានកើតមានការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមកាន់កាប់ផ្លូវសមុទ្រ ដើម្បីគ្រឿងរសជាតិម្ទូប មាស និងទាសករ។ ហូឡង់ប្រជែងឈ្នះ ព័ទុយហ្គាល់ ចំណែកអង់គ្លេសវិញ ប្រជែងឈ្នះ ហូឡង់។ គឺពេលនោះហើយដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយទៅជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអំណាច។

សន្ធិសញ្ញាថ័រដេស៊ីឡា Treaty of Tordesillas

ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសមុទ្រ អេស្ប៉ាញ និង ប៉ទុយហ្គាល់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្វីប អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយចេះតែកើតមានសង្គ្រាម នាំឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេត្រូវបានបែងចែកដោយសន្ធិសញ្ញា ថ័រដេស៊ីឡា មុនដំណាច់សតវត្សរ៍ទី ១៥។ សន្ធិសញ្ញានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកដំបូងក្នុងការកំណត់ និងគូសបន្ទាត់ព្រំដែន។ បន្ទាត់នេះឈ្មោះថា បន្ទាត់ប៉ូប Pop's line ត្រូវបានកំណត់ដោយ ស្តេច ប៉ូបអេឡិចហ្សេនដ័រ ទី៦ សម្រាប់បែងចែកពិភពដែលមិនទាន់រុករកនៅឡើងជាពីរចំណែករវាងអេស្ប៉ាញ និង ប៉ទុយហ្គាល់ ដែលមានព្រំដែនតាមបន្ទាត់មេដ្យ៉ានមានចម្ងាយ ៣៧០ លើក ប្រជុំកោះខេបវែដ៏ ពោលគឺខ្សែបន្ទាត់នៅចំកណ្តាល មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច។ គឺតំបន់ ដែលស្ថិតនៅខាងលិចបន្ទាត់ ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អេស្ប៉ាញ ដោយធ្វើអាណា

និគមលើទ្វីបអាមេរិក ហ្វីលីពីន និងកោះជាច្រើនទៀតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។ រីឯតំបន់ដែលនៅខាងកើតខ្សែបន្ទាត់ដដែលនេះ ត្រូវស្ថិតក្រោម ការត្រួតត្រារបស់ ព័រទុយហ្គាល់ តាមបណ្តោយឆ្នេរខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិក និង ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាប្រទេសនៅពិភពអារ៉ាប់ ដោយធ្វើដំណើរតាមបណ្តោយឆ្នេរខាងកើត។ សម្តេចប៉ុបបានសម្រេចដូច្នេះដោយមានបំណង ចង់ជៀសវាងកុំឱ្យប្រទេសទាំងពីរដែលកាន់សាសនាកាតូលិចដូចគ្នាវាយច្បាំងគ្នា។ ទ្រង់ប្រគល់ឱ្យមហាអំណាចទាំងពីរទទួលបានបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយគ្រីស្តសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីនោះថែមទៀតផង។ មហាអំណាចទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមតាមសេចក្តីសម្រេចក្រោមសន្ធិសញ្ញាក្រុងថរដេស៊ីឡានាឆ្នាំ ១៩៩៤ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ ទ្វីបអាមេរិកដែលហៅថា "ឥណ្ឌាខាងលិច" ត្រូវបានធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ដោយពួកផ្សងព្រេងជនជាតិ អេស្ប៉ាញ បានរកឃើញប្រទេសហ្វីលីពីនមុនគេ សម្តេចប៉ាក៏ប្រគល់ ប្រទេសនោះឱ្យអេស្ប៉ាញត្រួតត្រាដែរ។ ចំណែក ឯឥណ្ឌាខាងកើតពោលគឺ ចុងបូព៌ាប្រទេស ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ព័រទុយហ្គាល់។ មហាអំណាចទាំងពីរទទួលបន្ទុកទាំងការគ្រប់គ្រង ទាំងការតែងតាំងគ្រីស្តសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីទាំងនោះ។

ទ្វីបអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងទ្វីបអាស៊ី

ឆ្នាំ ១៤៨៧ ជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ ឈ្មោះបារតូ ឡូមេអូ ឌីយ៉ាស Barto Lomeo Diaz បើកសំពៅចេញពីព័រទុយហ្គាល់ សសៀរៗតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក។ នាឆ្នាំ ១៤៩២ ជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់មានដើមកំណើតនៅទីក្រុងហ្សែន Gene ឈ្មោះ គ្រីស្តូហ្វ័រ កូឡុំបូ (Christopher Columbus) ដែលបម្រើស្តេចអេស្ប៉ាញរកឃើញទ្វីបអាមេរិក។ គាត់ច្រឡំទ្វីបអាមេរិកដែលលោកទើបទៅដល់នោះតែជាប្រទេសឥណ្ឌា គាត់ក៏ហៅអ្នកស្រុកដែលគាត់បានជួបថា ពួកឥណ្ឌា។ ក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៧-១៤៩៩ លោក វ៉ាសកូដា ហ្គាម៉ា Vasco De Gama ធ្វើដំណើរតាមសំពៅ ចេញពីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ បើកសំពៅសៀរៗតាមចុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌា ។ នាឆ្នាំ ១៥១០ ជានជាតិព័រទុយកាលម្នាក់ទៀតឈ្មោះ អាល់ប៊ូគេក Albuquerque វាយបកក្រុងហ្គោអា Goa ដែលស្ថិតនៅឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាន រួចវាយបកក្រុងម៉ាឡាកា នៅលើឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី សព្វថ្ងៃ ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៥១៩ ដល់ ១៥២២ លោក ម៉ាហ្សេឡង់ Magellan ជនជាតិព័ទុយហ្គាល់ដែលនៅបម្រើព្រះចៅអធិរាជអេស្ប៉ាញធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកលើកទីមួយ ។

លោកបើកសំពៅតម្រង់ទៅទិសខាងលិចជានិច្ច វាងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ហើយចូលមកប្រទេសរបស់លោកវិញដោយកាត់តាម ប្រទេសហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌា។ នាឆ្នាំ ១៥៦៥ អេស្ប៉ាញវាយយកប្រទេសហ្វីលីពីនបាន ។

សម័យនោះ ពួកបច្ចឹមប្រទេសចាប់ផ្តើមទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាលើកដំបូងបង្អស់។ ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីផ្លូវគោក ហើយក៏នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីផ្លូវសមុទ្រផងដែរ។ ម្យ៉ាងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានគ្រឿងទេសទេ ហើយទំនិញល្អៗដែលមានតម្លៃខ្ពស់ក៏ពុំមានដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អ្នកបើកសំពៅបានកត់ត្រាឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងសៀវភៅអឺរ៉ុប តាំងពីឆ្នាំ ១៥១១ ហើយគាត់នៅក្នុងផែនទីសមុទ្រ និងកំពង់ផែ តាំងពីឆ្នាំ ១៥២៧ មកម្ល៉េះ។ គេសរសេរឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថា "កាំបូសា" Cambuxa។

សម័យនោះ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមហើយនៅតែកើតសង្គ្រាមក្នុងស្រុកឥតឈប់ឈរ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥១៥ ស្តេចខ្មែរព្រះនាមអង្គច័ន្ទទី១(១៥១៥-១៥៦៦)ទាក់ទងជាមួយជនជាតិ ព័ទុយហ្កាល់ ដែលទើបមកដល់កោះផ្កាថ្មីៗដើម្បីទិញកាំភ្លើងធំ១៥០ គ្រឿង និងស្នាពិសេស ២០០០ ដើម។ ដោយមានគ្រឿងសស្ត្រាវុធទាន់សម័យដូច្នេះ ទ្រង់បានវាយឈ្នះស្តេចកន ដែលធ្វើគត់ និង ដណ្តើមយករាជបល្ល័ង្កពីព្រះរាមព្រះអង្គ ព្រះនាមព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥២៥ ទ្រង់បានវាយបង្ក្រាបកងទ័ពសៀមឱ្យបរាជ័យនៅក្នុងតំបន់អង្គ។ ហេតុដូច្នេះហើយ បានជាទ្រង់ដាក់ឈ្មោះទីនោះថា សៀមរាប គឺសៀមចាញ់រាបដូចកន្ទេលហ្នឹងឯង។ ព្រះអង្គបានតាំងរាជធានីនៅលង្វែកវិញ ដើម្បីឱ្យបានសន្តិសុខរឹងមាំល្អ។

ជាតួ បានទាមទាយកចំណែកធំៗជាច្រើន នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាងសង់បន្ទាយយោធាជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀត រួមទាំងនៅ ខេបថោន អាហ្វ្រិក ផងដែរ។ ដាណឺម៉ាក ប្រ៊ែនខែនប៊ីក អង់គ្លេស បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលី បានប្រញាយដណ្តើមកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ ខណៈពេលដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយជាផ្លូវសម្រាប់វាយដណ្តើមកាន់កាប់ និង អំណាច វាក៏បានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ដែនដីអាណានិគមនិង នៅអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងដែរ។ នាពេលនោះព្រំដែនគោកបានដើរតួជាចំណុចបែងចែករយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ក្នុងខណៈពេលមានប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា មិនឱ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សមុទ្រដោយប្រទេសខ្លះបានព្យាយាមទាញយុត្តាធិការផ្សេងៗ ឬ អធិបតេយ្យភាពពេញលេញលើដែនដីសមុទ្រ ។ ក្រិច រ៉ូម៉ាំង វេនីស និង អ៊ីតាលី ជាប្រទេសសកម្មបំផុតនៅ សមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេក្នុងការរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឱ្យបានក្លាយជា នីតិសមុទ្រដែលជាស្នូលនៃគំនិតអំពី សមុទ្រដែនដី។

ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអេស្ប៉ាញ

ឆ្នាំ១៥៧៩ជនជាតិនៃភាគខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបរំដោះខ្លួន ចេញផុតពីអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាយហើយអាណាខេត្តទាំងឡាយដែលមានបរិស័ទប្រូតេស្តង់រស់នៅជាច្រើនជាងគេ ទាមទារឯករាជ្យបាននិងដាក់ឈ្មោះថា អាណាខេត្តរួម។ ក្រោយមកខេត្តទាំងនោះបានប្រែឈ្មោះជា ហូឡង់។ រីឯអាណាខេត្តដែលមានគ្រិស្តបរិស័ទ រស់នៅភាគច្រើនក៏បង្កើត ប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក។ កាលពីដើម ជនជាតិ ហូឡង់នៅក្រោមអំណាចរបស់អេស្ប៉ាញ ដូច្នេះក្រោយពីពួកគេបានឯករាជ្យមកពួកគេអាចចូលទៅកាន់ដែនដីដែលអេស្ប៉ាញ និង ព័ទុយហ្គាល់ កាន់កាប់នៅអាស៊ីបានដោយងាយ ពួកគេក៏មកតាំងគ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅលើដែនដីទាំងនោះ។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៥៨០-១៥៨១ អ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះ ឌីយ៉េកូ វេឡូសូ អាយុប្រហែល២០ឆ្នាំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានទាហានមួយចំនួនតូចអមដំណើរផង។ គាត់រៀនភាសាខ្មែរហើយព្រះរាជាទុកព្រះទ័យនិងស្រឡាញ់គាត់ រហូតដល់លើកប្អូនស្រីជីដូនមួយឱ្យគាត់ធ្វើជាភរិយាទៀតផង។ ឆ្នាំ ១៥៩៣ អ្នកផ្សងព្រេងម្នាក់ទៀតជនជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះ ប្លាសរើសឌឺហែណាន់ ហ្គងសាលេស មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ព្រះរាជាក៏យកគាត់ធ្វើជាអង្គរក្ស។ ថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៥៩៣ ព្រះបាទសត្ថាចាត់លោក វេសូឡូ ទៅក្រុងម៉ានីលសូមឱ្យមានបព្វជិតកាតូលិចខ្លះមកផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ ព្រមទាំងសុំទាហានជាច្រើនឱ្យមកការពារលោកផង។ ទ្រង់ក៏សូមឱ្យអេស្ប៉ាញចេញទៅច្បាំងវាយយកនគរចំប៉ាផងដែរ ព្រោះប្រទេសនេះចេះតែវាយលុកលុយប្រទេសខ្មែរ។ ទ្រង់ក៏សុំកងទ័ពអេស្ប៉ាញមកជួយព្រះអង្គកំពុងធ្វើសង្គ្រាមវាយយកកងទ័ពសៀមផង។

នៅខែមករា ឆ្នាំ ១៥៩៤ កងទ័ពសៀម វាយយកបន្ទាយលង្វែកបាន។ លោក ប្លារើស ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាម។ រីឯលោក វេឡូសូ វិញលោកបានវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងម៉ានីល ទាំងចម្លើយរបស់ព្រះរាជប្រតិភូអេស្ប៉ាញថា សូមព្រះបាទសត្ថារង់ចាំសិន។ គាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាមដែរ ហើយគាត់ងាកទៅបម្រើព្រះចៅសៀមវិញ។ លោក ប្លារើស រត់រួចហើយជួបជាមួយលោក វេឡូសូ។ លោកទាំងពីរអង្វរប្រតិភូអេស្ប៉ាញនៅហ្វីលីពីនឱ្យមកជួយប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញលើកទ័ពមកជួយគឺមាននាវា បីគ្រឿង និង ទាហានជាង ១០០នាក់។ ខ្យល់ព្យុះធ្វើឱ្យវានាទាំងនោះបែកគ្នាប៉ុន្តែលោក ប្លារើស និង លោក វេឡូសូ បានមកដល់កម្ពុជាហើយ បានទទួលដំណឹងថាព្រះបាទសត្ថាសោយទីវង្គតទៅហើយ។ ពេលនោះមេទ័ពអេស្ប៉ាញបាននាំទាហានត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ានីលវិញ។

នៅឆ្នាំ ១៥៩៨ ព្រះរាជប្រតិភូអេស្ប៉ាញនៅទីក្រុងម៉ានីល បានរៀបចំនាវាចម្បាំង បីគ្រឿង ផ្ទុកដោយទាហានអេស្ប៉ាញចំនួន ២០០នាក់។ ពេលនោះ មានខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា ធ្វើឱ្យនាវាពីរគ្រឿងលិចមានតែនាវាមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញចាត់ លោក វេឡូសូ និង លោក ប្លារើស ជាតំណាង និងជាទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំប្រទេសខ្មែរ។

ឆ្នាំ ១៥៩៩ ពេលលោកទាំងពីរកំពុងចរចាជាមួយព្រះបាទបរមរាជាដើម្បីដាក់កម្ពុជានៅក្រោមអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាញ។ ពួកចិន, ជប៉ុន និងម៉ាឡេយូ ដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឈ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានក្លាយជាចម្បាំងប្រឈមមុខ។ លោកវេឡូសូ និង លោកប្លារើស ព្រមទាំងពួកអេស្ប៉ាញ និង ពួកព័រទុយហ្គាល់មួយភាគធំត្រូវបានគេសម្លាប់រង្គាល។

ហូឡង់ជាមហាអំណាចថ្មី

នាឆ្នាំ ១៥៩៦ កងទ័ពហូឡង់វាយដណ្តើមយក កោះម៉ូលុក។ បន្ទាប់មកពួកគេដណ្តើមយកឥណ្ឌូនេស៊ី ទៀតនៅឆ្នាំ ១៦០២ ហូឡង់បង្កើតសមាគមនៃប្រទេសឥណ្ឌាបូព៌ា ដែលកាន់កាប់ជំនួញជា

មួយទ្វីបអាស៊ី តាមផ្លូវសមុទ្រ។ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មក សមាគមនេះបង្កើតបានទីតាំងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន ដែលមានទីក្រុង បាតាវ៉ា គឺទីក្រុង ចាកាតា បច្ចុប្បន្ននេះ ជាមណ្ឌលសំខាន់ជាងគេ។ ពួកអ្នកសំពៅអរហូឡង់ស្វែងរកទំនិញថ្មីៗទាន់ចិត្តនឹងប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកគេបើកសំពៅតាមដងទន្លេមេគង្គ នាឆ្នាំ ១៦២៣ និង តាំងហាងជំនួញមួយនៅ កំពង់ហ្លួងជាកំពង់ផែនៅជិតក្រុងឧត្តុងជារាជធានីខ្មែរ។ ពេលមកដល់កម្ពុជា ជនជាតិហូឡង់ បានបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសជនជាតិព័រទុយហ្គាល់។ ប៉ុន្តែ ដោយទាហានហូឡង់ប្លន់អ្នកស្រុក ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ខ្ញាល់នឹងជនជាតិហូឡង់ទាំងនោះ។ ម្យ៉ាងទៀតអាណិកជនចាម និង ជ្វាដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ជាអ្នកជំនួញដែរ។ ពួកគេភ័យខ្លាចពួកហូឡង់មកធ្វើដូចគេនោះ ហេតុនេះគេបបួលព្រះមហាក្សត្រឱ្យចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព័រទុយហ្គាល់វិញ។ ព្រះបាទអង្គច័ន្ទ មានមហាសីជនជាតិជ្វា ដែលបានជួយព្រះអង្គឱ្យបានឡើងសោយរាជ្យនោះ ព្រះអង្គយល់ព្រមតាមបំណងរបស់ចាមនិងជ្វា។ នាឆ្នាំ ១៦៤៣ បណ្ដោយឱ្យមួយក្រុមសម្លាប់រង្គាលពួកឈ្មួញ ហូឡង់ នៅភ្នំពេញ។ ឆ្នាំ ១៦៤៤ ទ្រង់បញ្ជា ឱ្យឆែកឆេនាវាហូឡង់ពីរដែលចតនៅកំពង់ផែ កំពង់ហ្លួង។ ការឆែកឆេនេះបណ្ដាលឱ្យខ្មែរ និងហូឡង់ វាយកាប់សម្លាប់គ្នា តែពួកហូឡង់ចាញ់ខ្មែរ។ ឆ្នាំ១៦៦៧ គ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅ កំពង់ហ្លួង ត្រូវចោរប្លន់យកអីវ៉ាន់អស់រលីងរួចនាឆ្នាំ ១៦៨២ ជនជាតិហូឡង់បិទគ្រឹះស្ថានទាំងនោះរហូតត្រឡប់ទៅស្រុកគេវិញ។

សមុទ្រដែនដី

សតវត្សទី ១៣ និង ១៣ ណ័រវែស ដាណឺម៉ាក អង់គ្លេស និង ដាត្ត បានគ្រប់គ្រងតំបន់ ផ្សេងៗនៅសមុទ្រខាងជើង និងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិចខាងជើង តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាបទប្បញ្ញត្តិ ហើយទូទៅតំបន់ដែលត្រូវបានទាមទារគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ឡើយ។ នាសតវត្សទី ១៤ សកម្មភាពនៅសមុទ្រខាងជើងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ កងនាវាដាត្តត្រូវបានពង្រីក ហើយនាវារបស់ហ្សាំងឡង់ បារាំង និងអង់គ្លេស ក៏បានរករកតំបន់នេសាទល្អៗផងដែរ។ ការប៉ះទង្គិចគ្នារប៉េះតប៉ោះក៏បានកើតឡើង ប៉ុន្តែជិតចូលដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៦ សិទ្ធិរបស់ប្រទេសនៅជាប់ទីនោះលើដែនទឹក ក្លាយជាការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំ។

ចុងសតវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៥៩០ ដាណាម៉ាក បានសម្រេចបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍន៍ សមុទ្របិទយកគំរូតាមណ័រវែស។ ផ្ទុយទៅវិញគេបានប្រកាសថាដែនទឹកចម្ងាយ ៨ ម៉ៃល៍ ជុំវិញអៃស្លែន ICeland ធ្វើជា សមុទ្រដែនដីរបស់ដាណឺម៉ាក។ ផ្នែកខ្លះតំបន់នេសាទល្អបំផុត របស់អឺរ៉ុប ភាគពាយ័ព្យ គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាយឆ្នេរណ័រ វែស Norwegian អៃស្លែន Icelandic និងហ្វារ៉ូ Faeroe ហើយពេលក្រោយមក ព្រះមហាក្សត្រណាម៉ាក កំណត់ទំហំនៅជុំវិញដែនដីកម្មសិទ្ធិទាំងអស់នេះ។ ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេពង្រីក ទំហំដែនទឹកទាំងនេះដែលនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី១៧ពួកគេទាមទាររហូតដល់ចម្ងាយ ២៤ ម៉ៃល៍។

ទន្ទឹមនឹងនោះ អង់គ្លេសបានគូសបន្ទាត់មូលដ្ឋានតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអង់គ្លេស ចាប់ពីឆ្នេរខ្ពង់រាបមួយទៅមួយទៀតកាត់យកដែនទឹកតាមឆ្នេរអស់មួយភាគធំ ដែលបន្ទាត់មូលដ្ឋានទាំងនេះមានប្រវែងជាង ៥០ មៃល៍។ លើសពីនោះអង់គ្លេសទាមទាឱ្យជាតួ និងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនេសាទក្បែរឆ្នេរទាំងនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាត។

ដោយហេតុដូច្នេះហើយ ការពិភាក្សាដេញដោលផ្លូវច្បាប់បានចាប់ផ្ដើមជាយថាហេតុ បង្កើតនូវគោលការណ៍ជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានរដ្ឋមួយចំនួនអនុវត្តតាមផងដែរ។ ជាតួ ដែលគ្មានឆកសមុទ្រធំៗជំទាស់ថាការបិទដែនសមុទ្រជាការរំលោភច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ Customary International Law ។ ដើមសតវត្សរ៍ទី ១៧ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិជាតួលោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោចឹស Hugo Grotius បានបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃនិពន្ធមានចំណងជើងថា **សមុទ្របើក Mare Liberum** The Free Sea ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ ឆ្នាំ១៦០៩ និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និងព័រទុយហ្គាល់ លើការគ្រប់គ្រងសមុទ្រ។ ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្របានដោយស្របច្បាប់ ជាតួមិនអាចធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របានឡើយជាពិសេសឆ្ពោះទៅដែនដីឥណ្ឌាខាងកើត East India ។ លោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោចឹស បានជំទាស់ថា សេរីភាពសមុទ្រ គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងរវាងប្រជាជាតិ។ គ្មានប្រទេសណាអាចមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសមុទ្របានឡើយ។ លោកបានបង្កើតនូវគោលការណ៍ថ្មីដែលថា សមុទ្រជាទឹកដីអន្តរជាតិ ហើយប្រជាជាតិទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ សម្រាប់ជំនួញដើរសមុទ្រ។

អង់គ្លេសប្រជែងជាមួយជាតួយ៉ាងខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងប្រឆាំងគំនិតរបស់លោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោចឹស ដោយអង់គ្លេសបានទាមទារការ**គ្រប់គ្រង សមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេស** ។ ភ្លាមៗនោះ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិអង់គ្លេស ចន ស៊ែលដិន Jonh Selden បានឆ្លើយតបដោយសៀវភៅមានចំណងជើងថា **សមុទ្របិទ** ។ សៀវភៅនេះ មិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយភ្លាមភ្លាមៗទេដោយហេតុផលនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំ១៦៣៤។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ លោក ចន ស៊ែលដិន Jonh Selden បានប្រឹងប្រែងបង្ហាញភស្តុតាងថាតាមទ្រឹស្ដីសមុទ្រគ្រាន់តែជាលទ្ធភាពដណ្ដើមយកសមុទ្រដែនដីប៉ុណ្ណោះ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានតម្កល់ទុកជាឯកសារជាតិ។ ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៧ ការជំទាស់កាន់តែតានតឹងដែលបានបង្កឱ្យផ្ទុះនូវ សង្គ្រាមលើផ្ទៃទឹក ៤លើក រវាងអង់គ្លេស និង ហូឡង់ ខណៈពេលមានការតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់កំពុងបន្ត។ ជាតួ ជំទាស់ការដាក់កម្រិត ក្នុងរូបភាពអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែលើកលែងតែឱ្យមានសមុទ្រដែនដីទំហំតូច កំណត់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ចម្ងាយបាញ់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើងធំ រីឯអង់គ្លេសវិញ ប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតចំពោះគោលការណ៍ **សមុទ្របិទ**។ ប៉ុន្តែពេលវេលាបានជួយខាង ហូឡង់។ ដូចជា ជាតួដែរ អង់គ្លេស ពឹងផ្អែកខ្លាំងឡើងៗលើកងទ័ពនាវាជំនួញដែលកំពុងកើតឡើង ហើយពួកគេក៏ចង់កាត់បន្ថយឧបសគ្គឱ្យនៅតិចតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ដូច្នេះហើយនៅចុងសតវត្សរ៍ទី១៧ អង់គ្លេសបានធ្វើសម្បទានខ្លះដល់ការចងកការចង់បានរបស់ជាតួ ហើយពេលនោះការតស៊ូមតិបានងាកទៅទៅផ្ដោតលើថាតើត្រូវកំណត់ចម្ងាយសមុទ្រដែនដីដូចម្ដេច។

ជាថ្មីម្តងទៀតមានគំនិតពីរក្រុមបានលើកឡើង។ បញ្ហាដែលកាលពីមុនអំពីសមុទ្របើក ឬបិទ ឥឡូវនេះបែរជាផ្តោតលើ គោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពកាន់កាប់ផ្ទុយគ្នាពីគោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់នៅតាមបណ្តោយ ឆ្នេរទាំងអស់។ លោក ខ័រណោលីស វ័ណ្ណ ប៊ីនស្ហ៊ូក Cornelius Van Bynkershoek សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជនជាតិជាតួ ជាអ្នកជំនាញច្បាប់កូកៃវ៉ាហាបំផុតបានចូលប្រឡូកក្នុងបញ្ហានេះ។ លោកបានរកឃើញគំនិតថ្មីៗជាច្រើន។ ស្នាដៃរបស់លោកគឺ **សិទ្ធិគ្រប់គ្រងសមុទ្រ** ត្រូវបានបោះពុម្ពលើកទី១ នាឆ្នាំ១៧០២ និង រិវេចនាឆ្នាំ១៧៧៤ បានសង្ខេបបញ្ហាទាំងមូលដែលបានកើតឡើងនាពេលនោះ និងបានបង្កើតវាក្យស័ព្ទដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងបានធ្វើឱ្យជនជាតិជាតួលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីជនជាតិអង់គ្លេស។ អង់គ្លេសគាំទ្រគំនិតអំពី **ក្រវ៉ាត់តភ្ជាប់នឹងសមចម្ងាយ** ដោយមិនយកតាម គោលការណ៍កាន់កាប់ឆ្នេរលើសលប់របស់ Bynkershoek ហើយពេលនោះគំនិតរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានទទួលយកជាទូទៅ។ ដាណឺម៉ាក បារាំង និងអ៊ីតាលី ពេញចិត្តចំពោះ តំបន់ទទឹងសមចម្ងាយ ផងដែរ ហើយពេលនេះបញ្ហានៅសេសសល់គឺ ការវាស់ទំហំពិតប្រាកដនៃបន្ទាត់នេះ។

ឆ្នាំ១៧៤៥ ដាណឺម៉ាក ប្រកាសទាមទារសមុទ្រចម្ងាយ១លីកសមុទ្រ marine league ឬ ស្មើ ៤ម៉ៃល៍។ ជាតួយល់ព្រមសង្កតទំហំចម្ងាយប៉ុន្តែទទូចសុំឱ្យប្រើ ការបាញ់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើងផ្លោងធ្វើជារង្វាស់។ លោក ប៊ីនឃើស្ហ៊ូក បានបង្កើតរូបមន្តមួយដែលអាចយកមកប្រើដាក់កម្រិតលើ ការគ្រប់គ្រង សមុទ្រឱ្យមានចំណាយពិតប្រាកដ ដែលកាណុងកាំភ្លើងផ្លោងអាចការពារបានដោយប្រសិទ្ធភាព។ រូបមន្តនេះត្រូវបានទទួលយកជាសាកលនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ម៉ៃល៍។

លោក អាបេ ហ្វេណង់ដូ ហ្គាលីយ៉ានី ជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ីតាលីត្រូវបានគេទុកចិត្តដោយសារលោកបានស្នើយោបល់ថា ៣ម៉ៃល៍ គួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណាយស្តង់ដាដែលអាចទទួលយកបានជាទូទៅ។ លោក ហ្គាលីយ៉ានី ទំនាក់ទំនងសំអាងអនុសាសន៍របស់លោកលើអ្វីដែលគាត់មើលឃើញថាចម្ងាយអតិប្បរមា នៃកាណុងកាំភ្លើងផ្លោងសម័យនោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយោធា បានកំណត់ថាចម្ងាយកាណុងកាំភ្លើងសតវត្សរ៍ទី១៨ ប្រហែលមិនលើស ១ម៉ៃល៍ទេ។ ទោះជាអ្វីក៏ដោយ ប្រភពដើមនៃដែនកំណើត ៣ម៉ៃល៍ ដែលពេលក្រោយមក សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានអនុម័តយកធ្វើជា ព្រំដែនសមុទ្រហើយពេលជិតកាណុងកាំភ្លើងផ្លោង ចូលដល់សតវត្សរ៍ទី១៩ ក៏បានក្លាយជាការទាមទារជាទូទៅនៅតំបន់ផ្សេងទៀត លើពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ រីឯ ស្កង់ឌីណាវ បានបន្តទាមទារសមុទ្រដែនដី ៤ម៉ៃល៍ ហើយអេស្ប៉ាញ, ព័រទុយហ្គាល់ និងចក្រភពអូតូមាន់ទាមទា ៦ម៉ៃល៍។

ក្នុងអំឡុងនាពេលដ៏វែងនៃសតវត្សរ៍ទី១៩ និងពាក់កណ្តាលដំបូងនៃសតវត្សទី២០ស្ថានភាពមាន ស្ថេរភាពធម្មតា ដោយសារការកាន់កាប់ទឹកដីអាណានិគមដោយពួកអឺរ៉ុប និងការអនុវត្តនូវការទាមទាររបស់ពួកអឺរ៉ុបលើកម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ មានជម្លោះជាច្រើនលើតំបន់នេសាទអឺរ៉ុបហើយសន្ធិសញ្ញាជាច់ដោយឡែកមួយចំនួន ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលទទួលយកផល

ប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែរហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី២ រដ្ឋវិលបន្តពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរក្សាជំហរលើដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ឬ ៤មែល៍។ ឆ្នាំ១៩៥១ ចំនួន៨០% នៃចំណុះផ្ទុកដឹកជញ្ជូនតាមនាវាពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោកត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសគោរពដែនកំណត់ ៣មែល៍ និង ១០% នៅប្រទេសគោរពដែនកំណត់ ៤មែល៍។ បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋឆ្នេរ សមុទ្រទាមទាចម្ងាយ ១២មែល៍ ធ្វើជាសមុទ្រដែនដីរបស់ខ្លួន។

នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិ ទទួលយកថារដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់មានសិទ្ធិលើសមុទ្រដែនដី ហើយរដ្ឋដែលមានឆ្នេរសមុទ្រភាគច្រើនបានកំណត់ ៣ ឬ ៤ មែល៍ ធ្វើជាសមុទ្រដែនដីរបស់ខ្លួន បញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងសមុទ្របែរជាមានភាពងាយស្រួល ឬមិនសូវសំខាន់។ បញ្ហាទាំងនោះរួមមានៈ វិធីវាស់សមុទ្រដែនដី ការថែរក្សា ការពារតំបន់នេសាទ យុត្តាធិការគយ ពន្ធដារ អន្តោប្រវេសន៍ យុត្តាធិការលើ អព្យាក្រឹត និងសន្តិសុខនៅក្រៅសមុទ្រដែនដី និងស្ថានភាពឆកសមុទ្រ និងច្រកសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រក៏ដូចគ្នានឹងសាខាផ្សេងៗទៀតនៃនីតិជាតិដែរ បានបន្តវិវត្តជាលំដាប់។

សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៣០

សង្គ្រាមលោកលើកទី១បានបំផ្លាញពិភពលោកសតវត្សរ៍ទី១៩ចំណោមអ្វីៗ ។ ក្នុងជាច្រើនដែលបានកើតចេញពីវិនាសកម្មទាំងនោះគឺ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិ ។ ផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិបានប្រមូលចងក្រងច្បាប់មួយចំនួន។ សន្និសីទមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺ សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានប្រារព្ធនៅ ទីក្រុង ឡាអេ ឆ្នាំ១៩៣០។ ក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើន ដែលត្រូវបាន លើកមកពិភាក្សាមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិសមុទ្រ។ ពួកគេបានបញ្ចប់ដោយកំណត់សមុទ្រដែនដីទំហំ ៣ម៉ែល៍ ជាកញ្ចប់តែមួយ ការទាម ទាររបស់រដ្ឋមួយចំនួនលើការពង្រីក សមុទ្រដែនដី,ការយល់ព្រមទទួលយក គោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់ ដែលអាចប្រើប្រាស់យុត្តាធិការលើកិច្ចការគយសុខាភិបាល និងសន្តិសុខ សំណើរឱ្យមាន តំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ ទំហំធំ និង គោលគំនិតអំពីមរតករួម។ សន្និសីទនេះ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងអស់នេះបានឡើយ ប៉ុន្តែបានបំពេញមុខងារយ៉ាងសំខាន់ដោយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងនិយមន័យខ្លះៗ។ ការប្រឈមធំៗនៅក្រុងឡាអេ រវាងរដ្ឋដែលនេសាទនៅទីឆ្ងាយៗដូចជា ជប៉ុន និង អង់គ្លេស ដែលចង់ឱ្យ មានសមុទ្រដែនដីទំហំតូច និង គ្មានតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខហើយរដ្ឋទាំង នោះចង់ឱ្យកងនាវានេសាទបរទេសស្ថិតនៅឆ្ងាយពីឆ្នេរ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ នេះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរលើការផ្តោតក្នុងនីតិសមុទ្រដែលវិវត្តពី ពាណិជ្ជកម្ម និង សន្តិសុខទៅជាធនធានក្នុងសមុទ្រ។

សេចក្តីប្រកាសទ្រូម៉ែនឆ្នាំ១៩៤៥

ក្នុ ងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៣០ និង ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ទាំងមូលនីតិសមុទ្របានបន្តវិវត្តយឺតៗទោះជាមានការទាមទារយុត្តាធិការលើសមុទ្រហួសកំនត់ដោយប្រទេសមួយចំនួនតូច ដឹកនាំដោយសហភាព សូវៀតដែលនៅឆ្នាំ១៩២៧ បានទាមទារសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ១២ ម៉ែល៍

ក៏ដោយ។ ល្បឿនយឺតនេះបានបញ្ចប់ភ្លាមៗនាថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥ ។ ថ្ងៃនោះលោកប្រធានាធិបតី ហៃរី ទ្រូមែន បានចេញសេចក្ដីប្រកាសពីរ។ សេចក្ដីប្រកាសទី១សមហេតុផល ដោយប្រកាសថា សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បទប្បញ្ញត្តិលើ ការនេសាទនៅតំបន់លំហសមុទ្រ ដែលបន្តចេញពីឆ្នេររបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនដាក់កម្រិតលើនាវាចរណ៍ ក្នុងតំបន់ទាំងនោះទេ។ សេចក្ដីប្រកាសទីពីរ ហួសហេតុដោយអះអាងយុត្តាធិការ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើ ធនធាននៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ និង ដីក្រោមខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រនោះ។ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍អំពីគោលនយោបាយ នាពេលក្រោយមកបានយកព្រំដែនក្រៅសម្រាប់យុត្តាធិការសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជំរៅ ទឹក២០០ម៉ែត្រ។ ការលើកទឹកចិត្តដោយតម្រូវការទាញយកផលប្រយោជន៍ ពីអាងប្រេងក្នុងសមុទ្រដែលបានរកឃើញ និងដែលសង្ស័យថាអាចមានដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើ ការនាំចូលសម្រាប់បំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ច ដែលប្រើប្រាស់ប្រេងច្រើនសម្បើម និង ដោយសារតម្រូវការបង្កើតការគ្រប់ គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើធនធាននេះ ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹង ការទាមទាររបស់រដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រផងនោះបានផ្ទុះឡើងនូវអ្វីដែលហៅថា"ការប្រញាយគ្នាដ៏ធំដណ្ដើមសមុទ្រ" នៃសតវត្សរ៍ទី ២០។

ត្រឡប់ទៅមើលវាក្យស័ព្ទ "សេចក្ដីប្រកាសទ្រូមែន" ឃើញថាហាក់ដូចជាសមហេតុផលពីព្រោះវាបានដាក់បញ្ចូលការរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់នៅលំហសមុទ្រដែលជាប្រពៃណីមានតាំងពីយូរយារក្នុងទឹកជាប់ខាងលើ។ ទោះជាណាក៏ដោយ វាពិតជាបានទាក់ទាញពិភពលោក ឆ្ពោះទៅរកការពិតដែលថា នៅឆ្ងាយហួសពីតំបន់ឆ្នេរគឺ មាន អ្វីដែលមានតម្លៃក្រៅអំពីត្រី និង ការពិតដែលថា គ្មានអ្វីអាចរារាំងមិនឱ្យរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រចាប់យកវានោះឡើយ ។ ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបែបនោះបានហេតុអ្វីប្រទេសដទៃមិន អាចធ្វើបាន? ពួកគេពិតជាអាច ហើយ ពួកគេបានធ្វើរួចហើយ។ គ្រាន់តែ១ខែក្រោយមក ម៉ិស៊ីកូ បានទាមទារទាំងពីរគឺសិទ្ធិនេសាទផ្ដាច់មុខ និង ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ។ នាខែតុលាឆ្នាំ១៩៤៦ អាហ្សង់ទីន បានទាមទារមិនត្រឹម តែខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រយ៉ាងធំខុសពីធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងទឹកនៅ ខាងលើខ្ពង់រាបនោះផងដែរ។ មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ ១៩៤៧ ប៉េរូ ឈីលី និងឆ្នាំ១៩៥០ អេក្វាដ័រ បានទៅកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀត និង បានទាមទារអធិបតេយ្យលើខ្សែបន្ទាត់សមុទ្រមួយ ដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ ម៉ៃល៍សមុទ្រ (៣៧០គីឡូម៉ែត្រ) ពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួន។ ពួកគេបាន អះអាងថាដោយសារតែមានតិចឬគ្មានខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ ដូច្នេះពួកគេត្រូវ តែមានសិទ្ធិនេសាទកន្លែងសម្បូរត្រីនៅតំបន់ ហាំបល់ ខារិន ដើម្បីជាថ្នូរ។ ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ អេហ្ស៊ីប អេត្យូពី អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត វេណេ ហ្ស៊ូអេឡា និង ប្រទេសអឺរ៉ុប មួយចំនួនទាមទារសមុទ្រដែនដី ចម្ងាយ ១២ ម៉ៃល៍ ដូច្នេះប្រាកដណាស់ ការចាប់ផ្ដើមគឺចេញពីដែនកំណត់៣ម៉ៃល៍តាមប្រពៃណី។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការទាមទារយុត្តាធិការសមុទ្រ ចេះតែ កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ គឺពេលនោះហើយដែលនីតិសមុទ្របានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៥៨

យើងប្រហែលជានៅចងចាំបានថា មុខងារមួយក្នុងចំណោមជាច្រើន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបន្តការងាររបស់សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និង តាក់តែងនីតិអន្តរជាតិ។ ប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យ គណៈកម្មការច្បាប់អន្តរជាតិ គឺការរៀបចំពង្រាងអនុសញ្ញាស្តីពីទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃនីតិសមុទ្រឆ្នាំ១៩៥៨។ ខ្លឹមសារ ជាច្រើននៃច្បាប់ទម្លាប់ ត្រូវបានតាក់តែងជាអនុសញ្ញ៤ និងពិធីសារ១ គឺៈ

- អនុសញ្ញាស្តីពីសមុទ្រដែនដី និង តំបន់តភ្ជាប់
- អនុសញ្ញាស្តីពីលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីការនេសាទ និង អភិរក្សធនធានមានជីវិតក្នុងលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ
- ពិធីសារនៃហត្ថលេខាលើជម្រើសស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទដោយបង្ខំ

អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ បានតាក់តែងលទ្ធិថ្មីមួយ ដែលត្រូវ បានទទួលយកដោយរដ្ឋជាច្រើន ដូច្នេះហើយ គេហៅវាថាជាទម្លាប់បន្ទាន់ តើហេតុអ្វីបានជាសន្និសីទឆ្នាំ ១៩៥៨ ទទួលបានជោគជ័យច្រើនខ្លាំងជាងសន្និសីទក្រុងឡាអេឆ្នាំ១៩៣០ ទោះជាមានបញ្ហាច្រើនដូចគ្នាក៏ដោយ? មានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលនេះ។ សន្និសីទនាឆ្នាំ ១៩៣០ មានការចូលរួមលើសលប់ដោយមេធាវីដែលចូលចិត្តប្រើលទ្ធិ និង ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ ហើយ ចាត់ទុកថាមិនមែនជាបញ្ហាបន្ទាន់ទេ។ សន្និសីទ ឆ្នាំ១៩៥៨ ត្រូវបានចូលរួមដោយ ៨៦រដ្ឋ (ឆ្នាំ១៩៣០ មាន៤៧) រាប់ទាំងរដ្ឋកើតថ្មីនៅអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈឹមបូព៌ា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់គេ ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកផ្សេងក្រៅពីច្បាប់។ កាលៈពេលនោះខុសគ្នាគឺឆ្នាំ ១៩៣០ ពិភពលោកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ ចំណែកឯឆ្នាំ ១៩៥៨ គណៈប្រឈមមុខនឹងលទ្ធិខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ សម្ពាធកំណើនប្រជាជន ការរាលដាលនៃការទាមទារធនធាន និង សមុទ្រដែនដី កម្លាំងអង្គការសហ ប្រជាជាតិកាន់តែធំ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបឆាប់រហ័ស ក្តីសង្ឃឹម របស់ប្រទេស ក្រីក្រលើផលប្រយោជន៍ពីសមុទ្រ ព្រមទាំង សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពសូវៀត។ នីតិសមុទ្រមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការវេញបញ្ចូលគ្នានូវនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមក្នុងពិភពលោក ទាំងមូលបានឡើយ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៦០

ទោះបីទទួលបានជោគជ័យធំធេងក៏ដោយ សន្និសីទឆ្នាំ១៩៥៨បាន បន្សល់ទុកនូវ បញ្ហាមួយចំនួន មិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយ រួមទាំង បញ្ហាពីរចម្រូងចម្រាស់បំផុតគឺ ទំហំសមុទ្រដែនដី និង ការបង្កើតតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសន្និ សីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ២ ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នានិទាឃរដូវឆ្នាំ១៩៦០។ សន្និសីទនេះមានរយៈពេលគឺ ៦ សប្តាហ៍ មិនទទួលបានជោគជ័យទេ។ សំណើរផ្សះផ្សារបស់សហ រដ្ឋអាមេរិកអំពី សមុទ្រដែនដីចម្ងាយ៦ម៉ៃល៍បូកតំបន់នេសាទ ៦ម៉ៃល៍ទទួលបរាជ័យដោយចាញ់១សម្លេង។ កាលនោះប្រសិនបើមានប្រទេសណាមួយ ក្នុងចំណោម៨៧ ដែលមាន

វត្តមានពេលនោះ បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ គឺមិនប្រឆាំង ម្លេះប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនាពេលក្រោយមក អាចក្លាយទៅជាផ្សេងវិញទៅហើយ។

អនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ ចំនួន៤ និង អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់សម្រាប់រដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៦៥ បានចូលជាធរមាន និង បានក្លាយជាគំនិតសម្រាប់នីតិសមុទ្រ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៨២ នាថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ លោក អារីដ ប៉ាដូ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ (ឯកអគ្គរដ្ឋទូត) របស់ប្រទេសម៉ាល់តា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការបៀបវារៈសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ២២ នៃមហាសន្និបាតនាពេលខាងមុខសុំឱ្យដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចមួយគឺ"សេចក្តីប្រកាស និងសន្និសញ្ញាស្តីពីការអភិរក្សដោយឡែកសម្រាប់គោលបំណងសន្តិភាពនៅបាតសមុទ្រ និងបាតមហាសមុទ្រដែលស្ថិត នៅក្រោមសមុទ្រហួសព្រំដែនយុត្តាធិការជាតិបច្ចុប្បន្ន និងការប្រើប្រាស់ធន ធានទាំងនោះសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សជាតិ"។ នៅក្នុងអនុស្សរណៈភ្ជាប់ជាមួយ លោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា បាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រ ត្រូវបានប្រកាសជា "មរតករួមរបស់មនុស្សជាតិ"។ លោកបានស្នើសុំបង្កើតទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយដែលមានយុត្តាធិការពេញលេញលើតំបន់នេះ។ សំណើររបស់លោក Pardo បានផ្តួចផ្តើមនូវព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រែក្លាយ នីតិសមុទ្ររយៈពេល២ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្លាំងជាងការវិវត្តន៍ការពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឆ្នាំ១៩៦៧។

នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៦៧ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើត គណៈកម្មាធិការមួយទទួលបន្ទុកការប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្តិភាពនូវបាតសមុទ្រ និង បាតមហាសមុទ្រនៅហួសដែនយុត្តាធិការជាតិ ដែលបានក្លាយឈ្មោះជា "គណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រ" ។ ឆ្នាំ១៩៦៩ គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានពង្រីក (ចុងក្រោយមានសមាជិកឡើងដល់៩១នាក់) ហើយសំខាន់បានក្លាយជាគណៈកម្មាធិការត្រៀមសម្រាប់ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣។ គណៈកម្មាធិការនេះមិនអាចបង្កើតពង្រាង អនុសញ្ញានីតិសមុទ្របានទេ ប៉ុន្តែបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឱ្យសមាជិក និង សាធារណៈជនទូទៅបានយល់យ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រ និងបានកំណត់បញ្ហានិងបង្រួមវិសាលភាពជម្រើសឱ្យនៅតូចដើម្បីធ្វើចំណាត់ការ។ ខណៈពេលកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើសមុទ្រទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាំងពិភពលោកក្រៅនីតិសមុទ្រ ដែលបានធ្វើវេចនារួចកាន់តែចាំបាច់ និងបន្ទាន់។ តើហេតុអ្វី?

មានហេតុផលមួយចំនួនៈ ទីមួយ គឺអនុសញ្ញា ឆ្នាំ១៩៥៨ បន្សល់ទុក នូវបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយមិនមានការផ្តល់ សច្ចាប័នពីសំនាក់រដ្ឋ ដើម្បីបានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតចំណងចងភ្ជាប់ សហគមន៍ទាំងមូលនៃរដ្ឋទាំងឡាយ។ ទីពីរ គឺឯករាជ្យភាពពីអាណានិគមនិយមបានធ្វើឱ្យប្រទេសថ្មីចំនួន៤១ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចន្លោះឆ្នាំ១៩៥៨-១៩៦៧ ហើយក្រុមប្រទេស៧៧ បានប្រមូលជាក្រុមដ៏មានសម្ពាធមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ពួកគេ

ចង់ចូលរួមទាំងពីរគឺ ការធ្វើអាជីវកម្មធនធាន និងការអភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ។ ទីបី គឺតម្លៃសក្តានុពលនៃពហុលោហៈ រកឃើញដោយនាវាស្រាវជ្រាវមហាសមុទ្ររបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ HMS Challenger នាឆ្នាំ១៨៧៣-៧៦ ដែលត្រូវបានដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០។ ទីបួនគឺ "ការផ្ទុះកំនើនប្រជាជន" និង ការរីកចម្រើន បច្ចេកវិទ្យាបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើអំបូរត្រីព្រុយ និងអំបូរគ្រំ ថនិកសត្វសមុទ្រ និងសារាយសមុទ្រ ព្រមទាំងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងត្រូវបាន ចាប់ស្ទើរផុតពូជ។ ទីប្រាំ គឺប្រទេសមហាអំណាចកំពុងប្រែក្លាយសមុទ្រឱ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់យោធាដ៏ធំ។ នាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេបាន ចល័តគ្រប់ទីកន្លែង សូម្បីតែនាវាលើផ្ទៃទឹកបានជៀតចូលក្នុងដែនទឹកដែល ពេលនោះគ្មានសត្រូវក៏ដោយដូចជា តំបន់ប៉ូល និង មហាសមុទ្រឥណ្ឌា ហើយ ពួកគេបានអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ដាក់នៅបាតសមុទ្រ មិនត្រឹម តែឧបករណ៍រាវរកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែ និងអាវុធមហា វិនាសកម្មផ្សេងទៀត។ ទីប្រាំមួយ គឺប្រព័ន្ធបរិស្ថានសមុទ្រកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្ថែមលើ ការនេសាទច្រើនហួស កំណត់ ការរន្ទត់ដោយសារមហន្តរាយកំពប់ប្រេងពីនាវាឈ្មោះ ថូរ៉េយេន យ៉ន់ Torrey Canyon នាឆ្នាំ១៩៦៧ ពុំទាន់មានយន្តកម្មណាមួយសម្រាប់ ដោះស្រាយបញ្ហានេះឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។

ទីប្រាំពីរ គឺ ឆ្នាំភូគព្ភរូបសាស្ត្រអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៥៧–៥៨ ដំណើររុករកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាអន្តរជាតិ ១៩៥៩-៥៩ និង ដំណើររុករក ផ្សេងៗទៀតក្នុងកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែបានបង្កើត ចេញជាព័ត៌មាន ថ្មីៗយ៉ាងច្រើនអំពីសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបាន បង្ហាញជាភូមិសាស្ត្រឱ្យឃើញថា សូម្បីតែមកដល់ពេលនេះហើយ យើង ស្គាល់សមុទ្រតិចតួចណាស់។ ការរុករកទាំងនោះក៏បានបង្ហាញផងដែរ នូវតម្លៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអន្តរវិជ្ជាក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ សមុទ្រ។

ទីប្រាំបី គឺកាន់តែមានប្រទេសច្រើនឡើងៗបានពង្រីកយុត្តាធិការរបស់ ខ្លួនឆ្ងាយទៅៗទៅក្នុងសមុទ្រ ដោយគ្មានបទប្បញ្ញត្តិណាមួយក្នុងនីតិអន្តរ ជាតិអាចបញ្ឈប់បាន។ ដោយសារការឈ្លានពានលេបយកប្រទេសជិត ខាងមិនអាចទៅរួចទៀតបាន ពួកគេក៏ងាកទៅរកការវាតទីចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលគ្មានអ្នកការពារ។ នាចុងឆ្នាំ១៩៦៧ មានប្រទេសជាង១០បានទាម ទារយុត្តាធិការហួសពី១២ម៉ៃល៍ និង ប្រទេសចំនួន៦ ទៀតបានចូលរួមដែរ នាឆ្នាំ១៩៧០។

កត្តាទាំងអស់នេះបាននាំឱ្យ មហាសន្និបាតអនុម័ត "សេចក្តីប្រកាស គោលការណ៍" នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៧០ ដែលជា សារវន្តបានដាក់តម្កល់សំណើររបស់លោក អាវីដ ប៉ាដូ ដែល សុំទុកធ្វើជាមរតករួម។ សេចក្តីសម្រេចមួយផ្សេងទៀតបានផ្តល់សិទ្ធិអំនាចដល់ UNCLOS III។ ប៉ុន្តែគោលគំនិតអំពីមរតករួមបានចុះខ្សោយ ព្រោះមាន តែបណ្តារដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការបាតសមុទ្រនិងមហាសន្និបាតប៉ុណ្ណោះ ដែលគាំទ្រខ្លាំងក្លា។ នាឆ្នាំ១៩៧២ និង ១៩៧៣ ទាំងមូល មានការប្រជុំជា ហូរហែរនៅអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិក ដោយបានអនុម័តការទាមទាររបស់ឈីលី អេក្វាឌ័រ និង ប៉េរូ កំណត់យកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចម្ងាយ ២០០ម៉ៃល៍ ដែលរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ត្រូវមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខលើធនធានមានជីវិត និង

គ្មានជីវិតទាំងអស់។ ពេលនេះ UNCLOS III បានប្រារព្វឡើង ដោយមានសម័យប្រជុំខ្លីមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉ក នាខែធ្នូឆ្នាំ១៩៧៣ រដ្ឋទាំងនេះទទួល បានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះបញ្ហាធំមួយរបស់សន្និសីទ ក្នុងចំណោមជាច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយជាគោលការណ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្និសីទនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ៣ ជាសន្និសី ការទូតធំជាងគេយូរជាងគេ និង ស្មុគស្មាញជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយប្រាកដណាស់វាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើន។ ទីមួយៈ រដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលរួម (ចន្លោះ ១៣៥- ១៥០ ក្នុងមួយសម័យប្រជុំ) កើនចំនួន៣ដងលើសកាលពីនៅសន្និសីទទីក្រុងឡាអេ ឆ្នាំ ១៣៩៣០ និងកើនជិត២ដងលើសកាលពីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៥៨។ អ្នកចូលរួមថ្មីៗ ជាច្រើនដែលមិនត្រឹមតែគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការតាក់តែច្បាប់អន្តរជាតិបណ្ដោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងគ្មានជំនាញផ្នែកសមុទ្រទៀត។

ទីពីរៈ គោលបំណងនៃសន្និសីទគឺ បង្កើត អនុសញ្ញាដែលអាចទទួលយកបាន ដែលលម្អិតគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃនីតិសមុទ្រទាំងចាស់ទាំងថ្មី ហេតុដូច្នេះរបៀបវារៈ រួមមានប្រធានបទ និង បញ្ហាចំនួន៩២ដែលត្រូវប្របាច់បញ្ចូលគ្នាឱ្យក្លាយ ជាសន្និសញ្ញាមួយ ហើយភាពសាំញ៉ាំ ភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា និង សារៈសំខាន់មានច្រើនលើសលប់។ ទីបីៈ ការរៀបចំសន្និសីទ វិធាននៃនីតិវិធី និង ថាមវន្តនៃការទូតរបស់សន្និសីទ ខុសពីធម្មតាបន្តិច ជាការពិតណាស់គ្មានប្រទេស ឬ ក្រុមណាមួយគ្របដណ្ដប់លើសលប់ក្នុងសន្និសីទនោះទេ ហើយសម្ព័ន្ធភាពជាប្រពៃណីរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋមិនបានបង្ហាញឱ្យឃើញទេ។ វិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា ត្រូវបានបង្ហាញតែនៅពេលប្រើជាឧបករណ៍នគោលនយោបាយជាតិ។

មានសម័យប្រជុំរបស់សន្និសីទចំនួន១១លើកចន្លោះពីខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៣ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២។ សម័យប្រជុំសំខាន់លើកដំបូង(១០សប្ដាហ៍) នៅទីក្រុងការ៉ាកាស ប្រទេសវេណេហ្សូអេឡា នារដូវក្ដៅ ឆ្នាំ១៩៧៤ មានរយៈពេលយូរជាងគេបំផុត។ សម័យប្រជុំផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្រុងញូវយ៉ក និង ហ្សឺណែវ ហើយ ពិធីចុះហត្ថលេខាផ្លូវការ នៅក្រុង ម៉ង់តេហ្គោបេ ប្រទេសចាមេកា ។ សន្និសីទនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប ដណ្ដប់លើសលប់ ដោយប្រធានបទ ៣ ដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាគឺ ៖ ការប្ដេជ្ញាចិត្តទូទៅក្នុងការបង្កើតស្តង់ដាអន្តរជាតិសម្រាប់បាតសមុទ្រដែលនៅហួសព្រំដែនយុត្តាធិការជាតិ គំនិតជាតិនិយមខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រអំពីសិទ្ធិលើ ធនធានក្នុងសមុទ្រដើម្បីទាញយកឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននិង កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រទេស៧៧ ដើម្បីប្រើប្រាស់នីតិសមុទ្រថ្មីនេះ ធ្វើជាឧបករណ៍ ជួយពួកគេឱ្យសម្រេចបានសណ្ដាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិថ្មីមួយ។

អ្នកចូលរួមសន្និសីទត្រូវបានរៀបចំជាក្រុមផ្សេងៗដូចជា ៖ ក្រុមផ្លូវការ តូចធំក្រុមការងារ ក្រុមពិគ្រោះយោបល់។ល។ ក្រុមដែលសំខាន់ជាងគេគឺ ក្រុមថ្នាក់តំបន់៖ អាមេរិកឡាទីន អាស៊ីអាហ្វ្រិក និង អឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុប ខាងលិចនិង ក្រុមផ្សេងៗទៀត ដែលស្ទើតែគ្មានសល់រដ្ឋណាមួយឡើយ។

រហូតដល់មានក្រុមខ្លះត្រួតគ្នាឧទាហរណ៍៖ ក្រុមអ៊ីស្លាមក្រុមអាប៉ាប់សហគមន៍អឺរ៉ុប និង ណាតូ។ មានក្រុមខ្លះផ្តោតលើបញ្ហាត្រួតគ្នាដូចជា៖ ក្រុម រដ្ឋប្រជុំកោះ ក្រុមរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋក្នុងមហាសមុទ្រ ក្រុមរដ្ឋសមុទ្រ ដែនដី(ក្រុមរដ្ឋដែលគាំទ្រសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ២០០ម៉ែល៍) និងក្រុមផ្សេងៗទៀត។

ដែលចម្លែកបំផុតនោះគឺ មានក្រុមរដ្ឋមិនជាប់សមុទ្រ និងក្រុមរដ្ឋភូមិសាស្រ្តមិនសូវអំណោយផល។

នាឆ្នាំ១៩៨២ សន្និសីទនីតិសមុទ្រលើកទី៣ បានអនុ ម័ត អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ ដោយសម្លេងលើសលប់។ មានតែប្រទេស៣ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមជា មួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងដោយហេតុផលផ្សេងគ្នា។ នៅថ្ងៃដំបូងបើកឱ្យចុះហត្ថលេខា (ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២)មានរដ្ឋ និង ដែនដី ចំនួន១១៩ បានចុះហត្ថលេខា ហើយ ២ ឆ្នាំក្រោយមក មាន ៣៨ ថែមទៀត បានចុះហត្ថលេខា។ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២ មានរដ្ឋ ១៥៤ និង ដែនដី៣ ផ្សេងទៀតបានចុះហត្ថលេខា ហើយ ៥១ បានផ្តល់សច្ចាប័ន ឬ យល់ព្រមទទួលយក។ វាពិតជាតំណាងឱ្យ កុងសង់ស៊ីស លើការអភិវឌ្ឍន៍នីតិសមុទ្រ ហើយមានប្រទេសច្រើនលើសលប់កំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក្នុងប្រទេសដើម្បីសម្រួលតាម។

ភាគច្រើននៃច្បាប់ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍នេះ ក្លាយចេញមកពីគោលគំនិត និង ការអនុវត្តន៍ជាប្រពៃណីដែលបានលើកឡើងខាងដើម។ ជាការពិតណាស់ ផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់នេះត្រូវបានរក្សាទុកពាក្យពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងដូចអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥៨ និង១៩៦៥។ ទោះជាសង្កត់ធ្ងន់លើគំនិតថ្មីក៏ដោយ ចាប់ផ្តើមគឺចេញពីប្រពៃណី។ អ្វីៗទាំងអស់បច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើក្នុងនីតិសមុទ្រ ពិតជាការបន្តពីប្រពៃណីតាំងពីយូរយារមកហើយគឺ រយៈពេល ២០០០ ឆ្នាំ នៃការអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់ និង៥០០០ឆ្នាំនៃការដើរសមុទ្រ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ពិតជាត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ពេលអនាគតធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងកិច្ចការនយោបាយ។ ក្រុមប្រទេសមិនជាប់សមុទ្រ និង មានភូមិសាស្រ្តមិន សូវអំណោយផលនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី៣ ដោយមានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទចូលក្នុងក្រុម។

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រុងម៉ុងតេ ហ្គោបេ ប្រទេសចាមេកា នាថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយ ត្រូវបានអនុម័តដោយ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤។ អនុសញ្ញានេះ ចែក ចេញជា១៧ជំពូក ដែលក្នុងនោះមាន ៣២០ មាត្រា និង ៩ ឧបសម្ព័ន្ធ។

រដ្ឋដែលមិនទាន់បានក្លាយជារដ្ឋភាគីអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ

មានរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួន មិនទាន់បានយល់ព្រមឱ្យមានការចង ភ្ជាប់ដោយអនុសញ្ញានេះនៅឡើយទេ។ រដ្ឋទាំងនេះមានៈ ៥ នៅអាហ្វ្រិក ១០ នៅអាស៊ី ១នៅអាមេរិកខាងជើង និង ៦ នៅអាមេរិក ឡាទីន និង សមុទ្រការ៉ាអ៊ីប ។

កម្ពុជា និង អនុសញ្ញាសមុទផ្សេងៗ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

អង្គការសមុទ្រអន្តរជាតិ

សុវត្ថិភាពជីវិតនៅសមុទ្រ

អនុសញ្ញាបង្ក្រាបសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រឆាំងសុវត្ថិភាពនាវាចរណ៍សមុទ្រ

កម្ពុជានិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ

យោងតាមឯកសារមួយចំនួន កម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំ ខ្លះនៃសន្និសីទស្តីពីសមុទ្រ គឺមិនបានចូលរួមទាំងអស់ទេដោយសារបញ្ហានយោបាយ។

សន្និសីទលើកទី១ UNCLOS Iៈ នីតិសមុទ្រ មិនបានចូលរួមទេ

សន្និសីទលើកទី២ UNCLOS IIៈ នីតិសមុទ្រ ព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជាទី១ បាន បញ្ជូនគណៈប្រតិភូចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃសន្និសីទលើកទី ២ ប៉ុន្តែសម័យប្រជុំពីរលើកក្រោយទៀត របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ជូន តំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួម។

សន្និសីទលើកទី៣ UNCLOS IIIៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួម។ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២។

ប្រទេសហ្វីលីននិងជម្លោះសមុទ្រ

ស្វែងយល់ពីក្តីក្តាំនៅតុលាការក្រុងឡាអេជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូង នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅឯតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេ ជុំវិញជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង កំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកមួយ ទាំងរវាងចិន និងប្រទេសអាស៊ាន ក៏ដូចជា រវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគ្នាឯង។ ភាពចម្រូងចម្រាសនេះអាចនឹងបន្តកើតមាន ហើយទំនងជានឹងកើតមានកាន់តែខ្លាំង នៅក្រោយពេលដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេច នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះ។

ជាដំបូង គួរបញ្ជាក់ថា ក្តីក្តាំរវាងហ្វីលីពីន និងចិន នៅឡាអេនៅពេលនេះ គឺជាក្តីក្តាំក្នុងតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមែននៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ នោះទេ។ ស្ថាប័នទាំងពីរនេះ ថ្វីដ្បិតតែមានទីស្នាក់ការនៅកន្លែងតែមួយ (នៅវិមានសន្តិភាព ក្នុងក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់) ក៏ប៉ុន្តែ គឺជាស្ថាប័នពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នតុលាការ ចំណែកឯតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានឈ្មោះជា "តុលាការ" ក៏ប៉ុន្តែ តាមពិតគឺជាស្ថាប័នមជ្ឈិតករ (អាជ្ញាកណ្តាល)។ ចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលគេគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នរបស់ អ.ស.ប ដែលមានសមត្ថកិច្ចកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រ (ជាពិសេស ទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ)។ គឺជម្លោះទាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រនេះហើយដែលជាក្តីក្តាំរវាងហ្វីលី ពីននិងចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ក្តីក្តាំនេះបានកើតចេញពីបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន កាលពីឆ្នាំ២០១៣ ដោយបានទាមទារឱ្យតុលាការកាត់សេចក្តីលើការតវ៉ាចំនួន ១៥ ចំណុច ដែលទាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់ចិន នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ និយាយជារួម គឺទាក់ទងនឹងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនបានគូសវាតយកប្រមាណជា ៩០% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល។ យោងតាមបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង គឺជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចិនវិញបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះទៅតាមបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីន ដោយបានលើកឡើងថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាលមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការ ជំនុំជម្រះលើជម្លោះនេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ តុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់ថា ខ្លួនពិតជាមានសមត្ថកិច្ចជំនុំជម្រះលើបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីន បើទោះបីជាមិនលើគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អាចសម្រេចលើចំណុចតវ៉ា ចំនួន ៧ចំណុច ក្នុងចំណោមការតវ៉ាទាំង១៥ចំណុចដែលហ្វីលីពីនបានលើកឡើង។ ជាការពិតថា តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាកណ្តាល ថ្វីដ្បិតតែមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការជំនុំជម្រះលើជម្លោះដែនសមុទ្រ ក៏ប៉ុន្តែ មិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកាត់សេចក្តីលើជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនទឹកនោះទេ។ សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ គឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែជម្លោះទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមួយចំនួនដែលជាប់ នឹងដែនទឹកតែប៉ុណ្ណោះ រួមមានដូចជា សិទ្ធិស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ ដែលអាចលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ម៉ែល៍ពីឆ្នេរ (ពោលគឺ ហួសពីព្រំដែនសមុទ្រ ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ ១២ម៉ែល៍ពីឆ្នេរ)។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាតុលាការមិនលើកយកបណ្តឹងរបស់ហ្វីលីពីនទាំងមូល(គឺការតវ៉ាទាំង ១៥ចំណុច)មកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយជ្រើសរើសយកតែចំណុចដែលមិនមែនជាជម្លោះខ្សែព្រំដែន។ ក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ អ្នកជំនាញខាងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិជាច្រើនយល់ថា សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេអាចជះផលអវិជ្ជមានច្រើនចំពោះចិន ពីព្រោះថា វាអាចនឹងតម្រូវឱ្យចិនធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថា តើនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ដែលចិនគូសវាតយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែ ទាំងអស់នេះ ត្រង់ចំណុចណាជាការទាមទារដែនអធិបតេយ្យជាខ្សែព្រំដែនទឹក ហើយចំណុចណាខ្លះជាការទាមទារត្រឹមតែជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ? តើការទាមទារអស់ទាំងនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះ? ជាការទាមទារ ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬជាការទាមទារដោយផ្អែកទៅលើអនុសញ្ញា អ.ស.ប ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ? តាមការសង្កេតជារួម គេឃើញថា រហូតមកទល់នឹងពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាព្យាយាមជៀសវាងមិនធ្វើការ

បញ្ជាក់ ឱ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ ជុំវិញការទាមទាររបស់ខ្លួន នៅក្នុង សមុទ្រចិនខាងត្បូង។ នៅពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើករួចមកហើយថា ខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះ ហើយនឹងមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទៅលើបណ្តឹងរបស់ ហ្វីលីពីននេះទេ។ តុលាការ អចិន្ត្រៃយ៍អាជ្ញាកណ្តាលក៏មិនមានលទ្ធភាពអ្វីទៅចាប់បង្ខំ ឱ្យចិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននោះដែរ។ នាពេលកន្លងមក គេធ្លាប់ឃើញមានជាច្រើនលើករួចមកហើយ ករណីរដ្ឋមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ មិនថា តុលាការអាជ្ញាកណ្តាល ឬតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយគ្មានទទួលទោសទណ្ឌអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែ បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេ អាចនឹងជាសម្ពាធខាងផ្លូវទូតទៅលើចិន នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថា ចិនកំពុងតែព្យាយាមស្វះស្វែងរកការគាំទ្រតាមផ្លូវទូតពីបណ្តាប្រទេស ជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុង ឡាអេ ដែលបានកាត់សេចក្តីឱ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅទាក់ទងនឹងការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅ សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរ។

តុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីឱ្យហ្កាណាឈ្នះ កូតឌីវ័រ នៅក្នុងជម្លោះទាមទារដែនទឹកសមុទ្រ

តុលាការ អន្តរជាតិ នីតិសមុទ្រ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានសម្រេចឱ្យប្រទេសហ្កាណាឈ្នះក្តី ទៅលើប្រទេសកូតឌីវ័រ នៅក្នុងជម្លោះដណ្តើមគ្រប់គ្រងដែនទឹក នៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ ទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយជីកខួងយកប្រេង នៅក្នុងតំបន់ ហ្កាណាមិនបានរំលោភចូលដែនទឹករបស់កូតឌីវ័រ ដូចដែលកូតឌីវ័របានចោទប្រកាន់នោះទេ។

នៅក្នុង សាលក្រម តុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ បានសម្រេចថា ហ្កាណាមិនបានចូលទៅចូលទៅរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាព របស់ប្រទេសកូតឌីវ័រនោះទេ។ អាចនិយាយបានថា ហ្កាណាដែលជាម្ចាស់ដើមបណ្តឹង បានឈ្នះលើកូតឌីវ័រ ដែលបានចោទប្រកាន់ហ្កាណាថា បានរំលោភ ដែនទឹកកូតឌីវ័រ ដើម្បីជីកខួងបូមយកប្រេង។

ហ្កាណា និងកូតឌីវ័រ ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច សំខាន់ពីរ នៅតំបន់អាហ្វ្រិក ខាងលិច បានឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាពីរឿងព្រំដែនទឹក ជាង ៧ឆ្នាំមកហើយ បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញ អណ្តូងប្រេង ដ៏សំខាន់មួយនៅក្រោមបាត សមុទ្រ នៅក្បែរព្រំដែនទឹកប្រទេសទាំងពីរ។

នៅក្រោយការរកឃើញ អណ្តូងប្រេង នៅឆ្នាំ ២០០៧ រដ្ឋាភិបាល ហ្កាណាបានចាប់ធ្វើអាជីវកម្មបូមយកប្រេងលក់ តាំងពីឆ្នាំ ២០១០ ប៉ុន្តែ កូតឌីវ័រដែលទាមទារគ្រប់គ្រងអណ្តូងប្រេងដែរនោះ បានចោទសកម្មភាពជីកខួងយកប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាថា ជាការរំលោភចូលដែនទឹករបស់ខ្លួន។ ហ្កាណា និងកូតឌីវ័រដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្នាបានចរចា ការទូតគ្នាជាច្រើន ច្រើនសា ប៉ុន្តែគ្មានបានលទ្ធផលអ្វី។ រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាបានទាមទារឱ្យកូតឌីវ័រ គោរពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន គោក និងទឹក ដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នា ហើយដែលកូតឌីវ័របានទទួលស្គាល់ កាលពីប៉ុន្មាន

ទសវត្សរ៍កន្លង មក។ ប៉ុន្តែ កូតឌីវ័រឯណោះវិញ មិនព្រម និងនៅតែទាមទារជាម្ចាស់ តំបន់ទឹកដែលមានអណ្តូងប្រេង។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ រដ្ឋាភិបាលហ្កាណាបានសម្រេចយកដាក់បណ្តឹង ប្តឹងប្រទេសកូតឌីវ័រ នៅតុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហាមប៊ែក ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ នៅ៣ឆ្នាំក្រោយសវនាការជេញដោល និងដោយផ្អែក លើផែនទី ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រទេសទាំងពីរ តុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រ ទើបបានសម្រេច នៅថ្ងៃសៅរ៍ នូវសាលក្រម មួយ ដែលនៅក្នុងនោះ កន្លែងជីកខួងយកប្រេង ស្ថិតនៅតំបន់ទឹករបស់ប្រទេសហ្កាណា គឺមិនមែនដូចការទាមទាររបស់ប្រទេសកូតឌីវ័រនោះទេ។

ជាញឹកញយ អណ្តូងប្រេងជាប្រភពទំនាស់ និងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងមិនដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកនោះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះជាមានភាពតានតឹងនឹងគ្នា កូតឌីវ័រ និងហ្កាណាដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ធំពីរ នៅអាហ្វ្រិកខាងលិច បានយល់ស្របគ្នាថា នឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃមុខ។ ហ្កាណាដែលសំបូរមាស និងកាកាវ បានធ្វើអាជីវកម្មបូមយកប្រេងលក់តាំងពីឆ្នាំ២០១០ និងអាចផលិតបានប្រេងប្រមាណ ១សែនបារីល ក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ ចំណែកកូតឌីវ័រដែលជាប្រទេសផលិតនាំចេញកាកាវច្រើនជាងគេក្នុងលោក អាចផលិតប្រេងបាន តែជាង ៤ ម៉ឺនបារីល ប៉ុន្តែសន្យាថា នឹងជំរុញផ្នែកអាជីវកម្មប្រេងនេះ ដើម្បីអាចផលិតឱ្យបានប្រេងជាង២សែនបារីល នៅក្នុងមួយថ្ងៃៗ នៅឆ្នាំ ២០២០៕

១.២. អង្គការអន្តរជាតិ

អង្គការអន្តរជាតិ ឬ អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល

ក.និយមន័យ អង្គការអន្តរជាតិ ឬអង្គការអន្តររដ្ឋកិបាល គឺជាអង្គការដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យ តិចឬច្រើន ។

ឧទាហរណ៍ សង្គមប្រជាជាតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ សហគមន៍អឺរ៉ុប អាស៊ាន ។ ល។

ខ. អន្តរជាតិ គឺជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិដែលមានសិទ្ធិអំណាច ២

ទី១ មានសិទ្ធិបង្កើត និង ចុះហត្ថលេខាលើ អនុសញ្ញា សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិបាន ទាំងនេះមានន័យថា មានសិទ្ធិស្មើនឹងរដ្ឋ ដែលអាចបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាជាអន្តរជាតិ រវាងគ្នានិងគ្នាបាន ។

ឧទាហរណ៍ៈ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១ ។

ទី២ មានសិទ្ធិស្មើនឹងរដ្ឋ ប៉ុន្តែមានកាតព្វកិច្ចតិចជាងរដ្ឋ ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអង្គការអន្តរជាតិ

ដើម្បីក្លាយជាអង្គការអន្តរជាតិបានត្រូវមានលក្ខណៈដូចតទៅ ៖

១. ការបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិនេះឡើងត្រូវមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋអធិបតេយ្យ តិច ឬ ច្រើន ។

២. អង្គការអន្តរជាតិត្រូវមានចរិកលក្ខណៈយូរអង្វែង មិនមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្នឡើយ ។

៣. អង្គការអន្តរជាតិត្រូវមានទីស្នាក់ការមួយដើម្បីដំណើរការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដូចជា សហគមន៍អាស៊ាន អង្គការសហប្រជាជាតិ និង សហគមន៍អឺរ៉ុប ។ ល។

៤. អង្គការអន្តរជាតិ ត្រូវបង្កើតឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ឬ គោលការណ៍យល់ព្រមដោយសេរីគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឡើយ ។

៥. អង្គការអន្តរជាតិ មិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោម អង្គការភេរវកម្មអន្តរជាតិណាមួយឡើយ ។

១.៣. សង្គមប្រជាជាតិ

នៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី១ត្រូវបានបញ្ចប់ ពិភពលោកបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិ (The League of nations) តាមរយៈអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩១៩ ដែលជាផ្នែកមួយនៃសន្ធិសញ្ញាវែរសៃ (The treaty of Versailles)។ យោងតាមអនុសញ្ញានេះនៅឆ្នាំ១៩២១ តុលាការអន្តរជាតិអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានបង្កើត ឡើង។ សង្គមប្រជាជាតិបានបង្កើតឱ្យមានអង្គការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋឯករាជ្យ បង្កើតឱ្យមានយន្តការទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការពង្រឹងសន្តិភាព និងទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានសង្គ្រាម។ សង្គមប្រជាជាតិមានរដ្ឋចំនួន ៦៣បានចូលរួម។ សហភាពសូវៀតបានចូលរួមក្នុងឆ្នាំ១៩៣៤ ប៉ុន្តែប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង ជប៉ុនបានដកថាទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៣ ។ សហរដ្ឋអាមេរិចមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គមប្រជាជាតិទេ ។

ទម្រង់នៃអង្គការ ៖ អង្គការអន្តរជាតិនេះបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី១ សម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋនានា តាមរយៈស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្តាលមួយ ។

គោលបំណង: សង្គមប្រជាជាតិ ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទាល់របស់លោក Woodrow Wilson អតីតប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលមានគោលបំណងដូចតទៅ ៖

ទី១ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ ក្នុងចំណោមរដ្ឋនានា ។

ទី២ ទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានសង្គ្រាម

ទី៣ ការពារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋនានា និងសុវត្ថិភាពដល់ព្រំដែនរបស់រដ្ឋទាំងនោះ

ទី៤ លើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសនីមួយៗឱ្យកាត់បន្ថយគ្រឿងសព្វាវុធ។

ទីស្នាក់ការ: នៅទីក្រុងសឺណែវ ប្រទេសស្វីស។

ស្ថាបនិកៈ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Woodrow Wison ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ទាំង ១៤ចំណុច ដែលជាគោលការណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោក នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី១។ បណ្តាប្រទេសដែលបានចូលរួមអនុម័តបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិរួមមានៈ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អ៊ីតាលី ជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

រចនាសម្ព័ន្ធ ៖ ក្រុមប្រឹក្សា ជាអង្គការរក្សាសន្តិភាពដ៏សំខាន់របស់សង្គមប្រជាជាតិ ។ ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង អ៊ីតាលី ជប៉ុន និងសហភាពសូវៀត គឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់ដែលមានអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារបស់សង្គមប្រជាជាតិ ។

មហាសន្និបាត ដែលរួមមានរដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិក ។ សមាជិកនីមួយៗមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែមួយសម្លេងដូចគ្នា ។ ភារកិច្ចរបស់មហាសន្និបាតគឺត្រួតពិនិត្យថវិការបស់សង្គមប្រជាជាតិ បញ្ចូលរដ្ឋណាមួយជាសមាជិកជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និង លើកសំណើរ ធ្វើវិសោធនកម្មលើ កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់សង្គមប្រជាជាតិ ត្រូវអនុម័តយកសម្លេងពីរភាគបី ឬ ដោយសម្លេងភាគច្រើន ។

លេខាធិការដ្ឋាន រួមមានអគ្គលេខាធិការមួយរូប ដែលជ្រើសតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សា និងអនុម័តដោយមហាសន្និបាត។

ស្ថាប័នជំនាញសំខាន់ៗ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ International Labor organization បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩២០ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងសឺណែវ ប្រទេសស្វីស និង មានមុខងារ និងភារកិច្ចសម្រាប់ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាការងារ និងសុខមាលភាពរបស់កម្មករ នៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលជាសមាជិក ។

ស្នងការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន បង្កើតសម្រាប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួន មុនបង្អស់មកពីសហភាពសូវៀត និងបណ្តាលរដ្ឋនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត ។

តុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ បង្កើតឡើងនៅទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ នៅឆ្នាំ១៩២១ ។

បញ្ហាបណ្តានៃការការដួលរលំរបស់សង្គមប្រជាជាតិ

១. ប្រទេសអាល់បានីត្រូវបានប្រទេសអ៊ីតាលី យកមកភ្ជាប់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ១៩៣៩។

២. ប្រទេសអូទ្រីសត្រូវបានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ យកមកភ្ជាប់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួន នៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

៣. ប្រទេស Brazill ដកខ្លួនថយចេញពីសង្គមប្រជាជាតិ នៅឆ្នាំ ១៩២៦។

៤. Cananda Bulgaria Chille ដកខ្លួនចេញពីសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

៥. China Columbia Costarica ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ១៩២០ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ១៩២៥។

៦. Denmark Dominican Republic Egypt ដកខ្លួនចេញនៅឆ្នាំ១៩៣៧។

៧. France Gemany Finland ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩២៦ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៣។

៨. Greece Gauatemala ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦។

៩. Haiti ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៤២។

១០. Honduras ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦

១១. Hungary India Iraq ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩២២ ហើយដកថយទៅវិញនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១២. Italy ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៧។

១៣. Japan ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៣។

១៤. Nicaragua ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៦។

១៥. Norway Panama Paraguay ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៥។

១៦. Peru ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១៧. Poland Portugal Romania ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៤០។

១៨. Spain ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

១៩. Turkey ចូលជាសមាជិកសង្គមប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៣៤ ប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅឆ្នាំ ១៩៣៩។

២០. United Kingdom ដកថយនៅឆ្នាំ ១៩៣៨។

សង្គមប្រជាជាតិមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកំណត់នីតិក្រម និងការពង្រីកនូវភាពប្រាកដនិយមនៃនីតិអន្តរជាតិ។

បន្ទាប់ពីការបង្កើតសង្គមប្រជាជាតិ ជំហានថ្មីមួយទៀតនៃការធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិមានការរីកចម្រើនបន្ត គឺការចាប់បដិសន្ធិនូវទស្សនាទាន ដែលមានបំណងលះបង់ចោលនូវការយកសង្គ្រាមធ្វើជាឧបករណ៍នៃនយោបាយជាតិ នោះគឺជាកតិកាសញ្ញា Briand-Kellong ឬ កតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស។

១.៤. អង្គការសហប្រជាជាតិ និង អង្គការតម្រិតតំបន់

អង្គការសហប្រជាជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ

ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ Atlantic Charter

ធម្មនុញ្ញអាត្លង់ទិចជាសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វ្រង់គ្លីន រូសីហ្វែល និង នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស វីនស្តុន ឈឺរឈីល នាខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៤១ ដើម្បីឈានដល់ ការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការ ។

អង្គការសហប្រជាជាតិ បង្កើតឡើងជាផ្លូវការនូវថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៤៥។

អង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលបំណងសំខាន់ៗដូចជា៖

១. រក្សាសន្តិភាពពិភពលោក ។

២. ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ។

៣. រួមគ្នាជួយប្រជាជនឱ្យមានជីវភាពប្រសើ ។

៤. ខិតខំជួយប្រជាជាតិទាំងឡាយឱ្យសម្រេចបាននូវគោបំណង ។

គោលច្បាប់របស់អង្គការសប្រជាជាតិរួមមាន

ក. រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់មានសមភាព និង អធិបតេយ្យភាព

ខ. រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាម ធម្មនុញ្ញសហប្រជាតិ

គ. ប្រទេសទាំងឡាយត្រូវលះបង់ចោលនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំង និង ការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំង

ឃ. អង្គការសហប្រជាជាតិមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋណាមួយ ។

ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ ៖ ទីក្រុងញ៉ូវយ៉ក សហរដ្ឋអមេរិក ។

សមាជិក៖ អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសមាជិកចំនួន ១៩៣ ប្រទេស។

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការសហប្រជាតិ

១.មហាសន្និបាទសហប្រជាជាតិ
២.ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម

៣. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ

៤.លេខាធិការដ្ឋាន

៥. តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

៦. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។

អង្គការមហាសារគរសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើង

ក្រៅពី បញ្ហាពិភពលោកមួយចំនួនដែលអូតង់កំពុងប្រឈមមុខអង្គការអូតង់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរ។ អូតង់(Otan) ឬ ណាតូ (Nato) ត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩ ពោលគឺនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ កម្មវត្ថុនៃការបង្កើតអង្គការអូតង់នេះឡើង គឺដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពបស្ចិមលោកប្រឈមនឹងការឈ្លានពានរបស់ចក្រព័ទ្ធអាឡឺម៉ង់ និងមហិច្ឆតារបស់សហភាពសូវៀត ។ តែតាំងពីក្រោយការដួលរលំសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ១៩៩១មក អង្គការអូតង់បានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយ រួមមានការទាមទារផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរបស់រដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនិស្ត និងសន្ទុះនៃចលនាភេរវនិយមអន្តរជាតិ ។

ជាង២០ឆ្នាំក្រោយការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកអង្គការអូតង់បាននិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនៃសតវត្សទី ២១ នេះ។ ពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី២១ដែលដក់ជាប់ដោយមហាភេរវកម្មថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ២០០១ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការគំរាមកំហែងភេរវនិយមតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ការវាយប្រហារពីចោរសមុទ្រ និងការសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរ។ សព្វថ្ងៃនេះទៀតនិងអ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះ គឺខ្មោចសហភាពសូវៀតបានងើបឡើងវិញជាមួយនឹងមហិច្ឆតាចង់ក្រសោប ត្រឡប់វិញនូវអតីតសាធារណរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីប្រទេសរុស្ស៊ីជំនាន់ថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីន។ បន្ទាប់មកទៀតគឺការគំរាមកំហែងរបស់ពួកជីហាតដែលសាហាវជាងពួក អាល់កៃដាទៅទៀតគឺជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗទាំងអស់ខាងលើនេះហើយដែលអង្គការ អូតង់ ត្រូវស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទប់ទល់ ព្រោះថា យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ចាស់គំរិលរបស់ខ្លួនដែលបានអនុម័តកន្លងមកហាក់ដូច ជាលែងឬមួយក៏ថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតឡើយ។

វិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងក្រុមជីហាត(រដ្ឋអ៊ីស្លាម)ជាប្រធានរឿងក្ដៅនៃជំនួបកំពូលអូតង់

បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការអូតង់មានសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចំនួន ២៨ ប្រទេស ក្នុងនោះមាន ១២

ប្រទេសចូលជាសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៩ ពីរប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ មួយប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៥៥ មួយប្រទេសក្នុងឆ្នាំ១៩៨២ បីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ ប្រាំពីរប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និង ពីប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ មួយវិញទៀត ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំងនោះក៏មានភាគច្រើនជាអតីតសាធារណរដ្ឋ របស់សហភាពសូវៀតដែរ វាលើកលែងតែប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយចេញ។ កម្មវត្ថុចម្បងរបស់អូតង់ គឺជួយរក្សាសេរីភាព និងសន្តិសុខសមាជិកខ្លួនទាំងអស់ តាមរយៈការប្រើមធ្យោបាយការទូត និងយោធា។ បើផ្អែកតាមមាត្រា ៥ នៃសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង អូតង់បានចាត់ទុកការវាយប្រហារលើសមាជិកមួយ ឬជាច្រើនរបស់ខ្លួនថា ជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអង្គការអូតង់ទាំងមូល។ ជាក់ស្តែងដូចករណីវាយប្រហារលើអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១ ដែលអូតង់បានចេញមុខជួយអន្តរាគមន៍កំចាត់ភេរវជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើម។

និយាយពីករណីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខស្រាប់តែមានផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ក៏អូតង់មិនអាចបញ្ជូនទ័ពទៅជួយអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ដែរ ព្រោះអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ជាសមាជិកអូតង់នៅឡើយ។ កន្លងមក អ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់ដាក់ពាក្យសុំចូលដែរ តែអូតង់បដិសេធ។ ឥឡូវនេះ អ៊ុយក្រែនមានបំណងដាក់ពាក្យសុំចូលជាថ្មី និងដែលលើកនេះ អូតង់ក៏កំពុងពិចារណាជាថ្មីដែរ។ ដោយឡែក នៅជំនួបកំពូលលើកនេះ អូតង់កំពុងគិតគូរពីការបង្កើតកម្លាំងអន្តរាគមន៍រហ័សមួយដែលមាន គ្នារាប់ពាន់នាក់។ តាមគម្រោង កម្លាំងនេះនឹងអាចចេញអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលតែ ៧២ម៉ោងយ៉ាងយូរនៅក្នុងវិបត្តិបន្ទាន់ណាមួយដែលស្ថិតក្នុង ទ្វីបអឺរ៉ុប និងនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ គឺដោយសារវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពេលនេះហើយដែលអូតង់យល់ឃើញថាខ្លួនកំពុងខ្វះកម្លាំងអន្តរាគមន៍រហ័សមួយដើម្បីជួយសមាជិកខ្លួនដែល កំពុងទទួលការគំរាមកំហែង ដូចករណីប្រទេសខ្លះដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនសព្វថ្ងៃ។

អ្វីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងរង់ចាំពីអង្គការអូតង់

អូតង់មិនអាចបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពទៅជួយច្បាំងខាងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទេ តែអូតង់អាចជួយអ៊ុយក្រែនដោយប្រយោលបាន គឺជំនួយជាលុយកាក់ទុកឱ្យទីក្រុងគៀវ បង្កើនសមត្ថភាពយោធាដោយខ្លួនឯង។ តាមគម្រោង អូតង់នឹងជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងទឹកប្រាក់ ១២លានអឺរ៉ូ។ គួរបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថា អូតង់មិនមានគ្រឿងសព្វាវុធ ឬមួយក៏កម្លាំងទ័ពប្រចាំរបស់ខ្លួនឡើយ គឺប្រទេសជាសមាជិកឯណោះទេដែលជាអ្នកបញ្ជូនកម្លាំងទ័ព និងអាវុធទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្តែង។ តែអង្គការមួយនេះមានកញ្ចប់ថវិការួមដែលសមាជិកបានបង់វិភាគទានជា ប្រចាំ ក្នុងនោះ អាមេរិកតែម្នាក់ឯងបានធានាដល់ ៣ភាគ ៤ នៃថវិកាសរុប។ កន្លងមក អ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំជំនួយបច្ចេកទេស និងយោធាពីបស្ចិមលោក និងពីអូតង់។ គឺក្នុងន័យនេះហើយដែលអូតង់បានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ប៉ូរ៉ូឆេនកូឱ្យចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលលើកនេះ។ គួរជម្រាបជូនថា ទ័ពអ៊ុយក្រែនសព្វថ្ងៃមិនមានបំពាក់គ្រឿងអាវុធទំនើបៗនិងអាវុធធន់ធ្ងន់ដូចកម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីទេ។

ទន្ទឹមគ្នានេះ សហគមន៍អន្តរជាតិក៏បន្តប្រើអាវុធទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីដើម្បី ជំរុញឱ្យក្រុងម៉ូស្គូឈប់លូកដៃក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែន។ នៅទីបំផុត និងដោយទទួលគំនាបខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទូទៅ បារាំងបានបង្ខំចិត្តមិនបញ្ជូននាវាសង្គ្រាមមីស្រាល Mistral ទៅឱ្យរុស្ស៊ីទេ។ គួរជម្រាបជូនថា រុស្ស៊ីបានកម្មង់ទិញ

នាវាសង្គ្រាមបារាំងចំនួនពីរគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ ២០១១ ក្នុងទឹកប្រាក់ ១ ២០០លានអឺរ៉ូ និងដែលមួយគ្រឿងបានសាងសង់រួចរាល់ ហើយគ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅឱ្យរុស្ស៊ីនៅខែតុលាខាងមុខ។ មួយវិញទៀតមានទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើននាក់ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំង ដើម្បីហាត់រៀនប្រើនាវាសង្គ្រាមនោះដែរ។ អាមេរិកបានសរសើរកោយវិការរបស់បារាំង តែក្រុងប៉ារីសបានខាតបង់យ៉ាងច្រើន។

អង្គការអូតង់ និង ប្រទេសអ៊ុយក្រែន

អូតង់មិនលេងសើចនឹងវិបត្តិនៅភាគខាងកើត អ៊ុយក្រែនទេ អូតង់គ្រោងពង្រឹងវត្តមានកងទ័ពនៅតាមបណ្តាប្រទេសសមាជិក ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ី ព្រមទាំងគម្រោងបង្កើតកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័ស ដើម្បីទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ី។ គម្រោងនេះនឹងត្រូវគេលើកយកទៅជជែកគ្នា នៅក្នុងជំនួបកំពូលអូតង់ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃសុក្រឆាប់ៗនេះ។

បើតាមប្រសាសន៍លោក អង់ដ្រេ រ៉ាស្មូសិន អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ សម្ព័ន្ធអាត្លង់ទិក នឹងបញ្ជូនកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់ទៅដាក់ពង្រាយនៅតាមភាគខាងកើត អឺរ៉ុប ។

នៅក្នុងជំនួបកំពូលពីរថ្ងៃទី ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំង២៨ ត្រូវអនុម័តលើផែនការត្រៀមសកម្មភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឥរិយាបថរុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែន ដែល ការគំរាមកំហែងផ្ទាល់ដល់ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់មានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ី។ ផែនការសកម្មភាព Nato Response Force ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអូតង់អាចបញ្ចេញនិងពង្រាយទ័ព នៅផ្ទាល់កន្លែងរងការគំរាមកំហែងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងរយៈពេលតែពីរបីថ្ងៃ។ នេះបើតាមការប្រកាសឱ្យដឹងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់។

គ្មានសង្គ្រាមគ្មានអាវុធ

ចំណែកអន្តរាគមន៍យោធាមិនមែនជាជម្រើស និងជាប្រធានបទដែលអូតង់ត្រូវលើកយកមិនពិភាក្សាវែកញែកគ្នាទេហើយក៏គ្មានប្រទេសជាសមាជិកអូតង់ណាគាំទ្រគំនិតនេះ និងក៏គ្មានប្រទេសណាសមាជិកណាមួយស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងដែរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមច្បាប់អូតង់គ្មានកាតព្វកិច្ចអ្វីសោះនឹងចេញធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅ អ៊ុយក្រែននោះ អ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ ដូច្នេះអ៊ុយក្រែនមិនអាចទទួលប្រយោជន៍ និងការពារអ្វីពីអូតង់ឡើយ បើតាមមាត្រា ៥ របស់អូតង់ សមាជិកទាំងអស់មានភារកិច្ចរួម ចេញប្រយុទ្ធប្រសិនបើមានសមាជិកណាមួយរងការវាយប្រហារពីសត្រូវ។ សម្រាប់ពេលនេះ ប្រទេសជាអតីតសហភាពសូវៀត និងជាសមាជិកអូតង់ មានជាអាទិ៍ក្រុមប្រទេសតំបន់បាល់កង់ ប៉ូឡូញ រ៉ូមានី ឬប៊ុលហ្គារី កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្លាចក្រែងរងគ្រោះដូចអ៊ុយក្រែនដែរ ប្រសិនបើអូតង់មិនបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីជាក់ស្តែងម៉ឺងម៉ាត់ពេលនេះ ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាអូតង់ត្រូវសើរើមើលយុទ្ធសាស្រ្ត និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយងាកមកការពារអឺរ៉ុប។ សូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលរបបសហភាពសូវៀតនិងជញ្ជាំងប៊ែរឡាំងដួលរលំទៅ អូតង់មានបេសកកម្មបន្តជាប់ឥតដាច់ នៅតំបន់បាល់កង់ នៅសូម៉ាលី ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចោរសមុទ្ទ និងឆ្លាយរហូតដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានិស្ថានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអំពើភេរវនិយមដែលលទ្ធផលដូចជាចម្រូងចម្រាសបន្តិចឃ្លាតឆ្ងាយពីឫសគល់។ ប៉ុន្តែ ការចាប់យកតំបន់គ្រីមេអ៊ុយក្រែនមកធ្វើជារណបពីសំណាក់រុស្ស៊ីកាលពី ខែមីនា និងការគំរាមកំហែងនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន គឺដូចជាទៅជាជាស់

អូតង់ឱ្យងាកមកពីគិតគូរអំពីស្ថិរភាពក្នុងតំបន់។

ពង្រឹងវត្តមាននៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុប

ទាហានរាប់សិបពាន់នាក់ ជាកងទ័ពអាកាស កងទ័ពជើងជើង និងជើងទឹក សហការជំនួយដោយកងកម្លាំងពិសេស នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុប ក្នុងរវាងពីរបីថ្ងៃទៀត និងសម្រាប់រយៈពេលយូរ តាមសភាពការណ៍តម្រូវ ក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់ ច្រើនកន្លែង និងអាចធ្វើលំហាត់អនុវត្តមានញយដង។ វត្តមានទ័ពនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបនេះ មិនតម្រូវឱ្យបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយ ព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងអូតង់និងរុស្ស៊ីកាលពី ឆ្នាំ១៩៩៧ គឺមានតែការតាំងទីបញ្ជូនទ័ព អ្នកឯកទេសផ្នែកបញ្ជាការ ចាត់ចែង សម្ភារៈអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ បញ្ឍរលើទីតាំងណាមួយរួចជាស្រេចត្រៀមចាំតែប្រយុទ្ធប្រសិនបើ សភាពការណ៍តម្រូវ និងចាំបាច់។ ពោលគឺកម្លាំងអូតង់មានវត្តមានខ្លាំងជាងមុននៅអឺរ៉ុបភាគខាងកើត។

សូមបញ្ជាក់ថា វត្តមានកងទ័ពអូតង់នេះ មិនមែនដាក់ពង្រាយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនទេ។ ព្រោះអូតង់គ្មានអាវុធ គ្មានកម្លាំងទ័ព ដោយផ្ទាល់ជារបស់អង្គការឡើយ។ រាល់កម្លាំងនិងសម្ភារៈជាសេចក្តីត្រូវការរបស់អង្គការ ត្រូវផ្តល់ដោយគឺរដ្ឋជាសមាជិក តាមរយៈគោលការណ៍ព្រមព្រៀមរួម ឬតាមការស្ម័គ្រចិត្ត។ ប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចង់បានអាវុធឬអ្វីផ្សេង មិនមែនត្រូវមកសុំអូតង់ឡើយ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះអ៊ុយក្រែនបានត្រឹមស្នើសុំជំនួយពីក្រុម សម្ព័ន្ធមិត្ត ជាជាងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផ្ទាល់ជាមួយអូតង់។ បើអ៊ុយក្រែនចង់បានអន្តរាគមន៍ពី អូតង់ទាល់ក្លាយខ្លួនជាសមាជិកអង្គការ ប៉ុន្តែការចរចាត្រូវបានអាក់ខានអស់ជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះផ្លូវដើរនៅវែងឆ្ងាយទៀតណាស់។

សម្រាប់វិបត្តិអ៊ុយក្រែន អូតង់នៅតែជ្រើសរើសដំណោះស្រាយនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចជាជាងប្រើកម្លាំងយោធា ព្រោះអូតង់ជាអង្គការដែលមានគោលការណ៍ការពារ ការពារប្រសើរជាព្យាបាល ព្រោះទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីអាចនឹងបន្តអូសបន្លាយតានតឹងយូរ នេះបើតាមតំណាងការទូតអូតង់ ដែលទំនងជាចង់ឆ្លើយតបទៅ នឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកបានគីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរំលឹកថាគ្មានដំណោះស្រាយយោធាឱ្យវិបត្តិអ៊ុយក្រែន៕

នៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

សហគមន៍អាស៊ាន

អាស៊ានឬ មាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ ដោយប្រទេសចំនួន៥ រួមមាន ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងប្រទេសថៃ នាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។ ប្រទេសស្ថាបនិកទាំងនោះលើកលែងប្រទេសថៃ សុទ្ធសឹងតែជាដែនដីដែលទើបទទួលបានអធិបតេយ្យភាពថ្មីថ្មោងពីនឹមអាណានិគមក្នុងសម័យនោះ។ គួបផ្សំនឹងការចាប់ផ្តើមនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ផង ទើបជំរុញឱ្យប្រទេសទាំងប្រាំប្រកៀកស្មាគ្នាបង្កើតសមាគមនេះឡើង ដោយមានគោលដៅរួម ជំរុញឱ្យមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព កំណើនសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងវប្បធម៌ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៤ មក ទើបបណ្តាប្រទេសដទៃប្រាំទៀតក្នុងតំបន់នេះ រួមមាន

ប្រ៊ុយណេ វៀតណាម ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជា ដែលជាកូនពៅ បានក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមនេះជាបន្តបន្ទាប់។

អត្តសញ្ញាណអាស៊ាន

«ចក្ខុវិស័យមួយ អត្តសញ្ញាណមួយ សហគមន៍មួយ» គឺជាបាវចនារបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ី អាគ្នេយ៍។ មិនខុសពីជាតិមួយដែលមានទង់ជាតិ និងភ្លេងជាតិផ្ទាល់ខ្លួនទេ អាស៊ានក៏មានទង់អាស៊ាន និងភ្លេងអាស៊ានដែរ «ភ្លេងអាស៊ាន»។

ភ្លេងអាស៊ាន តែងប្រគំឡើងក្នុងពិធីផ្លូវការរបស់អាស៊ាន ដូចជាកិច្ចប្រជុំធំៗ និងទិវាអាស៊ានជាដើម ក្នុងន័យបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសជាសមាជិក និងកម្ពស់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន

មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលរបស់អាស៊ាន គឺអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានអគ្គលេខាធិការទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួល និងអនុវត្តសកម្មភាពនានារបស់អាស៊ាន។ អគ្គលេខាធិការនោះ ត្រូវតែងតាំងដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន មានអាណត្តិ ៥ឆ្នាំ ប្តូរវេនគ្នាទៅតាមលំដាប់អក្ខរក្រមនៃឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសរបស់រដ្ឋជាសមាជិក។

ធម្មនុញ្ញអាស៊ានកំណត់ថា ការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការត្រូវផ្អែកលើលក្ខខ័ណ្ឌដូចជា សុចរិតភាព បទពិសោធន៍ការងារ សមត្ថភាព និងសមភាពយេនឌ័រ។ អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន បច្ចុប្បន្នដែលមានអាណត្តិពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៧ គឺលោក ឡឺ លួងមិញ (Le Luong Minh) ជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសវៀតណាម។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានមានតួនាទីសម្របសម្រួលការអនុវត្តគម្រោង និងសកម្មភាពរបស់អាស៊ាន។

កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន

រាល់ការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជោគវាសនារបស់សមាគមអាស៊ាន គឺត្រូវធ្វើដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសដែលមានតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន។ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅមានកិច្ចប្រជុំដទៃទៀតដូចជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជំនាញ តាមផ្នែកជាដើម ជាក់ស្តែងគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៤៨ ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែសីហា នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ នេះ។

ប្រធានអាស៊ាន

មាត្រា៣១ នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានចែងថា «ប្រធានអាស៊ានត្រូវប្តូរវេនជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមលំដាប់អក្ខរក្រមនៃឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសរបស់រដ្ឋសមាជិក» ហើយរដ្ឋសមាជិកដែលទទួលបានឋានៈជា

ប្រធាន អាស៊ាននោះ ត្រូវធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនទៀត។ កន្លងមក ប្រទេសកម្ពុជា ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបានចំនួនពីរដង គឺលើកទី១ នៅឆ្នាំ២០០២ និងលើកទីពីរនៅឆ្នាំ២០១២។

សសរស្តម្ភ

ក្នុងរយៈកាលជិតកន្លះសតវត្សមកនេះ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំណើរការដោយផ្តោតលើសសរស្តម្ភចំនួនបី រួមមាន សហគមន៍សន្តិសុខ នយោបាយ សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសហគមន៍វប្បធម៌ សង្គម ដែលសហគមន៍ទាំងបីនេះ មានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ យ៉ាងណាក៏ដោយ មានតែសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទេ ដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅស្គាល់ច្រើន ក្រោយពីត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន បានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០០៧ ថានឹងប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឱ្យក្លាយជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមមួយឱ្យបានត្រឹមឆ្នាំ២០១៥។

សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះអនុញ្ញាតឱ្យមានលំហូរដោយសេរីនូវទំនិញ សេវាកម្ម ការវិនិយោគ និងពលកម្មជំនាញ។ ឧបមាថាអាស៊ានគឺជាប្រទេសមួយ នោះអាស៊ានគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី៧ ក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាង ៦០០លាននាក់ ហើយត្រូវបានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចព្យាករថាអាចនឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី៤ ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ ប្រសិនបើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្ត។ តំបន់ អាស៊ានក៏ជាប្រភពនៃកម្លាំងពលកម្មលំដាប់ទី៣ បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន និងឥណ្ឌា។

បញ្ហាប្រឈម

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់អាស៊ានត្រូវបានយាយីដោយបញ្ហាមួយចំនួន ទាំងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសសមាជិកនីមួយៗ ទាំងបញ្ហារវាងប្រទេសជាសមាជិក ព្រមទាំងរឿងរ៉ាវរវាងប្រទេសសមាជិក និងប្រទេសមិនមែនជាសមាជិក។

ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងដប់នៃអាស៊ាន ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម មានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងគេប្រៀបធៀបនឹងសមាជិក ៦ផ្សេងទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួននៅមានជម្លោះព្រំដែនរវាងគ្នានៅឡើយ ជាក់ស្តែង ជម្លោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជា-វៀតណាម នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ យ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហានេះ មិនបានធ្វើឱ្យអាស៊ានឈឺក្បាលខ្លាំងដូចករណីជម្លោះ សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ។

រឿងរ៉ាវសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ បានធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានភាពល្អក់កករ ហើយបញ្ហានេះតែងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅក្នុងរាល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ជាក់ស្តែង កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន កាលពីឆ្នាំ២០១២ ដែលមានកម្ពុជាជាប្រធាន មិនអាចឈានដល់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានឡើយហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី

ការបរទេសអាស៊ាន នៅដើមខែសីហា នេះទៀតសោត ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង កាន់តែធ្វើឱ្យមាន ភាពតាន   តឹង។

ទោះយ៉ាងណា សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ក៏នៅតែជាប្រធានបទដែលអាស៊ានកំពុង យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំង ហើយក៏ជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំងបីដែលសម្រេចបានសមិទ្ធ ផលច្រើនជាងគេ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីតំបន់អាស៊ានមួយចំនួន នៅតែយល់ថា ក្តីស្រមៃ មួយនេះ ស្ថិតក្នុងភាពស្រពេចស្រពិលនៅឡើយ ទោះបីរបាយការណ៍របស់អាស៊ានបង្ហាញថា អាស៊ាន សម្រេចបាន ៩០% នៃគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការគោចរនៃសសរស្តម្ភទាំងបីក៏ដោយ៕

មូលនិធិ

អាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងជាអង្គការមួយនៅឆ្នាំ១៩៦១ ដែលមានឈ្មោះថា**សមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍**(ASA) ដែលជាក្រុមមួយដែលមានប្រទេសចូលរួមដូចជាហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ។ អាស៊ាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចំនួន ប្រាំដូចជាឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងថៃបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអាស៊ាន ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាសន្ធិសញ្ញាក្រុងបាងកក។

ការបង្កើតអាស៊ានត្រូវបានជំរុញឱ្យមានការប្រឆាំងលទ្ធិកុម្មុយនិស្ត និងការស្រេកឃ្លានក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។

អាស៊ានបានរីកចម្រើននៅពេលដែលប្រទេសប្រ៊ុយណេបានក្លាយជាសមាជិកទីប្រាំមួយនៅថ្ងៃ ទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៤ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រ៊ុយណេទទួលបានឯករាជ្យ។

ការពង្រីកនិងការធ្វើសមាហរណកម្ម

អាស៊ានបានសម្រេចការសម្រុះសម្រួលបានកាន់តែច្រើននៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលបានផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពអំណាចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមវៀតណាម។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថាមវន្តរបស់តំបន់នេះក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៧០ ការពង្រឹងអង្គការធ្វើ ឱ្យអាស៊ាន អនុម័តជាការឆ្លើយតបជារួមមួយដើម្បីប្រតិកម្មនឹងការលុកលុយរបស់វៀតណាម មកលើកម្ពុជានៅឆ្នាំ ១៩៧៩។ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទីមួយបានប្រារព្ធលើកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីនៅឆ្នាំ ១៩៧៦ ជាលទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងឧស្សាហកម្មជាច្រើន និងការចុះហត្ថលេខាលើ សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយ និងសេចក្តីព្រមព្រៀងរួមរស់ជាមួយគ្នា។ ការបញ្ចប់នៃ សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨០ បានអនុញ្ញាតឱ្យ បណ្តាប្រទេសអាស៊ានអនុវត្តឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ ហើយនៅក្នុង ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ អាស៊ានបានយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាខាងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខក្នុង តំបន់។

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥ វៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិកទីប្រាំពីររបស់អាស៊ាន។ ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា(ភូមា)បានចូលរួមនៅពីរឆ្នាំបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧។ កម្ពុជាក៏នឹងត្រូវបានចូលរួមនៅពេលជាមួយនឹងឡាវនិងភូមាដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនេះ។ ក្រោយមកកម្ពុជាក៏បានចូលជាសមាជិកទី១០នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ បន្ទាប់ពីមានស្ថិរភាពនៃរដ្ឋាភិបាលខ្លួនរួចទៅហើយ។

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ សមាជិកអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីដើម្បីអនុម័តនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ដោយមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរឱ្យអាស៊ានមានលក្ខណៈដូចសហភាពអឺរ៉ុបដែរ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានប្រែក្លាយអាស៊ានទៅជានីតិបុគ្គលមួយដែលបានបំណង បង្កើតនូវតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយសម្រាប់តំបន់មួយដែលមានប្រជាជនជាង៥០០លាននាក់។ ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូណេស៊ី Susilo Bambang Yudhoyono បានថ្លែងថា "នេះជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលអាស៊ាននឹងត្រូវពង្រឹង ការរួមបញ្ចូលនិងផ្លាស់ប្តូរអាស៊ានឱ្យទៅជាសហគមន៍មួយ។ វាត្រូវបានគេសម្រេចបានខណៈពេលដែលអាស៊ានកំពុងស្វែងរកតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចការអាស៊ី និងក្នុងពិភពលោកដែលប្រទេសអន្តរជាតិកំពុងជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ" ។ សំដៅទៅលើការផ្លាស់ប្តូរអាកាសអាតុនិងភាពរីកវរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា "តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នឹងមិនក្លាយជាតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីដូចនៅចន្លោះទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ដល់១៩៧០ទៀតទេ"។

ប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានពេញសិទ្ធិ

ចាប់តាំងពីការបង្កើតនៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ បានឆ្លងកាត់វិបត្តិជាច្រើន ទម្រាំក្លាយជាអង្គការតំបន់ដែលមានតួនាទីស្នូល និងអាចទាក់ទាញមហាអំណាចពិភពលោក ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យសន្តិសុខ និងសេដ្ឋកិច្ច។ ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានថ្មីៗសូមលើកយកកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់សមាជិកទាំង១០ដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបង្កើតអង្គការនេះ៖

១.	ថៃ	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
២.	ម៉ាឡេស៊ី	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៣.	សិង្ហបុរី	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៤.	ហ្វីលីពីន	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៥.	ឥណ្ឌូនេស៊ី	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៦.	ព្រុយណេដារូសាលឹម	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៧	ខែមករា	ឆ្នាំ១៩៨៤
៧.	វៀតណាម	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី២៨	ខែកក្កដា	ឆ្នាំ១៩៩៥
៨.	មីយ៉ាន់ម៉ា	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី២៣	ខែកក្កដា	ឆ្នាំ១៩៩៧

៩. ឡាវ ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧
១០. កម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ ៕

អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ

អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ គឺជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល បង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ នៅទីក្រុងសៀងហៃ ដោយប្រទេសចំនួន ៦៖ ចិន រួមជាមួយប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតចំនួន៥គឺ រុស្ស៊ី កាហ្សាក់ស្ថាន កៀហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន តាហ្ស៊ីគីស្ថាន និងអ៊ូសបេគីស្ថាន។ ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងមក អង្គការ មិនទទួលប្រទេសសមាជិកថ្មីទេ ក៏ប៉ុន្តែ បានអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រទេសចំនួន ៤ ចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍៖ ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន ម៉ុងហ្គោលី និងអ៊ីរ៉ង់។ គោលដៅចម្បងនៃការបង្កើតអង្គការ គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យសន្តិសុខ ក៏ប៉ុន្តែ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏មានទំហំធំផងដែរ។ ប្រទេសសមាជិក តែងតែរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម ព្រមទាំងសហការគ្នា ក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានក្នុងវិស័យសន្តិសុខឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ អង្គការ ត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថា ជាគូប្រជែងរបស់អូតង់។ ថ្វីដ្បិតតែ មិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធយោធាដូចអូតង់ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រទេសសមាជិកទាំង ៦ បានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង វិស័យសន្តិសុខ។ គឺជាអង្គការសន្តិសុខដ៏កម្រមួយ ដែលមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសលោកខាងលិចចូលរួម ផ្ទុយទៅវិញ មានសុទ្ធតែជាអតីតប្រទេសក្នុងប្លុកខាងកើត។ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការនេះគឺចង់ធ្វើជាតួអង្គដ៏ចម្បងមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ី។ នៅក្នុងជំនួបកំពូលចំខួប១០ឆ្នាំ នៅថ្ងៃនេះ ប្រទេសជាសមាជិក មានគម្រោងចង់ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ជាពិសេស ក្នុងវិស័យសន្តិសុខ។ ក៏គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមបើកទ្វារទទួលសមាជិកថ្មីៗទៀតដែរ ដោយក្នុងនោះ គេរំពឹងថា ឥណ្ឌា និងប៉ាគីស្ថាន ទំនងជានឹងមានឱកាសចូលជាសមាជិកអង្គការនេះ មុនគេ។ រុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកផ្សេងទៀតឱ្យទទួលយកឥណ្ឌា ជាសមាជិក។ ចំណែកចិនវិញ ក៏កំពុងតែព្យាយាមរុញប៉ាគីស្ថានឱ្យចូលក្នុង អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ ដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃមានសមាជិកពីរ ដែលសុទ្ធសឹងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ (ចិន និងរុស្ស៊ី)។ ប្រសិនបើឥណ្ឌា និងប៉ាគីស្ថាន បានចូលជាសមាជិកបន្ថែមទៀត មហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ ក្នុងអង្គការនេះ នឹងកើនឡើងដល់ទៅ ៤។ លើសពីនេះទៅទៀត ចិន និងឥណ្ឌា សុទ្ធសឹងជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ (លេខ១ និងលេខ២ នៅលើពិភពលោក) និងជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង។ បូករួមទាំង រុស្ស៊ី និងប្រទេសអតីតសហភាព សូវៀតផ្សេងទៀត ដែលជាប្រទេសសម្បូរប្រេងកាតផងនោះ អង្គការ OCS អាចនឹងក្លាយទៅជាតួអង្គដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ ទាំងនៅអាស៊ី និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាទូទៅ ប្រសិនបើប្រទេសជាសមាជិកពិតជាអាចពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ និងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាបានមែននោះ៕

បំណងរបស់ចិន

ចិនចង់ឱ្យអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃមានតួនាទីសំខាន់ នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ បានបើកធ្វើជំនួបកំពូលរយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះ នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន។ ប្រមុខដឹកនាំចិន រុស្ស៊ី និងប្រទេស ៤ផ្សេងទៀត មកពីតំបន់អាស៊ីកណ្តាល នឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ជាពិសេស សំណុំរឿងអាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្រោយពេលអាមេរិកដកទ័ព នៅឆ្នាំ២០១៤ ។

អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ មានប្រទេសសមាជិកចំនួន ៦ គឺ ចិន រុស្ស៊ី កៀហ្ស៊ីស្ថាន តាហ្ស៊ីគីស្ថាន អ៊ូសបេគីស្ថាន និងកាហ្សាក់ស្ថាន ។ ក្រៅពីនោះ មានប្រទេសមួយចំនួនទៀត ដូចជា ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន និងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមចូលរួមក្នុងឋានៈជាសមាជិកសង្កេតការណ៍។ នៅពេលនេះ ប្រទេសសមាជិកអង្គការ បានពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យជាច្រើន រួមមាន វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងថាមពល។ ក៏ប៉ុន្តែ សំណុំរឿងជាអាទិភាព ដែលជាគោលដៅដំបូងរបស់ គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកសន្តិសុខ ជាពិសេស គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម អ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម និងចលនាទាមទារផ្តាច់ទឹកដីដែលជាបញ្ហាកើតមានជាពិសេសនៅចិន និងរុស្ស៊ី។ នៅក្នុងជំនួបកំពូលឆ្នាំនេះ សំណុំរឿងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវក្លាយជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់មួយ។ អាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនជាសមាជិក ហើយក៏មិនមែនជាសមាជិកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការ នោះទេ។ ប៉ុន្តែ លោក អាមែនខាវ សាយ ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន ត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាភ្ញៀវ នៅក្នុងជំនួបកំពូល នៅថ្ងៃពុធនេះ។ លោកហ៊ូជិនតាវ ប្រធានាធិតីចិន ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចិនចង់ឱ្យអង្គការមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ លោកពូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ក៏បានថ្លែងដូចគ្នានេះដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេថា តើអង្គការ ចង់ដើរតួនាទីអ្វីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ គួរបញ្ជាក់ថា អាហ្វហ្គានីស្ថានមានព្រំប្រទល់ជាប់ និងប្រទេសចិនផង ហើយជាប់នឹងប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្តាល ដែលជាសមាជិកអង្គការ អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃផង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសទាំងនេះបារម្ភខ្លាច នៅក្រោយឆ្នាំ២០១៤ ដែលអាមេរិក និងអង្គការអូតង់ដកកងទ័ពចេញអស់ រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនអាចទប់ទល់នឹងពួកតាលីបង់ និងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមផ្សេងទៀតបានហើយបង្កទៅជាអស្ថិរភាពដែលអាចរាលដាលទៅដល់ប្រទេសជិតខាង។
ចិន និងរុស្ស៊ីក៏មានការបារម្ភផងដែរ អំពីឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ នាពេលថ្មីៗនេះ អាមេរិកទើបនឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយ អាហ្វហ្គានីស្ថាន ដើម្បីរៀបចំជើងព្រួល សម្រាប់ក្រោយឆ្នាំ២០១៤។ លោក អាមែនខាវ សាយ បានឱ្យដឹងថា អាហ្វហ្គានីស្ថាន និងចិន ក៏កំពុងតែរៀបចំបើកកិច្ចចរចា ដើម្បីឆ្ពោះទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគ្នាដែរ៕

ក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិក

ក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិកគឺ ជាវេទិកាអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្រិតខ្ពស់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៦ ក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដា។ កម្មវត្ថុក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សានេះគឺដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមរដ្ឋអាកទិក ជនជាតិដើមភាគតិច និងប្រជា

ជនរស់នៅតំបន់អាកទិកដទៃទៀតឱ្យរួមគ្នាកម្លាំងគ្នា ដោះស្រាយ បញ្ហាពាក់ព័ន្ធតំបន់ ជាពិសេសបញ្ហាស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព និងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់។

សេចក្ដីប្រកាសទីក្រុងអូតាវ៉ា បានកំណត់ប្រទេសចំនួន ៨ ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិក ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកាណាដា ដាណឺម៉ាក ហ្វាំងឡង់ អ៊ីស្លង់ ន័រវែស រុស្ស៊ី ស៊ុយអែត និងសហរដ្ឋអា មេរិក។ រដ្ឋជាសមាជិកទាំង៨ តែងតែប្រជុំគ្នារៀងរាល់ ២ ឆ្នាំម្ដង នៅក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិក ហើយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃតំបន់ក៏ត្រូវវិលផ្លាស់វេនគ្នារៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដងដែរ ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិក ទាំងអស់។ ប្រទេសដំបូងដែលធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា តំបន់អាក់ទិកគឺកាណាដានៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦-១៩៩៨។

ចំណែក អ៊ីស្លង់គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ ដូច្នោះហើយបានជារដ្ឋសមាជិកតំបន់អាកទិកបើកធ្វើជំនួបកំពូលក្នុងទីក្រុងរ៉ៃក្យាវិក ប្រទេសអ៊ីស្លង់នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ឧសភានេះ។

នៅថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ប្រទេសចំនួន ៨ ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់តំបន់អាក់ទិកជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងតំបន់។

នៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ រដ្ឋសមាជិកតំបន់អាក់ទិកបើកធ្វើជំនួបកំពូលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែឧសភានេះ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងតំបន់។ កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិក កើតឡើងចំពេលដែលកម្ដៅ និងភាពតានតឹងជុំវិញតំបន់នេះកំពុងកើនឡើងខ្លាំងជាពិសេសរវាងរុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ តើអ្វីទៅជាក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិក? តើប្រទេសណាខ្លះជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ? ហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាតំបន់អាក់ទិកក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងនៅពេលនេះ?

ជំនួបកំពូលក្រុមប្រឹក្សានៃតំបន់អាក់ទិក

បញ្ហាកើនឡើងកំដៅផែនដី ការកើនឡើងនូវវត្តមានទ័ពរបស់រុស្ស៊ី ព្រមទាំងអនាគតប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលមានក្នុងមានរបៀបវារៈនៃជំនួបកំពូល សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសសមាជិកទាំង៨ ដែលបានទៅជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ។

ជាការគួរឱ្យកត់សម្គាល់ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអាកទិកនៅថ្ងៃនេះ កើតឡើងក្នុងពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើតមានខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ី និងអាមេរិក។ ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងត្រូវឡើងក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិកថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ មានបំណងចង់ជំរុញកិច្ចពិភាក្សា ស្របពេលដែលកំពុងបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់។

នាពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានចេញមុខប្រកាសថាតំបន់អាកទិកដែលស្ថិតនៅប៉ូលខាងជើងនៃផែនដី គឺជាតំបន់ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ី។ ទន្ទឹមនឹងការអះអាងនេះ គេឃើញរុស្ស៊ីកាន់តែបង្ហាញសកម្មភាពយោធាខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ ដោយចេះតែបង្កើនការដាក់តាំងគ្រឿងសព្វាវុធ ការចល័តទ័ព និងមូលដ្ឋានទ័ពរហូតធ្វើឱ្យគេមានការបារម្ភខ្លាចអំពីលទ្ធភាពផ្ទុះការតតាំងគ្នាណាមួយនៅក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត។

នៅមុនជំនួបកំពូល ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោក អង់តូនី ប្លីងកិន បានអំពាវនាវ ឱ្យប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់តំបន់អាក់ទិក គោរពគ្នា ពួតដៃធ្វើការនឹងគ្នាប្រកដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព សន្តិភាព និងជៀសវាងនូវសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងគ្នាដែលធ្វើឱ្យតំបន់នេះក្លាយជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំង។

ទន្ទឹមគ្នានេះ ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថា ប្រសិនណាបើមេដឹកនាំរុស្ស៊ី និងអាមេរិកធ្វើការរួមគ្នា សហការគ្នា ...នោះ ពិភពលោកអាចជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសុខដុមរមនាជាងមុន។ ក៏ប៉ុន្តែ លោកប្លីងកិនក៏បានព្រមានដែរថា ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាចឱបដៃឈរមើលរុស្ស៊ីធ្វើអ្វីផ្តេសផ្តាសនោះទេ និងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះរាល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី។

ក្រោយបានឮការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិក លោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបវិញថា ប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីពិភាក្សាលើគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដោយគ្មានការលើកលែងប្រសិនបើការពិភាក្សានោះ មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចទុកចិត្តបាន។

តើហេតុអ្វីបានជា តំបន់អាក់ទិក ក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះ នៅពេលនេះ?

ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមើលឃើញថា អាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើង លើតំបន់អាក់ទិកបានខំពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនជាបណ្តើរៗ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយបើកដំណើរការនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋាន និងវាលអាកាសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលចាប់តាំងពីចុងសម័យអតីតសហភាពសូវៀត។

សហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្កើនសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ និងចោទប្រកាន់ទីក្រុងម៉ូស្គូពីការធ្វើនយោបាយយោធានិយមនៅអាក់ទិក។ ចំណែកពីមន្ត្រីរុស្ស៊ីវិញ និយាយថាសកម្មភាពយោធារបស់ណាតូ និងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះគឺពិតណាស់ជាសកម្មភាពបង្កហេតុ និងជាសកម្មភាពដែលមិនត្រូវបានគេឃើញនោះទេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ មក។

ជាការពិត តំបន់អាក់ទិក កំពុងតែក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាក្តៅគគុកមួយ រវាងរុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការណាតូដែរ។ ហេតុអ្វី?

អាក់ទិកដែនដីនៃឱកាស

តំបន់អាក់ទិក មានទំហំប្រមាណ ២១លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ គ្របដណ្តប់ទៅលើសមុទ្រ អាក់ទិក ហើយតំបន់ភាគខាងជើងជារបស់រុស្ស៊ី។ ដោយសារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រមានពីការរលាយទឹកកកក្នុងល្បឿនដ៏លឿន នៅតំបន់ប៉ូលអាក់ទិក តំបន់នេះក៏ក្លាយជាមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកំដៅផែនដី។

កត្តានេះ បានធ្វើឱ្យរុស្ស៊ីបារម្ភ ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានចេញសេចក្តីព្រមានជាពាក្យសំដី ខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់លោកខាងលិច ដោយទទូចអះអាងថា អាកទិចជាទឹកដីរបស់ខ្លួន។ ហើយថាសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គឺ " ស្របច្បាប់"។

មួយវិញទៀត ប្រទេសជាច្រើនកំពុង សំឡឹងឃើញពីឱកាសថាការរលាយទឹកកនៅ តំបន់អាក់ទិកអាចហុចផលល្អដល់ការរុករក។ ក្រៅពីនេះ គេប្រមើលឃើញថាអាក់ទិក អាចក្លាយជាតំបន់ខ្សែផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងការនាំចេញប្រេង និងឧស្ម័នបម្រុងនៅក្រោមសមុទ្រនៅទីនេះ។

ហេតុដូចនេះហើយទើបប្រទេសអ្នកមានជាច្រើនក្រៅពីអាមេរិក និងរុស្ស៊ី ក៏មានចិនដែរ ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅរុករក និងកាន់កាប់តំបន់អាក់ទិករហូតធ្វើឱ្យតំបន់នេះ ក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ៕

អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

(TheSoutheastAsiaTreatyOrganisation–SEATO) អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺជាសម្ព័ន្ធភាពនៃសន្ធិសញ្ញាការពាររួមគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៥៤ ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រទេសបារាំង ប្រទេសអង់គ្លេស ប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់ ប្រទេសប៉ាគីស្តង់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ **ការបង្កើតអង្គការសេសេអាតូមានលក្ខណៈពិសេសដូចតទៅះ**

ទី១ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើតឡើងដោយមានការជួយទំនុកបម្រុងពីបណ្តាប្រទេសលោកខាងលិច។

ទី២ គឺនៅពេលដែលកងទ័ពបារាំងបានដកចេញពីតំបន់ឥណ្ឌូចិនក្រោយការបរាជ័យនៅ ឌៀនបៀនភូ

ទី៣ ការបង្កើត សេអាតូ គឺក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនិយម មកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សន្ធិសញ្ញានេះ បានបំពេញបន្ថែម ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាស៊ីហ្វិក(Pacific Charter) ដែលគូសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញជាអាទិ៍ អំពីសិទ្ធិនានា នៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក អំពីសមភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯង និងកំណត់គោលដៅខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងសហ

ប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ អង្គការ**សេអាតូ** បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត ។

សន្ធិសញ្ញានេះ បានបំពេញបន្ថែមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគូសបញ្ជាក់ឱ្យផ្លូវជាអាទិ៍អំពីសិទ្ធិនានានៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក អំពីសុវត្ថិភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯង និងកំណត់គោលដៅខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអង្គការ **សេអាតូ**បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេស កម្ពុជាវៀតណាម និងឡាវត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត។

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺជាសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធារបស់ប៉ុណ្ណារ័ត្ននៅក្នុង តំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលមាននិន្នាការដើរតាមរបបសង្គមនិយមក្រោមការដឹកនាំរបស់សហភាពសូវៀត។ ការអង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញា**បាហាសា កូរ៉េខាងជើង** ហៅកាត់ថា **អូតង់** នាឆ្នាំ១៩៤៩ កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥៥ ក្រោមការផ្តួចផ្តើមរបស់មេដឹកនាំសូវៀត **គ្រូឆេវ** នៅទីក្រុងវ៉ាសូវី ប្រទេសប៉ូឡូញ។ បណ្តារដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងកតិកាសញ្ញានេះរួមមាន សហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី ប្រទេសបុលហ្គារី ប្រទេសរ៉ូម៉ានី សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសហុងគ្រី ប្រទេសប៉ូឡូញ និងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ប៉ុន្តែប្រទេសយូហ្គោស្លាវី មិនបានចូលរួមទេ។ កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវីបានបញ្ចប់អត្ថិភាពរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩១ នៅពេលដែលសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមត្រូវដួលរលំ។

១.៤. នីតិអន្តរជាតិ

១.៥.១. និយមន័យ ៖នីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅនៅសតវទី ២០ នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាច្បាប់នៃប្រទេសជាតិទាំងឡាយឬអាចនិយាយបានថាជាច្បាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិការសិក្សាទៅលើ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺ យើងត្រូវផ្អែកទៅលើវិស័យសំខាន់ៗពីគឺ:

១. ច្បាប់នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ

២. សន្ធិសញ្ញា អនុសញ្ញា កតិកាសសញ្ញា អនុស្សរណៈ និងកិច្ចព្រៀងអន្តរជាតិទាំងឡាយ។

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធាន និង បញ្ញាត្តិសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវច្បាប់ រវាង ប្រជាតិ ឬ រដ្ឋ ។ ប្រការនេះគឺមានន័យថារដ្ឋត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនីតិអរន្តជាតិដូចគ្នា និងបុកគ្គលដែល ស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។ ហើយតាមនិយមន័យម្យ៉ាងទៀត

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធានទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋទាំងអស់ និង ភាពនីតិបុគ្គលដទៃទៀតទទួល យកជាចំណងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ហើយនីតិអន្តរជាតិមានបទបញ្ញាត្តិ និង គោលការណ៍ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់នង និងការប្រព្រឹត្តទៅរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិដែលប្រទេស ភាគច្រើនបាននកំណត់ថា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ នោះមានការពាក់ពាន់ទៅនិងបញ្ហាសិទ្ធិ រវាងប្រជា ជាតិ និង ប្រជាជាតិ រវាងប្រជាជាតិ និងពលរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់មូលដ្ឋាន ទាំង ទស្សនៈទានបុរាណនៃច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិជាតិដូចជា លក្ខន្តិកៈ កម្មសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច ដំណើរការនិងដំណោះស្រាយនានា។ នីតិអន្តរជាតិ កើតចេញពីការទទួលយកដោយប្រជាតិ ទាំងឡាយថាជាច្បាប់សម្របសម្រួលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។
ទំនៀមទម្លាប់ និងអនុសញ្ញាជាប្រភពដំបូងនៃនីតិអន្តរជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកើតមានឡើងនៅ ពេលណាដែលរដ្ឋទាំងឡាយសុខចិត្តគោរពតាម ដោយឆ្លងតាមការអនុវត្តជាទូទៅ និង ស្របគ្នា។

- នីតិប្រជាជាតិ ឬ នីតិអន្តរជាតិជានាមនៃកន្សោមក្រមច្បាប់ ជាទនៀមទម្លាប់ និងក្រមច្បាប់ អនុសញ្ញា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការគោរពពេញលេញ ដោយបណ្តារដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌ ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នា។
- នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបាននីតិវិទូប្រសិទ្ធិនាមថា ជានីតិអន្តរជាតិសាធារណៈដែលជាទូទៅបានៅផ្សារភ្ជាប់ ទៅ និងរចនាសម្ពន្ធ័ និងដំណើការប្រព្រឹត្តនៃបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈក៏ ពាក់ទៅ និងតួអង្គជាច្រើនទៀតដែលក្រៅពីរដ្ឋអធិបយ្យ ដូចជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនសាជី កម្មពហុជាតិ នីតិបុគ្គលទាំងលឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃនីតិអន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺជានីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះសង្គមអន្តរជាតិ។ ហើយនិយមន័យដើម្បីបញ្ជាក់អំពី អត្ថិភាព នៃសង្គមអន្តរជាតិ ឬ សង្គមផ្ទៃក្នុង សង្គមរដ្ឋ។

ក.និយមន័យតាមលក្ខណៈទម្រង់នៃនីតិអន្តរជាតិ-នីតិអន្តរជាតិ

-ពាក្យនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីសង្គមជាតិ។ ពាក្យបកប្រែចេញពីពាក្យនីតិ អន្តរជាតិ របស់ទស្សនៈវិទ្យាអង់គ្លេស Bentham នាឆ្នាំ១៧៨០ ។ នីតិអន្តរជាតិ ចែងពីទំនាក់ទំនង រវាង រដ្ឋនិងរដ្ឋ ឬ នីតិអន្តរជាតិ គឺជានីតិអន្តររដ្ឋ ។ ស្របគ្នានេះដែល សង្គមអន្តរជាតិដែលចែងដោយ នីតិអន្តររដ្ឋនោះគឺជាសង្គមអន្តររដ្ឋ ឬក៏សង្គមរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិគឺជាវិធាននីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះ បុគ្គលផងដែរ ប៉ុន្តែនៅមានការជជែកគ្នា ច្រើនណាស់ អំពីរឿងនេះ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលដោះសស្រាយនៅទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ ពេលគឺ បទដ្ឋានប្បញ្ញត្តិ បទដ្ឋានហាមឃាត់ឬបទដ្ឋានអនុញ្ញាត។ ហើយលំដាប់បទដ្ឋានគឺជាកត្តារៀបចំសង្គមហើយមានងារពី

ះបន្ថយអធិបតេយ្យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយនានូវសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ហើយបំពេញនូវបំណងចំពោះផលប្រយោជន៍រួម។ **នីតិអន្តរជាតិ** មានន័យដូចនិង **ច្បាប់របស់មនុស្ស** ប្រើដោយអ្នកច្បាប់ បារាំងឈ្មោះ Louis Renault នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៧៩ ហើយត្រូវបានយកមកប្រើឡើងវិញដោយលោក ចក ស៊ែល នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៣២។

១.៥.២. ចរិកលក្ខណៈនៃនីតិអន្តរជាតិ

១. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាន ដែលមានអបុភាពគិតយុត្ត

វិធានដែលមានអនុភាពគតិយុត្ត មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិជាទូទៅមានចរិកលក្ខណៈបញ្ញា។ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកមកអនុវត្តជាចាំបាច់ ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈជាការចាប់បង្ខំនោះ ទេ ។

ឧទាហរណ៍ៈអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតដែលបានអនុម័តនៅទីក្រុងវីយ៉េន ប្រទេសអូទ្រីស ឆ្នាំ១៩៦១ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានចែងអំពីបុព្វសិទ្ធិ និង អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកការទូតទាំងឡាយ។ ដូច្នេះរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក ទោះបីជា មានទំហំទឹកដី ប្រជាជន សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លា ឬ ទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែទទួលយកនិងប្រតិបត្តិ ទៅតាមច្បាប់ការទូតនេះ ពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋណាក៏មានការទូតនិងមន្ត្រីកាទូតដែរ ។ ឧទាហរណ៍ មួយផ្សេងទៀតចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានសមុទ្រ ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកនូវ អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ។ ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ និង ចូលជាធរមាន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៤។

នីតិសមុទ្រនេះគឺជាជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់ធ្វើការបែងចែក និងសម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់សមុទ្រ ឱ្យបានស្មើគ្នាចៀសវាងជម្លោះដែលកើតចេញពីការវាតទីដែនសមុទ្រពីសំណាក់រដ្ឋណា មួយ។

២. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាននៅដាច់ជាផ្នែកៗ ទៅតាមប្រធានបទ

ប្រការនេះ មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង ទៅតាម ហេតុការណ៍ នីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធានដែលនៅ ដាច់ៗពីគ្នាៈ

បទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០២។

វិស័យអប់រំ

អនុសញ្ញាប្រឆាំង នឹងការរើសអើងក្នុងវិស័យអប់រំ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦២ ។

អំពើប្រល័យពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងផ្តន្ទាទោសលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៨ ។

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

វិស័យបរិស្ថាន

ពិធីសារក្រុងក្យូតូ ចំពោះគម្រោងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាស ។

វិស័យសិទ្ធមនុស្ស

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិល និងនយោបាយ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

ពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនូវរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ ចូលជាធរមាន នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨១ ។

សិទ្ធកុមារ

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០។

អំពីរដ្ឋ

អនុសញ្ញាអន្តររដ្ឋតំបន់អាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ចុះហត្ថលេខានៅទី ក្រុងម៉ុងតេវីដេអូ ប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣។

សន្ធិសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦៩។

សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ស្ត្រី ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៤។

៣. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈទទួលយល់ព្រមដោយរដ្ឋ

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងបាន អាស្រ័យដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ រដ្ឋភាគច្រើន តាមការផ្តល់យោបល់ ការពិភាក្សា ការកែតម្រូវ ការបំពេញបន្ថែម និង ការអនុម័ត ដូច្នេះរដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវតែទទួលយកមកអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួននីមួយៗ ហើយការទទួលយក នេះ គឺទទួលយកក្នុងលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការទទួលយកនីតិ អន្តរជាតិមកអនុវត្ត ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីទទួលខុស ត្រូវខ្ពស់ជាងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលសៀមចូលមកកាន់កាប់ ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៥៤ និង បានយកវត្ថុបុរាណជាច្រើនពីប្រាសាទនោះប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅ តុលាការអន្តរជាតិ ក្រុងឡាអេ។ តុលាការអន្តរជាតិបានចេញសាលដីកា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២ សម្រេចដោយ យុត្តិធម៌ថា ប្រាសាទព្រះវិហារ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សាលដីការបស់ តុលាការ ថែមទាំងបានបង្គាប់ឱ្យប្រទេសសៀម ប្រគល់មកឱ្យកម្ពុជាវិញ នូវវត្ថុបុរាណទាំងឡាយ ដែល សៀមបានលួចយកទេ នៅពេលដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារ កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៤ នោះ។

៤. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈមិនអាចអនុវត្តតឹងរឹងបាន

មូលហេតុដែលនីតិអន្តរជាតិ មិនមានទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបាននោះ ពីព្រោះជាទូទៅ ការ តាក់តែងនីតិអន្តរជាតិ តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើន ពីបណ្ឌិតវិញ្ញូជនដែល មាន ចំណេះដឹងខាងផ្លូវច្បាប់ជ្រៅជ្រះ។ ដូច្នេះ នីតិអន្តរជាតិកម្រនឹងមានការចែងអំពីទោស បញ្ញត្តិណាស់ ផ្ទុយស្រឡះពីនីតិនៅក្នុងស្រុក ដែលចែងអំពីទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបំផុត ចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តបទ ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបនីតិវិទូជាច្រើនតែងលើកឡើងជា

បញ្ហាថា តើនីតិអន្តរជាតិ ពិតជាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈប្រាកដនិយមដែរឬទេ? ឬមួយគ្រាន់ តែជា សីលធម៌របស់សហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ? បញ្ហានេះតម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញក្នុង លក្ខណៈជាទ្រឹស្តី ផងជាក់ស្តែងផង។ ក្នុងលក្ខណៈជាទ្រឹស្តីអ្នកប្រាកដនិយមបានទាញហេតុផលថា ច្បាប់អ្វីក៏ដោយ ទោះមិនមានចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយ ក៏ចរិកលក្ខណៈ របស់ច្បាប់នីមួយៗនោះ ដើរស្របគ្នា នឹងបទបញ្ញាផង និងស្មារតីនៃការគោរពច្បាប់នោះផង ពីព្រោះពាក្យថាច្បាប់ តែងតែមានកម្លាំងរុញ ច្រាន និងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ ប្រសិនបើ យោងទៅលើមូលបទខាងលើនេះ គេតែងនឹកដល់ទ្រឹស្តីរបស់ស្នេរ សញ្ជាតិអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ថូម៉ាស់ ហូប ដែលជាទស្សនវិទូនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញ នៅ សតវត្ស ទី១៧។ លោកបានសរសេរសៀវភៅមួយ រៀបរាប់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលក្នុងនោះ លោកបាន បង្ហាញ ឱ្យឃើញថា កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគ្មានកម្លាំង ឬ អំណាច គឺជាកិច្ច ព្រមព្រៀងមានតែនៅលើក្រ ដាស់តែប៉ុណ្ណោះ ។ លោកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានទៀតថា រដ្ឋដែលគ្មាន អំណាច ពុំអាចមានច្បាប់ឡើយ។ លោកចង់បំពាក់ឱ្យឃើញថា ប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមាន ប្រសិទ្ធភាព អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋា

ភិបាលមួយ ដែលអាចតម្រូវឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗរូប គោរពច្បាប់ ហើយដើម្បីឱ្យមានការគោរពច្បាប់មានតែកម្លាំងនិងការបង្ខិតបង្ខំប៉ុណ្ណោះ ដែលខណៈរដ្ឋត្រូវយកមកអនុវត្តឱ្យសមស្របនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

មកដល់សតវត្សទី១៩ ស្មេរអង់គ្លេសមួយរូបទៀត គឺលោក ហ្សន អូស្ទីន បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ច្បាប់គឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ពីព្រោះច្បាប់មិនមែនសំដៅតែនៅលើវិធានសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានស្ថាប័នដើម្បីនឹង អនុវត្តទៀតផង។ ចំពោះនីតិអន្តរជាតិវិញ លោក ហ្សន អូស្ទីន យល់ឃើញថា ជាច្បាប់មួយ ដែលមិនប្រាកដប្រាជ្ញា និងមិនទៀងទាត់នោះទេ ប៉ុន្តែ នីតិអន្តរជាតិប្រៀបបាននឹងសីលធម៌ ប្រាកដនិយមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅវិញ ។

ដូច្នេះ យោងទៅលើអំណះអំណាងទាំងអស់ខាងលើនេះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុក និងនីតិអន្តរជាតិ មិនអាស្រ័យទៅលើភាពខុសគ្នានោះទេ សារៈសំខាន់នោះ គឺការទទួលយកមកប្រតិបត្តិចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅវិញ។

ទោះបីជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកឬនីតិអន្តរជាតិក៏ដោយ ក៏ច្បាប់ទាំងពីរនេះមិនអាចវិវឌ្ឍ ទៅមុខបាន ដោយសារការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានឡើយ ។ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រជាជន មិនគោរពច្បាប់មានន័យថាច្បាប់នោះមិនមានភាពប្រាកដនិយមឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើប្រជាជននាំគ្នាគោរពច្បាប់មានន័យថាច្បាប់នោះមានភាពប្រាកដនិយម ។

ឧទាហរណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើន តែងតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ (ពន្ធលើរថយន្ត ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវ ពន្ធនាំចូលនាំចេញទំនិញ) ដោយសារប្រជាជនទាំងនោះមិនចង់ឱ្យមានបទល្មើសនៃការគេចពន្ធ ប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈមួយគឺការគោរពច្បាប់ ការភ្ញាក់រំលឹក និងការទទួលស្គាល់ថា ការគោរពច្បាប់នៃការបង់ពន្ធ គឺមិនត្រឹមតែនាំផល ប្រយោជន៍មកឱ្យខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ តែជាការចាំបាច់សម្រាប់ឱ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនទៀតផង។

នីតិអន្តរជាតិ មានការបែងចែកទៅតាមបញ្ហា ដូចជាបញ្ហារដ្ឋនិងរដ្ឋ បញ្ហាសន្តិភាព បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បញ្ហាសមុទ្រ។ ល ។ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើបញ្ហា ភូមិសាស្ត្រផងដែរ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏មានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីជាច្រើនផងដែរ ដូចជាច្បាប់ដែលចែងអំពីសេដ្ឋកិច្ច ឬ ច្បាប់ដែលចែងអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាដើម ។

បទពិសោធន៍កន្លងមកនៃប្រទេសមួយចំនួន ដែលនិយមយកច្បាប់ជាធំ ដូចជាប្រទេស បារាំង សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ឬជប៉ុនជាដើម ការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនសំដៅ ទៅលើតែគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែមានអំណាចបង្ខិតបង្ខំ និង កម្លាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ ពោលគឺការដាក់ទោសចំពោះបទល្មើសផ្សេងៗ ដែល អាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។

ប្រការនេះមានន័យថានីតិអន្ត ឬ ជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមហេតុការណ៍នីមួយៗហើយខាងក្រោមនេះជា ឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធាន នៅដាច់ៗ ពីគ្នានៃនីតិអន្តជាតិ និងអង្គការអន្តជាតិនីតិអន្តេជាតិឯកជន ជាផ្នែកមួយនៃ ឬ ទំនាមទំលាប់ហើយអាចមានលក្ខណៈជានីតិអន្តជាតិ ដែលចែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ។

១.៥.៣. ទស្សនៈស្តីពីការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ

នីតិអន្តរជាតិទំនើបបានកើតឡើងអាស្រ័យដោយលទ្ធផលនៃការទទួលយកនូវគំនិតដែលផ្តោតលើ អាធិបតេភាពរបស់រដ្ឋ។ នៅក្នុងសតវត្សទី១៦មនុស្សជាតិបានដឹងអំពីច្បាប់រូម៉ាំង។ បន្ទាប់មកនីតិវិទូសញ្ជាតិហូឡង់គឺលោក ហូកូក្រូទូស្សន៍ ដែលប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមលោកថា ជាបិតានៃនីតិអន្តរជាតិទំនើបនោះ បានសរសេស្នាដៃមួយមានចំណងជើងថា សង្គ្រាមនិង សន្តិភាព ចេញផ្សាយ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦២៥ និង ស្នាដៃមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា សេរីភាពសមុទ្រ ចេញផ្សាយ ១៦០៩ ស្នាដៃរបស់លោកបានជះឥទ្ធពលលើដំណើរការប្រែប្រួលអន្តរជាតិ ពិសេសក្នុង ការដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋដោយសន្តិវិធី។ គំនិតរបស់លោកបានក្លាយទៅថាបឋមសិលាក នៃប្រពន្ធអន្តរជាតិដែលបង្កើតបានជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៃទីក្រុង វេសប៉ាឡា ១៩៤៨។ សន្ធិសញ្ញានេះបានឈានទៅបញ្ចាប់ជាស្ថាពរនូវសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ។ លោកបានបង្ហាញឱ្យយើងថា ប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងនាមបុគ្គល គឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ជាទូ ទៅមួយ ដោយផ្អែកលើសីលធម៌ និងយុត្តិធម៌របស់ព្រះអាទិទេព ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងនយោបាយ ដឹកនាំរដ្ឋ រហូតដល់ការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រងគ្រងប្រជាតិ។ នីតិប្រជាជាតិកើតឡើងអាស្រ័យ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់នៃសហគមន៍នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយឈរលើគោលការណ៍ (ប៉ាតាសន់សេវេនដារ)។ គោលការណ៍នេះចេញមកពីពាក្យឡាតាំងដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយត្រូវតែរក្សាទុក។ អាស្រ័យដោយគោលការណ៍នេះហើយទើបគោលការនៃនីតិស៊ីវិល និង នីតិអន្តរជាតិ បានប្រកាន់យកមកធ្វើជា គោលការហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គោលគំនិតនេះមានន័យបំផុត ដែលគោលការណ៍ ឆ្លុះ បញ្ជាំងឱ្យឃើញ ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន ចរិកជាឯកជន ពង្រឹងនូវ(ខ)នីមួយៗ ដើម្បីកុំឱ្យមានការបំពានទៅលើកាតព្វកិច្ចដែលមានចែង នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ដោយសារកត្តានេះហើយ ទើបមានការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនាសម័យ បច្ចុប្បន្ននេះ គេតែងតែកត់សម្គាល់នូវខ្លឹមសារ នឹងមាត្រាដែលចែងថា រាល់សន្ធិសញ្ញាដែលចូល ជាធរមានជាចំណងគតិយុត្តភ្ជាប់ទៅនឹងភាគីទាំងឡាយដែលចាំបាច់ត្រូវតែងអនុវត្តឱ្យមានប្រសទ្ធិភាពដោយឆន្ទៈល្អ។ មូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ឆន្ទៈល្អរបស់សន្ធិសញ្ញាមានន័យថាភាគីនៃហត្ថលេខី នៃសន្ធិសញ្ញាមិនអាចយកទៅប្រឈមជាមួយនីតិរដ្ឋដែលឈានដែលឈានទៅធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុក្រឹតភាពនៃនីតិអន្តរជាតិបានឡើយ។ ដូច្នេះមានតែគោលការណ៍នេះដែលធ្វើឱ្យនិយាមនីតិអន្តរជាតិទូទៅមិនអាចប្រែប្រួលបាន ឬ នីតិវិទូបុរាណប្រសិទ្ធនាមម្យ៉ាងទៀតថាជាគោលការណ៍មានន័យថាគោលការនៃការបង្ខិតបង្ខំ។ ប៉ុន្តែនៅមានគោលការណ៍នីតិមួយទៀតដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃ តិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់។ គោលការនេះមានន័យថាកាតព្វកិច្ច

ដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលនៅក្នុងករណីខុសឆ្គង អាចមានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ អាស្រ័យកត្តាកាលៈទេសៈ ។

បន្ទាប់មកមាននីតិវិទូហូឡង់ម្នាក់ទៀត លោកឧនីលីសវ៉ាន់ប័រគើសុខ បានរួមចំណែកចំពោះការ អភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ ជាពិសេស នីតិសមុទ្រ ។ អ្នកការទូតស្វីស គឺលោក អឹមឺរ៉េចដេវិលទ័រ បានសរសេរស្នាដៃដែលចំណាងជើងថា នីតិប្រជាជាតិ ។

១.៥.៤. ព្រឹត្តិការណ៍វិវឌ្ឍន៍នៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាម រយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺៈ

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ(តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ) មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជា ឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា**។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាក លេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀតពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការវាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។

នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុងសម័យនោះ លោករ៉ុណាល់រីហ្គេន ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ លេខ១៧ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបី ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា ។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទឡ្ហីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅ

ការ៉ាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំង នឹង រដ្ឋាភិបាលនៅកាវ៉ាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ច របស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និង សហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិតផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរ ជាតិ បានច្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺ សម្រេចឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បុរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ (Paramilitary) នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបាន បំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើ ការវាយប្រហារទៅលើមូនដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុម ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម៉្យាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថា ពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់ វ៉ាឌ័រ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបាន ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋាន របស់មនុស្សជាតិ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិក លោក ស្តេបេល មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយ លោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រ និងការពារដល់ប្រទេស អេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទី របស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគូបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថា ជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហាដែលមិនអាចរំលោភ

បានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយក នៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្ដីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្ដារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុកាអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។

មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុំជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្ដល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ សេចក្ដីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្ដីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។ ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ ។

គ តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្ដារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ បានបើកសន្និសិទ្ធកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ធកំពូលនេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានជាមូលនិធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្ដី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្ដី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្ដីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅរវាងឆ្នាំ ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង២០១៥។

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន ៧០% នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន ៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្ដីប្រកាសមួយ

ដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្តីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្តីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម Trade Liberalization ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូបា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ បេរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណា ហ្សុយអេឡា។

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋ និង រដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានផៀលអារបូរ (Pearl harbor) នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន ។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចាប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមាន សង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច(Karl Donitz) ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស

និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពិន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជ៉ូជី ណាហ្គុយម៉ូ និងលោក លីសស្លូរ៉ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀតត្រូវបានខូចខាត កងយោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវាដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ឧទាហរណ៍ខាងលើ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានសត្តានុពលខ្លាំងក្លាដែរនៅពេលរដ្ឋណាមួយស្ថិតក្រោមច្បាប់នេះ បានប្រព្រឹត្តនូវកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាន។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវ៉េស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុក ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ និងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ។ សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ អធិបតេយ្យ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខ ក្នុងការដឹកនាំរបស់ រដ្ឋ។ អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង វ៉េស្តផលឡា នេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅ:

ទី១. គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោតវាសនាដោយខ្លួនឯង។

ទី២. គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣. គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយ ឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវ៉េស្តផលឡា ។

នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព។ ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាង:

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណៈភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខ័ណ្ឌបី:

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ "សន្តិសុខរួម"។

គ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បី សន្តិភាព ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ។ ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬ មានសកម្មភាពឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម។ សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រាជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវេតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះ សហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ។ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។ ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម

លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ អាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដូច្នេះ ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាង គឺៈ

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ ។

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ។

- អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រាទី ១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន អាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្តង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែន ដោយសំអាងថា ជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថា ដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺៈ

-គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

-គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូសរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។

ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយ នឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។ ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ វាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃ សហគមន៍អន្តរជាតិ ។

១.៥.៥. អំពីរដ្ឋ

ទ្រឹស្តីសំខាន់ៗ នៃដើមកំណើតរបស់រដ្ឋ

១. រដ្ឋបានចាប់កំណើតក្នុងរវាងគ.ស ១២៨០ ដល់ ១៣៦០ នៅពេលដែលទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបពោរពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាម។ គំនិតជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋក្នុងយុគសម័យនោះ គឺព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបបានកំណត់ដែនដីនគររៀងៗខ្លួន និងលើកឡើងនូវគោលបំណងដើម្បីជានា និងការពារសង្គម។

២. លោក **ដង់ អាលីយេរី** គឺជាអ្នកប្រាជ្ញមុនគេបង្អស់ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីទស្សនាទានរបស់លោកស្តីអំពីរដ្ឋ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះរាជាណាចក្រ ក្នុងគ.ស ១៣១១ បានគូសបញ្ជាក់ថា អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាអំណាចកិច្ចការប្រទេស។

៣. ក្រោយមកទៀតលោក **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានយកពាក្យ **រដ្ឋ** មកបង្ហាញជាលើកដំបូងតាមរយៈស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្នុងឆ្នាំ១៥១៣។ គំនិតរបស់លោកគឺកិច្ចការសាសនានឹងត្រូវដាច់ចេញពីកិច្ចការអាណាចក្រ។ រីឯអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានតែពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺសាធារណរដ្ឋ ឬ រាជាណាចក្រម៉ាឆេយ៉ាវេលី ជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកនយោបាយ ដែលផ្តោតទៅលើបញ្ហាអំណាចរបស់រដ្ឋ លោកយល់ថា នយោបាយដោយគ្មានអ្វីក្រៅពីការតស៊ូដើម្បីអំណាចតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណាងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** គឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីអំណាចរបស់រដ្ឋ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ម៉ាឆេយ៉ាវេលី គឺរដ្ឋ ដែលជាពាក្យដំបូងដែលលោកបានយកមកប្រើ។ ចំពោះ រដ្ឋ លោកបានធ្វើការបែងចែកឱ្យមាន សាធារណរដ្ឋ និង ក្សត្របូរី។ **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** ១៤៦៩-១៥២៧ គឺជាប្រវត្តិវិទូ ជារដ្ឋបុរស និងជាទស្សនវិទូនយោបាយរបស់អ៊ីតាលី។

ស្នាដៃរបស់លោកជាច្រើនមានឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋ។ លោកបានចាប់កំណើតក្នុងទីកដី ហ្លូរ៉ែនស៍ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៤៦៩។ លោកបានចូលទៅបំរើការងារក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងឋានៈជាស្មៀនមួយរូប ហើយបានឡើងឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋ ហ្លូរ៉ែនទីន ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៨។ លោកបានធ្វើការជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលប្រមូលផ្តុំមនុស្សចំនួន ១០រូប ដែលបានដឹកនាំការចរចារការទូតជាច្រើន និងត្រួតពិនិត្យការងារជាក់ស្តែងនៃកងយោធារបស់សាធារណរដ្ឋហើយបេសកកម្មជាច្រើនរបស់លោក រាប់បញ្ចូលទាំងបេសកកម្មអមព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសបារាំង ១៥០៤-១៥១០-១៥១១ នៅបូរីអាទិទេព ១៥០៦ និងព្រះចៅអធិរាជអាល្លឺម៉ង់ ១៥០៧-១៥០៨។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី លោកបានស្គាល់អ្នកដឹកនាំអ៊ីតាលីជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យលោកមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្រអំពីការដឹកនាំ និងយុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** គឺព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋមួយប្រកបដោយសមត្ថភាព ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីសំណាក់ប្រទេសក្រៅ។ ស្នាដៃរបស់លោកផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍នានា ដែលរដ្ឋមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយដែលមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** ១៥៣២ ដល់១៦៤០ លោកបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលតាមវិធីនោះព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គអាចទទួលបាន និងពង្រឹងអំណាចនយោបាយរបស់ទ្រង់។ តាមទស្សនៈរបស់ ព្រះមហាក្សត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំណាច និងគោរពតាមបទដ្ឋាននានាដែលដឹកនាំទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ។ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៥២៧ លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានទទួលមរណៈភាពនៅ ហ្លូរេនស៍។

៤. ថូម៉ាស ហប និងទ្រឹស្តីអំពីរដ្ឋ ១៥៨៨-១៦៧៩

ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថារដ្ឋអាចកើតឡើងបាន ទាល់តែមានការរួបរួមគ្នាមិនមែនមានតែការព្រមព្រៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ។ មនុស្សត្រូវឈប់រស់នៅជាបុគ្គលដោយឡែកៗពីគ្នា។ ដូច្នេះ មនុស្សត្រូវលះបង់ឆន្ទៈ និងសិទ្ធិរបស់គេម្នាក់ៗដែលមាននៅក្នុងដៃ ហើយអំណាចទាំងអស់ ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ...។ កាលណាអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ ហើយ សិទ្ធិត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យបុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើននាក់ដែលនឹងត្រូវដឹកនាំគ្រប់គ្រងពួកគេ។ ចំពោះលោក ថូម៉ាស ហប ដើម្បីឈានដល់កត្តានេះត្រូវមានកិច្ចសន្យាមួយ ហើយកិច្ចសន្យានេះជាកិច្ចសន្យាដែលមនុស្សគ្រប់រូបបានព្រមព្រៀងគ្នា ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ តាមរយៈនៃកិច្ចសន្យានេះ បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅឱ្យអ្នកកាន់អធិបតេយ្យទោះបីអ្នកនោះជាព្រះមហាក្សត្រ ឬ ក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាណាមួយក្តី។ សារជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬដែលគេហៅថា ជាកតិកាសញ្ញាមួយនោះ គឺជាការបង្រួមក្រុមមនុស្សឱ្យមកនៅជាឯកភាគវិញ។ រដ្ឋដែលកើតឡើងដោយសារការរំលាយចូលគ្នានៃបុគ្គលទាំងឡាយនោះ គឺជារដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយ អធិបតេយ្យផ្តាច់ការមួយ។ លោក ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថា អធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជារាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជាទម្រង់រដ្ឋមួយដែលអាចរក្សាសន្តិភាពបាន ហើយដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនេះបានចាំបាច់ត្រូវមានព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចពេញលេញ ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ណាផ្សេងទៀតហើយ ទោះជាច្បាប់ធម្មជាតិក្តី ឬមួយជាច្បាប់សាសនាក្តី។

ប្រការនេះហើយទើបប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិជំនាស់នឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានទេ។ ជារួមលោក **ថូម៉ាស ហប** ធ្វើការសន្និដ្ឋានថា អំណាចរបស់រដ្ឋគ្មានព្រំដែនហើយលោកបានធ្វើសំយោគនានាទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋដូចតទៅ:

- នៅក្នុងរដ្ឋ អំណាចសាសនាមិនអាចជាគូប្រឆាំងនឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានឡើយ។
- ការគោរពព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចខាងសាសនាទេ តែជាកាតព្វកិច្ចខាងកិច្ចការនយោបាយ។
- សាសនាជាជំនឿ មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេ ហើយជំនឿមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការខាងនយោបាយទេ។
- ច្បាប់ក្តី រដ្ឋក្តី សុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារកម្លាំង។
- ចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋត្រូវធ្វើឱ្យគេខ្លាច ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវមានកម្លាំងចាប់បង្ខំ ពោលនេះជាបេសកកម្មទាំងពីររបស់រដ្ឋ គឺបេសកកម្មបង្ក្រាបខាងក្នុង និងបេសកកម្មការពារខាងក្រៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយរដ្ឋក៏ត្រូវមានកងទ័ពដ៏ខ្លាំង និងអចិន្ត្រៃយ៍មួយ។

៥. ឡក់ ចន និងទស្សនាទានស្តីពីរដ្ឋ

តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចន ឡក់** រដ្ឋត្រូវមានព្រំដែន ហើយអំណាចត្រូវមានការបែងចែក។ ដូច្នេះបានជាទ្រឹស្តីវិទូជាច្រើនបានចាត់ទុកលោក **ឡក់** ជាទ្រឹស្តីវិទូមួយរូប ដែលបានធ្វើការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋ។ លោកបានបែងចែកអំណាចជាបីៈ

១. អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយសភាមួយដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំតាមពេលវេលាណាមួយជាកំណត់។

២. អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ជាអំណាចអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ហើយដែលកាន់កាប់ដោយអង្គការផ្សេងពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៣. អំណាចសហព័ន្ធ ឬអំណាចដឹកនាំទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចុះសន្ធិសញ្ញាប្រកាសសង្គ្រាមឬសន្តិភាព។ អំណាចនេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចនឡក់**សាសនានិងរដ្ឋក៏ត្រូវបែងចែកដាច់ស្រលះពីគ្នាផងដែរ។ លោក **ចន ឡក់** (១៦៣២-១៧០៤) គឺជាទស្សនៈវិទូអង់គ្លេស និងជាស្ថាបនិកសាលារៀនអំពីលទ្ធិពិសោធនិយម ។ លោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងភូមិ ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៦៣២ ។ លោកបានទទួលការអប់រំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ អកហ្វត ហើយលោកតែងតែបានទៅធ្វើបទឧទ្ទេសនាមស្តីពីប្រទេសក្រិច អំពីប្រធានបទនានាទាក់ទងទៅនិងបញ្ហាវោហាសាស្ត្រ បញ្ញាទស្សនវិជ្ជា សីលធម៌ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ ១៦៦១ ដល់ឆ្នាំ ១៦៦៤ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៦៧ លោកបានចាប់ផ្តើមបង្កើតសមាគមន៍ជាមួយរដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប គឺលោក អេនតូនី អាសលី ឧបផើ ។ លោក លក បានសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយសម្រាប់ការកាន់កាប់អាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើង ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពុំ

មានប្រសិទ្ធភាពឡើង។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩៦ ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស ព្រះនាម វីលៀម ទី៣ ទ្រង់បានតែងតាំងលោកជាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ។ លោក ចន លក បានទទួលមរណភាពនៅតំបន់ Oates ទឹកដីអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៧០៤។

ទ្រឹស្តីពិសោធនិយម- ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមរបស់លោក ឡក់ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថាសារៈសំខាន់នៃការពិសោធន៍ គឺជាចំណេះយល់ដឹងប្រសើជាជាងប្រមើលមើលតាមអព្ភន្តរញាណ។ ទ្រឹស្តីពិសោធនិយម ត្រូវបានពន្យល់អត្ថាធិប្បាយដោយទស្សនវិទូ និងជារដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ហ្វ្រាំងស៊ីស បាខន នៅដើមសតវត្សទី១៧។ ប៉ុន្តែ ឡក់ បានផ្តល់នូវការបញ្ជាក់តាមរបៀបប្រព័ន្ធមួយដែលបាន សរសេរនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ការសាកល្បងទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស សរសេរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០។ លោកបានសំឡឹងមើលឃើញពីចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រកបដោយភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ដែលមានបទពិសោធន៍និងចំណេះវិជ្ជាជាប់មកជាមួយ។ បើតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺថា មនុស្សទាំងឡាយនៅមានភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ឯករាជ្យភាព និងស្មើភាពគ្នា។

ទ្រឹស្តីនយោបាយ- នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា សន្ធិសញ្ញាពីររបស់រដ្ឋាភិបាល សរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០ លោកមានទស្សនៈរិះគន់ទៅលើទ្រឹស្តីសិទ្ធិអាទិទេពរបស់ព្រះមហាក្សត្រ និងចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់រដ្ឋ ដែលបានប្រមើលមើលដោយទស្សនវិទូអង់គ្លេសនិងទ្រឹស្តីនយោបាយវិទូ ថូម៉ាស ហប។ ជាសង្ខេប ឡក់ បានលើកឡើងថា អធិបតេយ្យភាពមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋទេ ប៉ុន្តែគឺនៅជាមួយប្រជាជន ហើយរដ្ឋជាអ្នកនៅលើខ្ពស់បំផុត។ គំនិតនយោយបាយរបស់ឡក់ ជាច្រើន តែងទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិធម្មជាតិ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគាំពារសិទ្ធិទាំងនេះ ហើយនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដឹកនាំភាគច្រើន ដែលមានចែងដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្តាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានា។ ឡក់ បានលើកឡើងថា ការបដិវត្តន៍មិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែករណីខ្លះ ជាកាតព្វកិច្ចមួយហើយលោកយល់ស្របទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងតុល្យភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។ លោកក៏មានជំនឿជឿជាក់ផងដែរ អំពីសេរីភាពសាសនា និងការបែងចែកកិច្ចការសាសនា និងរដ្ឋ។ ដូច្នេះហើយទើបឥទ្ធិពលរបស់ ឡក់ នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទំនើបមានភាពជ្រាលជ្រៅណាស់ ហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍របស់លោកនូវការវិភាគតាមការពិសោធន៍ ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌នយោបាយ និងសាសនា លោកនៅតែជាទស្សនវិទូ ដ៏សំខាន់គ្រប់ពេលវេលា។ ក្នុងចំណោមស្នាដៃដទៃទៀតរបស់លោក មានពិនិតខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹង ការអប់រំ ១៦៩៣ និវេភាពសម ហេតុសមផលនៃកិច្ចការសាសនា ១៦៩ ។

៦. លោកម៉ុងតែសគៀនិងទស្សនាទានពីរដ្ឋនិងច្បាប់

លោក **ម៉ុងតែសគៀ** ១៦៨៩-១៧៥៥ ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកច្បាប់របស់បារាំង កើតនៅ ឡាប្រ៉ាដេ ហើយបន្ទាប់ មក បានទទួលការអប់រំនៅឯសាលា អូ៉ាតារៀន ហើយក្រោយមកទៀតនៅ ប៉តដា

អូរ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧១៤ លោកបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សានៃសភា ដ៏រដូវចក៏ បានក្លាយទៅជា ប្រធានសភានេះ ពីឆ្នាំ ១៧១៦ ដល់ ១៧៨។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧២ លោកចូលជា សមាជិកបញ្ញិតសភាបារាំង ហើយលោកក៏ធ្លាប់បានទិតៀនរិះគន់ដល់អ្នកមាន សាសនា និងរដ្ឋាភិបាលជាតិបារាំងផងដែរ។ ពីឆ្នាំ ១៧២៩ ដល់ ១៧៣១ លោកបាន ទៅរស់នៅឯប្រទេសអង់គ្លេស ហើយក៏បានទទួលការទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកនយោបាយ នៃប្រទេសអង់គ្លេស។ លោក **ម៉ុងតែសគៀ** បានណត់និយមន័យនៃពាក្យច្បាប់ថា ន័យទូលាយ ច្បាប់ គឺជាទំនាក់ទំនងចបាច់ទាំងឡាយដែលចេញមកពីអ្វីដែលមានឡើង ដែលកើតឡើង។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ច្បាប់ គឺជាវិធានសម្រាប់សភាវៈទាំងអស់តាំងពីធំដល់តូច។ លោកក៏បានធ្វើការបែងចែកប្រភេទច្បាប់ជាទំរងបីៈ

១. ច្បាប់សាសនាដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអាទិទេព សម្រាប់ដាស់តឿន មនុស្សលោកឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះ។
២. ច្បាប់សីលធម៌ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយទស្សនវិទូនានា ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សជាតិឱ្យស្គាល់ច្បាស់ពីករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯង ។

៣. ច្បាប់នយោបាយ និងច្បាប់បវេណី ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអ្នក ច្បាប់ ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សទាំងពួង ឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដទៃ និង សម្រាប់សង្គម។

នៅក្នុងវិស័យ ច្បាប់ **ម៉ុងតែសគៀ** បានធ្វើការបែងចែកពីគ្នារវាង ឬវត្ថុ នៃច្បាប់បវេណី និង ច្បាប់នយោបាយ ។ តាមទស្សរបស់លោក ច្បាប់បវេណី គឺជាច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការកកើតរដ្ឋ រីឯច្បាប់នយោបាយ ពីឧច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការ រក្សារដ្ឋ ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋនីមួយៗប្រវត្តិរបស់វា ការវិភាគស្តីអំពីរដ្ឋ ពី ថាការវិភាគលើច្បាប់បវេណី និងច្បាប់នយោបាយដែលស្ថិតនៅជាមួយគ្នាហើយក៏ជាការវិភាគទៅលើស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋ។
អំពីទ្រឹស្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកបានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាបីប្រភេទដូចតទៅៈ

ក. រដ្ឋតាមបែបសាធារណៈរដ្ឋ

ខ. រដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ

គ.រដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ
បើតាមទស្សនៈរបស់លោក **ម៉ុងតែសគៀ** របបគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងបីនេះមានប្រភពដើម និងមូលភាពរបស់វាផ្ទាល់។ រដ្ឋតាមបែបសាធារណរដ្ឋ គឺ ជារដ្ឋរបស់ ប្រជាជនទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ លោក ម៉ុងតែសគៀ បានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមបែបសាធារណរដ្ឋ ជាពីរផ្នែកទៀត គឺ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិជនាធិបតេយ្យ មានន័យថា ប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋ ជារដ្ឋរបស់ប្រជាជនទាំងមូលនោះគឺជា ប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រជាជនមួយភាគប៉ុណ្ណោះ នោះហើយ គឺជា អភិជនាធិបតេយ្យ។ ឯរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ គឺអំណាច ត្រូវឋិតនៅលើ ព្រះមហា

ក្សត្រ ឬព្រះមហាក្សត្រីយានី។ ចំពោះរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ គឺជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលប្រើអំណាចផ្តាច់មុខហើយដែលគ្មានវិធានជាច្បាប់អ្វីទាំងអស់។បើតាមទស្សនៈរបស់លោក ការរលំរលាយនៃរដ្ឋនីមួយៗគឺចាប់ផ្តើមពី ការដួលរលំនៃគោលការណ៍របស់វា។ លោកមានជំនឿទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្ស និងការប្រឆាំង ទៅនឹងអំពើផ្តាច់ការ ហើយសេរីភាពខាងនយោបាយគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅ នឹងការបែងចែកនូវអំណាចនិតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងអំណាច តុលាការ។ លោកក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានផងដែរថា សេរីភាព និងការគោរព ច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបិតនៅជាមួយគ្នា ស្នាដៃ ដ៏សំខាន់របស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** មានចំណងជើងថា ចិត្តគឺខិតនៃច្បាប់ ចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ១៧៤៨ ហើយដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការរៀបចំ តាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី

ក្រោយពេលបញ្ចប់សង្គ្រាម ៣០ ឆ្នាំ ប្រព័ន្ធរដ្ឋនៅអឺរ៉ុប មួយ បានកកើតឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង វេស្វាលី នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៦៤៨។ សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី គឺឈរនៅលើគោលការណ៍បី។ គោលការណ៍ទីមួយហើយ មានន័យថា ព្រះមហាក្សត្រ គឺ ជាអធិរាជនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ទ្រង់។ បទដ្ឋាននេះ កំណត់ច្បាស់ថា ការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រ មិនមែនមានអំណាចនយោបាយខ្ពង់ខ្ពស់ណាឡើយ និងសមភាពដូចក្សត្រដទៃទៀត។ គ្រប់អង្គក្សត្រទាំងអស់ គឺឯករាជ្យភាពគោលការណ៍ទីពីរ ហៅថា មានន័យថា អ្នកដឹកនាំគឺ ជាអ្នកកំណត់សាសនានៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ បទដ្ឋាននេះអ្នក ក្រៅគ្មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពយុត្តាធិការសាសនារបស់អាណាចក្រ ឬ រដ្ឋនីមួយៗឡើយ។ គោលការណ៍ទីបី គឺជាគោលការណ៍ តុល្យភាពនៃ កម្លាំងដែលមានទិសដៅទប់ស្កាត់ការវាតទីណាមួយមិនឱ្យ អង្គភាពដទៃ ឬរដ្ឋដទៃទៀតបាន។ រីករាលដាលនិងគ្របដណ្តប់ទៅលើទំនាក់ទំនង ទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋដែលជាមហាអំណាច បានបង្កើតចេញជាប្រព័ន្ធ មហាអំណាចមួយលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសតវត្សទី១៦ហើយបានវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៦៤៨។ ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពិសេសតាមរយៈការស្វះស្វែងរកសន្តិភាពនៅទីក្រុងវេស្វាលី (the Peace of Westphalia) បង្កើតឱ្យមានជារូបរាង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់។ រូបរាង និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនោះគឺមានគោលការណ៍ពីរ សំខាន់:

ទី១- គោលការណ៍គោរពចំពោះឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ

ទី២- គោលការណ៍បូរណភាពដែនដីរបស់គ្រប់បញ្ហារដ្ឋទាំងអស់ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសម័យកាលសន្តិភាពនៅវេស្វាលីមកបញ្ហារដ្ឋមហាអំណាចបាន ខិតខំពង្រឹងនូវគោលការណ៍តុល្យភាពនៃកម្លាំង ហើយតាមរយៈគោលការណ៍នេះ បញ្ហារដ្ឋទាំងនេះតែងខិតខំពង្រឹងសមត្ថកិច្ចការពាររដ្ឋខ្លួន រហូតឈានដល់ ការ

ផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពនិងពេលខ្លះតែងពើបប្រទះនឹងការធ្វើសឹកសង្គ្រាម។ នៅក្នុងសម័យកាលនេះដែរ ការដឹកនាំរដ្ឋច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើព្រះមហាក្សត្រ។ ព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គគ្រប់គ្រង និងកំណត់ទៅលើប្រព័ន្ធរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែនៅពេល ខ្លះក៏គេសង្កេតឃើញថា សម្ព័ន្ធភាព ក៏បានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអន្តរជាតិក៏មានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។

ការកំណត់និយមន័យរបស់រដ្ឋ បានត្រូវកំណត់ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បញ្ហារដ្ឋ (រដ្ឋក្នុងតំបន់អាមេរិក) ដែល ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង ម៉ង់តេវិតដេអូរ ប្រទេសអ៊ុរូកាយ ដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៣៣ ។

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវត្តិនៃការករកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉ៃប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

ក. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។

ខ. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

គ. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប ។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិច ដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវីដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរ៉ាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ក. ប្រជាពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍

ខ. ទឹកដីមួយជាកំណត់

គ. រដ្ឋាភិបាល

ឃ.សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋដទៃ។ នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ រដ្ឋបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

២. ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ

២.១. សិទ្ធិ និង ភាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយនៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវិត្តនៃការកកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុង នោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉ៃប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

១. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។

២. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

៣. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្ដារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្ដារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិចដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវិដេអូ**ប្រទេសអូរាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ប្រជាជន

ទឹកដី

រដ្ឋាភិបាល

មានសមត្ថិកិច្ចទំនាក់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិនិង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋ

មាត្រា ១

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យហើយអនុវត្តដោយសេរីនូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូលទាំង ការជ្រើសរើសនូវទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួននៃរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនចម្លងតាម រដ្ឋដទៃណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិអនុវត្តយុត្តាធិការ លើទឹកដីរបស់ខ្លួន និង លើបុគ្គលទាំងអស់ និង របស់របរទាំងអស់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃអភ័យឯកសិទ្ធិ ទទួលស្គាល់ដោយនីតិអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៣

រដ្ឋទាំងមានកាតព្វទប់ស្កាត់មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬ កិច្ចការខាងក្រៅ របស់រដ្ឋណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ៤

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនបង្កើតឱ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិល នៅក្នុងទឹកដីទៃរដ្ឋ ដទៃទៀត ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការរៀបចំ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ស៊ីវិលរបៀបនោះ ។

មាត្រា ៥

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា ក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាមួយគ្រប់រដ្ឋដទៃទៀត ។

មាត្រា ៦

រដ្ឋទាំងអស់ មានកាតព្វកិច្ចប្រព្រឹត្តចំពោះ បុគ្គលទាំងឡាយ ក្រោយយុត្តាធិការរបស់ខ្លួន ដោយគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាព ជាមូលដ្ឋានដោយមិនប្រកាន់ ពូជសាសន៍ ភេទ សាសនា ឬ ភាសាឡើយ ។

មាត្រា ៧

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចនានា លក្ខណសម្បត្តិទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ ខ្លួនមិនគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព និងរបៀបរបបជាអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៨

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍តាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ហើយក្នុងវិធីដោះស្រាយនេះ សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឡើយ ។

មាត្រា ៩

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ច ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍ មួយនៃនយោបាយ ជាតិ ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានគំរាមកំហែង ឬ ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋដទៃទៀត តាមមធ្យោបាយដែលមិនស្រប ទៅតាមនីតិវិធីអន្តរជាតិ ។

មាត្រា១០

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយទៅឱ្យរដ្ឋណា ដែលបាននិងកំពុងធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ឬ ប្រឆាំងនឹងអំពើដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬ កំពុងអនុវត្ត ។

មាត្រា ១១

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការទទួលស្គាល់ទឹកដី ដែលដណ្តើម យកដោយរដ្ឋដទៃដែលធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ។

មាត្រា ១២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនជាបុគ្គល ឬ ជាសមូហភាពប្រឆាំងនឹងការវាយ លុកដោយប្រដាប់អាវុធ ។

មាត្រា ១៣

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលកើត ចេញពីសន្ធិសញ្ញា និង ប្រភពផ្សេងៗទៀតនៃនីតិអន្តរជាតិ ហើយមិនត្រូវលើកឡើងនូវ បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬ ច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីជាលេសមួយមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនេះទេ។

មាត្រា ១៤

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋដទៃ ដោយអនុលោមតាម នីតិអន្តរជាតិ និងគោលការណ៍ ដែលជាអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ដែលជាគោលដៅដ៏ ខ្ពស់បំផុតនៃនីតិអន្តរជាតិ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលចែងពីអំពីសិទ្ធិ និង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ក៏បានបញ្ជាក់ ឱ្យឃើញច្បាស់ផងដែរថា រដ្ឋដែលពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់ត្រូវមានរដ្ឋាភិបាល ។

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នាហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ។

ពាក្យប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមាន ន័យខុសពីរដ្ឋគឺ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចេតនា ទឹកដី

២. ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិកជាអ្នករៀបចំ

៣. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបាន ទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ

៤. រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើន

ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋ

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

អំពីប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នា ហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ ប្រជាជាតិមានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺៈ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចាតនាទឹកដី២ចំណែក រដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិតជាអ្នករៀបចំ។

២. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបានទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ។

រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើនទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋច្រើន

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

២.២.១. រដ្ឋ និង សញ្ជាតិ

ក. រដ្ឋនិងសញ្ជាតិ

និយមន័យពាក្យសញ្ជាតិ គឺជាគោលនយោបាយរបស់ដែលបានផ្តល់សញ្ជាតិឱ្យបុគ្គលឬជនណាមួយ ។

ខ. ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ

នេះគឺយោងតាមច្បាប់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ហើយមានតែរដ្ឋមួយគត់ដែលអាចផ្តល់សញ្ជាតិ ទៅឱ្យរដ្ឋរបស់រដ្ឋមួយ។ យើងអាចសង្កេតឃើញទៅទ្វីបអឺរ៉ុប ច្បាប់សញ្ជាតិ គឺត្រូវផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឈរទៅលើក្រមរបស់ព្រះចៅ ណាប៉ូឡេអុង ។ ហើយច្បាប់សញ្ជាតិនេះបានចែងថា ចម្បងនៃសញ្ជាតិរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុប ភាគច្រើនយកតាមត្រកូលរបស់ឪពុក។ នៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀត សញ្ជាតិ គឺសមាជិកភាពរបស់ប្រជាជាតិមួយ ឬរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ដែលរដ្ឋដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សញ្ជាតិ ។ នៅពេលបង្កើតបានជាសេចក្តីប្រកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ ផ្តល់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋមួយៗ ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ ។ មាត្រា ១៥ នៃសេចក្តីប្រកាសនោះ បានចែងថាមនុស្សគ្រប់ៗ រូបតែងតែមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសញ្ជាតិ ។

គ. ការទទួលបានសញ្ញាតិ

និតិអន្តជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បីបានទទួលសញ្ជាតិ ជាទូទៅឈរនៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចតទៅៈ

១. គោលការណ៍ សាច់សាលោហិត ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់ៗ ឱ្យនៅក្នុងសង្គម ឬរដ្ឋមួយអាចបានទទួលសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឪពុក ឬម្តាយរបស់ខ្លួន ។

គោលការណ៍ សិទ្ធិតាំងទីលំនៅ ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសង្គម ឬ រដ្ឋមួយអាចទទួលបានសញ្ជាតិ តាមរយៈការតាំងលំនៅជាយូរឆ្នាំរបស់គេ នៅក្នុងទឹកដីនៃរដ្ឋមួយ ឬ តំបន់ណាមួយ។

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ នាសម័យប្រជុំ វិសាមញ្ញនីតិកាលទី ១ បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា:

មាត្រា ១

ជនណាមានសញ្ជាតិខ្មែរ ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ជាតិ និរទេស ឬ ចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឱ្យប្រទេសក្រៅណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ទៅវិញទៅមក។

មាត្រា ៣

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេស ៖

១. ត្រូវបានរដ្ឋគាំពារតាមគ្រប់បធ្យោបាយការទូត។

២. មិនអាចបាត់បង់សញ្ជាតិដោយឯកឯង ។

មាត្រា ៦

ប្រជាពលដ្ឋខ្មែរមិនបាត់បង់មិនបាត់បង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសារៀបពាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស។

មាត្រា ៧

ជនបរទេសអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបាន ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម Nationalization ។ សញ្ជាតូបនីយកម្មមិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្នើសុំឡើយ គឺជាការអនុគ្រោះរបស់ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។

ទោះក្នុងប្រការណាក៏ដោយ ពាក្យសុំនោះអាចត្រូវបានបដិសេធចោលបានតាមអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិ ។

មាត្រា ៨

ជនបរទេសដែលអាចសុំសញ្ជាតូបនីយកម្មត្រូវបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌដូចតទៅ:

១. មានលិខិតបញ្ជាក់ថាមានគំនិតមាយាទ និងសីលធម៌ល្អដែលចេញដោយ មេឃុំ ឬ ចៅសង្កាត់នៃលំនៅរបស់ខ្លួន ។

២. មានលិខិតថ្កោលទោសបញ្ជាក់ថា ពុំដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ ។

៣. លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនៃប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ តាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ។

៤. មានលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដាក់ពាក្យសុំ

៥. ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ចេះអក្សរខ្មែរ និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

៦. មានកាយសម្បទា និង បញ្ញាឆ្លាត ។

២.២.២. ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាល

ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ

១. សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

សាធារណរដ្ឋគឺ ជាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពប្រជាប្រិយ ដែលមិនមានករណីលើកលែង។ ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតរបស់សាធារណរដ្ឋវាត្រូវបានគេសន្មតថាមនុស្ស ទាំងអស់កើតមកស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយគ្មានសិទ្ធិតំណពូជដែលអាចរំលោភបំពាននោះ ទេ។

ឧទាហរណ៍ៈសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលើការមិនមានតួរលេខស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីគឺ ផ្អែកលើប្រព័ន្ធសភាដែល **មានភាពខុសគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋ និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល**។ តាមវិធីនេះភាពខុស គ្នាយ៉ាងច្បាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។

២. សាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតី

នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីគ្មានស្តេចឬព្រះមហាក្សត្រិយានីទេហើយក៏មានសភាផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីនេះប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកបោះឆ្នោត ហើយមិនមែនដោយសមាជិកសភាឬសភាទេហើយក៏ដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ **អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិកំពុងរួបរួមគ្នា**.

៣. សាធារណរដ្ឋឯកបក្ស

ទម្រង់បែបបទនៃរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឯកបក្សគឺផ្អែកលើអត្ថិភាពនៃ **គណបក្សនយោបាយតែមួយដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានអំណាច** និងក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចបោះឆ្នោត ឬក្នុងនោះមនុស្សគ្រប់រូបអាចឈរឈ្មោះ (ជាអ្នកឯករាជ្យ) ។ លក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចោទសួរទោះបីជាវាមិនស្របគ្នា នឹងគំនិតនៃរបបផ្តាច់ការក៏ដោយពីព្រោះនៅពេលក្រោយមិនមានការបោះឆ្នោត ឬក៏មានកំណត់។

៤. រាជានិយមអាស្រ័យសភា

នៅក្នុងទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលនេះមានស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅមានកម្រិតដោយទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រភេទនៃរាជាធិបតេយ្យបែបសភានោះ **ត្រូវបានប្រើផ្តល់ឱ្យព្រះមហាក្សត្រនូវតួនាទីជានិមិត្តរូបសុទ្ធសាធ** ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពនៃសាមគ្គីភាព ឬ ធ្វើសកម្មភាពក្នុងករណីមានអាសន្នរបស់ជាតិ។

៥. រាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតព្រះមហាក្សត្រ ឬមហាក្សត្រីមានអំណាចឬដាច់ខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងដើម្បីដាក់ឆន្ទៈរបស់ព្រះអង្គលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់។ រាល់ឧបករណ៍អនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតសង្គម **ត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃព្រះមហាក្សត្រ**ដែលអាចកែប្រែពួកវាហើយមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។

តាមប្រពៃណីរាជាធិបតេយ្យដាច់ខាតនៅតែមានភាពស្របច្បាប់ក្រោមគំនិតដែលថាព្រះរាជា ឬមហាក្សត្រីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយកម្លាំងដ៏ទេវភាពដើម្បីដឹកនាំប្រជាជន។

៦. របបផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការតួលេខនៃមេដឹកនាំផ្តាច់ការត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដែលមានការគ្រប់គ្រងសរុបលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយជាធម្មតាអ្នកដែលកាន់អំណាចនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សានិងអាវុធ។ ក្នុងន័យមួយរបបផ្តាច់ការគឺជាទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលនរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសបានដូចជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់ពួកគេ។

លើសពីនេះទៀតផ្ទុយ ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតមិនមានការប៉ុនប៉ងរក្សានូវមុខមាត់សាធារណៈវិជ្ជមាននៅចំពោះមុខពលរដ្ឋទេវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាមញ្ញ។ **ប្រើភេរវកម្មនិងការគំរាមកំហែងតាមរយៈច្បាប់ផ្អែកលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម**

២.២.៣. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ

ទម្រង់នៃរដ្ឋ

រដ្ឋមានទម្រង់បែបផែនផ្សេងៗគ្នាក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បកាលដែរ រដ្ឋភាគច្រើនមានទម្រង់ ខុសៗគ្នា យើងមិនលើកយក រដ្ឋតាមបែបសេរីនិយម ប្រជាធិបតេយ្យនិយម ឬ រាជាធិបតេយ្យ អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ ទម្រង់រដ្ឋ មួយចំនួនបានរលាយបាត់រូបទៅហើយ មួយចំនួនទៀតកំពុងតែមានអត្ថិភាពយកមកទល់សព្វថ្ងៃ។

ក. រដ្ឋទោល

គឺជារដ្ឋមានលក្ខណៈតែឯង ពោលគឺ មិនមែនជារដ្ឋសហព័ន្ធ ដូចជា កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ ។

ខ. រដ្ឋសហព័ន្ធ

ជាទូទៅរដ្ឋសហព័ន្ធ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺជារដ្ឋមួយ ដែលកើតឡើងដោយមានរដ្ឋអធិបតេយ្យជាច្រើន។ យោងតាមនីតិអន្តរជាតិ រដ្ឋសហព័ន្ធគឺជា នីតិបុគ្គលអន្តរជាតិ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធធ្វើការបែងចែក សមត្ថកិច្ចឱ្យរវាងរដ្ឋសហព័ន្ធ និង រដ្ឋសមាជិក ដែលជាទូទៅ ច្រើន តែប្រគល់អំណាចផ្តាច់មុខខាងកិច្ចការបរទេស ឱ្យរដ្ឋសហព័ន្ធ ប៉ុន្តែរដ្ឋជាសមាជិក នៃរដ្ឋសហព័ន្ធមានការជានា ក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ។ គេអាចរាប់បញ្ចូលរដ្ឋសហព័ន្ធដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ស្វីស ឥណ្ឌាជាដើម ។

គ. យុត្តាធិការសហាធិបតេយ្យ

រដ្ឋមានយុត្តាធិការជាសហាធិបតេយ្យ ក៏មានចរិកជាអន្តរជាតិដែរ ហើយដែលកើតក្នុងសតវត្សទី ១៩ មក ។ រដ្ឋសហាអធិបតេយ្យមានន័យថា រដ្ឋ ជាទូទៅ ច្រើនជាប្រទេសមហាអំណាច ពីរបីឬ ច្រើន គ្រប់គ្រងលើដែនដីរួមគ្នាតែមួយ ។

ឃ. យុត្តាធិការអាណានិគមន៍

ជាទូទៅពាក្យថា យុត្តាធិការអាណានិគមន៍មានន័យតិចតួចណាស់ទៅនិងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ។ មកដល់សតវត្សទី២១ របបអាណានិគមន៍និយមស្ទើរតែបាត់ស្រមោលសូន្យឈឹងទៅហើយ ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមសម័យទំនើបយើងនេះ ។

២.២.៤. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ

ក. និយមន័យក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋៈការទទួលស្គាល់ គឺជាលំនាំដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យភាពមួយចំនួនចំពោះ មួយទៀតការទទួលស្គាល់មិនមានឥទ្ធិពលខាងផ្លូវច្បាប់ ។ នៅក្នុងពិភពលោកនេះមិន មានបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយដែលបង្ខំឱ្យរដ្ឋមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀតឡើយ ។

ឧទាហរណ៍ ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជា ជាឯកតោភាគីនៅឆ្នាំ ១៩៨២ នៅក្នុងពេលនោះពុំមានប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជាឡើយ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាគោលការណ៍ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាចាំបាច់ បើសិនជារដ្ឋណាមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀត មានន័យថា រដ្ឋដែលមានការទទួលស្គាល់នោះមានលក្ខណៈពេញលេញ ។

គ. ទ្រឹស្តីនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋមានទ្រឹស្តីពីរប៉ុន្តែជាទ្រឹស្តីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល។

ទ្រឹស្តីទីមួយ: លោក Estrada Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស Mixic នៅក្នុង អំឡុងឆ្នាំ ១៩៣០ ទ្រឹស្តីនេះគឺ ទទួលស្គាល់តែរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនគិតពីធម្មារូបភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ ។

ទ្រឹស្តីទីពីរ: មានឈ្មោះថាទ្រឹស្តី Tobar Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអេក្វាទ័រដែលទទួលស្គាល់តែរដ្ឋដែលចូលកាន់អំណាចដោយស្របច្បាប់ ។

- ❖ លក្ខខ័ណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋ The Condition of Recognition of State

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់គឺមានពីរ:

១. រដ្ឋដែលទើបនឹងកើតថ្មី

២. រដ្ឋាភិបាលទើបនឹងបង្កើថ្មី ហើយមានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមរយៈការផុតអណិត្តតាម រយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈរដ្ឋប្រហារ។

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោក ការទទួលស្គាល់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមានលំនាំការទទួលស្គាល់តាមហេតុការណ៍ ឬក៏ព្រឹត្តការណ៍ជាក់ស្តែង De facto recognition លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ facto recognition

ការទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយក្នុងលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន

ក. ការទទួលស្គាល់តាម de facto មិនមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវការទូតទេ រដ្ឋមួយ អាចធ្វើជាលិខិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សេចក្តីប្រកាស អំពីជំហររបស់ខ្លួន ក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋនោះ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់តាម facto គេឱ្យឈ្មោះថា គឺជាការទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងៀម ។

គ. ការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់គឺ ជាការទទួលស្គាល់រវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋហើយការទទួលស្គាល់នេះ តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយការទទួលស្គាល់នេះ គឺមានលក្ខណៈយូរអង្វែង ។

ភាពខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់ រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នា រវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់

ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈ យូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាព ចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

២.២.៥. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់

ខ. រីឯការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់តាមពីការទទួលស្គាល់មានលក្ខណៈយូរអង្វែង ហើយមានលក្ខណៈនិរន្តភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលវិញគឺមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ តាមរយៈការផុតអាណត្តិដោយ សារការបោះឆ្នោត ឬដោយរដ្ឋប្រហារ ។ ដូច្នេះ នៅពេលរដ្ឋាភិបាលមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនោះអាចមានការទទួលស្គាល់ ឬ មិនអាចមានការទទួលស្គាល់ ។

១. ការទទួលស្គាល់ពួកចលនាឧទ្ទាម

ការទទួលស្គាល់ចលនាពួកឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរជាទូទៅលុះត្រាតែមានចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរមានលក្ខណៈដូចតទៅៈ
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន
ចលនាឧទ្ទាមឬក្រុមបះបោរមិនមានលក្ខណៈដូចជាចោរព្រៃឬចោរសមុទ្រ
ចលនាឧទ្ទាម ឬក្រុមបះបោរត្រូវមានឆន្ទៈគោរពនូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិ ឬច្បាប់អន្តរជាតិ

ឧទាហរណ៍ ត្រូវគោរព អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីបែបបទនៃការធ្វើសង្គ្រាមដូចជា

- ✓ មិនប្រើប្រាស់អាវុធមហាយង់ខ្ពង់ ដូចជាឧស្ម័នពុលអាវុធមេរោគ និងអាវុធជីវសាស្រ្ត ហើយនិងអាវុធគីមីអាវុធប្រល័យលោក
- ✓ មិនសម្លាប់មនុស្សចាស់ជរាកុមារា កុមារី ហើយនឹងជនស៊ីវិល ដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួន
- ✓ មិនត្រូវបាញ់ទៅលើរថយន្ត ដែលមានជំនួយមនុស្សធម៌ជាដាច់ខាត

៣. ប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិតលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយហើយចរិតលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង។

៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ចំណុចផ្តើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានៈ

១. សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និង ដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិករដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែម នឹងកែតម្រូវលើសេចក្តីព្រាងនីតិអន្តជាតិ ឬ សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិនានា។

២. ទំនៀមទម្លាប់អន្តជាតិ

៣. គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

៤. សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌។ នៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថាៈ

ក. រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅ ឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្តារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ យើងចោទជា បញ្ហាថាហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ? ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ។

ទី១រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅ គឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជា ធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយបង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរព និងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះ ដែរ។

ទី២សន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិទើបអាចក្លាយទៅ ជាបទដ្ឋានមួយសម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិហត្ថលេខី។

ទី៣សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋក្នុងទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬ នាមករណ៍របស់វា

ឡើយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងយោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

- ពីធីសារដើម្បីកាពាសន្ធិសញ្ញាវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

២. លិខិតដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ។

៣.ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិកច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃ(ពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងប្រភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនៅជិតសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀតហើយក៏មិនមែននូវសន្ធិសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថារាល់សន្ធសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃជីវិត អន្តរជាតិនោះទេ ឧទាហរណ៍ៈសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាតចោលនៅការរើងសអើងប្រឆាំង និង ស្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីទិអន្តជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះសំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិគឺទំនៀមទម្លាប់។នៅមុនសង្រាមលោកលើកទី១ឆ្នាំ១៩១៧-១៩១៨និងលើកទី២ ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់ជាងគេនៃនីតិអន្តជាតិសារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាភស្តុតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិ ច្រើនទទួលស្គាល់ព្រមថាជាច្បាប់។

នីតិអន្តជាតិដែលជាទម្លាប់ សំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងមូលមានសេចក្តីថ្លែងការជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ សេចក្តីប្រកាសនីតិជាតិ សាលដីការនានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង ។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពិការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានានិង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែល។ នីតិអន្តជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់ រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋ ក្នុងទំនាក់

ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តសាស្ត្របានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិជាអន្តរជាតិដែលព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនុវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយមដែលប្រកាន់យកថាជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។
មានពីកត្តាដែលទាក់ទិនទៅនិងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺៈ

ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។
ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថាជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

ក. គោលការណ៍ នៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ កកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ធាតុផ្សំនានា ដូចជាៈ

ទី១ ថេរៈវេលាយូរអង្វែង
ទី២ ឯកសណ្ឋាន និងស្ថេរភាព
ទី៣ ឱកាសការណ៍ នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
ទី៤ មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់

ប្រការទាំងនេះទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានាទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅៈ

-ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាទូទៅ ដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។
-គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌

-សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលជុំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។
ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តឫជាតិ។

ខ. គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រាទី៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈ តុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជនមានអារ្យធម៌ ។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍ៈគោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាលចំពោះឃាតករឬការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួលផ្ទាល់ជាដើម។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមានៈ

ក. គោលការណ៍សុច្ឆនៈ

ខ. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

គ. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញតិ

ឃ. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

ង. គោលការណ៍សភាព និង មនសិការ

ច. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួមហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងការវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឬសមអាង ដដែលនៃពាក្យបណ្តឹង។

គ. សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឬសាលាក្តីមជ្ឈត្តការនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌តសមរយៈតុលាការ អន្តជាតិក្តី ឬតាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរ ជាតិ ។

ឧទាហរណ៍: សេចក្តីសម្រេចនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀម ទម្លាប់មួយហើយដែលមានន័យស្មើ និងគោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទ បញ្ញត្តិណាដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូលហើយសាលាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់ តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរ ជាតិគឺជាស្ថាប័នច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃ លក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តី អាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅ ដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋ ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង បទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេជាពិសេសចំពោះឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈ ជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោមមាត្រា ៩៤ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តធម៌អន្តរជាតិ ។

ឃ. ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្ត ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំ

ជម្រះកាត់ក្ដីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាមរយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺ:

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការ

ពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០។

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា** Sandinista ។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាកលេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀត ពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការរាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។ នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុង

សម័យនោះ លោករ៉ូណាល់រីហ្គេន Reagan ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលេខ១៧ NSDD17 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា ។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទឡ្ហីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅកាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំងនឹង រដ្ឋាភិបាលនៅកាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិកផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរជាតិ បានប្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺសម្រេច ឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថាពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាបានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់ វ៉ាឌ័រ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិក លោក ស្តេបេល Stephen S Chwebel មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រ និងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគុយបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហដែលមិនអាចរំលោភបានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្តាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយកនៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្តារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទារណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុការអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។ មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា ។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្តល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក. អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ. សេចក្តីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្តីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។

ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និង តាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ

គ. តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហៅ្យ ២០ G-20 បានបើកសន្និសិទ្ធកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ Toronto ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ធកំពូល

នេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានជាមូល និធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា Fund Muskoka ។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្តី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្តី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្តីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៅរវាងឆ្នាំ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៥។

ក្រុមបណ្តាប្រទេសហ្សេ ២០ (G-២០)

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន៧០%នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្តួចផ្តើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្តីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្តីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូបា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉េរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណេ ហ្ស៊ុយអេឡា។

ក. ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យ

ខ. ការវិនិច្ឆ័យ

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាន ផៀលអារប័រ នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពាទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

គ. ការអនុវត្តន៍

ឃ. ការវាយប្រហារ

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗ ដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជូំជី ណាហ្គុយម៉ូ Chuichi Nagumo និងលោកលីសស្លូរ៉ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ Is oroku yamamoto។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀត ត្រូវបានខូចខាត កង

យោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយ សង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវា ដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថា រដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវ៉េស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុត Osnabruck ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ Munster ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ the Holy Roman Empireនិងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ផ្តើមចេញជាលទ្ធផលនៃសន្ធិសញ្ញានេះ គឺជាសន្និសីទការទូតទំនើបមួយ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃគំនិតនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកណ្តាលដោយឈរនៅលើទស្សនាទានរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ (អធិបតេយ្យ)

ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ ។ សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិ-រដ្ឋអធិបតេយ្យដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋ។

អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬ សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងវ៉េស្តផលឡានេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅៈ

ទី១ គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯង ។

ទី២ គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣ គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវ៉េស្តផលឡា ។

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព ។

ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាងៈ

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។

៣.២.១. វិធានការផ្លូវច្បាប់

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខ័ណ្ឌបី

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ សន្តិសុខរួម ។

គ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាព Uniting Peace″ resolution-A/RES/377 ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា (ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ)

ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬមានសកម្មឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវ៉េតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះ សហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអន្តែ្រយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវ សេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។

ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថា ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ក. វិធានការចំចាច់

ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាងគឺ

១.ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ។

២. ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រា១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។

៣. អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្តង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែនដោយសំអាងថាជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថាដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺះ

គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូស្តរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ ទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។

ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ការបង្ខិតបង្ខំ

ដោះស្រាយជម្លោះ

បទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រកាន់យកវិធានការមួយចំនួនដូចតទៅៈ

៣.២.២. ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី

ការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពចំពោះរដ្ឋមួយដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការនេះក៏កើតចេញបន្ទាប់ពីវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ហើយក៏មានចរិតជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំផងដែរ ដើម្បីគាបសង្កត់រដ្ឋដែលជាប់ពិរុទ្ធ ឱ្យវិលត្រឡប់មករកស្ថានភាពសន្តិភាពវិញ ។ នៅជំពូកទី៧ នៃ ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងពីអំពើ ធ្វើឱ្យប្រេះឆាដល់សន្តិភាព និង សកម្មភាពរាតត្បាត កាលណាមានការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនិងសន្តិភាពនៅក្នុងនោះគឺ ៖

ក. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសង្កេតឃើញថា បើមានបទគំរាមកំហែងណាមួយប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព មានសកម្មភាពធ្វើឱ្យខូចដល់សន្តិភាព ឬ មានអំពើរាតត្បាតណាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវធ្វើសេចក្តី

ព្រមាន ឬ សេចក្តីសម្រេចថា នឹងត្រូវចាត់វិធានការរបៀបណា ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៤១ និង ៤២ ដើម្បីថែរក្សា ឬ ស្តាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦១។

ខ. ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យស្ថានការណ៍មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងបាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមុននឹងធ្វើសេចក្តីព្រមាន ឬ សម្រេចវិធានការទាំងឡាយដែលនឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៣៩ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញភាគីទាំងឡាយឱ្យអនុលោមតាមវិធានការជាបណ្តោះអាសន្នដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ ឬ ជាការគាប់ប្រសើរ។ វិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះមិនអាចសម្រេចដោយឥតគិតពិចារណាបានទេ នូវសិទ្ធិនៃការប្រកាន់ ឬ ឥរិយាបទនៃបណ្តារដ្ឋជាភាគីទាំងឡាយ ហើយប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមវិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវគិតដល់ការមិនអនុវត្តតាមនេះ ៦២។

គ. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចសម្រេចនូវវិធានការរបៀបណា ដែលមិនចូលទៅក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធា និងត្រូវយកវិធានការនេះមកប្រតិបត្តិ ដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចរបស់ខ្លួនមានលទ្ធផលឡើង។ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញសមាជិកទាំងឡាយនៃសហប្រជាជាតិ ឱ្យអនុវត្តវិធានការនោះ ដែលអាចមានការអាក់ខានទាំងស្រុង ឬ ភាគខ្លះនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ច និងគមនាគមន៍ អយស្ម័យយាន ខាងសមុទ្រ ខាងអាកាស ខាងប្រៃសណីយ៍ ខាងទូរលេខ ខាងវិទ្យុ អគ្គិសនី និងវិស័យគមនាគមន៍ដទៃទៀត ព្រមទាំងការផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងផ្លូវទូតទៀតផង៦៣។

ង. ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ឃើញថា វិធានការដែលបានចែងក្នុងក្នុងមាត្រា៤១មានសភាពហាក់ដូចជាមិនពេញលេញ ឬ ក៏មានសភាពបែបណា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចប្រើកម្លាំងយោធាខាងជើងទឹក អាកាស ឬ កងកម្លាំងជើងគោក ដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សា ឬស្តាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦៤។

ដូច្នេះ វិធានការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធីមានចរិតមិនហួសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិខាងលើនេះទេ។

៣.២.៣. វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាសកម្មភាពប្រឆាំងដោយស្របច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមួយទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពអមិត្តដោយចេតនារបស់រដ្ឋមួយទៀត។ វិធានការរបៀបនេះត្រូវបានរដ្ឋជាច្រើនបានអនុវត្តកន្លងមក។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាការបណ្តេញអ្នកការទូតទៅវិញទៅមក ការដាក់កម្រិតលើការចេញចូលនៃជនបរទេសណាដែលធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋ។ ដោយយោងទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូត មាត្រា៩ បានចែងថា រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងពេលណាក៏ដោយ អាចចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋការទូតណា ដែលមិនបានគោរព និងបំពានទៅលើវប្បធម៌ ប្រពៃណី ច្បាប់ទម្លាប់

របស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះ ថាជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍។ ឧទាហរណ៍ ករណីលោក យីត វ៉ល់ហេម អតីតអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិ និងជាប្រធានធិបតីនៃប្រទេសអូទ្រីស និងភរិយារបស់លោក ត្រូវបានច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រសិទ្ធនាមថា ជនដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា បានដឹងបានឮអំពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនៃរបបណាស៊ីនិយមអាល្លឺម៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស អូទ្រីស ហើយលោក យីត វ៉ល់ហេម មិនបានផ្តល់ព័ត៌មាននេះទៅឱ្យតុលាការអន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍ នៅឆ្នាំ២០០៨ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូលីវី អេវ៉ូ ម៉ូរ៉ាល់ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វីលីព ហ្គោលប៊ែរ Phillip Goldberg ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារឯកអគ្គរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ បានរួមគំនិតធ្វើការប្រឆាំងនិងរូបលោក និងបានគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីទៀតផង។ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនិងការបណ្តេញចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ហ្វីលីពិន ហ្គោលប៊ែរ នេះលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេហ្ស៊ុយអេឡា ហុយហ្គោ ហ្សាវេ Hugo Chavez ក៏បានប្រកាសឱ្យគេដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក ប៉ាទ្រីក ឌុយឌី Patrick D. Duddy ប្រចាំនៅប្រទេសរបស់លោក ក៏ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ដែរ ដោយសារតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ នឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសបូលីវី ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរូបលោក។ ឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀត នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ ប្រទេសស៊ែប បានបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូ និងសាធារណរដ្ឋ ម៉ាសេដូនី ចេញពីប្រទេស អាស្រ័យដោយប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃទឹកដីកូសូវ៉ូ ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ប្រទេសនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យទឹកដីកូសូវ៉ូ។

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាការផ្ទាញ់តប ជាវិធានកាបង្ខិតបង្ខំដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបអំពើរបស់រដ្ឋមួយទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពឱ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍របស់រដ្ឋដើម ដើម្បីឱ្យរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះដកថយ ឬសងនូវកំហុតខាតទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ វិធានការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដែលឈ្លានពានគេ ឬ តាមរយៈវិធានការឱ្យឃាត់ខ្លួនជនជាតិរបស់រដ្ឋនោះជាដើម។

យើងលើកយកឧទាហរណ៍មួយ ចំពោះដែលករណីដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើការទំលាក់គ្រាប់បែកទៅលើចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៦ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ចំពោះ ជនជាតិលីប៊ីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកន្លែងកម្សាន្តច្រៀងរាំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលបណ្តាលឱ្យកងទ័ពអាមេរិកទទួលរងរបួសចំនួន ៥០នាក់។ សកម្មសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ក៏បានក្លាយទៅជាអធិករណ៍មួយនៃនីតិអន្តរជាតិ។ យោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ តុលាការរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ចេញនូវលក្ខខ័ណ្ឌបី សម្រាប់ធម្មានុរូបភាព ភាពស្របច្បាប់នៃវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវការច្បាប់៖

ទី១ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ដែលមានចរិតខុសច្បាប់ អាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែវិធានការទាំងនោះ មានមូលដ្ឋានផ្អែកលើសកម្មភាពពីមុនដែលជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិ។

ទី២ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទាមទារសំណងជួសជុលមិនបានទទួលជោគជ័យ។ កត្តានេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្លាំង ដែលមានចរិតត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើលទ្ធភាពនៃការទទួលសំណងជួសជុលតាមរយៈមធ្យោបាយដទៃ ទទួលបរាជ័យ។

ទី៣ វិធានការដែលបានអនុម័តយក ត្រូវតែគិតគូរផងដែលទៅនឹង បញ្ហាការរងរបួស ការខូចខាត ឬការបង្កហេតុដែលចេញមកពីវិធានការនោះ។

៣.២.៤. ការធ្វើអន្តរាគមន៍

ជាទូទៅ ពាក្យ "អន្តរាគមន៍" បង្ហាញឱ្យឃើញពីសកម្មភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋមួយទៅរដ្ឋដទៃ។ ក្នុងន័យពិសេសដោយឡែក អន្តរាគមន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ ជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកដែលមានចរិតដាច់ខាតមួយ ។

អន្តរាគមន៍ដាច់ខាតមានប្រភេទដូចតទៅ៖

១. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍រវាងភាគីដែលទាក់ទិនទៅនឹងជម្លោះនៃរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត ក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ឬ ក្រុមបះបោរ។

២. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្រៅប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយជ្រៀតជ្រែកទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋដទៃទៀត ជាទូទៅមានចរិតប្រទូសរ៉ាយ។

៣. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយដាក់ទណ្ឌកម្ម មានន័យថាជាមធ្យោបាយដែលប្រកាន់យកដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីជាវិធានការផ្ចាញ់តបចំពោះរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តខុស។

ជាទូទៅ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ អន្តរាគមន៍ដាច់ខាតត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការដោះស្រាយជម្លោះតាមរយៈមធ្យោបាយសន្ទានកម្ម៦៥ ឬ មធ្យោបាយការទូត ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ មធ្យោបាយរបៀបនេះអាចឈានទៅដល់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គឺកត្តានេះហើយ ទើបនៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៥ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ២១៣១ មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ហើយនិងការគាំពារនូវឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងនោះទៀតផង។ (សូមមើលអត្ថបទប្រែសម្រួលស្តីពីសេចក្តីប្រកាសនេះ)

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៣ សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះរកមធ្យោបាយនានា ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរី ពីបទគាំទ្រអំពើភេរវកម្ម។ សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំ

ទ្រ ៣៩៨ ទល់នឹង ៣ សម្លេងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការទូត និងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី។ ជម្រើសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសនេះ រួមមានវិធានការមួយចំនួន គឺការកំហិតការនាំចេញ និងវិនិយោគទុនសាជីវកម្មរបស់អាមេរិកបន្ថយតំណាងការទូតរបស់អាមេរិក ការដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរចំពោះមន្ត្រីទូតនៃប្រទេសស៊ីរី ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសស៊ីរី ដែលមានទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតសិទ្ធិហោះហើរចំពោះយន្តហោះរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយមានសម្លេងចំនួន៩៩ ដើម្បីគាំទ្រវិធានច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ចំណែកឯសភាតំណាងរាស្ត្រក៏បានអនុម័តនូវសម្លេងគាំទ្រដូចគ្នាដែរ ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ៤០៨ ទល់នឹង៨សម្លេងប្រឆាំង។ វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើកនេះ គឺធ្វើឡើងបន្ថែមពីលើអត្ថបទច្បាប់ដែលបាន អនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ដោយរួមទាំងអត្ថបទច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ។ អ្នកច្បាប់ភាគច្រើនមើលឃើញថា វិធានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពអឺរ៉ុប មានចរិតធ្ងន់ធ្ងរជាងវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀត។ វិធានការទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះ គឺដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។ វិធានការទណ្ឌកម្មនោះរួមមាន ទីមួយការចាត់វិធានការធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅកាន់ប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ង់។ ទី២ ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែរជួយផលិត និងតម្លើងសកម្មភាពក្នុងការចម្រាញ់ប្រេង នៅក្នុងប្រទេស អ៊ីរ៉ង់។ ទី៣ ហាមឃាត់ ចំពោះបណ្តាសហគ្រាសបរទេសនានា ដែរជាប់ទាក់ទងទៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ ជាពិសេសនៅលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដោយរួមទាំងស្ថាប័នហិរុញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិទៀតផង។ ទី ៤ ចំពោះជនជាតិអ៊ីរ៉ង ទាំងឡាយណា ដែលពាក់ព័ន្ធលើការបំពានសិទ្ធមនុស្ស គឺហាមមិនឱ្យធ្វើការទៅបរទេសពិសេសទៅសហារដ្ឋអាមេរិច ។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ងធ្លាប់ទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិច និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍ ដែរនិស្សិតអ៊ីស្លាម នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ងចាប់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិចចំនួន៥២ នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង ហើយដែលចំណាប់ខ្មាំងនោះមានរយះពេល ៤៤៤ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ១៩៧៩ ដល់ថ្ងៃ ២០ មករា ១៩៨១ នៅក្នុងស្ថានទូតអាមេចរិកនៅទីក្រុងតេហរ៉ង តែម្តង។ នៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង នៅបរទេសដោយរួមមានប្រាក់តម្កល់ទុលនៅធនាគារជាមាស និងកម្មសិទ្ធទ្រព្យធនផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង ចំនួនដល់ទៅ១០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ។

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៤ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនិង ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ម្តងទៀត នៅក្នុងនោះរួមទាំងហាមប្រាមការលក់គ្រឿងសព្វាវុធទាំងអស់របស់អាមេរិកទៅឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ រាំងខ្ទប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដោយរួមទាំងវិធានការហាមប្រាមមិនឱ្យនាំផលិតផលទំនិញ ទាំងការនាំចេញនាំចូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផង ។ វិធានទណ្ឌកម្មនេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងសកម្មភាពទន្រ្ទានកាន់កាប់ទឹកដីរបសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ា ពិសេសតាមរយៈប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៥ លោកប្រធានាធិបតិសហរដ្ឋអាមេរិក ប៊ិលគ្លីនតុន បានធ្វើនិន្នាសណ៍ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដោយហាមប្រាមរាល់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម និងផ្ទេរហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ។

មកដល់ឆ្នាំ១៩៩៦ ព្រិទ្ធសភាអាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោត ទៅលើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំង និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងប្រទេសលីប៊ីរួមគ្នា។ យោងតាមច្បាប់នេះ រាល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបរទេសទាំងអស់ត្រូវហាមមិនឱ្យដាក់ទុនវិនិយោគខាងវិស័យប្រេងកាតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗបម្រុងដាក់ទុនចំនួន ជាង២០លានដុល្លា អាមេរិក។ នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ក្រុមព្រឹក្សា សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាន អនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ ១២-២ ស្តីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីម្តងទៀតចំពោះ ប្រអទេសអ៊ីរ៉ង់ ដើម្បីរាំងកុំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះ មិនបានប៉ះពាល់ ឬឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់ទេដែលជាជនរងគ្រោះ។ ឧទាហរណ៍ដោយសារវិធានការទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះ ទើបរយៈពេល២៥ឆ្នាំកន្លងទៅមានយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរស៊ីវិលចំនួន១៩ គ្រឿងបានជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយ ហើយអ្នកដំណើរជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន ១៥០០នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ។

ចំណែកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឱ្យបង្ហាញពីឥរិយាបថរឹងរូសចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការសហប្រជាជាតិមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួន ដោយសារតែមូលហេតុកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះ។ យោងតាមច្បាប់ទណ្ឌកម្មបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ក្រុមហ៊ុន ឬពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ ឬ ជាមួយធនាគារនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងស្ថិតនៅក្រោមបញ្ចីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក ។

លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ ម៉ាម៉ូត អាម៉ាឌីនយ៉ាត បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរបស់ខ្លួនថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ ជាការពិតជាមជ្ឈឹដ្ឋានអ្នកដឹកនាំអាមេរិក បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើខ្លួនឯងវិញទេ ពីព្រោះគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ដែលកំពុងតែកើនឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ជាមួយប្រទេសដទៃទៀត។ លោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងទៀតថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេង និង ឧស្ម័នរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ពីព្រោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានធនធានប្រេង និងឧស្ម័នជាប់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ២ នៅក្នុងពិភពលោក ហើយអាចផលិតប្រេង និងឧស្ម័នបានពី ២០ ទៅ៣០ លានលីត្រនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ហើយរក្សាទុកពាក់កណ្តាលដោយមិនធ្វើការ

ខូចដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឡើយ។ សូមបញ្ជាក់ផងទៀតថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្វីត្បិតតែជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតឆៅក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចម្រាញ់ប្រេងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបផ្លិតផលិតផលដែលបានចម្រាញ់រួចប្រមាណជា ៤០% នៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ បានពីការនាំមកពីបរទេស។ ការហាមឃាត់ការលក់ប្រេងទៅឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នេះមានការបែងចែកនៅក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែរ ក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីសំណាក់ប្រទេសចិន អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដកវិធានការចេញទៅវិញដែរ។ រីឯទណ្ឌកម្មឯកតោភាគី ដែលបានអនុម័តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុត្តិសាស្ត្ររួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្តាលសម្ព័ន្ធមិត្តរួមមានប្រទេសកាណាដា ប្រទេសអូស្ត្រាលី សហភាពអ៊ឺរ៉ុប ដែល ព្រមព្រៀងគ្នាថា និងអនុម័តទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រៅវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ប្រការបឱ្យនេះហើយទើបក្រុមហ៊ុយប្រេង មួយចំនួននៅអ៊ឺរ៉ុប ដូចជាក្រុមហ៊ុនតូតាល់របស់ប្រទេសបារាំងបានប្រកាសថា និងបញ្ចប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ស្របតាមវិធានការអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសនៅអ៊ឺរ៉ុប ។

ចំពោះការចរចារឡើងវិញស្តីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ លោកម៉ាម៉ូត អាម៉ាឌីនយ៉ាត បានដាក់លក្ខខ័ណ្ឌចំនួន៣ នៅបណ្តាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនិងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គឺ១ ភាគីទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់បំភ្លឺនូវជំហររបស់ខ្លួន ស្តីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។ ទី២ ភាគីទាំងឡាយត្រូវប្រការអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនចំពោះ សន្ធិសញ្ញាហាមប្រាមការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងទី៣ ភាគីទាំងឡាយត្រូវមានបំណងផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងការចរចារទោះភាគីនោះជាមិត្ត ឬជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយ ។

ប៉ុន្តែវិធានការមានទណ្ឌកម្មនេះអ្នកវិភាគស្ថានការណ៍នយោបាយនៅ ក្នុងតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ាជឿជាក់ប្រាកដថាក្នុងចិត្តណាស់ថា គោលបំណងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គឺចង់ក្លាយជាមហាអំណាចនៅតំបន់ដើមបូព៌ា និងបជ្ឈឹមបូព៌ាជាពិសេសដើម្បីទប់ទល់និងឥទ្ធិពលនិងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយមធ្យាបាយមានតែមួយគត់ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅនេះ គឺពង្រីកនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនប្រាកដប្រជា

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសផ្តាច់ទំនាក់ទំនងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងបានបិទចរាចរណ៍របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដើម្បីជាការផ្ទាញ់ផ្ទាល ទៅនឹងការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំង របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១០។ វិធានការនេះត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិច។ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង លី ម៉ុយងបាក់ (Lee myung-bak) បានទាមទារឱ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការបាញ់ពន្លិចនាវា

ចម្បាំង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១០ ហើយព្រមានឱ្យដឹងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា វាយតបតភ្លាមៗ ប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើសកម្មភាពរបៀបនេះ នាពេលអនាគត។ នៅក្នុងវិធាននីតិអន្តរជាតិ ការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងដែនទឹករបស់គេគឺមានន័យស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសនោះ។ គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងបំណែកនៃនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គេបានរកឃើញជាតិផ្ទុះម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងម៉ីស៊ីលបាញ់ក្នុងទឹក ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ហើយជាញឹកញាប់តែងតែនាំចេញទៅលក់នៅឯបរទេស។ ម្យ៉ាងទៀត គេបានរកឃើញបំណែកម៉ីស៊ីលបាញ់ក្នុងទឹកដែលមានស្នាមអក្សរដែលអាចឱ្យគេសន្និដ្ឋានបានថា ជាម៉ីស៊ីលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ តាមវិធាននីតិអន្តរជាតិ ពិតណាស់ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែមានជម្រើសសមស្របមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ក្នុងនោះរួមមានទាំងមធ្យោបាយយោធាផង។ បច្ចុប្បន្ន កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលការហ្វឹកហាត់ និងមានគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបៗ ថែមទាំងមានកងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចំនួនដល់ទៅ៣០.០០០ នាក់ទៀត ប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយល់ដឹងពិតប្រាកដណាស់ថា ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាសកម្មភាពមួយដែលប្រថុយប្រថានបំផុតពីព្រោះនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន ទាំងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជាជន បញ្ហាសំខាន់គឺការរីកចម្រើនខាង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មិនមែនជាការធ្វើសង្គ្រាមទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េម្តងទៀត កំហូចខាតដ៏ធំមួយប្រាកដជានឹងមានទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ តាមវិធាននៃនីតិអន្តរជាតិ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឱ្យថ្កោលទោស និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ ប៉ុន្តែក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូង ដឹងយ៉ាងប្រាកដណាស់ថា នៅពីក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប្រទេសចិនគឺជា សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដែរ។ ប្រទេសចិនទៀតសោត ក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលមានសិទ្ធវ៉េតូ។ មានហេតុផលជាច្រើន ដែលមជ្ឈដ្ឋាននីតិវិទូអន្តរជាតិកត់សម្គាល់ (សិទ្ធជំទាស់ពិសេស) អំពីជំហររបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចំពោះវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ ទី១ ក្រោយពីនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ទុះលិច បណ្តាលឱ្យនាវិកកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន ៤៦នាក់ បានបាត់បង់ជីវិត ប្រទេសចិនបានរក្សាជំហរមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ រហូតរយៈពេលមួយខែក្រោយមក ទើបប្រទេសចិនបានថ្លែងសាររំលែកទុក្ខទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េនិងប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូង។ ទី២ក្រោយពេលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញភស្តុតាងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននោះ ទាំងប្រទេសជប៉ុន ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិចសុទ្ធតែបានថ្កោលទោស ចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគី ត្រូវប្រកាន់យកឥរិយាបថអត់ធ្មត់ កុំប្រកាន់យកវិធានការអ្វីដែលនាំទៅរកជម្លោះដោយអាវុធ។ ដូច្នេះមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំចិនចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថា ការថ្កោលទោស និងការដាក់

ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នឹងបណ្តាលឱ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំង ឡើងៗដែលត្រូវជៀសវាង។ ដូច្នេះ រាល់ការដាល់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនប្រាកដមួយ ហើយប្រសិនបើចង់ឱ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ មានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ព្រម និងការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសប្រជាមានិត ពីព្រោះមានតែចិនទេដែលអាចធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដួលរលំបាន។ សរុបសេចក្តីមក ប្រទេសចិនតែមួយគត់ ដែលជាគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះ។ ប៉ុន្តែ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដោយមិនសំអាងទៅលើនីតិអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ស្តីពីការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មាននាវាមុជទឹកតូចៗ ដែលអាចបញ្ជាបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងធុនធេអូណាន (Cheonan) របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើយ ព្រមទាំងបានចោទទៅសហរដ្ឋអាមេរិចថា យកអធិករណ៍នេះដើម្បីមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងដើម្បីបង្កហេតុដល់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ។

៤. ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិជាតិ និងនីតិអន្តរជាតិ

ចរិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់

រដ្ឋ និង ច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

១. និយមន័យ នៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់ នៃពាក្យ សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កតិកាសញ្ញា ពិធីសា អនុសារណៈនៃការយោគយល់

៣. វិសាលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៤. ប្រតិសកម្មនៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៥. ការចុះហត្ថលេខា និងការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

៦. ការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

១.សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

២.សិទ្ធិអំណាចពេញលេញ ឬ សិទ្ធិប្រទាន

៣.ការអនុម័តនូវអត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៤.យថាភូតរបស់អត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៥.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចុះហត្ថលេខា

៦.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការផ្តល់សច្ចាប័ន ស្វីការណ៍ ឬការអនុម័តទទួលយក

៧.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចូលជាសមាជិក

សន្ធិសញ្ញាចូលជាធរមាន និង ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្នរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

២.ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្ន

អសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការភ័ន្តច្រឡំ

២.ការបោកបន្លំ

៣.ការសូកប៉ាន់នូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៤.ការចាប់បង្ខំនូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៥.ការចាប់បង្ខំដោយរដ្ឋ តាមរយៈការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង

៦.សន្ធិសញ្ញាប៉ះទង្គិចទៅនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

ការបញ្ចប់និងការព្យួរនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា

១. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការព្រមព្រៀងនៃភាគីដែលជាហត្ថលេខី

២. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយការលះបង់ ឬដកថយ

៣. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា ឬការព្យួរទុកនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា ដែលអាស្រ័យមកពីផលវិបាក នៃការរំលោភបំពានរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ

៤. ការមិនមានលទ្ធភាពចំពោះការអនុវត្តន៍នូវសន្ធិសញ្ញា

៥. ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

៦. ការផ្ទុះសង្គ្រាម

៧. ការផុសចេញឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយ នៃវិធានទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា គឺជាសន្ធិសញ្ញា មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ។ ហើយអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩ ហើយបានបើកឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩ ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០ ដោយមានរដ្ឋចំនួន ១១០ បានផ្តល់សញ្ញាបត្ររហូតមកទល់ខែតុលាឆ្នាំ 2009 ចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានផ្តល់អជ្ញាប័ណ្ណក៏ នៅតែទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញានេះថាជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃនីតិទំនៀមទម្លាប់។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានព្រានឡើងដោយគណៈកម្មាធិការនីតិអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលចាប់ផ្តើមតាក់តែងនូវអនុសញ្ញានេះលើងនូវឆ្នាំ ១៩៤៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៦៩ តាមរយៈសន្និសិតការទូតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយ៉េនប្រទេសអូទ្រីស ។

ពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនៅក្នុង ទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយឋិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ។

អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន៣ដូចជា ដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺ:

១. អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩

២.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៧៨ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៩៦។

៣.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃនីតិសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬក៏ដូចមាននិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨៦។

៤.២. និយមន័យ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

និយមន័យរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នីតិវិធីអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាលោក អូផែនហ៊ីម បានឱ្យនិយមន័យនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដោយមានចរិតជាកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ឬ អង្គការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កើតបានជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់រវាងភាគីនានា។ ដូច្នេះតាមរយៈកាលកំណត់និយមន័យខាងលើនេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចសន្យា ឬក៏ជាសិប្បករផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋពីរ ឬ រដ្ឋច្រើនហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យសន្ធិសញ្ញាក៏គេមិនយកត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែល មានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាលិខិតផ្សេងៗទៀតក៏អាចរាប់បញ្ចូលថាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានដែរដូចជាៈ

- អនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង
- កិច្ចព្រមព្រៀង
- សេចក្តីប្រកាស
- ធម្មនុញ្ញ
- កតិកាសញ្ញា
- ច្បាប់ចុងក្រោយ
- ច្បាប់ទូទៅ
- កិច្ចសន្យាស្ថាប័នសាសនា

ហើយសន្ធិសញ្ញាមានកំណត់ថ្នាក់ឯកទេសផ្សេងៗដូចជាៈ

៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

បច្ចុប្បន្ននេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ឬ គេឱ្យឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាដែល បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០ ។

គោលការណ៍របស់សន្ធិសញ្ញានេះ រួមមានចំណុចសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

១. គោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី និងសុធន្ទៈល្អ

គោលការណ៍នេះចេញមកពីភាសាឡាតាំងថា Bona Fide មានន័យថា រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍ យល់ព្រមស្ម័គ្រ័ចិត្តដោយសេរី និង សុធន្ទៈល្អ ដើម្បី

ឈានទៅការបង្កើត ឬចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាណាមួយនោះ ។ គោលការណ៍នេះរួមមានចំណុចជាច្រើនទៀត ៖

ក. គោលការណ៍ហាមប្រាមមិនឱ្យមានការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការ ចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលគោលការណ៍នេះមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិផងដែរ ។

ខ. ស្របទៅតាមគោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី រាល់សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀង អន្តរជាតិទាំងឡាយ គឺមានចំណងខាងផ្លូវច្បាប់ ចំពោះតែ និង ភាគីដែលចុះហត្ថលេខាតែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនអាចមានចំណងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋទីបី ដែលមិនមែនជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញា នោះឡើយ ដែលតាមគោលការណ៍គេហៅថា Rule of pacta terrtiis nec nocent nec Prosunt ។

គ. គោលការណ៍ទីពីរ មានគេហៅថា Pacta sunt Servanda មានន័យថា គោលការសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព។ គោលការណ៍មានន័យថា សន្ធិសញ្ញាមួយត្រូវតែមានចំណងខាងផ្លូវ ច្បាប់ ទៅលើរដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជារដ្ឋហត្ថលេខី ។

២. គោលការណ៍បកស្រាយ ឬ គោលការណ៍អនុវត្តនូវសន្ធិសញ្ញា

គោលការណ៍នេះជាភាសាច្បាប់ដើម គឺ Rebus sic stantibus មានន័យថា រាល់ការផ្លាស់ ប្តូរនូវមាត្រា ឬ (ខ) ទាំងឡាយណាមួយរបស់សន្ធិសញ្ញា ការផ្លាស់ប្តូរនោះ អាចធ្វើឱ្យសន្ធិសញ្ញាឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ ។

៤.៤.១. ប្រភេទនៃសន្ធិសញ្ញា

ទម្រង់នៃសន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមានទម្រង់ពីរគឺ:

១. សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យ

២. សន្ធិសញ្ញាពហុភាគីធ្វើឡើងដោយអធិបតេយ្យច្រើនរួមគ្នា។

ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមានដូចថា ធម្មនុញ្ញាសហប្រជាជាតិ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ១៩៩១ ស្តីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ។ លក្ខណៈពិសេសនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី គឺរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឡើងនូវបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនានា ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ រដ្ឋដែលមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខី ។

រាល់សន្ធិអន្តរជាតិ ជាទូទៅបង្កើតបានជា ចំណងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ បច្ចុប្បន្ន សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាប្រភពដ៏សំខាន់ជាងគេនៃច្បាប់អន្តរជាតិ និង បង្កើតឱ្យមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ។ សន្ធិសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ ពីព្រោះ សន្ធិសញ្ញា

បង្កើតឱ្យមានបទដ្ឋានច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋជាហត្ថលេខី។ ប៉ុន្តែ មិនមែនសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ សុទ្ធតែជាប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ទាំងអស់ទេ ពីព្រោះប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី រវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋដែលគ្របដណ្តប់ដោយប្រធានបទដោយឡែកៗជាធម្មតាមិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិទេ។

ឧទាហរណ៍ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ដែលបានចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ២០០៣ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែករវាងប្រទេសកម្ពុជា និង សហរដ្ឋអាមេរិក មិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ ។

ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសញ្ញាធ្វើឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១១០ ។

៤.៤.២. អនុសញ្ញាស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន ៣ ដែលទាក់ទងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ ៖

១. អនុសញ្ញាទីក្រុងវ៉ីយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦៩ ។

២. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិធ្វើនៅឆ្នាំ១៩៧៨។

៣. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការអន្តរជាតិ រឺរវាងរដ្ឋជាមួយអង្គការអន្តរជាតិធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ។

៤.៤.៣. សន្ធិសញ្ញា

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់លើសន្ធិសញ្ញអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កត្តិកសញ្ញា

ក. សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិ

១. សន្ធិសញ្ញាជាតិលិខិតបាក់ករភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចដើម្បីឱ្យភាគីមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ។

២. លិខិតតូបករណ៍ ជាឯកសារផ្លូវការហើយធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរដែលចែងអំពីការព្រមព្រៀងណាមួយ ឧទាហរណ៍ លិខិតបាក់ករសច្ចាប័ន។

- សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ ឬ អង្គការអន្តរជាតិដែលមានសិទ្ធិអំណាចនិងចុះសន្ធិសញ្ញា។ នៅរដ្ឋដែលមានរបបសហព័ន្ធដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងករណីខ្លះរដ្ឋសហព័ន្ធមួយចំនួនអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសក្រៅបានអប់រំតែស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍ យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសហព័ន្ធអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានទេតែនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ មានន័យថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយមិនត្រូវផ្ទុយឬមានគម្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិឡើយ។ ឧទាហរណ៍ពីរឬច្រើនរួមបញ្ចូលសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឈ្លានពានផ្សេងទៀត។ សន្ធិសញ្ញារបៀបនេះនីតិអន្តរជាតិនឹងអាចទទួលយកបានទេ។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នោះមានការងារខ្លះខុសប្លែកពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាភាសាបរទេស និងភាសាជាតិថៃភាសាទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នាប៉ុន្តែក្នុងពេលអនុវត្តភាគីត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាយកភាសាណាមួយមកធ្វើជាគោលដើម្បីអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការមិនប្រគល់ជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៣ នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេកថា ខ័ណចុង ក្រោយមានចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងចំនួនពីរច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដែលអត្ថបទទាំងពីរនេះមានតម្លៃស្មើគ្នា ក្នុងករណីមានការបកស្រាយមិនស្របគ្នាអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសនឹងយកមកធ្វើជាគោលជាទូទៅសន្ធិសញ្ញា ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបានបង្ក្រាបហើយទាមទារការផ្តល់សច្ចាប័ន ឧទាហរណ៍ៈ សន្ធិសញ្ញាភាពសន្តិភាពព្រំដែនសន្ធិសញ្ញាបត្យាប័នសន្តិសញ្ញាមិត្តភាពសន្ធិសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងសហប្រតិបត្តិការពិសេសជាងនេះទៀតសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អែកលើការយល់ស្របរបស់រដ្ឋ ទីបីមិនអាចត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងសេរីសញ្ញាណាមួយដែលគ្មានការបង្ហាញពីការយល់ស្របរបស់ខ្លួនបានឡើយ។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយ

គឺមានដូចជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព សន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាព សន្ធិសញ្ញាអនុប្បទាន(ការប្រគល់ឱ្យ) ដែនដី សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ឬក៏សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការកាត់រំសាយគ្រឿងសព្វាវុធ។ ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវែរសៃឆ្នាំ ១៩១៩ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩៩១ ជាដើម។ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃទី២ ខែកម្ភៈឆ្នាំ ១៨៤៨ ប្រទេសម៉ិចស៊ិកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលយល់ព្រមប្រគល់ទឹកដី តិចសាស ទឹកដីម៉ិចស៊ិកថ្មីទឹកដីអារីហ្សូណានិងកាលីហ្វ៉ញ៉ា ទៅឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ ១៥ លានដុល្លារអាមេរិកដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៣ សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងបានទេថាលុបកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ឥណ្ឌូចិន។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈមានវិស័យជាពាណិជ្ជកម្ម

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាប្រភេទនេះច្រើនតែមានលក្ខណៈ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនេសាទនិងចរាចរណ៍ដែនសមុទ្រ។ ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្តីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្ម។

សន្ធិសញ្ញាមានលក្ខណៈជាស្ថាប័ននឹងរដ្ឋបាល

សន្ធិសញ្ញាដែលមានទម្រង់ខាងលើនេះគឺ រាប់បញ្ចូលក្នុងអនុសញ្ញានានាដែលបង្កើតនិងសម្របសម្រួលឱ្យចេញការរួបរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាដូចជាធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ១៩៤៥ អង្គការនៃរដ្ឋអាមេរិកធម្មនុញ្ញទីក្រុងបូហ្គោតានឹងធម្មនុញ្ញនៃការបង្កើតអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង ប៉ារីស ចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ ១៩៥១ ដែលបានបង្កើតចេញជា សហគមន៍ធ្យូងថ្មនិងដែកទ្វីបអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ១៩៥៧ ដែលបានបង្កើតចេញជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអឺរ៉ុប និង សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមមួយទៀតដែលបង្កើតចេញជាសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងថាមពលអាតូមិចជាដើម។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះបទឧក្រិដ្ឋ

សន្ធិសញ្ញាប្រភេទខាងលើនេះរាប់បញ្ចូល ទៅក្នុងកិរិយាកន្លែងដាក់ដីអំពីការកំណត់ទម្រង់និយមតែបរទេសក្រិតកម្មអន្តរជាតិនឹងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបត្យាប័ន។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបទបញ្ញាយុត្តិធម៌ស៊ីវិល

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញាសម្រាប់គាំពារសិទ្ធិមនុស្សគាំពារនៅផ្លាតពាណិជ្ជកម្មនិងការលួចថតចម្លង ស្នាដៃរឿងអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលដីការវិនិច្ឆ័យទោសរបស់តុលាការអន្តរជាតិ។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបញ្ហានីតិអន្តរជាតិ

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែល ទាក់ទងនឹងការចែកអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការដោះស្រាយជាជម្លោះអន្តរជាតិដោយនីតិអន្តរជាតិសាខានានា សម្រាប់ការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនិងការកំណត់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការផ្តល់សច្ចាប័ន។

៤.៤.៤. កិច្ចព្រមព្រៀង

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង

ជាធម្មតាគឺជាព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈផ្លូវការតិចជាងសន្ធិសញ្ញា។ ម្យ៉ាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងចំពោះការម៉ូតូដែលមានក្របខណ្ឌចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ កិច្ចព្រមព្រៀងសំដៅទៅលើសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីឬសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីគឺមានកម្រិត។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវៀនឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីអំពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបានប្រើពាក្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ សម្រាប់សំដៅទៅលើលិខិតុបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលមិនមាននិយមន័យជាសន្ធិសញ្ញាហើយម្យ៉ាងទៀត កិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងតែចំពោះកម្មវត្ថុដែលមានដែនអនុវត្តចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ ហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានដូចតទៅ៖

១. កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានប្រើជាពិសេសសម្រាប់លិខិតតូបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈខាងបច្ចេកទេសឬខាងរដ្ឋបាល។

២. នៅក្នុងករណីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាមទារឱ្យមានការផ្តល់សច្ចាប័នឡើយ ។

៣. នៅក្នុងករណីខ្លះទៀតកិច្ចព្រមព្រៀង មិនមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់។ នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូរដ្ឋមួយទៀត។

៥. អនុសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូត

ធ្វើនៅទីក្រុងវីយ៉េន ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦១

រដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញានេះ

ដោយរំឭកឃើញថា តាំងពីបុរាណកាលមក ប្រជាជាននៃគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ បានទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ភ្នាក់ងារការទូត។ ដោយចងចាំក្នុងចិត្តនូវគោលបំណង និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ទំនាក់ទំនងអធិបតេយ្យសមភាពរបស់រដ្ឋ ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិហើយនិងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ។ ដោយជឿជាក់ថា អនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយស្តីពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងការទូតស្តីពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិការទូត និងរួមជាវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នាអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសង្គម។ ដោយយល់ឃើញថា គោលបំណងនៃបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងនេះពុំមែនផ្តល់ឱ្យ ដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទេ ប៉ុន្តែគឺដើម្បីធានាការបំពេញដោយមានប្រសិទ្ធភាពនូវមុខងាររបស់បេសកកម្មការទូតក្នុងឋានៈជាតំណាងរបស់រដ្ឋ។ ការអះអាងថា វិធាននៃច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ ត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានដោះ ស្រាយច្បាស់លាស់ ក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញានេះ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ន័យទូទៅនៃពាក្យអនុសញ្ញា ក៏ដូចគ្នានឹងន័យទូទៅនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាដែរ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវច្បាប់របស់អនុសញ្ញាគឺ:

ក. អនុសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋភាគច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល។ ប្រធានបទរបស់អនុសញ្ញាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិឬពិភពលោកទាំងមូល។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធានទាំងឡាយរបស់អនុអន្តរជាតិនានា ដែលបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាជាទូទៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរៀបចំនិងតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យជាច្រើន។ រដ្ឋពីរឬរដ្ឋ បីមិនអាចនឹងបង្កើតជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិបានទេ ។

១.អនុសញ្ញាស្ដីពីការទប់ស្កាត់និងផ្តន្ទាទោស បទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍អនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៤៨ ។

២.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់ចោល នូវរាល់ទម្រង់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលអនុម័ដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី៧ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៦៦

៣.អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃ ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦

៤.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនស៊ីវិល និងខាងសិទ្ធិខាងនយោបាយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦ ។

៥.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាព នៃអង្គភាពសហប្រជាជាតិនិងក្រុមបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះអនុម័តដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញថាប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩៤ ។

៦.អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ ទម្រង់រើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបង្កើតបក្សប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 1979

៧.អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិរបស់កុមារ កុមារីអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបក្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៨៩ ។

៨.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការគាំពារ និងសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់បណ្ដាញការភៀសខ្លួន និងបណ្ដាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់គេអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩០ ។

៩.អនុសញ្ញាស្ដីពីការបង្ក្រាប និង ការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មពេស្យាចារទៅក្នុងបណ្ដារប្រទេសផ្សេងៗ អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គាការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី២១ខែមីនា ១៩៥០ ។

១០.អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន អនុម័តដោយមហាសន្និបាទ សហប្រជាជាតិថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០០ ។

៥.១. ពិធីសារ

ពិធីសា

ពាក្យ ពិធីសា ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលលមានលក្ខណៈជាផ្លូវការ តិចជាង សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញា។ ពិធីសាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្របដណ្តប់ទៅលើ ប្រភេទលិខិតូបករណ៍នានា ដូចខាងក្រោមៈ

ក. ពិធីសាចុះហត្ថលេខា គឺជាលិខិតតុបករណ៍ បន្ទាប់បន្សំនៃសន្ធិសញ្ញា ។ ពិធីសាបែនេះ សម្រាប់ដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំនានា ដូចជាការបកស្រាយខពិសេសនានារបស់ សន្ធិសញ្ញា ដោយ (ខ)ទាំងនោះ មិនមានបញ្ចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ឬ បទបញ្ញត្តិនៃបញ្ហាបច្ចេកទេសជាដើម ។

ខ. ពិធីសាជម្រើស ធម្មតាពិធីសានេះ ត្រូវបានអនុម័តក្នុងថ្ងៃតែមួយ នឹង សន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ពីសន្ធិសញ្ញានិងអាចផ្តល់សច្ចាប័នដាច់ពីសន្ធិសញ្ញា។ ពិធីសា ទាំងនេះផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យភាគីមួយចំនួនដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នា អាចបង្កើតឱ្យមាន រចនាសម្ព័ន្ធ នៃកាតព្វកិច្ចរវាងគ្នាបន្ថែមលើកាតព្វកិច្ចដែលមានក្នុងសន្ធិសញ្ញា ។

គ. ពិធីសាធ្វើវិសោធនកម្ម គឺជាលិខិតូបករណ៍ មួយដែលមាននូវបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយ ដែលធ្វើវិសោធនកម្ម លើសន្ធិសញ្ញាដើមមួយឬច្រើន ដូចជាពិធីសា ឆ្នាំ ១៩៤៦ ដែលធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញា និងពិធីសាទាំងឡាយ ស្តីពីថ្នាំញៀនស្រវឹង ។

៥.២. អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ៣ៈ ជាឯកជន ឬជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹងជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៥.៥.១. សេចក្តីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាស

ពាក្យសេចក្តីប្រកាស ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់លិខិតុបករណ៍ អន្តរជាតិផ្សេងៗ ។ លក្ខណៈនិច្ច័យនៃសេចក្តីប្រកាសគឺ ៖

១. រាល់សេចក្តីប្រកាសមិនអាចចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់នោះទេ ។

២. ពាក្យ សេចក្តីប្រកាស គឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឱ្យដឹងពីគោលបំណងអ្វីមួយរបស់ភាគីណាមួយនោះ ។ ប៉ុន្តែមានសេចក្តីប្រកាសខ្លះអាចមានឥទ្ធិពលចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិតាមទម្លាប់ ឬអាចផ្តល់នូវលក្ខណៈចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចជាច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងដំណាក់ក្រោយមកទៀត។ ដូចជាករណីសេចក្តីប្រកាសជាសកលឆ្នាំ ១៩៤៨ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

សេចក្តីថ្លែងការស្តីពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ ដែលជាទំនាក់ទំនង មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ ទាំងឡាយ ដោយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ របស់ អ.ស.ប មហាសន្និបាទ

ដោយរំលឹកឡើងវិញនូវ សេចក្តីសម្រេច

លេខ ១៨១៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦២

លេខ ១៩៦៦ ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៣

លេខ ២១០៣ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៦

លេខ ២៣២៧ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៨

លេខ ២៥៣៣ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៩

ដែលជាសេចក្តីសម្រេច ទាំងនេះ បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីសារសំខាន់ នៃកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ និងរៀបចំជាក្រុមនូវគោលការណ៍ នីតិអន្តរជាតិ ដែលជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋ។ ដោយពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការពិសេស ស្តីពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ដែលបានជួប ប្រជុំ នៅទីក្រុង ហ្សឺណែវ ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧០។ ដោយគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់បំផុតនៃធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ចំពោះការថែរក្សានូវសន្តិភាពនិង សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍នូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ។

ដោយមានកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ការអនុម័តនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីពោលការណ៍និងអន្តរជាតិដែលទាក់ទង នឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ

ដោយយោង តាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ក្នុងឱកាសបុណ្យខួបលើកទី២៥របស់ អ.ស.ប នឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹង សន្តិភាពពិភពលោក និងជាប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនង រវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ក្នុងការជំរុញគោលការណ៍នៃនីតិរវាងជាតិនានា និងជាពិសេស ការអនុវត្ត ជាទូទៅនូវគោលការណ៍ដែលបានចារឹកទុកក្នុងធម្មនុញ្ញ ។

ដោយពិចារណាលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃការផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានទូលំទូលាយនូវអត្ថបទសេចក្តីថ្លែងការណ៍:

១.ដោយអនុមត់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ ដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋទាំងឡាយ ដោយអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប អត្ថបទនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ជាឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់នឹងសេចក្តីសម្រេចបច្ចុប្បន្ន ។

២.ដោយសំដែងនូវការវាយតម្លៃចំពោះគណៈកម្មាធិការ ស្តីអំពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋទាំងឡាយ សម្រាប់កិច្ចការ របស់ខ្លួនដែលបណ្តាលឱ្យមានការអត្ថាធិប្បាយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ។

៣.ដោយផ្តល់អនុសាសន៍ថា រាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈ ។

បុព្វកថាមហាសន្និបាត

ដោយអះអាងថា ដោយយោងតាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញា របស់ អ.ប.ស ដែលថែរក្សា សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងការអភិវឌ្ឍន៍ នូវទំនាក់ទំនង មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងបណ្តាលប្រជាជាតិ ទាំងឡាយស្ថិតនៅ ក្នុងចំណោម គោលបំណង មូលដ្ឋានគ្រឹះ របស់ អ.ប.ស ។ ដោយចងចាំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សា និងពង្រឹងសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងផ្អែក លើសេរីភាព សមភាព យុត្តិធម៌ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនង មិត្តភាព រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ឬ ពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ។ដោយចងចាំផងដែរនូវសារៈសំខាន់បំផុតនៃធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ក្នុងការលើកស្ទួយគោល ការណ៍នៃច្បាប់រវាងបណ្តាប្រជាជាតិទាំងឡាយ។ ដោយពិចារណាការប្រតិបត្តិដោយសុចរិតនូវគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹង ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និងការបំពេញដោយសុចរិតនូវ កាតព្វកិច្ច ដែលទទួលដោយរដ្ឋទាំងឡាយ យោងតាមធម្មនុញ្ញ គឺជាសារៈសំខាន់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងសម្រាប់ការអនុវត្តនូវគោលបំណងផ្សេងៗទៀតរបស់ អ.ស.ប។ ដោយកត់សម្គាល់ឃើញថា ការប្រែប្រួលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងការវិវឌ្ឍ ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានកើតមានឡើងលើពិភពលោក ចាប់តាំងពីមានការអនុម័តនូវធម្មនុញ្ញដែលផ្តល់សារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ចំពោះ

គោលការណ៍ទាំងនេះ និងចំពោះតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តឱ្យកាន់ តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតតាម ឥរិយាបថរបស់បញ្ហារដ្ឋទាំងឡាយដែលបានអនុវត្ត។ ដោយរំលឹកឡើងវិញពីគោលការណ៍ដែលបាន បង្កើតឡើងថា លំហខាងក្រៅដែលរួមមាន ព្រះច័ន្ទ និង នភាកាលផ្សេងៗទៀត មិនមែនស្ថិតនៅក្រោម ការបម្រុងទុករបស់ជាតិ តាមមធ្យោបាយទាមទារ អធិបតេយ្យតាមមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ ឬ កាន់កាប់ ឬ តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងណាមួយឡើយ និង ដោយយល់ឃើញពីការពិតដែលថា ការពិចារណា ដែលបានផ្តល់នៅ អ.ស.ប ចំពោះបញ្ហានៃការបង្កើត (ខ)ទាំងឡាយសមរម្យផ្សេងទៀតដែលប្រហាក់ ប្រហែលគ្នា។ ដោយជឿជាក់ថា ការប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់បណ្តារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចមិនជ្រៀត ជ្រែកក្នុង កិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងណាមួយទៀតឡើយ ជាលក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីធានាឱ្យបានថា រាល់ ប្រជាជាតិទាំងអស់ ត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀត ចាប់តាំងពីមានការ អនុវត្តនូវទម្រង់នៃអន្តរាគមន៍ ដែលមិនគ្រាន់តែរំលោភបំពានលើស្មារតី និងលិខិតរបស់ អ.ស.ប ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនាំឱ្យបង្កើតបាន នូវស្ថានភាពដែលគំរាមគំហែងដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញពីករណីយកិច្ចរបស់បញ្ហារដ្ឋ ត្រូវទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាង រដ្ឋ និង រដ្ឋ ដោយមិនប្រើប្រាស់នូវទម្រង់បង្ខិតបង្ខំខាងយោធា ខាងនយោបាយ ខាងសេដ្ឋកិច្ច ចង់ផ្សេងៗទៀតសំដៅប្រឆាំងឯករាជ្យខាងនយោបាយ ឬ បូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋណាមួយទៀតឡើយ។ ដោយចាត់ទុកជាការចាំបាច់ដែលថា គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ដោយមិនគំរាមកំហែង ឬ ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬឯករាជ្យនយោបាយណា មួយឡើយ ឬតាមវិធីផ្សេងៗទៀតដែលមិនស្របតាមគោលបំណងរបស់ អ.ប.ស។ ដោយពិចារណាថា វាជាបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ដែលគ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយយ លក្ខណៈអន្តរជាតិតាម មធ្យោបាយសន្តិវិធីអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញ។ ដោយអះអាងឡើងវិញ យោងតាមធម្មនុញ្ញពីសារៈសំខាន់ ជាមូលដ្ឋាននូវសមភាពប្រកបដោយ អធិបតេយ្យ និងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលបំណងរបស់ អ.ស. ប. អាចត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើគ្រប់រដ្ឋ ទាំងអស់ទទួលបាននូវសមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យ និងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញតាមតម្រូវការនៃ គោលការណ៍ទាំងនេះក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ ដោយជឿជាក់ថា ការដាក់ឱ្យប្រជាជនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេស ការត្រួតត្រា និង ការធ្វើអាជីវកម្ម ជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងការលើកស្ទួយដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា គោលការណ៍នៃសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន ជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយ ចំពោះនីតិអន្តរជាតិនាសម័យបច្ចុប្បន្ន ហើយថាការអនុវត្តប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព របស់ច្បាប់នេះ៖ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការលើកស្ទួយដល់ទំនាក់ទំនង មិត្តភាពរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពគោលការណ៍នៃភាពស្មើគ្នាខាង អធិបតេយ្យ។ ដោយជឿជាក់លើផលវិបាកដែលថា ការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលសំដៅដល់ការបន្ទរបន្ទាក់ មួយផ្នែក ឬ ទាំងស្រុងនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងបូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋមួយ ឬប្រទេសមួយ ឬ ដល់ឯករាជ្យខាង នយោបាយ ជាការជួយនឹងគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញ ។

សេចក្តីប្រកាសមានដូចតទៅ:

ជាគោលការណ៍ដែលថា រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវបញ្ចប់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬឯករាជខាងនយោបាយ របស់រដ្ឋណាមួយ ឬតាមវិធីដទៃ ទៀតដែរ មិនស្របតាម គោលបំណងរបស់ អ.ស.ប។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបផ្សេង ហើយគំរាម កំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយទៀត តាមវិធីផ្សេងទៀតដែលមិនស្របតាមគោលបំណងរបស់ អ.ស.ប។ ការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់ កម្លាំងបែបនៅជាការរំលោភបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ នឹងធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ប.ស ហើយនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហា អន្តរជាតិឡើយ។ សង្គ្រាមឈ្លានពានជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព ដែលសន្តិភាពនេះ មានការទទួលខុសត្រូវក្រោមនីតិអន្តរជាតិ។ យោងតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ អ.ប.ស បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយមានហើយកិច្ចបញ្ឈប់ ការឃោសនា ធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាន។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយខាងលើមានករណីយកិច្ចបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយរំលោភ ព្រំដែនអន្តរជាតិដែលខាងស្រាប់របស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬជាមធ្យោបាយនៃការដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិ ដែលរួមមានជម្លោះទឹកដី និងរាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះគ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយខាងករណីយកិច្ចបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយ រំលោភបំពានលើខ្សែបន្ទាត់កម្រិតព្រំដែនអន្តរជាតិ ដូចជា ខ្សែបន្ទាត់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានបង្កើតឡើង ដោយ ឬ ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយដែលមុខជាត្រូវគោរពតាម។ គ្មានការពិពណ៌នាណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការខូចខាតដល់ទីតាំងរបស់ភាគីទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ ចំពោះលក្ខន្តិកៈ និងប្រសិទ្ធភាពនៃខ្សែបន្ទាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងពិសេសរបស់ពួកគេ ឬ ថាជាការប៉ះពាល់ដល់ភិនភាគបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចជៀសវាងមិនប្រតិបត្តិនូវការផ្ទាញ់តបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចមិនប្រតិបត្តិតាមដោយបង្ខំ ដែលដកហូតសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន ដោយនិយាយយោងទៅលើការអត្ថាធិប្បាយនៃគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើគ្នានិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៃសិទ្ធិរបស់ រដ្ឋទាំងនោះនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងសេរីភាព និងសិទ្ធិបានឯករាជ្យ ។

គ្រប់រដ្ឋមានករណីយកិច្ចមិនរៀបចំ ឬ បំផុសឱ្យបង្កើតកងកម្លាំងមិនត្រឹមត្រូវ ឬក្រុមប្រដាប់អាវុធ ដែលរួមមានទាហានស៊ីឈ្នួល ដើម្បីចូលលុកលុយក្នុងទឹកដីរបស់រដ្ឋមួយទៀត។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចមិនរៀបចំ ញុះញង់ជួយ ឬចូលរួមក្នុងរាល់សកម្មភាពជម្លោះ ស៊ីវិល ឬសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ស្រុះស្រួលតាមសកម្មភាពដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទឹកដី របស់ខ្លួន ដែលមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរករាល់ទង្វើបែបនោះ នៅពេលដែលទង្វើទាំងនោះ ត្រូវបាននិយាយយោងទៅរកកថាខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ ទឹកដីរបស់រដ្ឋមួយមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការកាន់កាប់ខាងយោធា ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ កម្លាំង ដែលបំពានទៅលើ (ខ) ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ។ ទីដីរបស់រដ្ឋមួយនឹងមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការ ទទួលយកដោយរដ្ឋមួយទៀត ដោយសារការគំរាមកំហែង ការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះទេ។ គ្មាន ការទទួលយកទឹក

ដីណាមួយដែលបានមកពីការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ស្របច្បាប់ នោះទេ ។ គ្មានការពិពណ៌នាណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថាមានការប៉ះពាល់ដូចជាៈ

ក. (ខ)ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ណាមួយ មុនធម្មនុញ្ញ និងមានសុពលភាព ក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ឬ សិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយោងតាមធម្មនុញ្ញ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវបន្តការចរចាដោយសុចរិតចំពោះការសន្និដ្ឋានជាដំបូងនូវសន្ធិសញ្ញាជាសកល ស្តីពីការរំសាយ សព្វាវុធទាំងស្រុង និងជាទូទៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងខិតខំប្រឹង ប្រែងដើម្បីអនុវត្តវិធានការណ៍ឱ្យបានសមរម្យក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង អន្តរជាតិ និងពង្រឹង ជំនឿទុកចិត្តរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ចក្រោម គោលការណ៍ និងវិធានការណ៍ច្បាប់ អន្តរជាតិដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយនឹងប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយ ផ្អែកលើធម្មនុញ្ញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតគ្មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការ ពង្រីក ឬ បន្ថយវិសាលភាពនៃ(ខ)ទាំងឡាយ ធម្មនុញ្ញដែលពាក់ព័ន្ធករណីប្រើប្រាស់កម្លាំងជាការ ស្របច្បាប់នោះឡើយ។ ជាគោលការណ៍ដែលថាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខ ណៈ អន្តរជាតិរវាងគ្នានិង គ្នា ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនោះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ព្រមទាំង យុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើយ។

ជាគោលការណ៍ដែលថាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ ខ្លួន ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនេះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិព្រមទាំងយុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើ យ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្វះស្វែងរកឱ្យបានឆាប់ និងដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរវាងគ្នា និងគ្នាតាមរយៈនៃការចរចា ការអង្កេតសន្តានកម្ម ការសម្រុះសម្រួលការបង្រួបបង្រួម តាមរយៈអាជ្ញា កណ្តាល ការដោះស្រាយតាមតុលាការការងាកទៅរកទីភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ ឬការរៀបចំ ដោយ មធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀត តាមការជ្រើសរើសរបស់រដ្ឋទាំងនោះ។ ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ បែបនេះ គ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមផ្អែកលើមធ្យោបាយសន្តិវិធី ព្រោះអាចជាវិធីសមរម្យចំពោះ កាលៈទេសៈ និងលក្ខណៈនៃជម្លោះ ។

គ្រប់ភាគីជម្លោះទាំងអស់មានករណីយកិច្ច ក្នុងករណីខកខានមិនបានឈានដល់ដំណោះ ស្រាយណា មួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខាងលើ បន្តស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជម្លោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀតដែលឯកភាពគ្នា។ បណ្តារដ្ឋជាភាគីនៃជម្លោះអន្តរជាតិទាំង អស់ ព្រមទាំងរដ្ឋផ្សេងៗទៀត ត្រូវបញ្ឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើ ដែលអាចធ្វើឱ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង១ ដែលជា ប្រយោជន៍នាំឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការថែរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងត្រូវធ្វើការងារតាម គោលបំណង និងគោលការណ៍របស់អ.ស.ប។ ជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយ ឈរលើមូលដ្ឋានសមភាព អធិបតេយ្យរបស់ បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និងតាមគោលការណ៍ជ្រើសរើស មធ្យោបាយដោយសេរី។ ឧបាស្រ័យ ឬ ការទទួលយកនូវនិតិវិធីដោះស្រាយដោយសេរីត្រូវបានរដ្ឋ

ទាំងឡាយឯកភាព តាមចំពោះជម្លោះដែលមានរួចមកហើយ ជម្លោះនាពេលអនាគត ដែលរដ្ឋជាភាគីទាំងអស់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនស្របតាមភាព គ្មានកថាខណ្ឌណាមួយដែលធ្វើឱ្យខូចខាត ឬអន់ថយដោយសារ (ខ)ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញដែលអាចអនុវត្តបាន ជាពិសេស (ខ) ទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិដែល ធ្វើឱ្យមានសន្តិភាពស្មើគ្នាខាងអធិបតេយ្យនោះឡើយ។ ជាគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកិច្ចមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងយុត្តាធិការក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋណាមួយផ្សេងទៀត យោងតាមធម្មនុញ្ញ ។

គ្មានរដ្ឋឬក្រុមនៃរដ្ឋណាមួយមានសិទ្ធិចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ ចំពោះ ឬ មិនចំពោះ សម្រាប់ហេតុផលណាក៏ដោយ នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋមួយទៀតនោះទេ។ ហេតុដូច្នេះហើយការចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយអាវុធ និងគ្រប់ទម្រង់នៃការចូលជ្រៀតជ្រែក ឬការប៉ុនប៉ឹងគំរាមកំហែងផ្សេង ទៀត ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋមួយទៀត ឬ ប្រឆាំងនឹងកត្តានយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ គឺជាការរំលោភលើនីតិអន្តរជាតិ ។ គ្មានរដ្ឋណាមួយអាចប្រើប្រាស់ ឬ លើកទឹកចិត្តប្រើប្រាស់នូវវិធានការសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬ ប្រភេទវិធានការណាមួយផ្សេងទៀត បង្ខំរដ្ឋដទៃដើម្បីឱ្យទទួលយកស្ថិតក្រោមការអនុវត្តនូវសិទ្ធិអធិបតេយ្យ និងធានានូវផលប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទ។ គ្មានរដ្ឋណាមួយត្រូវរៀបចំជួយបង្កលក្ខណៈ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ ញុះញ៉ង់ ឬបង្កវិទ្ធង្សនា ភេរវកម្ម ឬ សកម្មភាពខាងប្រដាប់អាវុធដែលមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរកការ ផ្តួលរំលំរដ្ឋមួយទៀត ឬ ជ្រៀតជ្រែកក្នុងជម្លោះស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋមួយទៀតឡើយ ។

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដកហូតពីប្រជាជននូវអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ គឺជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិដែលមិនអាចប្តូរបាន និងរំលោភលើគោលការណ៍មិនចូលធ្វើការអន្តរាគមន៍។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិមិនអាចប្តូរបាន ដើម្បីជ្រើសរើសនូវប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយមិនជ្រៀតជ្រែករដ្ឋផ្សេងទៀតទោះតាមទ្រង់ទ្រាយណាក៏ដោយ។ គ្មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា មានការប៉ះពាល់ដល់ (ខ)ពាក់ពន្ធ័ទាំងឡាយណានៃធម្មនុញ្ញដែលទាក់ទងនឹងការថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

រដ្ឋមានកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមួយទៀតតាមធម្មនុញ្ញៈ

បណ្តារដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋមួយទៀត ដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នាខាងប្រព័ន្ធ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឡើយ នៅក្នុងវិស័យនានានៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងដើម្បីលើកស្ទួយដល់វិវឌ្ឍន៍ និងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ សុខុមាលភាព ប្រជាជាតិទូទៅ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួចផុតពីការរើសអើងដែលឈរលើភាពខុសគ្នានោះ ។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះៈ

ក.បណ្ដារដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ខ.បណ្ដារដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយឱ្យមានការគោរពជាសកល និងប្រតិបត្តិ នូវសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា និងក្នុងការលុបបំបាត់នូវរាល់ ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ និងរាល់ទម្រង់នៃការមិនអត់ឱនខាងសាសនា ។

គ.គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនូវទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ពួកគេលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វប្បធម៌ បច្ចេកទេស និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមគោលការណ៍ភាពស្មើគ្នាខាងអធិបតេយ្យ និងការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍។

ឃ.បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិករបស់អ.ស.ប មានករណីយកិច្ចចាត់វិធានការរួម និងដោយឡែកក្នុងការសហការជាមួយ អ.ស.ប តាម (ខ) ដែលពាក់ព័ន្ធនៃធម្មនុញ្ញ ។

បណ្ដារដ្ឋទាំងអស់គួរសហការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ព្រមទាំងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិជ្ជា និងដើម្បីលើកសយដល់ការរីឡខាងវប្បធម៌ និងអប់រំអន្តរជាតិ។ បណ្ដារដ្ឋទាំងឡាយគួរ សហការគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយដល់ការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោក ជាពិសេសបណ្ដាប្រទេស កំពុងអភិវឌ្ឍ ។

គោលការណ៍សិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនៈ

ដោយសារគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញ របស់ អ.ស. ប ប្រជាជនទាំងឡាយមានសិទ្ធិដោយសេរីដើម្បីកំណត់ (ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅ ស្ថានភាពនយោបាយរបស់រដ្ឋនោះ និងដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ពួកគេ ហើយ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចគោរពសិទ្ធិនេះតាម (ខ)ទាំងឡាយ ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ ។

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចលើកស្ទួយ តាមរយៈសកម្មភាពរួមនិងដាច់ដោយឡែកពីការយល់ដឹងនូវគោលការណ៍នៃសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន តាម(ខ) ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ និងជួយដល់ អ.ស.ប ក្នុងការអនុវត្តលើការទទួលខុសត្រូវ ដែលបានប្រគល់ឱ្យដោយធម្មនុញ្ញ ចំពោះការអនុវត្ត នូវគោលការណ៍ទាំងនេះ ដើម្បី ៖

ក. ជំរុញឱ្យមានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងកិច្ចសហការរវាងបណ្ដារដ្ឋទាំងឡាយ និង

ខ. បញ្ចប់នូវរបបអាណានិគមន៍ ដែលទាក់ទងនឹងឆន្ទៈដែលសម្ដែងដោយសេរីរបស់ប្រជាជនពាក់ព័ន្ធ ។ ដោយចងចាំក្នុងចិត្តថាការដាក់ ឱ្យប្រជាជនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បរទេស ការត្រួត និងការធ្វើអាជីវកម្ម ជាការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ ព្រមទាំងការបដិសេធនូវសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាមូលដ្ឋាន ហើយផ្ទុយទៅនឹងធម្មនុញ្ញ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចជំរុញតាមរយៈសកម្មភាព

រួម និងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីឱ្យគោរព និងប្រតិបត្តិនូវសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមធម្មនុញ្ញ។ ការបង្កើតនូវរដ្ឋអធិបតេយ្យ និងឯករាជ្យមួយ សមាគមន៍សេរី ឬសមាហរណកម្មនូវរដ្ឋឯករាជ្យ ឬការចង់ឱ្យទៅជាស្ថានភាពនយោបាយមួយទៀតដោយសេរី ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រជាជនម្នាក់ជាបែប ផែននៃការអនុវត្តនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជននោះ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបញ្ឈប់អំពើដោយបង្ខំ ដែលដកហូតពីប្រជាជននូវសិទ្ធិដោយនិយាយយោងទៅលើចំណុចខាងលើក្នុងការបរិយាយលម្អិតពីគោលការណ៍បច្ចុប្បន្ន នូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងសេរីភាព និងសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យ ។ ក្នុងអំពើរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹង អំពើដោយ បង្ខំបែបនោះក្នុងការស្វែងរកនូវការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គេនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងប្រជាជននោះ មានសិទ្ធិស្វែងរក និងទទួលការគាំទ្រតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញ។ ទឹកដីអាណានិគមន៍ ឬទឹកដីមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្រោមធម្មនុញ្ញ មានស្ថានភាពដាច់ដោយឡែក និងខុសពីពីទឹកដីរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រង ហើយស្ថានភាពដាច់ដោយឡែក និងខុសគ្នាបែបនោះ ក្រោមធម្មនុញ្ញ នឹងត្រូវមានរហូតដល់ប្រជាជនស្ថិតក្រោមអាណានិគមន៍ ឬ ទឹកដីមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិនៃសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងតាមធម្មនុញ្ញ និងជាពិសេសតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ខ្លួន។ មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់សិទ្ធិឬពារលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាព មួយដែលនាំឱ្យមានការបែងចែក ឬ មុនខ្សោយទាំងស្រុង ឬ ជាផ្នែកនៃបូរណភាពទឹកដី ឬការបង្រួបបង្រួមនយោបាយ រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងរដ្ឋឯករាជ្យដែលអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្របតាមគោលការណ៍សមភាពនៃសិទ្ធិ និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជនដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ ហើយរដ្ឋាភិបាល តំណាងឱ្យប្រជាជនទាំងមូលដែលជាម្ចាស់ទឹកដីដោយមិនបែងចែកពូជសាសន៍ ជំនឿ ឬពណ៌សម្បុរ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលសំដៅបង្ខូចបង្អាក់ជាផ្នែក ឬ ទាំងស្រុងនូវឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់រដ្ឋ ឬ ប្រទេសផ្សេងទៀត ។

គោលការណ៍សមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យរបស់បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយៈ

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ទទួលបាននូវសមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានិងករណីយកិច្ចនិងជាសមាជិករបស់ សហគមន៍អន្តរជាតិទោះបីជាមានការខុសគ្នាខាងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច សង្គម នយោបាយ ឬ លក្ខណៈផ្សេងៗទៀត ។

ជាពិសេស សមភាព អធិបតេយ្យ មានកត្តាដូចខាងក្រោមៈ

ក. គ្រប់រដ្ឋមានការអនុវត្តច្បាប់ស្មើៗគ្នា ។

ខ. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិដែលមានអធិបតេយ្យពេញលេញ ។

គ. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចគោរពបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋដទៃទៀត ។

ឃ. បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយទៀតមិនអាចប៉ះពាល់បាន ។

ង. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស និងរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន ។

ច.គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញ និងដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន និងរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ជាគោលការណ៍ដែលថាគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបំពេញដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ច ដែលទទួលយកដោយខ្លួនឯងតាមធម្មនុញ្ញ ។

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិត ដែលបានទទួលយកដោយពួកគេតាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិតក្រោមគោលការណ៍ និងវិធានច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែល ព្រមសុពលភាពក្រោមគោលការណ៍ និងវិធាននីតិអន្តរជាតិ ដែលបានដួលលំជាទូទៅ។ ប្រសិនបើកាតព្វកិច្ចដែលបានលើកឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិវាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹង កាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក អ.ស.ប ក្រោមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប នោះកាតព្វកិច្ចក្រោមធម្មនុញ្ញ នឹងត្រូវយកជាបានការ ។

ប្រកាសថាៈ

នៅក្នុងការបកស្រាយ និងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋទាំងឡាយនូវគោលការណ៍ខាងលើដែលទាក់ទងទៅវិញទៅមក និងគោលការណ៍នីមួយៗគួរត្រូវបានបកស្រាយតាមអត្ថបទនៃគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត។គ្មានអ្វីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងត្រូវបកស្រាយថា មានការខូចខាតដល់(ខ)ទាំងឡាយធម្មនុញ្ញ ឬសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាសមាជិកក្រោមធម្មនុញ្ញកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្រោមធម្មនុញ្ញដោយពិចារណាលើការបកស្រាយលម្អិតនៃសិទ្ធិទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ។

សេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថា

គោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ហេតុដូច្នេះហើយ សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវបានណែនាំដោយគោលការណ៍ទាំងនេះ ៖ នៅក្នុងប្រព្រឹត្តិអន្តរជាតិរបស់ពួកគេ និងដើម្បីរៀបចំទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកដោយឈរលើមូលដ្ឋានការ អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ទាំងនេះ ។

មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៩១ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨១

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិន អនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍

និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្តារដ្ឋនានា

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលេខ ២៧៣៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២១៣១ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាត ឱ្យមានអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្តារដ្ឋ និងការការពារឯករាជ្យ នឹងអធិបតេយ្យបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ ។

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលេខ២៦២៥ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ ស្តីពីទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ ស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលេខ៣៣១៤ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៤ ដែលមាន ចែងពីនិយមន័យនៃការឈ្លានពាន ។

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលេខ២១/៩១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៦ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ៣២/១៥៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៧សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៣/៧៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៨ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៤/១០១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៩ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ៣៥/១៥៩ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨០ ស្តីពីការមិន ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ។

ដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃសភាពការណ៍អន្តរជាតិនិងការគំរាមកំហែងចេះតែកើនឡើងចំពោះសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ដោយសារតែឧបាស្រ័យ « ការងាកទៅរក» ញឹកញាប់ ទៅរកការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ការឈ្លានពាន ការសំឡុតបំភ័យ ការអន្តរាគមន៍ ឬការចូលកាន់កាប់ដោយកម្លាំងយោធា ការកើនឡើងនៃវត្តមានយោធា និង អន្តរាគមន៍ការជ្រៀតជ្រែកតាមរូបភាពផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដោយចំហឬ ដោយកំបាំង ដែលគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យ និងឯករាជ្យខាងនយោបាយនៃបណ្តារដ្ឋផ្សេងៗ ដោយមានគោលដៅផ្តួលរំលំ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ ។

ដោយមើលឃើញពីការពិតដែលថា គោលនយោបាយបែបនេះ ធ្វើឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯករាជ្យខាងនយោបាយនៃបណ្តារដ្ឋ សេរីភាពរបស់ប្រជាជន និងអធិបតេយ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍លើធនធាន ធម្មជាតិរបស់រដ្ឋទាំងនោះ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ ។

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការជាបន្ទាន់ ចាំបាច់ឱ្យកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាន់កាប់ ការអន្តរាគមន៍ ឬការជ្រៀតជ្រែកដោយកម្លាំងយោធា ដកថយទាំងអស់ទៅកាន់ទឹកដី របស់ខ្លួនវិញ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគម ការកាន់កាប់ របស់

បរទេស ឬស្ថិតនៅក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសេរី និង ពេញលេញក្នុងការសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួន ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជននៃបណ្តារដ្ឋទាំងអស់ អាចមានលទ្ធភាពចាត់ចែងគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងកំណត់ប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក ឬ គ្រប់គ្រងពីបរទេស ។

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការជាបន្ទាន់ចាំបាច់ ឱ្យមានការបញ្ឈប់រាល់ការគំរាមកំហែងឈ្លានពាន ការបង្កើតការប្រើប្រាស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធ ជាពិសេសក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រឆាំងនឹងបណ្តារដ្ឋ អធិបតេយ្យ ដើម្បីអនុញ្ញាត ឱ្យប្រជាជនខ្មែររដ្ឋទាំងអស់នោះ អាចមានលទ្ធភាពកំណត់ប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក ឬ ការគ្រប់គ្រងពីបរទេស។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ការគោរពពេញលេញគោលការណ៍នៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងប្រជាជន ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដោយចំហ ឬ ដោយកំបាំង គឺមានសារៈសំខាន់ដល់ការសម គោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

១. ឯកភាពយល់ព្រមលើសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ ដែលអត្ថបទនៃសេចក្តីប្រកាសនេះ ត្រូវបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធទៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះ ។

២. ស្នើឱ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ជានាឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាស នេះ យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតដល់បណ្តារដ្ឋ ទីភ្នាក់ងារជំនាញ និងអង្គការដទៃផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងបណ្តាអង្គការស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ។

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍

និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

១. អនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយបញ្ជាក់ សាជាថ្មីថា គ្មានរដ្ឋណាមួយ មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬកិច្ចការក្រៅប្រទេស របស់រដ្ឋមួយផ្សេងទៀតឡើយ ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ។

២. ដោយបញ្ជាក់សាជាថ្មីគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលថារដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចមិនគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងអធិបតេយ្យ ឯករាជ្យខាង នយោបាយ ឬ បូរណភាពទឹកដីនៃបណ្តារដ្ឋផ្សេងទៀត ។

៣. ដោយមើលឃើញថា ការបង្កើត ការថែរក្សា និងការពង្រឹងសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ធ្វើឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាន សេរីភាព សមភាពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងឯករាជ្យការគោរពអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋព្រមទាំងអធិបតេយ្យអចិន្ត្រៃយ៍ នៃរដ្ឋលើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ឬសង្គម ឬ កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋទាំងនោះ ។

៤. ដោយចាត់ទុកថា ការគោរពពេញលេញគោលការណ៍មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងមិនជ្រៀតជ្រែកចូល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋ គឺមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងចំពោះការថែរក្សា សន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងចំពោះការសម្រេចគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញ អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៥. អនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បញ្ជាក់សាជាថ្មីនូវសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯង និងឯករាជ្យរបស់ប្រជាជន ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែប អាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ ។

៦. ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអាចសម្រេចបានតែក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌដែលប្រជាជននៃរដ្ឋនីមួយៗមានសេរីភាព និងរដ្ឋនីមួយៗមានសមភាព អធិបតេយ្យ និងគោរពតាមទាំងស្រុងតម្រូវការនៃគោលការណ៍ទាំងនេះ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

៧. ដោយចាត់ទុកថា សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិនអនុញ្ញាត ឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែក ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ នឹងរួមចំណែកឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៨. ដោយចាត់ទុកថា រាល់បញ្ញត្តិនៃធម្មនុញ្ញទាំងមូលនេះ និងពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់លើរាល់សេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះ ជាពិសេសរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដែលមានចែងពីសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិន អនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ និងការ ការពារឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនោះ សេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ នីតិអន្តរជាតិ ស្តីពីទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ ស្របទៅតាម ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងនិយមន័យនៃការឈ្លានពាន ។

សូមប្រកាសជាឱឡារិកថា

១. គ្មានរដ្ឋ ឬក្រុមរដ្ឋណាមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ ឬ ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និង កិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀតបានឡើយ ទោះក្នុងរូបភាពណា ឬក្នុងហេតុផល ណាក៏ដោយ ។

២. គោលការណ៍មិនអន្តរាគមន៍ និងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក ប្រទេសរបស់រដ្ឋ រួមមានសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ

ក. អធិបតេយ្យ ឯករាជ្យនយោបាយ បូរណភាពទឹកដី ឯកភាព និងសន្តិសុខជាតិ នៃបណ្តារដ្ឋទាំងអស់ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណជាតិ និងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌នៃប្រជាជនក្នុងបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ។

ខ. សិទ្ធិអធិបតេយ្យ និងមិនអាចដកហូត ឬផ្ទេរបានរបស់រដ្ឋមួយក្នុងការសម្រេចប្រព័ន្ធនយោបាយ (សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គមរបស់ខ្លួន អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យអចិន្ត្រៃយ៍ លើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយសេរី ស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ ការជ្រៀតជ្រែក ការវិទ្ធង្សនា ដោយការបង្ខិតបង្ខំ ឬការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅ ទោះក្នុងរូបភាព ណាក៏ដោយ)។

គ. សិទ្ធិរបស់រដ្ឋ និងប្រជាជន ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរី និងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ពេញ លេញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួន និងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ និងបំណង ប្រាថ្នានយោបាយ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើលក្ខន្តិកៈដែលពាក់ព័ន្ធ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងគោលការណ៍នៃសណ្តាប់ធ្នាប់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មី ។

ទី២

ក. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដើម្បីទប់ទល់និងមិនធ្វើការគំរាមកំហែង ឬ ប្រើប្រាស់កម្លាំង ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ ដើម្បីរំលោភព្រំដែនដែលមានស្រាប់ ដែលទទួល ស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីរំខានសណ្តាប់ធ្នាប់នយោបាយសង្គម ឬសេដ្ឋកិច្ច នៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តួលរំលំ ឬ ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬរដ្ឋាភិបាល ឬដើម្បីដកហូតអត្តសញ្ញាណជាតិ និងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រជាជននៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ខ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីធានាថា ទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈ ណាក៏ដោយដែលនឹងអាចរំលោភអធិបតេយ្យ ឯករាជ្យនយោបាយ បូរណភាពទឹកដី និង ឯកភាពជាតិ ឬរំខានស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ ករណីយកិច្ចនេះក៏អនុវត្តចំពោះបណ្តារដ្ឋដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះទឹកដែលមិនទាន់ទទួលបានស្វ័យភាពលើវាសនារបស់ខ្លួន និងឯករាជ្យជាតិ ។

គ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បី វិទ្ធង្សនា ការកាន់កាប់ដោយយោធា ឬ អន្តរាគមន៍និងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងរូបភាពផ្សេងៗ ដោយចំហ ឬ ដោយកំបាំង សំដៅលើរដ្ឋ ឬ ក្រុមរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ សកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកណាមួយ ដោយយោធា នយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ច ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត រួមទាំងសកម្មភាព សងសឹក ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំង ។

ឃ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពប្រើកម្លាំងដែលដកហូតសិទ្ធិរបស់ ប្រជាជន ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគមន៍ ឬ ក្រោមការកាន់កាប់របស់ បរទេស ដូចជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច សិទ្ធិទទួលសេរីភាព និងសិទ្ធិទទួលឯករាជ្យ ។

ង. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាព ឬ ការប៉ុនប៉ងណាមួយទោះក្នុងរូបភាពហេតុផលណាក្តី ដើម្បីធ្វើឱ្យមានអស្ថេរភាព ឬ ធ្វើឱ្យអន្តរាយស្ថិរភាពរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬស្ថាប័នណាមួយរបស់រដ្ឋនោះ ។

ច. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងដល់ការជំរុញ ការលើកទឹកចិត្ត ឬការគាំ ទ្រដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដល់សកម្មភាពបះបោរ ឬ សកម្មភាពអបគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋ ផ្សេងទៀត ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ ឬ សកម្មភាពណាដែលព្យាយាមរំខានឯកភាព ឬធ្វើឱ្យអន្តរាយ ឬ វិទ្ធង្សនាសណ្តាប់ធ្នាប់នយោបាយ នៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ឆ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន មិនឱ្យមានការហ្វឹកហាត់ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងការជ្រើសរើសទាហានស៊ីឈ្នួល ឬ ការបញ្ជូនទាហានស៊ីឈ្នួលចូលក្នុង ទឹកដីនៃរដ្ឋផ្សេងទៀត និងករណីយកិច្ចមិនផ្តល់ឱ្យទីតាំងស្ថាប័ន រួមទាំងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការ បំពាក់សម្ភារៈ និងការឆ្លងកាត់នៃទាហានស៊ីឈ្នួល ។

ជ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់ និងរារាំងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរៀបចំឡើងដើម្បីអន្តរាគមន៍ - ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការ ក្រៅប្រទេសនៃរដ្ឋទីបី ។

ឈ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់ និងរារាំងចំពោះវិធានការ ណាមួយដែលនឹងអាចនាំដល់ការពង្រឹងប្លុកយោធាដែលមានស្រាប់ ឬ ការបង្កើត ឬ ការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាថ្មី ការ ផ្សារភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនានា ការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ មូលដ្ឋានយោធា និងទីតាំងយោធាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលនាំឱ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារបស់មហា អំណាច ។

ញ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីរារាំងដល់យុទ្ធនាការបរិហារកេរ្តិ៍ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬការឃោសនាអកុសល ប្រទូស្តរ៉ាយក្នុងគោលបំណងអន្តរាគមន៍ ឬ ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ដ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ក្នុងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម បច្ចេកទេស និងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីទប់ទល់នឹងរារាំងចំពោះវិធានការដែលនឹងអាច ជាអន្តរាគមន៍ ឬការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋផ្សេង ទៀត ដែលតាមរយៈនេះ រារាំងរដ្ឋនោះមិនឱ្យកំណត់ដោយសេរីនូវការអភិវឌ្ឍន៍ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កិច្ចការនេះរួមទាំងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយមិនប្រើប្រាស់កម្មវិធី ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅ ឬ អនុវត្តការសងសឹកសេដ្ឋ

កិច្ចណាមួយជាពហុភាគី ឬ ឯកតោភាគី ឬរាំងខ្ទប់ និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់សាជីវកម្មឆ្លងដែន និងពហុជាតិ ក្រោមយុត្តាធិការ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍តាបសង្កត់ ឬបង្ខិតបង្ខំខាងនយោបាយ ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ ផ្សេងទៀតដោយរំលោភធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឋ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការកាឡៃបញ្ហាសិទ្ធិ មនុស្សជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត សម្រាប់ តាបសង្កត់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬបង្កើតភាពមិនទុកចិត្ត និងភាពគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងចំណោម បណ្តារដ្ឋ ឬក្រុមរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ឌ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការប្រើប្រាស់អំពើភេរវកម្ម ជាគោល នយោបាយរដ្ឋប្រឆាំងរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ប្រឆាំងប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង អាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងករណីយកិច្ចទប់ស្កាត់ ជំនួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការអធ្យាស្រ័យដល់ក្រុមភេរវករ វិច្ឆេទក ឬភ្នាក់ងារ វិទ្ធង្សនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋទីបី ។

ឍ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការរៀបចំហ្វឹកហាត់ ផ្តល់ឱ្យហិរញ្ញវត្ថុ និង បំពាក់អាវុធដល់ក្រុមនយោបាយ និងក្រុមជនជាតិលើទឹកដីរបស់ពួកគេ ឬ ទឹកដីរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កវិទ្ធង្សនា ភាពឥតសណ្តាប់ធ្នាប់ ឬភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត ។

ណ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងចំពោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬយោធាណាមួយនៅក្នុងទឹកដីនរដ្ឋផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋនោះ។

ទី៣

ក. សិទ្ធិរបស់រដ្ឋដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ឈរលើមូលដ្ឋានស្មើភាពគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា អន្តរជាតិដែលនៅសេសសល់ ដែលតាមរយៈនេះរួមចំណែកដល់ការលុបបំបាត់នូវមូលហេតុ នាំឱ្យមានជម្លោះ និងការជ្រៀតជ្រែក ។

ខ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីគាំទ្រពេញទំហឹងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច សិទ្ធិទទួលសេរីភាព និងឯករាជ្យរបស់ប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ ព្រមទាំងរបស់ប្រជាជនទាំងនេះក្នុងការធ្វើការតស៊ូទាំងនយោបាយ និងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីសម្រេចបានសិទ្ធិទាំងនោះ ស្របទៅតាមគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

គ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីគោរព លើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាសារវន្ត ទាំងនៅលើទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួន និងដើម្បីធ្វើការ លុបបំបាត់ចោលនូវការ រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំ

ផេង និងជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាជាតិ និងប្រជាជន និងជាពិសេស ការលុប បំបាត់ចោលប្រព័ន្ធរបប ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការរើសអើង ពូជសាសន៍គ្រប់រូបភាព ។

ឃ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងបុព្វសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត ឬ ព័ត៌មានបំផ្លើស ដែលអាចបកស្រាយថា ជាការជ្រៀតជ្រែកចូល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ការប៉ះពាល់ដល់ការជំរុញសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព នៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ និងប្រជាជាតិផ្សេងៗ។

ង. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមិនទទួលស្គាល់ស្ថានភាពដែលបណ្តាលមកពីកាគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬ សកម្មភាពដែលអនុវត្តពីគោលការណ៍នៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការមិនជ្រៀតជ្រែក ។

ច. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ គឺមានទំនាក់ទំនង និងសមតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឆ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តីនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសេរីភាពនិងឯករាជ្យ នៃប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងសិទ្ធិស្វែងរកនិងទទួលការគាំទ្រស្របតាមគោលដៅនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ជ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តី នូវបញ្ញត្តិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយ ។

ឈ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ នឹងប៉ះពាល់វិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៥.៥.២. សុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

អ្នកច្បាប់សញ្ជាតិអ៊ីតាលីមួយរូបឈ្មោះ Anzilotti មានទស្សនៈថា សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយ គឺយោងទៅលើគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលចែងថា Pacta sunt Servanda។ ដោយយោងតាមគោលការណ៍នេះ រដ្ឋបានត្រូវចងភ្ជាប់ទាំងស្រុងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនានាដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។ ដូច្នេះគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda គឺជាគោលការណ៍បឋមនិង ចាំបាច់នៅក្នុងស្សង់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

សុក្រឹតភាពនៃគោលការណ៍ ឋិតនៅត្រង់ថា រដ្ឋនីមួយៗក្នុងឋានៈជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ និងរក្សាឱ្យបានខ្ជាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងនានា ដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។

មូលដ្ឋាននៃសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda មក គឺអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦៩។ នីតិស្តីសន្ធិសញ្ញាបានត្រូវគណៈកម្មការនីតិអន្តរជាតិ សម្រេចបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃអនុសញ្ញាស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៥ មក ហើយគណៈកម្មការនេះបានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦។

៥.៥.៣. ចំណាត់ថ្នាក់នៃសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញាមានការខុសប្លែកគ្នា ទៅតាមកម្មវត្ថុ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលមានបញ្ញត្តិទៅលើស្ថានភាពពិសេស ដោយឡែកណាមួយ គេឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាកិច្ចសន្យា ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលលើកឡើងនូវគោលការណ៍ ច្បាប់ជាទូទៅនោះ គេហៅថា សន្ធិសញ្ញាច្បាប់ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ គឺជាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណា ដែលជាប្រភពផ្ទាល់នៃច្បាប់អន្តរជាតិតែម្តង ។ សន្ធិសញ្ញានេះមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលសតវត្សទី ១៩ មក ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ ក៏មានលក្ខណៈពីរប្រភេទដែរ គឺ ៖

ទីមួយ សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីបទដ្ឋាននានានៃច្បាប់អន្តរជាតិជាសាកល ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ។

ទីពីរ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយណា ដែលដាក់បញ្ចូលជាគោលការណ៍ទូទៅ។ ឧទាហរណ៍ អនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ ១៩៥៨ ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ ឬអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ។

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថាៈ បណ្តាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្តល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមានសមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាៈ

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។ កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុង វីយែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ

ប្រវត្តិនៃពាក្យធម្មនុញ្ញ

ពាក្យធម្មនុញ្ញមានប្រវត្តិចេញមកពីពាក្យ **ម៉ាណាសាតា Magna Carta** ចេញមកពីអក្សរឡាតាំងមានន័យថា Great Carter ។ Magna Carta គឺជាឯកសារដែលបានប្រថាប់ត្រា ដោយព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេស ព្រះនាម ចន ឃៀង ចន Jhon King នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១២១៥។ ដែលសម្រាប់ធានានូវសិទ្ធិអំណាច និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស។

៦.១. កតិកាសញ្ញា

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ

កតិកាសញ្ញា មានន័យស្មើនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតុមួយដែរ។ ប៉ុន្តែពាក្យកតិកាសញ្ញាជាទូទៅគេតែងតែយកមកប្រើសំដៅទៅលើប្រធានបទទាំងឡាយណា ដែលមានចរិក នយោបាយយោធា ឬ បក្សសម្ព័ន្ធ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់កតិកាសញ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់ ក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរ គឺធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬច្រើនរួមគ្នា។ ឧទាហរណ៍ៈ កតិកាសញ្ញាកេឡូហ្ស ព្រីយ៉ង ឬ ហៅថាកតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២៨ ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង អារីស្តាយប្រាយអិន និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ហ្វ្រាង ប៊ីគីឡូ ។ លោកទាំងពីរបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមាននីតិកាសញ្ញានេះឡើង ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ចោលសង្គ្រាមក្នុងឋានៈជាៈ

ឧទាហរណ៍ៈ នយោបាយជាតិ ឬ ដាក់សង្គ្រាមឱ្យនៅក្រោមច្បាប់។

កតិកាសញ្ញាមិនឈ្លានពានគ្នារវាងគណបក្សណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសូវៀត ឬ គេអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោកអ៊ីត្លែរ និង លោកស្តាលីន ឬ ក៏ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោក មូឡូតូស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសនៃសហភាពសូវៀតឈ្មោះមូឡូតូស និងលោក រីប៊ីនត្រុប រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃ គណបក្រណាស៊ីអាល្លឺម៉ងឈ្មោះ រីប៊ីនត្រុប ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៣៩ ដែលកតិកាសញ្ញានេះមានចរិតជាសម្ងាត់ ដើម្បីបំបែកទឹកដីអឺរ៉ុបខាងកើតទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង ហើយនិងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សូវៀត។

កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺជាឈ្មោះនៃទីក្រុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ។ នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ និងរលាយនៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩១។ សន្ធិសញ្ញាបង្កើតក្នុងគោលបំណងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យការពារហើយក៏ជាសន្ធិសញ្ញាមួយបង្កើតនូវសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសូវី ដែលមានសមាជិករួមមានសហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី បូលការី ឆេកូស្លូវ៉ាគី អាល្លឺម៉ងខាងកើត ហុងគ្រីប៉ូឡូញ និងរូម៉ានី ហើយប្រទេសអាល់បានីបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសាគរអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩។

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សារណៈយោគយល់

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ឧៈ ជាឯកជន ឬ ជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹងជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៦.២.១. សុពលភាព

មូលដ្ឋានសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នៅក្នុងច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មូលដ្ឋានសុពលភាព សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ យោងទៅលើគោលការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា គោលការណ៍ សន្ធិសញ្ញាត្រូវថែរក្សា ឬគោលករណ៍សន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព និងប្រតិបត្តិជាភាសាច្បាប់បុរាណ។ គោលការណ៍នេះតម្រូវភាគីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិ

សញ្ញាអនុសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគោរពនិងប្រតិបត្តិការតាមរាល់ខ្លឹមសារ ដែលមានចែង។ ហើយគោលការណ៍ត្រូវឈរទៅលើមូលដ្ឋាន សុឆន្ទៈ

ការបំពានលើកកាតព្វកិច្ចសន្ធិសញ្ញា អាចបណ្ដោលឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម ខាងផ្នែកការទូត សេដ្ឋកិច្ច ឬ ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត ដើម្បីព្រមាន និង ប្រឆាំងចំពោះប្រទេសដែលបំពាន់លើសន្ធិសញ្ញា។ សន្ធិសញ្ញាមិនអាចមានសុពលភាព និងមិនអាចអនុវត្តបានទេ ប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ផ្ទុយនឹងវិធាននីតិអន្តរជាតិដែលមានរួចហើយ ហើយដែលរដ្ឋនានា នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ បានសុខចិត្តព្រមព្រៀងទទួលយក។

ឧទាហរណ៍ៈ ទាសកម្មជាអំពើខុសច្បាប់ តាមនីតិអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយដើម្បីជួញដូរមនុស្ស ទៅរដ្ឋមួយទៀត គឺមិនមានសុពលភាពឡើយ។

សន្ធិសញ្ញា មានលក្ខណៈពិសេសមួយនៅត្រង់ថា ពេលខ្លះសន្ធិសញ្ញានោះអាចអនុវត្តបាន ពេលខ្លះមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនបាន។ មាត្រាឬ (ខ) ដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ដែលអាចអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯង គឺជាមាត្រា ឬ (ខ)ដែលអាចពឹងផ្អែកដោយផ្ទាក់បាននៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងស្រុក។ វាជា(ខ) ដែលមិនទាមទារច្បាប់បន្ថែមទៀត ឬ សកម្មភាព អនុវត្តផ្សេងទៀត នៅក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋដែលជាប់កិច្ចសន្យា។

ចំពោះមាត្រាឬ(ខ)ចែង នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហើយដែលមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបាន គឺតម្រូវឱ្យមាននីតិកម្មក្នុងស្រុកឬសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុក ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត គឺមុនពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះអាចត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុក។ ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ស្ទើរតែសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនអាចអនុវត្តខ្លួនឯងបានពិព្រោះសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះ គ្មានឋានៈជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុក ដែលអាចត្រូបបានអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់តុលាការអង់គ្លេស។ អាស្រ័យហេតុហើយ ទើបនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋខ្លះ សន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យព្រះមហាក្សត្រ ឬ ប្រមុខរដ្ឋភិបាល ផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតទស្សនៈនីតិវិទូមួយចំនួន យល់ឃើញថា សន្ធិសញ្ញាមិនអាចក្លាយទៅជា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបានទេ ប្រសិនបើគ្មានការផ្ដល់សច្ចាប័នពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៦.២.២. ភាគីនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្ដីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថាៈ បណ្ដាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែ ដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្ដល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមាន

សមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គល នោះជា:

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។

កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋាភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចា ប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

ភាពចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី នៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១ ប្រការដែលត្រូវជៀសវាង នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងរាល់កិច្ចសន្យាគឺបិតនៅត្រង់ថាភាគីទាំងឡាយសុខចិត្តទទួលយកដោយគោលការណ៍សេរី ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយគ្មានការបោកបន្លំ ឬដោយកិច្ចសន្យាតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរ គឺតម្រូវឱ្យភាគីទាំងឡាយប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី។ ហេតុនេះនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់នាពេលចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយចាំបាច់ភាគីនីមួយៗ ត្រូវចៀសវាងឱ្យបាន នូវប្រការមួយចំនួនដូចតទៅ:

ការភាន់ច្រឡំ

រដ្ឋនីមួយៗអាចលើកការភាន់ច្រឡំរបស់ខ្លួន ដើម្បីមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានក្នុងកាលៈទេសៈ ឬ ពេលណា:

ក.ការភាន់ច្រឡំនោះពាក់ពន្ធ័ដល់ហេតុណាមួយដែលមានក្នុងពេលចុះសន្ធិសញ្ញាហើយដែលជាមូលដ្ឋាននៃការចុះសន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ.ការភាន់ច្រឡំនោះ មិនមែនបង្ករឡើងដោយអាកប្បកិរិយាបណ្តែតបណ្តោយរបស់ខ្លួននោះទេ។

គ.ការភាន់ច្រឡំទៅលើការតាក់តែងអត្ថបទ មិនធ្វើឱ្យខូចដល់សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញានោះទេ។

-ការបោកបន្លំ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបាន ដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំខ្លួន ឱ្យចុះសន្ធិសញ្ញានោះដោយមធ្យោបាយបោកបន្លំ។

-ការសកប៉ាន់ទៅតំណាងរដ្ឋមួយ

រដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិមិនអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាណាមួយបានដរាបណារដ្ឋមួយទៀតណែនាំឱ្យអ្នកតំណាងខ្លួនចុះសន្ធិសញ្ញានោះ តាមរយៈនៃការសូកប៉ាន់។

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំតំណាងរដ្ឋមួយ

សន្ធិសញ្ញាមិនមានអានុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាតំណាងរដ្ឋមួយទៀត ប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំឱ្យ

ចុះសន្ធិសញ្ញានោះការ

-ការប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយគំរាមគំហែង ឬ ដោយការប្រើកម្លាំង

សន្ធិសញ្ញមិនមានអនុភាពគតិយុត្តអ្វីទាំងអស់ កាលណាសន្ធិសញ្ញានោះ កើតឡើងដោយរដ្ឋមួយប្រើកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំខុសនីតិអន្តរជាតិទៅលើតំណាងរដ្ឋមួយទៀត។

-សន្ធិសញ្ញដែលចរិតខុសនឹងនីតិអន្តរជាតិ

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៣៨ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ីត្លែរសង្កត់ជាប់ប្រទេសជិតខាងដាក់ជាចំណុះរបស់ខ្លួន។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីចប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា នយោបាយឈ្លានពានរបស់របបណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីត្លែរនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី ២។ នយោបាយវាតទឹកដីមានរបស់អ៊ីត្លែរនេះជាភាសាអាឡឺម៉ង់គេឱ្យ ឈ្មោះថា អង់ស្លុស។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៩៣៨ លោកអ៊ីត្លែរបានយកប្រទេសអូទ្រីសមកជាប់នឹងទឹកដីរបស់ ខ្លួន។ បន្ទាប់មកក៏បានវាតទីមកដល់ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី។ ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសបារាំង។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងមុយនីច

បណ្តាប្រទេសមហាអំណាច រួមមានប្រទេសនអ៊ីតាលី បារាំង អង់គ្លេស បានសម្រេចយកតំបន់ស៊ុយដែត ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនស្លូវ៉ាគីឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមុយនីច គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិរបស់មហាអំណាច ចក្រភពអង់គ្លេស អ៊ីតាលី និង បារាំងដែលបានចង់ប្លន់ទឹកដីរបស់ប្រជាជនឆេកូស្លូវាគីទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងគោលបំណងយកចិត្តលោកអ៊ីត្លែរដើម្បីកុំឱ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វាយចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបង្វែផែនការវាយលុក របស់លោកអ៊ីត្លែរនេះឆ្ពោះទៅរកសហភាព សូវៀតវិញ។ នេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់បណ្តាប្រទេសមហាណាចនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យលោកអ៊ីត្លែរឆក់យកឱកាសនេះ បង្កបង្កើតជាសង្គ្រាមលោកលើកទី២តែម្តងដោយចាប់ផ្តើមវាយលុកពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅ។

. សន្ធិសញ្ញា សៀម ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៨៦៣ ដែលមេទ័ពសៀមឱ្យព្រះនរោត្តមចុះព្រះហត្ថលេខាហើយតម្កល់ទុកសន្ធិសញ្ញានេះជាសម្ងាត់មិនឱ្យនរណាដឹង។

. សន្ធិសញ្ញា បារាំង ខ្មែរ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ១៨៨៤ ដែលលោកទេសាភិបាល គំរាមឱ្យព្រះបាទនរោត្តមចុះព្រហត្ថលេខា ដើម្បីទទួលយករបបអាណានិគមន៍ជំនួសរបបអាណាព្យាបាល។

. ការបង្ខិតបង្ខំដោយរដ្ឋ តាមមធ្យោបាយ គំរាមគំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំង

. ច្បាប់បដិបញ្ញត្តិ កើតចេញពីពាក្យ ឡាតាំងដែលថា

. ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការពន្យល់ ឬ បង្ហាញមូលហេតុអ្វីឡើយ

. បដិប្បញត្តិៈ ការដកអនុភាពមួយភាគរបស់ច្បាប់មួយ ដោយច្បាប់ក្រោយមកទៀតដែលមានអនុភាពជាងច្បាប់មុន។

៦.២.៣. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី

លំនាំនៃការបង្កើតសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញា ជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃនិតិអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះ ការបង្កើតនិងរៀបចំ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មានន័យថាជាលំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកោលការណ៍អន្តរជាតិស្តីពីសន្ធិសញ្ញាហើយជាទូទៅត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចតទៅ:

ទី១-លុះតែរដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រកបដោយសម្តកិច្ចត្រឹមត្រូវ ។

ទី២-បេសកជនដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាត្រូវមានលិខិតប្រទានសិទ្ធ (fullpower) ត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សានឹងដើម្បីទៅចុះហត្ថលេខា។ លិខិតផ្តល់សិទ្ធិ ជាឯកសារផ្លូវការដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមាន សម្តតកិច្ចនៃរដ្ឋមួយ ចាត់តាំងមួយរូប ឬ ច្រើនរូបជាតំណាងរបស់រដ្ឋនោះ

កាតព្វកិច្ចដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ធិសញ្ញា។ ប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ត្រូវបានចាត់ទុកជាតំណាងរដ្ឋរបស់ខ្លួន សម្រាប់រាល់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការចុះសន្ធិសញ្ញា និងពុំតម្រូវឱ្យបង្ហាញលិខិតផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់គោលដៅនៃលំនាំចុះសន្ធិសញ្ញាដែរ។

ទី៣-ការចរចាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើសេចក្តីព្រាងរហូតដល់អត្ថបទដើមរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ជាទូទៅអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាបានចាត់តាំងនិងរៀបចំដោយតំណាងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈនៃការចរចាពិភាក្សា ឬ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា។

ទី៤-ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទ របស់សន្ធិសញ្ញារហូតទៅដល់ការចុះហត្ថលេខានៃការចរចារ។ ការទទួលយកបណ្តោះអាសន្នចំពោះអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញាគឺជាការទទួលស្គាល់និងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវទៅលើអត្ថបទដោយ មានការចុះហត្ថលេខាទៅលើរាល់ទំព័រអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា។

ទី៥-ការទទួលយកទាំងស្រុងចំពោះអត្ថបទនៃសន្ធិសញ្ញា ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅការផ្តល់សច្ចាប័ន។

ទី៦-សន្ធិសញ្ញា ចូលជាធរមាន ជាធម្មតា បទបញ្ញត្តិមាត្រានានា នៃសន្ធិសញ្ញា អាចកំណត់អំពីការបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា។ ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញាមានទ្រង់ទ្រាយធំសំខាន់គឺៈ

ក. សន្ធិសញ្ញា ឧបតោភាគី អាចកំណត់ការចូលជាធរមាន តាមកាលបរិច្ឆេទពិសេស ដោយឡែកមួយដោយយោងលើថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ចុងក្រោយរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ។

ខ. ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី កាលបរិច្ឆេទនៃការចូលជាធរមាន គឺកំណត់ទៅតាមចំនួនរដ្ឋដែលសម្តែងការយល់ស្របសម្រាប់ការចូលជាធរមានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះសន្ធិសញ្ញា មួយក៏អាចចូលធមានជាបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។ នៅក្នុងករណីខ្លះចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលពុំមានអត្ថន័យធំធេងខាងផ្នែកនយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅគេតែងតែ បង្រួញនូវនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឱ្យនៅខ្លីតែពីរដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះ ។

ដំណាក់កាលទី ១ ការពិភាក្សា និង ការចរចារ

ដំណាក់កាលទី ២ ការចុះហត្ថលេខា និងការប្តូរអត្ថបទ សន្ធិសញ្ញា ។

៧-ការឱ្យសច្ចាបន័ គឺជាលិខិតិអន្តរជាតិផ្លូវការ ដែលធ្វើឱ្យរដ្ឋមួយបញ្ជាក់ពីការយល់ ព្រមរបស់ខ្លួនចំពោះកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ ។

តាមច្បាប់អន្តរជាតិ ការឱ្យសច្ចាប័នមានពីររបៀប

ទី១ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតជាតិ ។

ទី ២ ការផ្តល់សច្ចាប័នកម្រិតអន្តរជាតិ ។

៦.២.៤. លំនាំនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

លំនាំនៃការធ្វើសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

ដើម្បីរៀបចំបង្កើតសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរដ្ឋ ទាំងឡាយត្រូវតែដំណើរការទៅតាមលំនាំដូចតទៅ៖

១. មតិផ្តើម និង សំណើររបស់រដ្ឋ ឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយ លើប្រធានបទ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាណាមួយ ។

២. បើកសម័យប្រជុំ ឬ សន្និសីទអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាពីរ គឺការស្រង់មតិ អង្គប្រជុំ ឬសន្និសីទ និងការសម្របសម្រួលចំពោះមតិផ្ទុយគ្នា ។

៣. ការអនុម័តអត្ថបទរបស់សន្ធិសញ្ញា ដោយអង្គសន្និសីទ។

៤ . ការចុះហត្ថលេខា ដោយភាគីតំណាង។

៥. ការឱ្យសច្ចាប័ន បន្ថែមលើហត្ថលេខារបស់អ្នកតំណាង។

៦. ការចូលជាធរមាន(កាលណាសច្ចាប័នគ្រប់ចំនួន)។

ការចុះបញ្ជីការ និង ការផ្សព្វផ្សាយ

សន្ធិសញ្ញាដែលចូលជាធរមានរួចហើយ ត្រូវយកមតម្កល់ទុកហើយត្រូវចុះបញ្ជីនិងផ្សាយនៅក្នុងកម្រងសន្ធិសញ្ញារបស់សហប្រជាជាតិដើម្បីឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងឮមាត្រា ៨០ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយស្ងាត់កំបាំងដើម្បីអនុវត្ត ដោយលួចលាក់មិនអាចចាត់ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់។

(ខ) រក្សាទុក

(ខ)រក្សាទុក ជាសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើដោយរដ្ឋមួយ ហើយដែលតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះ រដ្ឋអះអាងថានឹងធ្វើការបដិសេធ ឬ កែប្រែអនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិខ្លះៗរបស់សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរដ្ឋនោះ។

(ខ)រក្សាទុកអាចអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋមួយយល់ព្រមទាំងស្រុងចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី។ ដោយគ្រាន់តែទុកលទ្ធភាពឱ្យរដ្ឋ មិនអនុវត្តបទបញ្ញត្តិណាមួយចំនួនដែរដែលខ្លួនមិនទាន់ចង់អនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់ ពិតមែនតែរដ្ឋភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែរដ្ឋនោះក៏អាចបញ្ចប់ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាមួយបានដែរ អាស្រ័យដោយការស្រុះស្រួលទាំងសងខាង តាមរយៈដំណើរការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអាចបញ្ចប់ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

១. តាមការព្រមព្រៀង ការព្រមព្រៀងរបស់ភាគីនានាដែលមានបំណងចង់លុបចោល សន្ធិសញ្ញានៅក្នុងករណីខ្លះជាទង្វើលុបចោលតែម្តងមានន័យថាបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវសន្ធិសញ្ញា។

២. ការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៃសន្ធិសញ្ញាឧបតោភាគីៈ នេះមានន័យថាជាការផុតរលត់នៃភាគីណាមួយនៅក្នុងភាគីទ្វេភាគី អាចសន្មតថា ជាការបញ្ចប់នៃសន្ធិសន្ធិសញ្ញាមួយ។

៣. ការប្រកាសមិនទទួលយក (ខ) ណាមួយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា

៤. ការផុតកំណត់សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយកំណត់ និង បញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

៥. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយផលវិបាកនៃវិកលភាពនៃគោលការណ៍ស្មគ្រ័ចិត្ត ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាអាស្រ័យដោយផលពិបាកនៃវិកលភាពរបស់គោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៤៨ ដល់ ៨២ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាក្នុងនោះរួមមានៈ

ក.ការភាន់ច្រឡំ

ខ.ការបំភាន់ ឬ ការបោកបន្លំ

គ.ការបង្ខិតបង្ខំ

ឃ.ការផ្ទុះសង្គ្រាម

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវីយ៉េន ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ

មករា ឆ្នាំ ១៩៨០។

បុព្វកថា

ជំពូកទី ១ សេចក្តីផ្តើម

មាត្រា ១ ៖ វិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ២ ៖ ការប្រើពាក្យពេចន៍

មាត្រា ៣ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាព នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ៤ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

មាត្រា ៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិ និងសន្ធិសញ្ញាដែលអនុម័តនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយ

ជំពូកទី ២ - សេចក្តីសម្រេច និងការចូលជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ - សេចក្តីសម្រេច នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦ ៖ សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋដើម្បីសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧ ៖ សិទ្ធិប្រទាន

មាត្រា ៨ ៖ ការជានាអះអាងនាពេលក្រោយនូវសកម្មភាព ដែលបានអនុវត្តដោយគ្មានការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច

មាត្រា ១០ ៖ ការបញ្ជាក់ហត្ថលេខានៅលើអត្ថបទ

មាត្រា ១១ ៖ មធ្យោបាយបញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ១២ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាមដោយសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយហត្ថលេខា

មាត្រា ១៣ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលបង្គាប់ឱ្យគោរពតាម ដោយសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយការផ្លាស់ប្តូរឯកសារនានា ដែលបង្កើតដោយសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ១៤ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នា ដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមយៈការផ្តល់ដសច្ចាប័ន ព្រមទទួល ឬការឯកភាពយល់ព្រម

មត្រា ១៥ ៖ ការព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមសិទ្ធិសញ្ញាមួយ តាមរយៈការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ១៦ ៖ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការរក្សាទុកឯកសារស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័ន ការព្រមទទួល ការឯកភាពយល់ព្រម ឬការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ១៧ ៖ ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលតម្រូវឱ្យគោរពតាមដោយផ្នែក នៃសន្ធិសញ្ញាមួយ និងជំរើសនៃបញ្ញត្តិខុសៗគ្នា

មាត្រា ១៨ ៖ កាតព្វកិច្ចមិនរារាំងគោលដៅ និងគោលបំណង នៃសន្ធិសញ្ញាមួយមុនពេលសន្ធិសញ្ញានោះចូលជាធរមាន

ផ្នែកទី ២ ៖ (ខ) ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ១៩ ៖ ការរៀបចំបង្កើតដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២០ ៖ ការព្រមទទួល ឬការជំទាស់មិនព្រមទទួលដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២១ ៖ អនុភាពផ្លូវច្បាប់នៃ(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២២ ៖ ការដក(ខ)ដាក់ លក្ខខ័ណ្ឌ និងការជំទាស់ទៅនឹង(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

ផ្នែកទី ៣ ៖ នីតិវិធីស្តីពី(ខ)ដាក់លក្ខខ័ណ្ឌ

មាត្រា ២៤ ៖ ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ២៥ ៖ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន

ជំពូកទី ៣ ការគោរពតាមការអុនវត្តន៍ និងការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ ការគោរពសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៦ ៖ Pacta Sunt Servanda

មាត្រា ២៧ ៖ ច្បាប់ក្នុងស្រុក និងការគោរពសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ២ ការអនុវត្តន៍សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៨ ៖ ភាពមិនប្រតិសកម្ម នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ២៩ ៖ វិសាលភាពដែនដី នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣០ ៖ ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិនទៅនឹងវត្ថុដូចគ្នា

ផ្នែកទី ៣ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣១ ៖ វិធានទូទៅ នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣២ ៖ មធ្យោបាយបន្ថែម នៃការបកស្រាយ

មាត្រា ៣៣ ៖ ការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញា ដែលមានហត្ថលេខាបញ្ជាក់ជាពីរ ឬច្រើនភាសា

ផ្នែកទី ៤ សន្ធិសញ្ញា និងរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៤ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីរដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៥ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីកាតព្វកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៦ ៖ សន្ធិសញ្ញាដែលមានចែងពីសិទ្ធិសម្រាប់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៧ ៖ ការលុបចោល ឬកាកែប្រែសម្រួលកាតព្វកិច្ច ឬសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទីបី

មាត្រា ៣៨ ៖ បញ្ញត្តិនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាមដោយរដ្ឋទីបីតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ជំពូកទី ៤៖ វិសោធនកម្ម និង ការកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៣៩ ៖ វិធានទូទៅស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤០ ៖ វិសោធនកម្មសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី

មាត្រា ៤១ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងកែសម្រួលសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីរវាងរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួយជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះ

ជំពូកទី ៖៥ អសុពលភាព ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

ផ្នែកទី ១ បទបញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ៤២ ៖ សុពលភាព និង ការស្ថិតនៅជាធរមាន នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៣ ៖ កាតព្វកិច្ចកំណត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិដោយឯករាជ្យពីសន្ធិសញ្ញាណាមួយ

មាត្រា ៤៤ ៖ លក្ខណៈបម្រុងទុក នៃបញ្ញត្តិសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៥ ៖ ការបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ហេតុផលក្នុងការធ្វើឱ្យអស់សុពលភាពការបញ្ចប់ ការដកខ្លួន ឬការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

ផ្នែកទី ២ អសុពលភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៦ ៖ បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ផ្ទៃក្នុងស្តីពីសមត្ថកិច្ចសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៤៧ ៖ ការកំហិតជាក់លាក់លើអំណាចក្នុងការបញ្ជាក់ការព្រមព្រៀងគ្នារបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៤៨ ៖ កំហុសឆ្គង

មាត្រា ៤៩ ៖ ការបោកបន្លំ

មាត្រា ៥០ ៖ អំពើពុករលួយ នៃបំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥១ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំ តំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

មាត្រា ៥២ ៖ ការបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋមួយតាមរយៈការគំរាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំង

មាត្រា ៥៣ ៖ សន្ធិសញ្ញា ដែលប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogens)

ផ្នែកទី ៣ ការបញ្ចប់ និងការព្យួរអានុភាព នៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៥៤ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយតាមបទបញ្ញត្តិ នៃសន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នារបស់ភាគីជាសមាជិក

មាត្រា ៥៥ ៖ ការកាត់បន្ថយភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយក្រោមចាំបាច់សម្រាប់ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ៥៦ ៖ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលគ្មានបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបញ្ចប់ ការមិនយល់ព្រម ឬការដកខ្លួនចេញ

មាត្រា ៥៧ ៖ ការព្យួរអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយនៅក្រោយបទបញ្ញត្តិរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ ឬតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃតាមរយៈការព្រមព្រៀងគ្នា នៃភាគី

មាត្រា ៥៨ ៖ ការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមួយតាមរយៈការព្រមព្រៀងរវាងភាគីជាសមាជិកមួយចំនួនជាក់លាក់របស់សន្ធិសញ្ញានោះតែប៉ុណ្ណោះ

មាត្រា ៥៩ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ ដែលបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយទៀត

មាត្រា ៦០ ៖ ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរទុកអានុភាពសន្ធិសញ្ញាមួយដោយសារតែការល្មើសទៅនឹងសន្ធិសញ្ញានោះ

មាត្រា ៦១ ៖ អលទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តន៍

មាត្រា ៦២ ៖ ការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

មាត្រា ៦៣ ៖ ការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូត ឬកុងស៊ុល

មាត្រា ៦៤ ៖ ការកើតឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ (Jus Cogrns)

ផ្នែកទី ៤ នីតិវិធី

មាត្រា ៦៥ ៖ នីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តន៍តាម ដោយទាក់ទងនឹងអពុលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអាភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៦ ៖ នីតិវិធីសម្រាប់ដំណោះស្រាយ ការវិនិច្ឆ័យ និងការផ្សះផ្សារតាមផ្លូវតុលាការ

មាត្រា ៦៧ ៖ ឯកសារសម្រាប់ប្រកាសអនុពលភាព ការបញ្ចប់ ការដកថយ ឬការព្យួរអានុភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៦៨ ៖ ការលុបចោល ការប្រកាសព័ត៌មាន និងឯកសារដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ៦៥ និង ៦៧

ផ្នែកទី ៥៖ ផលវិបាលនៃអសុពលភាព ការបញ្ចប់ ឬការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញាមួយ

មាត្រា ៦៩ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧០ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧១ ៖ ផលវិបាកនៃអសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាដែលប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាតនៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

មាត្រា ៧២ ៖ ផលវិបាក់នៃការព្យួរអានុភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

ជំពូកទី៦៖ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ

មាត្រា ៧៣ ៖ ករណីនៃការបន្តរបស់រដ្ឋ ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និងការផ្ទុះ នៃសង្គ្រាម

មាត្រា ៧៤ ៖ ទំនាក់ទំនងការទូត និងការសម្រេចសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧៥ ៖ ករណី នៃរដ្ឋដែលជាអ្នកឈ្លានពាន

ជំពូកទី ៧៖ ទីកន្លែងដំកល់ទុក ការជូនដំណឹង ការកែតម្រូវ និងការចុះបញ្ជីការ

មាត្រា ៧៦ ៖ ទីកន្លែងតំកល់ទុកសន្ធិសញ្ញា

មាត្រា ៧៧ ៖ មុខងារ នៃការតំកល់ទុក

មាត្រា ៧៨ ៖ ការជូនដំណឹង និងទំនាក់ទំនង

មាត្រា ៧៩ ៖ ការកែតម្រូវនៃកំហុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទ ឬនៅក្នុងច្បាប់ចម្លងនៃសន្ធិសញ្ញាដែលមានការបញ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ

មាត្រា ៨០ ៖ ការចុះបញ្ជីការ និងការផ្សព្វផ្សាយសន្ធិសញ្ញា

ជំពូកទី ៨៖ អវសានបញ្ញត្តិ

មាត្រា ៨១ ៖ ការចុះហត្ថលេខា

មាត្រា ៨២ ៖ ការផ្តល់សច្ចាប័ន

មាត្រា ៨៣ ៖ ការចូលជាសមាជិក

មាត្រា ៨៤ ៖ ការចូលជាធរមាន

មាត្រា ៨៥ ៖ អត្ថបទយថាភូត ។

កាលបរិច្ឆេទ នៃការចុះហត្ថលេខា ៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ ទីកន្លែងចុះហត្ថលេខា ៖

ទីក្រុងវីយ៉េន ប្រទេសអូសទ្រូសកន្លែងតំកល់ទុក ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ថ្ងៃចូលជាធរមាន ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០

៧.កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាព

ជំពូកទី៦នៃធម្មនុញ្ញនិយាយអំពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរីឯជំពូកទី៧វិញ និយាយអំពីវិធានការក្តៅដូចជា ការប្រើកម្លាំងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះ ហើយបានជាអ្នកសិក្សាចាត់ដូចប្រតិបត្តិការណ៍ថែរក្សាសន្តិភាពថា ជំពូកទី៩កន្លះ ។ យើងដឹងថា ស្ថាបនិក អ.ស.ប. ទាំង ៥១ ប្រទេសបានគិតថា អ.ស.ប. ត្រូវមាននាំងមួយ គឺគោលការណ៍ មិនជ្រៀតជ្រែកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដូច្នេះប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព ដែលមានន័យថា ការដាក់យោធា ទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រទេសមួយដោយគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីរាំងខ្ទប់ មហន្តរាយដែលអាចឱ្យពូកម្ខុកខៀវ អ.ស.ប. អាចឈានជើងចូលប្រទេសមួយបានលុះត្រាណាម្ចាស់ផ្ទះយល់ព្រមឱ្យចូលដូចក្នុងករណីកម្ពុជា។ ផ្ទុយមកវិញម្ចាស់ផ្ទះអាច ទាមទារឱ្យកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពចាកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនឬអាចបដិសេធមិនឱ្យចូលតែម្តង។បេសកកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចនៃការថែរក្សាសន្តិភាពមានតាំងពីឆ្នាំ១៩៤៧មកម្លេះ។ កាលមានមានការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំពាក់ព័ន្ធនិងការផ្តាច់គ្នារវាងឥណ្ឌា និងបាគីស្ថាន និងសង្រ្គាមរវាងអារ៉ាប់ និងអ៊ីស្រាអាល ដែលនូវបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អ.ស.ប. ត្រូវការកម្លាំងយោធាប្រសិនបើខ្លួនយល់ថាចង់កាត់បន្ថយជម្លោះដំរិញពិភលោក។ ការថែរក្សាសន្តិភាពបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ១៩៤៨ពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសម្រេចដាក់តាំងពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍យោធានៅមជ្ឈិមបូព៌ាដែល មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពចំនួន៦៩លើកដែលមិនមានបំពាក់អាវុធទេ។ នៅពេលចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅដើមទសវត្សរ៍ទី៩០ របៀបវារៈដំណោះស្រាយជម្លោះនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប. នោះកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ (ឆ្នាំ១៩៩២-១៩៩៣) តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. និងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីប៉ារីសថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១។ អ៊ុនតាក់មានភារកិច្ច ត្រួតពិនិត្យការឈប់បាញ់បញ្ឈប់ជំនួយបរទេស ដកចេញនៅកម្លាំបរទេសប្រមូលផ្តុំ និងដកហូតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីគ្រប់ភាគី និងធានាការរំសាយកងទ័ព៧០ភាគរយគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរួមទាំងនគរបាល ធានាការគោរពសិទ្ធមនុស្ស ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួននិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌។ អ៊ុនកាត់ដែលមានអាណត្តិពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩៩២ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣បានដាក់តាំងពង្រាយកងយោធាជិត១៦០០០នាក់និងប៉ូលីស៊ីវិល៣៣៥៩នាក់ និងបុគ្គស៊ីវិលជាច្រើនពាន់នាក់។ ពីប្រទេសធ្លាប់ទទួលកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាព អ.ស.ប.កម្ពុជាបានប្រែទៅជាប្រទេសចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពវិញ ដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ដល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាតាមការប្តូរវេនគ្នាសរុបប្រមាណ៤៣៧០នាក់ ក្រោមឆត្ររបស់ អ.ដ.ប ដូចជានៅប្រទេសចំនួន៨រួមមាន ស៊ូដង់ខាងត្បូង ស៊ីរី សូម៉ាលី លីបងស៊ីប(Cyprus) ឆាត(chad)និងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកណ្តាល។ កងយោធាកម្ពុជារួមចំណែកជាសំខាន់ លើវិស័យបោសំអាតមីន និងគ្រប់មិនផ្ទុះវិស្វកម្ម អាវុធហត្ថសណ្តាប់ធ្នាប់ និងកងពេទ្យកម្រិត២។ ការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់មានគ្រប់ពេលវេលា ចំពោះរបបសន្តិភាព។ ជាអកុសល កងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជា៤រូបត្រូវបានក្រុមឧទ្ទាមសម្លាប់ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ច នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលនាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានថ្កោទោសការវាយប្រហារនេះ។ សប្តាហ៍កោយមកសពរបស់អ្នកទាំង៤ត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់មកកម្ពុជាអមដោយពិធិកអធម។ អ.ស.ប. ត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងការពាកង

រក្សាសន្តិភាពរបស់ អ.ស.ប. ត្រូវតែជាភារកិច្ចរបស់ អ.ស.ប. នេះបើតាមការស្នើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា។

នៅឆ្នាំ១៩៩២ យោតាមសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. លោកអគ្គលេខាធិការប៊ូត្រូស ត្រូសហ្គាលីបានរៀបចំទស្សនវិស័យអំពីមហិច្ឆតានៃតួនាទី អ.ស.ប. ស្តីពីរបៀបវារៈ សន្តិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជម្លោះកុំឱ្យឈានដល់ហឹង្សាដោយលោកបានដាក់ចេញនូវតួនាទី៤ឱ្យផ្សារភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរបរិបទនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់

- ការពង្រឹងសន្តិភាព៖ បញ្ជាឱ្យធ្វើសកម្មភាព ទោះមានឬគ្មានការយល់ស្របពីភាគីជម្លោះ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវបទឈប់បាញ់តាមអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
- ការបង្កើតសន្តិភាព៖ ភាគីជម្លោះឈានរកកិច្ចព្រមព្រៀងតាមដំណោះស្រាយសន្តិភាព
- ការថែរក្សាសន្តិភាព៖ ដាក់តាំងពង្រាយកម្លាំង អ.ស.ប. តាមការយល់ព្រមពីគ្រប់ភាគីជម្លោះ
- ការកសាងក្រោយជម្លោះ រៀបចំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គមនិងត្រូវសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងភាគីជម្លោះ។

ខាងលើនេះគឺជាទស្សន តែប៉ុណ្ណោះរីឯការរំពឹងថានិងងសម្រេចបានត្រូវពេលវេលាយូរអន្លាយ។ ការថែរក្សាសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នមានគោលការណ៍បីគឺតាមការយល់ព្រមពីគឺមិនលម្អៀង និងមិនប្រើកម្លាំងលើកលែងក្នុងករណីការពារខ្លួន។ ប្រតិបត្តិការសន្តិភាពមិនត្រឹមតែថែរក្សាសន្តិ និងសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងសម្រួលដល់ដំណើរការនយោបាយការពារជនស៊ីវិលជួយដល់ការរំសាយអាវុធ និងសមាហរណកម្ម ការពារ និងជំរុញសទ្ធិមនុស្ស និងជួយស្តារវិធានច្បាប់។

ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី

គោលដៅចម្បងនៃការបង្កើត អ.ស.ប. គឺការបញ្ចៀសឱ្យផុតពីសង្គ្រាមលោកជាថ្មីទៀត ឱ្យផុតពីការឈ្លានពីឯកត្តិភាពនិយមដែលសំដៅទៅលើការធ្វើការជាមួយគ្នាជាពហុនិយម ព្រោះធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប. បានប្រើពាក្យថា យើងប្រជាជន ដែលនេះសំដៅលើប្រជាជន ទាំងប្រទេសតូច និង ប្រទេសធំព្រមជាមួយដែរសមាជិក អ.ស.ប. ត្រូវដោះស្រាយជម្លោះ ដោយសន្តិវិធី ធ្វើយ៉ាងកុំឱ្យមានប៉ះពាលដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ នេះបើតាមមាត្រា២ ដូច្នេះហើយទើបគេបានឃើញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយច្រើនតែងអំពាវនាវឱ្យ (៣) មានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី។ ដំណោះស្រាយតាមបែបបង្ខំដោយការប្រើកម្លាំងពីរដ្ឋណាមួយទៅលើរដ្ឋមួយទៀតគឺ ជារឿងហួសសម័យសម្រាប់បរិបទច្បាប់សព្វថ្ងៃ ហើយត្រូវជំនួយវិញដោយមានយន្តការដោះស្រាយជម្លោះតាមសន្តិវិធី ដូចខាងក្រោម:

ការចរចា

ជាការទទួលយកជាសកលនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយ តាមរយៈការចរចា ដោយផ្ទាល់ជាទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគី ជាយន្តការដែលគេតែងយកមកប្រើប្រាស់តាមរយៈឱ្យមានភាគីទី៣ ឬ តាមការជួបគ្នាផ្ទាល់រវាងភាគីជម្លោះ។ គ្រប់ការចរចា គេតែសុំឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ និងមានភាពស្មើគ្នា ដើម្បីឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នា។ ប្រសិនបើមានភាពស្មោះត្រង់មែននោះ ជម្លោះក្នុងពិភពលោកប្រាកដជាបមថយ ។ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្តែងនៅឯក្រុងញ៉ូវយ៉កឯនេះ អ៊ីស្រាអែល តែងចោទប៉ាលេស្ទីនថា ប៉ាលេស្ទីនទេ ដែលងាករេមិនព្រមចូលរួមការចរចានឹងនាំឱ្យអំពើនៅបន្ត ។ កូរ៉េខាងត្បូង ក៏អស់សង្ឃឹមនិងការចរចារ ៦ ភាគី ព្រោះពុំមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការចរចារដោយស្មោះត្រងពីកូរ៉េខាង ក្នុង ឋានៈដែលចេះតែមានការសាយអាវុធ ភាគីជម្លោះអាចយកគណៈកម្មការនៃការស៊ើបសួរ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានមូលដ្ឋាន ពិនិត្យមើលពីជម្លោះដែលមាន ដើម្បីដាក់ដំណោះស្រាយ ឬវិធានដែលត្រូវចាត់ឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ការស្វែងរកការពិតនឹងអនុសាសន៍ទាំងនេះមិនមានចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចច្បាប់ទេ ។ ការស៊ើសួរក៏អាចធ្វើស្របពេលគ្នា និង ការចរចារ ការសម្របសម្រួល ឬការបង្រួបបង្រួមដោយហេតុថាការស៊ើបសួរជួយឱ្យយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយជម្លោះកាន់តែច្បាស់ ។

សន្ទាន និង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ អ.ស.ប.

សន្ទាន ឬហៅថា តួនាទីកណ្តាល គឺការផ្តល់ការិយាល័យ កណ្តាលរបស់ អ.ស.ប. ដល់ភាគីជម្លោះអាចពឹងផ្អែកបាន។ អ្នកដើរតួនាទីកណ្តាលអាចជា បុគ្គលប្រទេស អង្គការអន្តរជាតិ ឬ អង្គការតំបន់ណា មួយ។ អ្នកសម្របសម្រួលមានមុខងារលើកទឹកចិត្តភាគីជម្លោះចូលចរចា ឬ ទទួលយកការចរចារជាថ្មី។

អ្នកដើរតួក្នុងការសម្របសម្រួលអាចជា លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. ដែលលោកនឹងផ្តល់ការិយាល័យ កណ្តាលក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងភាគីជម្លោះ ឬ ចាត់បេសកជនរបស់លោកឱ្យដើរតួនាទីនេះ។ ការងារនេះធ្វើបានតែចំពោះរដ្ឋ និង រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ ។

ការបង្រួបបង្រួម

ការបង្រួបបង្រួម រួមមានទាំងការស្វែងរកការពិត នឹង សន្ទាន ។ គណកម្មការបង្រួបបង្រួមមានមុខងារទាំងស៊ើបសួរ នឹងសម្របសម្រួល ដើម្បីស្នើនូវដំណោះស្រាយ ដែលអាចទទួលបានដោយភាគីនីមួយៗនៃជម្លោះ ។

អនុសាសន៍ពីគណៈកម្មការ មិនចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទេ ប៉ុន្តែភាគីជម្លោះអាចប្រកាសទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនទទួលនូវអនុសាសន៍ ។ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើន បានរំលិចជាដំណោះស្រាយបង្រួបបង្រួម ដោយមានកាតព្វកិច្ចតែម្តង ។ អនុសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបាននិយាយពីនីតិវិធី នៃការស្នើដល់លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. សម្រាប់ការផ្តើមដំណោះស្រាយ

បង្រួបបង្រួម ។ ឆ្នាំ ១៩៩៥ មហាសន្និបាត អ.ស.ប. បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥០ លើ ៥០ ជាប់មកជាមួយ វិធានជាគំរូសម្រាប់ ការបង្រួបបង្រួមនឹង សម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះ ។

មជ្ឈត្តកម្ម

មជ្ឈត្តកម្ម ត្រូវបានគេស្គាល់ តាំងពីមានអនុសញ្ញានាឆ្នាំ ១៨៩៩ នឹង ១៩០៧ ដែលបានចែងថា គោលដៅនៃមជ្ឈត្តកម្ម អន្តរជាតិ គឺជាដំណោះស្រាយ ជម្លោះរវាងរដ្ឋដោយចៅក្រម ដែលខ្លួនជ្រើសរើស ផ្អែកតាមការគោរពច្បាប់ ។

មជ្ឈត្តកម្មផ្អែកលើស្តង់ដាជាច្បាប់ ជាសកល ។ ភាគីយល់ព្រមដាក់ជម្លោះទៅមជ្ឈត្តកម្ម និងក្នុងន័យនេះ ប្តេជ្ញាថា គោរពដោយស្មោះត្រង់ ចំពោះលទ្ធផលនៃមជ្ឈតកម្ម ។

តុលាការអន្តរជាតិ

ពាក្យថា តុលាការអន្តរជាតិ សំដៅលើតុលាការយត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងតុលាការ(អាយស៊ីហ្សេ) អាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប។

ដូចបានរៀបរាប់ខាងដើម ការផ្លាស់ប្តូររបប ឬប្តូររដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយមិននាំឱ្យបាត់បង់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លុះត្រាតែមានភាពប្រទាញប្រទង់មិនដាច់ស្រេចរវាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់ លោក បេន្នី វីដ្យូណូ អ្នកការទូតអាជីពបម្រើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនាសម័យអ៊ុនតាក់នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានសរសេរក្នុងសៀវភៅរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា " រាំងក្នុងស្រមោលៈ សីហនុ ខ្មែរក្រហម និងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា" បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ២០០៨ បានរៀបរាប់ពីការប្រទាញប្រទង់អាសនៈ ដែលយើងសូមស្រង់ខ្លឹម**សារត្រួសៗ ដូចខាងក្រោមៈ**

នៅពេលរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានផ្តួលរលំរបបប៉ុលពត គឺបានកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល អាសនៈ កម្ពុជាត្រូវរក្សាឱ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឡើយ។ ... ដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីសំណាក់អាមេរិក ចិន និង ប្រទេសក្នុង អាស៊ាន(នៅពេលនោះ) ដែលបានចាត់ទុកថា ការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហម គឺជាសកម្មភាពឈ្លាន ពានរបស់វៀតណាម ហើយក្រោយមករបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានថ្កោលទោស។

ដូច្នេះហើយទើបមហាសន្និបាត អ.ស.ប បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបន្ត អាសនៈឱ្យខ្មែរក្រហមជាតំណាងស្របច្បាប់របស់កម្ពុជារហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១។ នៅពេលនោះគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឡើយ ហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏នៅតែបន្ត។

នៅឆ្នាំ១៩៧៩ តំណាងរដ្ឋាភិបាលទាំង២របស់កម្ពុជា ពួកខ្មែរក្រហម និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បានប្រណាំងប្រជែងអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិភាក្សាថា តើរដ្ឋាភិបាលណាមួយគួរទទួលបានអាសនៈនោះសម្តេច សីហនុ បានធ្វើដំណើរពី បេកាំង ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយបាននិយាយតំណាងឱ្យខ្មែរក្រហម ទាមទារឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ពីកម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងណាទ្រង់ទ្រូវបានគេឃើញថាផ្សេងពីគ្នា។ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទ្រង់ថែមទាំងឱ្យប៉ុលពតថាជាអ្នកកាប់សម្លាប់ទៀតផង។

នៅឯមហាសន្និបាត អ.ស.ប ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៩ វៀតណាមបានប្រជែងយកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់គណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមដោយអះអាងថា "ខ្លួនមិនតំណាងឱ្យអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយ" ។

បន្ទាប់មកប្រធានមហាសន្និបាត មកពីប្រទេសតង់ហ្សានី (Tanzania) បានកោះប្រជុំ គណៈកម្មការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយមានការពិភាក្សាតានតឹង។ ក្រោមសម្ពាធពីអាមេរិក គណៈកម្មការនេះ បានបោះឆ្នោត៦សម្លេង ទល់នឹង៣សម្លេង ផ្តល់អាសនៈខ្មែរក្រហម។ គណៈកម្មការមិនទាំងបានពិនិត្យសារតាំងដែលបានបញ្ជូនមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដោយប្រមុខរដ្ឋ ហេង សំរិន ដែលត្រូវនឹងទម្រង់បែបបទសន្និបាត។

នៅក្នុងមហាសន្និបាត លោកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមីស្រា (Misshra) បានដាក់ចេញនូវវិសោធនកម្មលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដោយបានស្នើឱ្យទុកអាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប នៅទំនេរសិន។ លោកបានសម្តាងថា ការស្នើនេះគឺស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនៃកិច្ចកំពូលលើកទី៦របស់ប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅក្រុង ឡាហាវ៉ាន ដែលទើបតែធ្វើមុនសម័យប្រជុំមហាសន្និបាត។

ជាធម្មតាវិសោធនកម្មចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាមុនសិន មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមិនទាំងត្រូវគេយកមកពិចារណាផង។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ថមមី កោះហ៍ (Tommy koh) របសើសិង្ហបុរី ដែលជាអ្នកគាំទ្រអាមេរិកពេញទំហឹងនោះបានសម្តាងដោយឆ្លើយតបថា វិសោធនកម្មរបស់ឥណ្ឌា គឺសេចក្តីសម្រេចថ្មីមិនមែនជាវិសោធនកម្មនោះទេ។ ទូតសិង្ហបុរីបានស្នើថា គួរតែពិភាក្សាពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការសារតាំង ប្រគល់អាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមមុនសិន។

ក្រោយការពិភាក្សាយ៉ាងតានតឹង ដោយមានការចោទ និងឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក មហាសន្និបាត អ.ស.ប បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ៧១សម្លេង ប្រឆាំង៣៥សម្លេង អនុបវាទ៣៤សម្លេង និងអវត្តមាន១២សម្លេង ដោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដែល

មានន័យថា បន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបាននិរទេសឱ្យជាតំណាងស្រប ច្បាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ខ្មែរក្រហមបន្តកាន់កាប់អាសនៈ១០ឆ្នាំ ដែលឱ្យខ្មែរក្រហមមានប្រៀបលើផ្នែកនយោបាយនៅ អ.ស.ប ។ ទង់ជាតិខ្មែរក្រហមបន្តបក់រវិចៗនៅស្នាក់ការ អ.ស.ប រហូតដល់ នៅឆ្នាំ១៩៩១ ដែលទាំង នេះបណ្តាឱ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់មិនមានសម្លេងសម្រាប់ការចរចារ។

កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមផង កសាងប្រទេសផងក្នុងពេលតែមួយទម្រាំដល់ការ ចរចារសន្តិភាពក្រុងបារីសដែលមានភាគីជម្លោះ ៤ គឺ រដ្ឋកម្ពុជា ខ្មែរក្រហម ហ៊្វុនស៊ីនបិច និងរណសិរ្ស រំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្កើតនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេស បណ្តោះអាសន្ន។ កម្ពុជាទទួលបានអាសនៈនៅ អ.ស.ប ដែលពេលនោះរដ្ឋបាលកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រង ដោយ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។ បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអនុម័ត អាណត្តិដល់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ននៅកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា អ៊ុនតាក់ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩២។ ទោះជាមានការជំទាស់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីភាគីរដ្ឋកម្ពុជាក្តីនៅទីបំផុតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស .ប បានសម្រេចទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ដែលនៅពេលនោះមាននាយករដ្ឋ មន្ត្រី២រូប គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ មកពីគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ មកពីគណបក្ស ប្រជាជន។

រហូតដល់ពេលមួយ អាសនៈរបស់កម្ពុជានៅ អ.ស.ប មានការប្រទាញប្រទង់ ម្តងទៀត ដោយសារតែមានការវាយប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃទី៥ ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលបានផ្ទុះឡើង នៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ រវាងកងកម្លាំងស្មោះនឹងគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងកងកម្លាំងស្មោះនឹង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ការវាយប្រយុទ្ធនេះ គឺដោយសារភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយ និងការកាន់កាប់អំណាចរវាង ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រណឫទ្ធិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ និងលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ នាកាលនោះ។

៧.១. កម្ពុជា និង កិច្ចព្រមព្រៀង

សិទ្ធិមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

ឫសគល់នៃសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសេរីភាពដែលមនុស្សទទួលបានក្នុងការជ្រើសរើសដំណើរជីវិត និងរំពឹងទុកថា គេប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនដោយសមប្រកប។ ការទទួលបានសិទ្ធិជាការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកស្មារតី និង ការទទួលស្គាល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសសរស្តម្ភមួយនៃសសរស្តម្ភទាំង៣របស់ធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប ដែលសសរស្តម្ភ២ទៀត គឺសន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ចូរយើងក្រឡេកមើលដំណើរ ដើមដែលនាំឱ្យឈានដល់ការរំលេចចេញជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសិន។ ឆ្នាំ៥៣៩មុន គ.ស លោក សាយប្រ៊ីស ឌីក្រេដ វាយដណ្តើមបានក្រុង បាប៊ីលន ដោយបានបង្ហាញពីការដោះលែងពួកទាសករឱ្យត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ។ លើសពីនេះលោក សាយ ប្រ៊ីស បានប្រកាសឱ្យមនុស្សគួរជ្រើសរើសជំនឿសាសនារបស់គេ។ បើតាមប្រវត្តិសាស្រ្តគាត់បានសរសេរជាសេចក្តីប្រកាសលើផ្ទាំងដីឥដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។ គំនិតពីសិទ្ធិមនុស្សបានសាយភាយទៅតំណ្ណាបន្ទាប់មកទៅក្រិចនិងក្រុងរ៉ូមដែលគេឃើញមានប្រវត្តិសំខាន់ៗលេចធ្លោដូចខាងក្រោមៈ

- ឆ្នាំ១២១៥ ម៉ាកណា ខាតា បានផ្តល់ឱ្យប្រជាជននូវសិទ្ធិថ្មី និងដាក់ស្តេចឱ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់
- ឆ្នាំ១៦២៨ ញត្តិស្តីពីច្បាប់ដែលកំណត់ចេញនូវសិទ្ធិប្រជាជន
- ឆ្នាំ១៧៧៦ សេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីឯករាជ្យជាតិដោយបានប្រកាសពីសិទ្ធរស់រានមានជីវិត សេរីភាព និងការស្វែងរកសុភមង្គល
- ឆ្នាំ១៧៨៧ រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិក បង្កើតជាច្បាប់សារវន្តនៃប្រព័ន្ធសហព័ន្ធរបស់អាមេរិក និងកំណត់នូវសិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ១៧៨៩ សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិបុរស និងពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំង ដែលឱ្យពលរដ្ឋស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
- ឆ្នាំ១៧៩១ ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សបានកម្រិតនូវអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ និងអ្នកចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិករយៈខ្លីពេក
- ឆ្នាំ១៨៦៤ អនុសញ្ញាហ្សឺណែវលើកទី១ បង្កើតបានជាស្តង់ដាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
- ឆ្នាំ១៩៤៨ សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស
- ឆ្នាំ១៩៦៦ មហាសន្និបានអនុម័តអនុសញ្ញាបន្ថែម២គឺអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកនយោបាយ និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

ចំណុចសម្គាល់២សំខាន់ គឺនាខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៦ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានបង្កើតគណៈ កម្មការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកស្រី អេលីន័រ រ៉ូសាវែល អតីតលោកស្រីទី១របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានដុតដៃដុតជើងនាំយកសេចក្តីប្រកាសសាកលដាក់ជូនមហា សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជតិ ចំណុចសខាន់របស់សេចក្តីប្រកាស គឺកិត្តិយសដែលមានពីកំណើតរបស់មនុស្សជាមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពយុត្តិធម៌ និងសន្តិភាពសកល។ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចក្តៅដែលប្រទេសសមាជិក អ.ស.ប ត្រូវតែតាំង ព្រោះកាដឹកនាំប្រទេសមួយអាស្រ័យលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនោះ ដោយយោងទៅតាមវប្បធម៌ ប្រពៃណីយ៍ ទម្លាប់រស់នៅ និងច្បាប់ ឬក្រមរបស់ប្រទេសមួយ។ នៅញូវយ៉កគណៈកម្មការទី៣តែងពិភាក្សា

ពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ឬការពិភាក្សាដេញដោលដ៏ក្តៅគគុកគឺ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្ស អ.ស.ប ដែលមានទីតាំងនៅក្រុងហ្សឺណែវ។ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះ មានសមាជិកតែ៤៧ប្រទេសតាមការបោះឆ្នោតដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប ។

បច្ចុប្បន្ន យើងឃើញមានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយ ឡែកកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន និងបានក្លាយជាភាគីនៃអនុសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តអនុស្សធម៌ឃោរឃៅ ឬធ្វើឱ្យអាប់អោន ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិល និងនយោបាយអនុសញ្ញាសម្រាប់ការ ពារជនទាំងអស់ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រី (CDAW) អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើស អើងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌។

អនុសញ្ញាស្តីពីកុមារ

ពិធីសារបន្ថែមស្តីពីអនុសញ្ញាស្តីពី កុមារការពាក់ព័ន្ធរបស់កុមារក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិនូវពលកម្មអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេ។ (កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខា)

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវ ជាទីបញ្ជាការដែលមានអំណាចពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ការពារ និងជំរុញសិទ្ធិមនុស្សពាសពេញពិភពលោក។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ ស្តាប់របាយការណ៍ពីប្រទេសដែលមានបញ្ហាប្រឈមសិទ្ធិមនុស្ស និងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ក្នុងអឡុងខែកញ្ញា ព្រមទាំងកំណាត់កាតព្វកិច្ច ឱ្យប្រទេសដែលមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បំពេញ។

នៅកម្ពុជាមានឧត្តមស្នងការសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពិនិត្យមើល សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលេខ 1993/6 នាឆ្នាំ១៩៩៣ ដោយយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុមប៉ារីសដែលកាលនោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល និងត្រូវបានរៀបចំបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ការបង្កើតឧត្តមស្នងការធ្វើការងារស្របតាមអនុស្សាណៈយោគយល់គ្នា ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងឧត្តមស្នងការ ដោយមានការពន្យាអាណត្តិ២ឆ្នាំម្តង។

ព្រមជាមួយនេះ អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ក៏ត្រូវបានតែងតាំងផងដែរ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ដើម្បីចុះមកកម្ពុជា(រយៈពេលខ្លី) ធ្វើការអង្កេតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងជួបមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ និងរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុម ហ្សឺណែវ រាល់ខែកញ្ញា។

អាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះមានរយៈពេល២ឆ្នាំ និងត្រូវបានបន្តអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយក៏អាចត្រូវបានបញ្ចប់ពេលណាមួយ ល្គឹកណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានកែលម្អ។ ហេតុផលតទល់ នឹងទោសប្រហារជីវិតសូមរំលឹកបកក្រោយបន្តិចអំពីការពិភាក្សានៅមហា ស

ន្និបាតអំពីសេចក្ដីសម្រេចចិត្តណាមួយ ដោយសូមលើឧទាហរណ៍ស្ដីពីទោសប្រហារជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្ស។ ដើម្បីឱ្យមតិមួយ ឬគំនិតមួយត្រូវគេទទួលយក គេត្រូវមានហេតុផលច្បាស់ដោយយោងឯកសារច្បាប់ជាសម្អាងទើបមានសង្ឃឹមឈ្នះ និងត្រូវមានផែនការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រៅផ្លូវការនៅខាងក្រោយខ្នងជាមុនសិន។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង អ.ស.ប តែងអនុម័តសេចក្ដីសម្រេចប្រចាំឆ្នាំស្នើឱ្យបណ្ដាប្រទេសដាក់កំហិត លើទោសប្រហារជីវិតនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនាមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះថាទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនិងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់សិទ្ធិមនុស្សជាសកល។ ប្រទេសដែលមានទោសប្រហារជីវិតតែងប្រតិកម្មតបដោយសម្អាងហេតុផលដូចខាងក្រោមៈ

សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋ គេត្រូវតែគោរពក្នុងការតាក់តែងនូវប្រព័ន្ធច្បាប់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។ រហូតដល់ពេលនេះមិនមានច្បាប់អន្តរជាតិប្រឆាំងនិងទោសប្រហារជីវិត និងក៏មិនមានកុងសង់ស៊ីសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ តទល់នឹងទោសប្រហារជីវិតដែរ ដូចនេះគេមិនអាចដាក់កំហិតទៅដល់រដ្ឋណាមួយបានទេ។ ព្រមជ្រាមជាមួយនេះប្រទេសនីមួយៗ មានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនតាមកាលៈទេសៈ។ ប្រទេសមួយមិនអាចធ្វើការដោះដូររវាងសិទ្ធិអធិបតេយ្យជាមួយអ្វីមួយដែលមិនប្រាកដប្រជានោះទេ។ គោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញត្រូវមបញ្ជាក់នូវសារៈសាខាន់ ដូចមានក្នុងមាត្រា ២.៧ និងការគោរពគ្នាត្រូវតែមានការលើកតម្កើង។

សិទ្ធិសញ្ញាមួយចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចតែប្រទេសដែលជាភាគីប៉ុណ្ណោះ។ សព្វថ្ងៃមានតែប្រទេស៨៣ ទេដែលបានចុះហត្ថលេខាពិធីសារជម្រើសទី២។ ហេតុនេះប្រទេសទាំង ៨៣ នេះមិនគួរដាក់កំហិត មកលើប្រទេសសមាជិក អ.ស.ប ដែលមានចំនួនច្រើនជាង ព្រោះប្រទេសផ្សេងទៀតមិនបានចុះហត្ថលេខាលើពីធិសារជម្រើសទី២ទេ។ យើងគោរពសិទ្ធិអាធិបតេយ្យប្រទេសគេហើយយើងទាមទារឱ្យគេគោរពអាធិបតេយ្យយើងវិញ និងគោរពភាពទីទៃពីគ្នានៃការសម្រេចនយោបាយ វប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់សង្គមគ្រប់ពេលវេលាដូចដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍សព្វថ្ងៃ។

> គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសអាស៊ានប្រមាណពាក់កណ្ដាលប្រកាន់យកទោសប្រហារជីវិត ឬមានទំនោរទៅរកទោសប្រហារជីវិត។

ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

អតីតអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប កូហ្វី អាណាន់ ធ្លាប់បាននិយាយថា មិនមានសន្ដិភាពទេបើគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយគ្មាការអភិវឌ្ឍន៍ទេបើគ្មានសន្តិភាពហើយបើគ្មានទាំង២នេះ គឺគ្មានសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយវិសមភាពលើការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសកលលោកខុសគ្នាខ្លាំងពេក ទើបលេចចេញជាបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយទាំងលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច នេះក៏ដោយសារតែសមាជិក អ.ស.ប ក្រីក្រមានចំនួនច្រើនជាង ហើយប្រទេសនិមួយៗបានអភិវឌ្ឍប្រទេសតែរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានគោលដៅរួម។ ដើម្បីឱ្យមានភាពស្អិតរមួតរវាងគ្នា និងគ្នា អ.ស.ប បានរំលេចចេញជាគោលដៅយូរអង្វែងរួមគ្នា តាមការប្រើប្រាស់នូវវេទិកាដ៏មានកម្រិត ក៏ដូចជាបុគ្គលិក អ.ស.ប សម្រាប់សម្រេចបានបំណងរួម

ឱ្យបានល្អ ប្រសើរ។ ហេតុដូចនេះហើយទើប អ.ស.ប បានដាក់ចេញនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផ្តោតលើ៨ចំណុចចេញពីការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ការអត់ឃ្លាន សុខភាព ការអប់រំ និងបញ្ហាបរិស្ថាន។ ប្រទេសនីមួយៗ ត្រូវបញ្ចូលគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផែកកាសកម្មភាពជាតិរបស់ខ្លួន។ ចេញពីគោលដៅសហស្សវត្សរ៍នេះ ឈានដល់គោលដៅចីរភាព ដែលបានអនុម័តដោយមេដឹកនាំពិភពលោកការពីឆ្នាំ ២០១៥ បានដាក់ចេញផែនការគ្រោង និងសម្រេចឱ្យបាននៅឆ្នាំ ២០៣០ ដែលមានន័យសំដៅមិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់ត្រូវគេទុកចោលឡើយ។ គោលដៅចីរភាពមានមុំ ៣ គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការរួមសម្បត្តិសង្គម និងការពារបរិស្ថាន។ គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពគ្រោងសម្រាចឱ្យបាននូវគោលដៅធំៗចំនួន១៧ បន្ថែមលើគោលដៅសហស្សវត្សរ៍ ក្នុងនោះមានបន្ថែមបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ វិសមភាព សេដ្ឋកិច្ច នវានុវត្តន៍ ការប្រើប្រាស់ធនធានដោយចីរភាព សន្តិភាព និងយុត្តិធម៌ ជាអាទិភាពដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។

គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ជាវិស័យដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា មានន័យថាបង្កើតនវិស័យណាមួយ ដោយជួយយឹតយោងដល់គោលដៅឯទៀត។ គេត្រូវរង់ចាំមើលការមោះមុតនាពេលជាង១ទសវត្សរ៍ខាងមុខពីការប្តេជ្ញាអនុវត្តទាំងប្រទេសអ្នកមាន និងប្រទេសអ្នកក្រដែលថាគេនិងឱ្យតម្លៃកម្រិតណាដល់ភាពស្អិតរមួតនេះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំង១៧រួមមានៈ

១. លប់បំបាត់ភាពក្រីក្រ	១០. បន្ថយវិសមភាព
២. គ្មានសេចក្តីសេក្រឃ្លាន	១១. ទីក្រុម និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព
៣. សុខភាពល្អ និងសុខមាលភាព	១២. ប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដោយការទទួល ខុសត្រូវ
៤. វិស័យអប់រំដោយគុណភាព	១៣. សកម្មភាពបរិស្ថាន
៥. សមភាពហ្សេនឌ័រ	១៤. ជីវិតក្នុងទឹក
៦. ទឹកស្អាត និងអនាម័យ	១៥. ជីវិតនៅលើដី
៧. ផ្តល់ឋាមពលសម្រាប់គ្រប់គ្នា	១៦. សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័ន រឹងមាំ
៨. មានការងារសមស្រប និង កំណើន	១៧.ភាពជាដៃគូសម្រាប់អនុវត្តគោលដៅទាំថនេះ

៩. ឧស្សាហកម្ម នវានុវត្តន៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន	

សម្រាប់កម្ពុជា បានរាប់បញ្ចូលវិស័យដោះមីនគោលដៅទី១៨ សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួន។ បើរាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ គេមានរយៈពេល១៣ឆ្នាំទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យសុបិន្តក្លាយជាការពិត ជាពិសេសប្រទេសតតិយលោក តែងទាមទារឱ្យប្រទេសផ្តល់ជំនួយគោរពតាមការសន្យារបស់គេដើម្បីឈានទៅរកការចំរើនជាមួយគ្នា។

ទស្សនៈជារួម

បើមើលពីគោលការណ៍ និងគោលបំណងធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប គេឃើញមានភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិនាសករាជថ្មីនេះ ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងក្របខណ្ឌ អ.ស.ប ចាំផងដែរ។ ផលប្រយោជន៍ផ្នែកនិយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទូត ចំណងពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំរវាងប្រទេស និងប្រទេសនិងជះឥទ្ធិពលដល់ការងារនៅឯញូវយ៉ក។

កម្ពុជាខិតខំពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យរឹងមាំ ធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញ និងយូរង្វែងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើទើប កម្ពុជាអាចចូលរួមសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗបាន និងទាញយកផលចំណេញផ្នែកការទូតដល់ប្រទេសខ្លួនបាន។ គេដឹងថាប្រទេសរឹងមាំ គឺអាស្រ័យដោយប្រជាជនម្នាក់ៗរឹងមាំផ្នែកបញ្ញា និងសមត្ថភាពដោយការអប់រំត្រូវចាក់គ្រឹះរឹងមាំ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជានិច្ចដើម្បីឈោងចាប់ឱ្យទាន់ក្នុងបរិបទតំបន់ភាវូបនីយកម្ម និងសកភាវូបនីយកម្មដែលកំពុងឈានទៅមុខលឿនស្លេវ។ ទោះថាច្បាប់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នបានជួយកុំឱ្យមានការទន្ទ្រានលុកលុយប្រទេសមួយដោយកម្លាំង តែការគាបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយត្រូវបានគេយកមកប្រើជានិច្ចដូចបានឃើញក្នុងស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងស្រាប់ជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រ។ សៀវភៅទស្សវិជ្ជា ខ្ញុំជានរណា បាសរសេរថា ត្រីធំស៊ីត្រីតូច និងត្រីតូចស៊ីត្រីតូចបន្ត។ ប្រការនេះ នៅតែកើតមានក្នុងពិភពលោកនេះ ដែលអ្នកប្រាជ្ញនៅតែយល់ស្រដៀងគ្នាថា អំណាចកើតមានប្រទេសដែលកាំភ្លើង។ ខុសបន្តិចត្រង់ថា ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំ គឺជាអំណាច។ និយាយឱ្យងាយស្តាប់ គេមានលុយច្រើនគួបផ្សំ និងកាំភ្លើងសម្រាប់មានអំណាចគ្រប់គ្រងពិភពលោក។

កម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនទាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ទាំងធនជានធម្មជាតិ និងធនជានមនុស្សផងដែរ ដោយគ្រាន់តែគំនិតរបស់យើង នៅបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយ ដូចនេះយើងត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឱ្យមកបម្រើរដ្ឋ ក៏ដូចជាបម្រើប្រទេសជាតិ ជាជាងបានត្រឹមតែថា ។ កាលណានិយាយពី អ.ស.ប គេតែងសម្លឹងទៅក្រោមប្រឹក្សាសន្តិសុខ និងក៏តែងរុញកំហុសទៅឱ្យក្រោមប្រឹក្សាមួយនេះ ព្រោះគេយល់ថា មានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះហើយដែលអាចសន្តិភាព និង

សន្តិសុខអន្តរជាតិ។ នៅឯពិធីពេលបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅឯស្ថានបេសកកម្មកូរ៉េខាងត្បូង នៅ ញ៉ូវយ៉កឯណោះវិញ អគ្គលេខាធិការ បាន គីមូន បានផ្តាំទៅកាន់ទូតនានាថា មេដឹកនាំពិភពលោកសូមកុំតោងអំណាចនៅពេលធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសបានកំណត់ឱ្យអ្នកត្រូវចប់អាណត្តិ។ តបដោយប្រយោលចំពោះការសង្ស័យដែលថា តើ អ.ស.ប នៅមានសារៈសំខាន់ដែលទេសព្វថ្ងៃនេះ? លោក បាន គីមូន ការពារថា ប្រសិនបើគ្មាន អ.ស.ប វិញ នោះពិភពលោក និងទទួលសោកនាដកម្មជាងនេះ និងមានការបង្ហូឈាមជាងនេះ។ ដូចគ្នានេះដែលអ្នកសិក្សាយល់ថា អ.ស.ប មិនបានបង្កើតឡើងឱ្យមនុស្សលោកទៅរកឋានសួគ៌ទេគ្រាន់តែមិននាំមនុស្សលោកកុំឱ្យចុះឋាននរក។ អាណត្តិទៅពិភពលោកលេងរស់នៅដាច់ពីគេឯងទៀតហើយ គឺចាប់ពីដែនដីគោក ទឹក និងអាកាសត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ប្រៀបានដូចជាពិភពលោកបានក្លាយជា ភូមិសកលលោកមួយ។ មេអំបៅហ្វូងហើរនៅទីកន្លែងមួយអាចធ្វើឱ្យព្យុះនៅតំបន់ឯទៀត ជំងឺរាតត្បាតនៅប្រទេសមួយអាចរាល់ដាលដល់តំបន់ឯទៀត ភេរវកម្មកើតឡើងនៅប្រទេសមួយមិនមានន័យថាប្រទេសជិតខាងឯទៀត ឬប្រទេសនៅឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រឈរឱបដៃមិនខ្វល់បាននោះទេ។ ជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសនិងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដទៃបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអាវុធមីស៊ីលអាចបាញ់ឆ្លងទ្វីបបាន នេះមិនទាន់និយាយដល់ជម្លោះដែលអាចឈានដល់ការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផង។ ប្រសិនសង្គ្រាមលោកលើកទី៣អាចកើតមែននោះវិសាលភាពនៃការខ្ទេចខ្ទាំ និងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស ពិតជាលើសលប់ជាងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ និងរហូតមិនអាចស្មានត្រូវ។

បើនិយាយដល់សម័យឌីជីថលវិញ ព័ត៌មានសកលលោកស្ថិតក្នុងម្រាមដៃដែលគេអូសចុះអូសឡើងលើអេក្រង់យ៉ាងស្រួល ហើយអាចធ្វើឱ្យរង្គើពិភពលោកបាន។ គេចោទសួថាបើ ម្នាក់ៗតែងរិះគន់សមត្ថភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះពិភពលោក ដូចដែលគេបានឃើញសព្វថ្ងៃតើហេតុអ្វីត្រូវការឱ្យអង្គការនេះនៅតែបន្តឈរជើង?

មិនដូច្នោះទេ របៀបវារៈរបស់មហាសន្និបាត អ.ស.ប មានវិសាលភាពធំធេងណាស់រាប់តាំងពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍ ការរំសាយអាវុធ បញ្ហាបរិស្ថាន រហូតដល់កងទ័ពថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលការពិភាក្សាមួយសុទ្ធតែប្រមើលទៅមុខជាច្រើនទសវត្សរ៍។ ការតាក់តែងច្បាប់អន្តរជាតិ គឺដុះពន្លកចេញពីមហាសន្និបាតនេះឯង ដូចជាច្បាប់សមុទ្រ ច្បាប់មិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ច្បាប់បរិស្ថាន និងខាងមុខគឺច្បាប់ការពារធនធានក្នុងសមុទ្រ។ល។

ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមិនទាន់រីកចម្រើន ប្រទេសតូចតាចពិតជានៅតែពឹងផ្អែកលើអង្គការដ៏ធំមួយនេះ គួបផ្សំដោយការប្រឹងប្រែងគាំទ្រអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលើវិស័យទូលំទូលាយដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ឱ្យទាំងអស់គ្នាសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០៣០ គឺជាគន្លងដ៏ប្រាកដនិយមមួយ។ ការអូសកាំភ្លើងធំដើម្បីកាន់កាប់ និងដាក់អាណានិគមន៍ដូចកាល១០០ឆ្នាំមុនគឺជារឿងហួសសម័យទៅហើយដែលគេមិនអាចយកមកនិទានបានទៀតទេ។ លើសពីនេះទៀត ការសម្លាប់រង្គាលលើមនុស្សជាតិនឹងត្រូវគេថ្កោលទោស។ ប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព ជារបត់ថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមកា

គឺជម្លោះ និងឈានទៅដល់ការកសាងប្រទេសក្រោយសង្គ្រាម។ អ.ស.ប អាចត្រូវគេរិះគន់ថាមិនសូវជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្លោះ ប៉ុន្តែអង្គការនេះពិតជាបានជួយកសាងប្រទេសក្រោយមានជម្លោះជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះគេនៅរកមិនទាន់ឃើញជើងឯកខ្លាំងម្នាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងពិភពលោក និងបង្រួបបង្រួមវេញជាធ្លុងមួយឱ្យទទួលស្គាល់តម្លៃសន្តិភាព និងសន្តិសុខសកលទេ។ ទម្រាំដល់ពេលនោះគេក៏មិនទាន់ច្បាស់ថា របត់ពិភពលោកអាចឈានដល់ណានោះដែរ សូម្បីតែមេដឹកនាំជាច្រើនតែងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតថា យើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជា។ ទោះយ៉ាងនេះក្តីពិភពលោកត្រូវរួមគ្នាទ្រទ្រង់ឱ្យបាននូវសេសរស្តម្ភ៣របស់ អ.ស.ប គឺសន្តិភាព និងសន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស បើមិនចង់ឱ្យសកលលោករអិលថយក្រោយក្លាយជាផេះព្រោះតែបច្ចេកវិជ្ជា ឬសព្វាវុធទំនើប។

អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា ?

២ឆ្នាំ ក្រោយពីចាបផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំង កម្ពុជាបានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឧត្តមភាពនយោបាយការទូត។

សាលដីការបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តេជាតិថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦៤ បានកាត់សេចក្តីឱ្យកម្ពុជាឈ្នះរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ។ តាមការស្នើពីភាគីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបកស្រាយសាលដីការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិស្តីពីរឿងព្រះវិហារឆ្នាំ ១៩៦២។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដោយស្នើឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៨មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា តែបែរជាបន្តទទួលស្គាល់អស់នេះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំដែលការណ៍នេះបានធ្វើឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពឯកកោយូរអង្វែង។ ថ្ងៃ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃជម្លោះនៅកម្ពុជា ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលប្រទេសចូលរួម១៨ប្រទេស គឺអូស្ត្រាលី ព្រុយណេ កាណាដា ចិន យូហ្គោស្លាវី សហរដ្ឋអាមេរិក បារាំង ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ថៃ សហភាពសូវៀត និងវៀតណាមដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងតំណាងចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាសក្ខីកម្ម។ ថ្ងៃ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩២ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័នបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់ចែងដំណើរកាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា។ ឆ្នាំ១៩៩៣កម្ពុជាស្គាល់ការបោះឆ្នោតសេរីពហុបក្ស ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គសហប្រជាជាតិ ដែលមានទាំងកម្លាំងយោធាប៉ូលីស និងស៊ីវិលនៃពួកច្រមុះស្រួចនិងច្រមុះទាលជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងគណបក្សប្រជាជននិងគណបក្សហ្វុនស៊ីនប៉ិចនៅថ្ងៃទី៦ ដល់ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ នៅកណ្តាទីក្រុងភ្នំពេញ បានបណ្តាលឱ្យអាសនៈ កម្ពុជា ត្រូវទុកនៅទំនេរម្តងទៀតនាខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៧។

សាលាក្ដីកូនកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចេញមកពីការចរចារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំណើរការពីឆ្នាំ ២០០៦ នៅកម្ពុជា នឹងរំពឹងថានិងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១៩ ។ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ផែនទីដែលបាននាំយកពីបណ្ណាល័យ អ.ស.ប នៅញូវយ៉កទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញស ដើម្បីផ្ទៀងជាមួយផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ បានធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍ក្នុងប្រទេស បានធូរស្រាល។ ពីឆ្នាំ២០០៦ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ កម្ពុជាបាន និងកំពុងចូលរួមកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិ ភាពពិភពលោក នៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក្រោមធ្ម័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។

៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១

ដំណាក់កាលអន្តរកាល

ភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា អ៊ុនតាក់

នីតិក្រមរួម

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុនតាក់ នឹងអនុវត្តអំណាចដែលចាំបាច់ ដើម្បីជានាការអនុ វត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយគិតទាំង អំណាចដែលទាក់ទងទៅនឹងរៀបចំ និង ការដឹកនាំការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃ រដ្ឋបាល នៃ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលទាក់ទងទៅ នឹងបញ្ហានេះ។

២. យន្តការខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវបើប្រាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ ទាក់ទងទៅនឹងការអនុ វត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអាចកើតមានឡើង រវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអង្គលេខាធិការ និង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ « អេស អិន ស៊ី » ៖

ក. អេស អិន ស៊ី ត្រូវជូនមតិណែនាំដល់អ៊ីនតាក់ ដែលគោរពតាមមតិណែនាំនេះដរាបណា មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី ហើយដរាបណាមតិណែនាំនោះវាស្របនឹងទិស ដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ខ. បើសិនជាគ្មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី នោះទេ ទោះបីជាមាន ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ប្រធានក៏ដោយសម្ដេចនរោត្តម សីហនុ ជាប្រធាន អេសអិនស៊ី នោះនឹងមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការជូនមតិណែនាំដល់ អ៊ុនតាក់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរ ទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយ ដែលបានសំដែងឡើងនៅក្នុង អេសអិនស៊ី។ អ៊ុនតាក់ នឹងគោរព តាមមតិណែនាំនោះ ក្នុងករណីមតិណែនាំនោះ សមស្របទៅ នឹង ទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. បើសិនជាសម្ដេចនរោត្តម សីហនុ ប្រធាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យ ភាពកម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិនៃសេចក្ដីសម្រេចរបស់សម្ដេចនឹងផ្ទេរ ទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប។ តំណាងពិសេស នឹងធ្វើសេចក្ដីសម្រេច

ចុងក្រោយ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលបានសំដែងឡើងនៅក្នុង អេសអិនស៊ី។

ឃ. សិទ្ធិអំណាចណា ដែលទាក់ទិកទៅ នឹងការអនុវត្ត កិច្ចព្រមពៀងនេះ ដែលបានប្រគល់ឱ្យអនុវត្តដោយ កុងសង់ស៊ុល ឬ បើសិនមិនសម្រេចបាន កុងសង់ស៊ុលនោះទេសិទ្ធិអំណាចនោះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយប្រធាន អេសអិនស៊ី ដោយយោងតាមនីតិក្រម ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ក្នុងករណីដែលសម្តេចនរោបត្តម សីហនុ ប្រាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃ អធិបតេយ្យភាព កម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិសម្រេចរបស់សម្តេចនេះ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ដែលអាចប្រកាន់ យកនូវវិធានការចាំបាច់នានា នៅក្នុងករណីទាំងអស់ តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងកំណត់ថា តើមតិណែនាំ ឬ វិធានការរបស់ អេសអិនស៊ី ស្របទៅនិងកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ ទេ។

៣. តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ឬ ប្រតិភូរបស់គាត់ត្រូវចូលរួមអគ្គប្រជុំទាំងឡាយ របស់អេសអិនស៊ី និង របស់ស្ថាប័នបន្ថែមណាទៀត ដែលអាចបង្កើតដោយ អេសអិនស៊ី ហើយត្រូវជូនដល់សមាជិក អេសអិនស៊ី អំពីរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ អំពីបណ្តាសេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ុនតាក់ ។

រដ្ឋបាលស៊ីវិល

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អង្គការ ស្ថាប័ន និងការយាល័យរដ្ឋបាលទាំងអស់ ដែលមានតួនាទីក្នុងវិស័យការបរទេស ការពារជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈនិង ឃោសនាការ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អ៊ុនតាក់ ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមការចាំបាច់ដើម្បីជានាររព្យាក្រឹតភាព មួយដ៏ហ្មត់ចត់។

ក្នុងន័យនេះ តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវកំណត់ថា អ្វីដែលចាំបាច់ ហើយគាត់អាចចេញបទបញ្ជាទៅដល់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលខាងលើនេះ ។ បទបញ្ជាទាំងនេះ អាចបញ្ជូនចេញទៅចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ ហើយអាចជាបទបញ្ញត្តិចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ផង។

២. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី និងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណាទៀតដែលអាចជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។ អង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលអស់ទាំងនេះត្រូវដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យ ឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់ អ៊ុនតាក់។

៣. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអង្គលេខាធិការ ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន្ត និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណា អាច

បន្តប្រត្តិបត្តិការតទៅទៀត ដើម្បីធានាដល់ជីវភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាចាំបាច់ ដោយស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ តាមការដែលអ៊ុនតាក់យល់ថាចាំបាច់ ។

៤. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង សិទ្ធិអំណាចរបស់តំណាងពិសេសនៃ លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវមានអំណាចដើម្បី ៖

ក. តែងតាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងអង្គការស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល របស់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនឹងមានសិទ្ធិចូលទាក់ទងដោយគ្មានការហាមឃាត់ ជាមួយរាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែករដ្ឋបាល និង ព័ត៌មាន ។

ខ. ទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងថ្មី ឬ ឱ្យដកហូតនូវបុគ្គលិកណាមួយរបស់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលនេះ។

៥. **ក.** ផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលចែងនៅក្នុងមាត្រា ១ កថាខណ្ឌ ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធ ២ តំណាងពិសេស របស់លោកអគ្គលេខាធិការ ក្រោមពីមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីកម្ពុជា នឹងកំណត់នូវប៉ូលីសស៊ីវិល ចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា។ ក្នុងករណីនេះ ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់សន្យានឹងគោរពនូវការកំណត់ដែលធ្វើឡើង ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

ខ. ប៉ូលីសស៊ីវិលទាំងអស់ នឹងប្រតិបត្តិការក្រោមការពិនិត្យមើល ឬ ការត្រួតពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ ដើម្បីធានាការរក្សាច្បាប់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ដោយមានការពិគ្រោះ ជាមួយ អេសអិនស៊ី អ៊ុនតាក់ត្រូវពិនិត្យមើលនូវ ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីធានាការសម្រេចនូវ ទិសដៅទាំងនោះ។

៦. បើតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការយល់ថា ចាំបាច់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹង ស៊ើបអង្កេតការប្តឹងតវ៉ា និង ការចោទប្រកាន់ស្តីពីសកម្មភាព ដែលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិនសមស្រប ឬ ដែលប្រឆាំង បណ្តាទិសដៅ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ។ អ៊ុនតាក់ ក៏ត្រូវមានអំណាចស៊ើបអង្កេតបែបនេះតាមគំនិតខ្លួនផ្ទាល់ដែរ។ នៅពេលចាំបាច អ៊ុនតាក់ នឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវ ដ៏សមស្រប។

មុខងារខាងយោធា

១. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើល តាមដាន និង បញ្ជាក់មើល ការដកកងកម្លាំងបរទេស ការឈប់បាញ់ និង បណ្តាវិធានការទាក់ទងទាំងឡាយ ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ រួមមាន ៖

ក. បញ្ជាក់ការដកកងកម្លាំងទីប្រឹក្សា និង បុគ្គលិកយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ព្រមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារះរបស់គេ ចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនវិលឡប់របស់គេចូលមកកម្ពុជាវិញ។

ខ. ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាង ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលកើតឡើងនៅក្នុង ឬ នៅជិតទឹកដីព្រមពៀងនេះ។

គ. តាមដាន ការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសដល់ភាគីកម្ពុជា ទាំងអស់

ឃ. ស្វែងរកនិងរឹបអូសយកកន្លែងលាក់ទុកនិង ភស្តុតាងខាងយោធាដែលគេកប់លាក់ទុក

ទូទាំងប្រទេស។

ង. ជួយបោសសំអាតមីន និង ដំណើរការកម្មវិធីហាត់ហ្វឹកហ្វឺន អំពីការបោសំអាតមីន និង កម្មវិធីយល់ដឹងពីមីនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។

២. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើលការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ទីតាំងឡើងវិញនៃកងកម្លាំងទាំងអស់ នៅកន្លែងជំរំបន្ទាយដែលបានកំណត់ច្បាប់លាស់ដោយផ្អែកទៅលើប្រតិតទិន ប្រតិបត្តិការមួយ ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

៣. បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងចូលទៅក្នុងបន្ទាយ អ៊ុនតាក់ នឹងផ្តើម ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និង កាត់បន្ថយសព្វាវុធ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ២ ។

៤. អ៊ុនតាក់ ត្រូវចាត់វិធានការដាចាំបាច់ស្តីពីដំណើរការ រំសាយជាបណ្តើរៗ នូវកងកម្លាំងយោធានៃបណ្តាភាគី ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២។

៥. អ៊ុនតាក់ត្រូវជួយ តាមដែលចាំបាច់ដល់គណៈកម្មការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្នុងការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់។

ការបោះឆ្នោត

១. អ៊ុនតាក់ ត្រូវរៀបចំ និង ដឹងនាំការបោះឆ្នោតដែលមានចែងក្នុងភាគ ២នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ស្របតាមជំពូកនេះ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៣។

២. អ៊ុនតាក់អាចពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី អំពីការរៀបចំ និង ការដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត ។

៣. ក្នុងការអនុវត្តនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត សិទ្ធិអំណាចច្បាប់លាស់របស់អ៊ុនតាក់រួមមានដូចតទៅនេះ ៖

ក. ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី បង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ទម្រង់បែបបទ និង វិធានការរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលចាំបាច់ សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា រាប់ទាំងការរនុម័តនូវ ច្បាស់បោះឆ្នោត និង បទបញ្ញាសីលធម៌មួយផង ដែលចាត់ចែងអំពីការចូលរួម

ក្នុងការបោះឆ្នោត ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសមស្របទៅនិង ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិង ការហាមឃាត់ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ ការអូសទាញតាមមធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោត

ខ. ផ្អាក ឬ លុបបំបាត់ចោល ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នូវបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានស្រាប់ណាដែលអាចធ្វើឱ្យបរាជ័យដល់កម្មវត្ថុ និង គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. តាក់តែង និង អនុវត្តកម្មវិធីមួយអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោត រួមមានទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោត ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត។

ឃ. តាក់តែង និង អុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយ ដែលជាណាក់កាលទី ១ នៃដំណើរការបោះឆ្នោត មានឱកាសទៅចុះឈ្មោះ និង រៀបចំតទៅទៀតនូវ បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ជាក់ហើយ។

ង. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះមួយនៃគណបក្សនយោបាយ និង បញ្ជីបេក្ខជន

ច. ធានាការចូលទាក់ទងដ៏សមរម្យ ជាមួយប្រព័ន្ធឃោសនា រួមទាំងកាសែត ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ សម្រាប់គណបក្សនយោបាយទាំងអស់ ដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត។

ឆ. អនុម័ត និង អនុវត្តវិធានការទាំងឡាយ ដើម្បីតាមដាន និង សម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការបោះឆ្នោត យុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយ និង ទម្រង់បែបបទ នៃការបោះសន្លឹកឆ្នោត។

ជ. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធរបៀបរបបបោះឆ្នោត និង វិធីបោះសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីធានា

ឱ្យអ្នក ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោត មានលទ្ធភាពបោះឆ្នោត។

ឈ. ដោយពិគ្រោះជាមួយអេសអិនស៊ី បង្កើតឱ្យមានការរៀបចំសម្របសម្រួលគ្នា ដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមាននៃអ្នកសង្កេតការណ៍បរទេស ដែលចង់មកសង្កេតយុទ្ធនាការឃោសនា និង ការបោះឆ្នោត។

៣. ដឹកនាំជាទូទៅ នៃការបោះឆ្នោត និង ការរាប់សន្លឹងឆ្នោត

ដ. ពិនិត្យមើល និង ស៊ើបអង្កេតអំពីការប្តឹងតវ៉ា ស្តីពីអំពើមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោត ព្រមទាំង នឹងចាតវិធានការកែតម្រូវដ៏សមស្រប។

ឋ. កំណត់ថា តើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ឬ ទេ ហើយបើសេរី និងត្រឹមត្រូវហើយ ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោត ត្រឹមត្រូវ។

៤. ក្នុងការអនុវត្តការ ទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុង ជំពូកនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធការពារមួយ ដើម្បីជួយខ្លួនឱ្យធានាបានថាគ្មានការលួចបន្លំក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត រួមទាំងការរៀបចំឱ្យបណ្តា តំណាងកម្ពុជាចូលសង្កេតបែបបទចុះឈ្មោះ និង បោះឆ្នោត ព្រមទាំងបង្កើតយន្តការរបស់អ៊ុនតាក់មួយសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្តឹង និង សម្រេចអំពី ការប្តឹងតវ៉ា។

៥. ប្រតិទិន សម្រាប់ដំណាក់កាលផ្សេងៗ នៃដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ដោយ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី ដូចដែលមានចែងក្នុងថាខណ្ឌទី ២ នៃជំពូដនេះ។ ដំណើរការបោះឆ្នោត មានរយៈពេលមិនលើសពី ៩ ខែ ចាប់ពេលផ្តើមចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

៦. ក្នុងការរៀបចំ និង ដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត អ៊ុនតាក់ត្រូវ គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធ និង បែបបទដែលបានអនុម័ត នោះគឺគ្មានលំអៀងដាច់ខាត ទន្ទឹមគ្មាននឹងការរៀបចំប្រតិបត្តិការទាំងឡាយខាងផ្នែករដ្ឋបាល ត្រូវឱ្យងាយស្រួល និង ប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សិទ្ធិមនុស្ស

ស្របតាមមាត្រាទី ១៦ អ៊ុនតាក់ត្រូវរៀបចំបែបបទទាំងឡាយសម្រាប់៖

ក. ការតាក់តែង និង ការអុនវត្តកម្មវិធីអប់រំ អំពីសិទ្ធិមនុស្សមួយដើម្បីជុំរុញការគោរព និង ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។

ខ. ការឃ្លាំមើលជាទូទៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល។

គ. ការស៊ើបអង្កេត ការប្តឹងតវ៉ាអំពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ការប្រកាន់យកនូវការកែតម្រូវ នៅទីណាដែលសមស្រប។

ការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់និងវិធានការពាក់ព័ន្ធ

ការឈប់បាញ់

១. គ្រប់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចាប់ពីនេះទៅហៅ «បណ្តាភាគី» យល់ព្រមអនុវត្តការឈប់បាញ់ទាំងស្រុងមួយលើ ដីគោក លើទឹក និងលើអាកាស។ ការឈប់បាញ់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាល។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ១ កាលឈប់បាញ់នឹងត្រូវអនុវត្ត ដោយមានការជួយគ្រាំទ្រពីលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តាមតរយៈការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោក។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ ដែលគប្បីចាប់ផ្តើមឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ការឈប់បាញ់ត្រូវបានពិនិត្យមើលតាមដាននិង បញ្ជាក់ដោយអ៊ុនតាក់។ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយមានពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយបណ្តាភាគី នឹងកំណត់ពីពេលវេលា និង កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដ នៃការចាបើផ្តើមដំណាក់កាល

ទី ២ ។ កាលបរិច្ឆេទនេះ ត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច ៤ សប្ដាហ៍មុនពេលចូលជាធរមាននៃដំណាក់កាលទី២ នេះ។

២. បណ្ដាភាគីសន្យាថា ចាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ គេត្រូវគោរពតាមការឈប់បាញ់ ហើយបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ឱ្យដោះដៃចេញពីការប្រយុទ្ធ និងជៀសវាងមិនធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្ដរ៉ាយ ហើយមិនដាក់ពង្រាយកងទ័ពចលនាទ័ព ឬ ក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឱ្យពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ ឬ ដែលនាំមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីឡើងវិញ ក្នុងពេលរង់ចាំដំណាក់កាលទី ២ ចាប់ផ្ដើមនោះ។ គេបានឯកភាពគ្នាថា ពាក្យ កងកម្លាំង គឺរាប់បញ្ចូលកងទ័ពស្រួចទ័ពខេត្ត ទ័ពស្រុក ស្វ័យត្រាណ ហើយនិងទ័ពជំនួយផ្សេងៗទាំងអស់។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណាក់កាលទី ១ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងផ្ដល់នូវការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកដល់បណ្ដាភាគី ដើម្បីជួយគេក្នុងការអនុវត្តន៍ដំណាក់កាលទី ១ នេះ។ បណ្ដាភាគីសន្យាសុខចិត្តធ្វើសហប្រតិការប្រើប្រាស់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកក្នុងបញ្ហានេះ។

៣. ភាគីទាំងនោះយល់ព្រមថា បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាម ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម នឹងត្រូវផ្ដល់ឱ្យដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ៖

ក. កម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំង ចំនួននិង កន្លែងពង្រាយទ័ពច្បាស់លាស់ នៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ កន្លែងទីតាំងពង្រាយទ័ពត្រូវគូសដៅលើផែនទីមួយដែលដៅទីតាំងទ័ពឈរជើងទាំងអស់ ទោះនៅទីនោះមានទ័ពនៅកាន់កាប់ ឬ ក៏គ្មានក្ដីដោយរាប់ទាំងបណ្ដាជំរុំរៀបចំទ័ព បណ្ដាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និង ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់។

ខ. បញ្ជី រួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកាន់កាប់ ហើយ និងទីតាំងពិតប្រាកដនានាដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងនោះកំពុងដាក់ពង្រាយ។

គ. បញ្ជីកត់ត្រាលម្អិតនៃចំការមីនរបស់ពួកគេ រាប់បញ្ចូលទាំងបែបធុន និង លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងឡាយ នៃមិនដែលគេដាក់ និង ព័ត៌មានពីមីន អន្ទាក់ប្រើដោយពួកគេព្រមទាំងព័ត៌មានដែលគេអាចទទួលបាន អំពីចំការ មីនឬមីនអន្ទាក់ដែលដាក់ប្រើដោយភាគីឯទៀត។

ឃ. កម្លាំងសរុបនៃកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំងចំនួន និង កន្លែងពង្រាយកម្លាំងច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងបញ្ជីរួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ហើយ និងទីក្លែងពិតប្រាកដ ដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈកំពុងដាក់ពង្រាយ ។

៤. នៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាម ហើយមិនឱ្យតិចជាងបួនសប្ដាហ៍ មុនចាប់ផ្ដើបដំណាក់កាល់ទី ២ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ សម្រាប់រក្សាទុនអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃ

ឧបសម្ព័ននេះ ។ តំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្តុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងវរៈសេនាតូច ឬធំជាងនេះ។

៥. ភាគីទាំងអស់យល់ថាព្រមចាត់វិធានការដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច ២ សប្តាហ៍ មុនចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នា ដែលមានអំពីកាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលា ដែលបានយល់ព្រម អំពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ អំពីផែនការដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ពួកពិសេស អំពីកន្លែងពិតប្រាកដនៃតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបណ្តាកងកម្លាំងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននោះ។ ព័ត៌មានបែបនេះ ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល៤ សប្តាហ៍ ក្រោមការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ។

៦. បណ្តាភាគីត្រូវគោរពប្រត្តិតាមយ៉ាងទៀងទាត់បំផុតការឈប់បាញ់ ហើយមិនត្រូវបង្កឡើងវិញនូវការប្រទូស្តរ៉ាយណាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹក ឬផ្លូវអាកាសឡើង។ បណ្តាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកងទ័ពទាំងអស់ក្រោមបញ្ជាការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងរៀងខ្លួន ដោយរង់ចាំធ្វើចលនាទៅតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបានកំណត់ហើយផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ និង ពង្រាយទ័ព ឬចលនា ឬធ្វើអំពើណាមួយដែលនឹងពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនោះ ។

ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៃក្រុមការងារយោធាចម្រុះ

ក្រុមការងារយោធាចម្រុះមួយ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហា ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តន៍ការឈប់បាញ់គ្នា ។ ក្រុមនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា ឬដោយអ្នកតំណាងរបស់គាត់ ។ ភាគីនីមួយ ៗ ព្រមពៀងចាត់តាំង នូវនាយទាហានម្នាក់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឬថ្នាក់ស្មើគ្នា ដើម្បីបំរើការក្នុងក្រុមការងារយោធាចំរុះ។ សមាសភាព វិធីប្រត្តិបត្តិការ និង កន្លែងជួបជុំនៃក្រុមនេះ ត្រូវសម្រេចកំណត់ឡើងដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយ ។ ការរៀបចំប្រព័ន្ធទាក់ទងដូចគ្នានេះ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតមេបញ្ជាការយោធាថ្នាក់ក្រោមៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងនៅនឹងកន្លែង។ ការប្រមូលផ្តុំ ការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្តាលភាគី និង ការរក្សាទុកអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ។

១. ស្របទៅតាមប្រតិទិនប្រតិបត្តិការដូចបានលើឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី ៤ នៃមាត្រា១ របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះ កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្តាភាគី ដែលពុំទាំងបានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះ ត្រូវទៅជួយជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបានកំណត់ទុកដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់ឱ្យដំណើរការ ដោយផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់។ តំបន់ប្រមូលផ្តុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើង និងឱ្យតិចជាងមួយសប្តាហ៍មុនការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី២ ឡើង។ ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថា នឹងរៀបចំឱ្យ កងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ ក្នុង រ

យៈពេលពីរសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើម ដំណាក់កាលទី ២ ទៅ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានទៅដល់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំ បន្ទាប់មកនឹងត្រូវជូនដំណើរដោយបុគ្គលិកផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយនាំជាមួយទាំងអាវុធ គ្រប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅតំបន់បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុក។ ភាគីទាំងអស់យល់ព្រមថា ធ្វើ យ៉ាងណាឱ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំ នឹងអាចធ្វើ ទៅបានដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង និង ដោយគ្មានការរំខានណាឡើយ។

២. លើមូលដ្ឋាន នៃព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌទី ៣ នៃមាត្រា១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណើរការប្រមូលផ្ដុំ និង ចូលក្នុងបន្ទាយបានរួចរាល់ចប់សព្វគ្រប់ហើយស្របតាមផែនការដែលបានលើលឡើងនៅក្នុងថាខណ្ឌ ៤ នៃមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ។ អ៊ុនតាក់នឹងខិតខំបង្ហើយដំណើរការទាំងនេះក្នុងរយៈពេល ៤ សប្ដាហ៍ចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី ២ ។ នៅពេលដែលការប្រមូលផ្ដុំ និង ការចលនាកងកម្លាំងទាំងអស់ទៅតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់រៀងៗខ្លួនហើយ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវជូនព័ត៌មាននេះទៅរាល់ភាគីទាំង ៤ ។

៣. ភាគីទាំងឡាយយល់ព្រមគ្នាថា នៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលមកដល់កន្លែងបន្ទាយដែលបានកំណត់ទុកហើយ មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួន ត្រូវបញ្ជាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឱ្យប្រគល់ជាបន្ទាន់នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ទៅអ៊ុនតាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាទុក ។

៤. អ៊ុនតាក់នឹងត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលត្រូវប្រគល់ឱ្យខ្លួន ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបញ្ជីដូចមាននិយាយក្នុងកថាខណ្ឌទី៣ «ខ» នៃមាត្រា១របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីពិនិត្យឱ្យឡាយ បានត្រូវប្រគល់ឱ្យអ៊ុនតាក់គ្រប់គ្រងហើយ។ ការផ្គត់ផ្គងភស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់ ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាលឱ្យភាគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំ និងដំណើរស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញទាំងនេះ គឺកំណត់តែចំពោះសំភារៈ ដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិត ដូចជាស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង ថ្នាំពេទ្យ ក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺ។

ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយពីរឿងកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភាគី ព្រមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ

១. ដើម្បីពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានសន្តិភាព និង កសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោមភាគី នៅក្នុងជម្លោះនោះ ភាគីទាំងអស់សុខចិត្តយល់ព្រមឱ្យដំណើរការជាដំណាក់ និង តុល្យភាព នូវការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច៧០ ភាគរយ។ ដំណើរការនេះនឹងត្រូវ អនុវត្តសមស្របទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយ អ៊ុនតាក់ ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ និង ដោយមានការពិគ្រោះគ្នាជាមួយបណ្ដា ភាគី។ ដំណើរការរំ

ស្រាយនេះត្រូវធ្វើឱ្យហើយសព្វគ្រប់ នៅមុនបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និង នៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវកំណត់ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

២. បណ្ដាភាគីកម្ពុជា ប្ដេជ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងរំសាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មុន ឬ ក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតហើយបើក្នុងកម្រិតណា ការរំសាយទាំងស្រុងនោះមិនអាចសម្រេចបានទេ ត្រូវគោរព និង ប្រព្រឹត្តតាមនូវសេចក្ដីសម្រេចណា ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតអនុវត្តយកកងកម្លាំងទាំងនោះ បញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីជាផ្នែកឬទាំងស្រុងស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រម ព្រៀងនេះ ។ ដោយយោងទៅនឹងកថាខណ្ឌ ១ នៅពេលរំសាយកងកម្លាំងចប់សព្វគ្រប់ហើយភាគី កម្ពុជា និង តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវអនុវត្តការពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់ឡើងវិញ នូវការដោះស្រាយចុងក្រោយនៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបន្ទាយ ក្នុងទិសដៅកំណត់យកចំណុចណាមួយខាងក្រោមដើម្បីអនុវត្ត ៖

ក. បើសិនជាភាគីទាំងឡាយ យល់ព្រមបន្តធ្វើការរំសាយកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងបន្ទាយទាំងស្រុង ឬមួយចំនួន ជាការប្រសើរនៅមុន ឬផ្ទុយទៅវិញ ក្រោយការបោះឆ្នោតបន្តិច តំណាងពិសេសនឹងរៀបចំប្រតិទិនមួយសម្រាប់ការងារនោះ ដោយពិគ្រោះជាមួយបណ្ដាភាគី។

ខ. បើសិនជាការរំសាយទាំងស្រុងនូវកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមុនឬក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ បណ្ដាំភាគីត្រូវអនុវត្តបាននូវការប្រគល់កងកម្លាំង ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងបន្ទាយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោត ស្របតាមមាត្រា១២ នៃកិច្ចព្រមពៀងនេះ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីមួយ ។ ភាគីទាំងឡាយបន្តយល់ព្រមថា កងកម្លាំងទាំងឡាយណា ដែលមិនបញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីនោះ នឹងត្រូវរំសាយជាបន្ទាន់ស្របតាមផែនការមួយដែលរៀបចំ ឡើងដោយដំណាងពិសេស ។ ស្ដីពីតំណាងស្រាយចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ និងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ទាំងអស់នៅពេលខ្លួនរៀបចំចេញពីកម្ពុជា អ៊ុនតាក់ ត្រូវរក្សារទុកនូវសិទ្ធិដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការផ្ទេរដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតនូវភារកិច្ចដែលខ្លួនបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

៣. ជាចាំបាច់ អ៊ុនតាក់នឹងជួយដល់កងកម្លាំងដែលបានរំសាយមុនពេលបោះឆ្នោតឱ្យចូលក្នុងជីវភាព ស៊ីវិល ។

៤. **ក.** អ៊ុនតាក់នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យ និង ឃុំគ្រងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈទាំងអស់ របស់បណ្ដាភាគីក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

ខ. នៅពេលដែលរំសាយកងកម្លាំងនៅក្នុងបន្ទាយស្របតាមថាខណ្ឌ១ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយក្នុងពេលជាមួយគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនត្រូវតែផ្អែកទៅលើការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ ពីតំណាងពិសសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ។

គ. បើសិនជាមានការរំសាយកងកម្លាំងយោធាបន្តទៀតដោយយោងតាមកថាខណ្ឌ២ « ក » ខាងលើ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រដូចគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលរក្សាទុកនៅកន្លែងក្នុងតំនប់បន្ទាយ ។

ឃ. ការដោះស្រាយចុងក្រោយនូវអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ នឹងត្រូវសម្រេចកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលលេចចេញពី ការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

ការពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីការដកចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនត្រឡប់វិញ នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់

១. ក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាងពីរសប្តាហ៍ មនុស្សពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់ គេត្រូវផ្តល់ឱ្យ អ៊ុនតាក់ នូវព័ត៌មានលម្អិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្តីពីដកកងកម្លាំងបរទេស។ ព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវរួមមានចំណុចដូចទៅនេះ ៖

ក. កម្លាំងសរុបការចាត់តាំង និង ការដាក់ពង្រាយនៃកងកម្លាំងទាំងនេះ ។

ខ. បញ្ជីសរុបនៃគ្រឿងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលកងកម្លាំងទាំងនេះកាន់កាប់ និង កន្លែងទីតាំងពិតប្រាកដនៃរបស់អស់ទាំងនោះ។

គ. ផែនការដកទ័ពចេញ « អនុវត្តហើយក្តី ឬ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត » រួមទាំងផ្លូវដកទ័ពចេញ ចំណុចឆ្លងព្រំដែន និងពេលវេលាចាកចេញពីកម្ពុជា ។

២. លើកមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានដែលគេបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌ ទី ១ ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ និង ស៊ើបអង្កេតតាមរបៀបដែលខ្លួនយល់ថាសមស្រប ។

ភាគីដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យ ត្រូវផ្តល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឱ្យចុះអមដំណើរអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវ អង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. នៅពេលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថា មានវត្តមានកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនោះ អ៊ុនតាក់នឹងដាក់ពង្រាយ បុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ជាមួយកងកម្លាំងបទេស ហើយអមដំណើរកងកម្លាំងបរទេសទាំងនោះរហូតទាល់តែដកចេញផុតពីទឹកដីកម្ពុជា។ អ៊ុនតាក់ ក៏នឹងបង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យនៅតាមផ្លូវដកកងកម្លាំង ចំណុចឆ្លាំងព្រំដែន និង អាកាសយានដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យបញ្ជាក់ពីការដកកងកម្លាំង និង ធានាថាកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទមិនត្រឡប់មកវិញទេ ។

៤. ក្រុមការងារយោធាចំរុះដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ២ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ត្រូវជួយអ៊ុនតាក់ក្នុងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចដូចខាងលើនេះ ។

ការបញ្ឈប់ជំនួយផ្នែកយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់

១. ភាគីទាំងអស់សន្យាថា ចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ ឈប់ទទួលយក ឬស្វែងរកជំនួយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ រួមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ដែលទឹកដីប្រទេសខ្លួនស្ថិតជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា គឺ រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ រាជាណាចក្រថៃឡង់ និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សន្យាថានឹង ៖

ក. ហាមឃាត់មិនឱ្យទឹកដី នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន រាប់ទាំង ផែនដី ដែនសមុទ្រ និង ដែនអាកាស កុំឱ្យគេប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងផ្តល់ ជំនួយយោធាតាមរូបភាពណាមួយឱ្យដល់ភាគីកម្ពុជាណាឡើយ។ ការផ្តល់ភស្តុភារជាថ្មី ដូចជា ស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង សំភារៈពេទ្យ តាមរយៈប្រទេសទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែត្រូវជាកម្មវត្ថុ នៃការពិនិត្យមើលរបស់អ៊ុនតាក់ ពេលមកដល់កម្ពុជា ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រការនៃអនុកថាខណ្ឌ « គ » ខាងក្រោមនេះ ។

ខ. បញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅដល់មេបញ្ជាការនៃផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ មិនឱ្យលើសពី ៤ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នាថា គ្មានកងកម្លាំង អាវុធ គ្រាប់រំសេវ ឬសំភារៈ យោធារបស់ភាគីកម្ពុជាណាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ ។

គ. ទទួលយកមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុនតាក់ម្នាក់ នៅក្នុងរដ្ឋធានីរៀងៗ ខ្លួន និងចាត់តាំងនាយទាហានម្នាក់ដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរសេនីយឯក ឬឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមិនឱ្យ ហួសពី ៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នា ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរាល់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាដោយគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះ អធិបតេយ្យភាពរបស់គេរៀងៗ ខ្លួនថាកំពុងមានសកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលផ្ទុយទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម។

៣. ដើម្បីឱ្យអ៊ុនតាក់អាចតាមដានការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ បណ្តាភាគីព្រមព្រៀងថា បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះ គេនឹងផ្តល់ជូនអ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានដែលគេមានអំពីផ្លូវ និង មធ្យោបាយដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈយោធាបានផ្តល់ទៅ ឱ្យភាគីណាមួយកន្លងមក។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី ២ កាលឈប់បាញ់គ្នាចាប់ផ្តើមភ្លាមនោះ អ៊ុនតាក់នឹងអនុវត្តវិធានការដាក់ស្តែងដូចតទៅ ៖

ក. បង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវ និង នៅកន្លែងជ្រើសរើស មួយចំនួនតាមបណ្តោយព្រំដែនខាងកម្ពុជា និងនៅព្រលានយន្តហោះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ខ. យាមល្បាតតាមឆ្នេរសមុទ្រ និងតាមដងផ្លូវទឹកទាំងឡាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ. រក្សាក្រុមចល័ត នៅកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីយាមល្បាត និង ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ អំពីការផ្តល់អាវុធទៅឱ្យបណ្តាភាគីណាមួយ ។

កន្លែងលាក់អាវុធ និង សំភារៈយោធា

១. ដើម្បីធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព កសាងជំនឿទុកចិត្ត និង បន្ថយការ ផ្តល់អាវុធ និង សំភារៈយោធាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ភាគីនីមួយៗ ព្រមព្រៀងផ្តល់ដល់បញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយដែលខ្លួនមាន រាប់ទាំងផែនទីដែលមានគំនូសបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីកន្លែង លាក់អាវុធ និង សំភារៈសឹកដែលមានគេដឹង ឬ ដែលគេសង្ស័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យបានមុនកាលបរិច្ឆេទ ដែលកំណត់ដោយបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុនតាក់នេះ ។

២. លើមូលដ្ឋានព័ត៌មានដែលបានទទួល ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ក្រោយថ្ងៃដែលបានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ១ ត្រូវពង្រាយក្រុមពិនិត្យបញ្ជាក់ដើម្បីទៅស៊ើបអង្កេតតាមរបាយការណ៍នីមួយៗ និងបំផ្លាញកន្លែងលាក់អាវុធនីមួយៗ ដែលបានរកឃើញ ។

គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌ ដែលមិនទាន់ផ្ទុះ

១. ក្រោយពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាម ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ជាជំហានដំបូងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់លាស់រាល់ចំការមីនដែលបានដឹងហើយ ។

២. ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងគ្នាថាក្រោយពីការបញ្ចប់ដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និងដាក់ក្នុងជំរុំហើយ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ភាគីទាំងនេះនឹងរៀបចំឱ្យមានក្រុមបោសសំអាតមីនដែលត្រូវចាកចេញពីតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅ ដោយនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់បុគ្គលិកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ដកហូតយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ហើយមិនទាន់ផ្ទុះ។ គ្រាប់មិនឬវត្ថុទាំងអស់នេះដែលមិនអាចដក ឬដោះយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះបាន នឹងត្រូវគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់តាមបែបផែនមួយ ដែលតាក់តែងឡើងដោយផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. អ៊ុនតាក់ត្រូវ ៖

ក. ចាត់តាំងកម្មវិធីអប់រំសាធារណៈមួយដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ និងជៀសវាងគ្រឿងផ្ទុះទាំងឡាយនោះ ។

ខ. ហ្វឹកហ្វឺនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ឱ្យបំផ្លាញចោលគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះ ។

គ. បង្ហាត់ហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាខាងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ។

ការស៊ើបអង្កេតចំពោះការរំលោភទាំងឡាយ

១. ក្រោយពីការចាប់ផ្តល់ដំណាក់កាលទី ២ នៅពេលបានទទួលព័ត៌មាន ឬក៏ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយ ពីណាមួយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងករណីមិនគោរព អនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬក៏ប្រការផ្សេង ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមរូបភាពមួយដែលខ្លួនយល់ថា សមស្រប ។ នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបណ្តឹងតវ៉ារបស់ភាគីណាមួយ ភាគីនោះនឹងត្រូវស្នើសុំឱ្យផ្តល់ បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជូនដំណើរអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់។ លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនដោយអ៊ុនតាក់ទៅឱ្យភាគីដែលប្តឹងតវ៉ា និងភាគីដែលត្រូវគេប្តឹងនោះ ហើយបើចាំបាច់ទៅឱ្យ អេសអិនស៊ី ។

២. អ៊ុនតាក់ក៏នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត ដោយគំនិតផ្តើមខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ ក្នុងករណីផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលខ្លួនមានហេតុផល និងជឿ ឬសង្ស័យថា ការរំលោភលើឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬ ប្រការទាក់ទឹមផ្សេង ៗ ទៀតអាចកើតមាន ។

ការដោះលែងឈ្លើយសឹក

ផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់នឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិតាមសំណូមពរ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អង្គការនេះ ទាក់ទងនឹងការដោះលែងឈ្លើយសឹក ។ ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៃប្រជាជនកម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់នឹង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលអនុវត្តទៅស្របនឹងមាត្រា ១៩ និង ២០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាពិសេសការបោសសំអាតមីនចេញពីផ្លូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងមណ្ឌលទទួល និង តំបន់តាំងទីលំនៅថ្មី ព្រមទាំងការការពារមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនផង ។

ការបោះឆ្នោត

១. សភាធម្មនុញ្ញដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវមានសមាជិកចំនួន១២០ នាក់ ។ នោឱ្យក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីពេលបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាង ហើយអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា និងប្រែក្លាយ ខ្លួនឯងឱ្យទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយឡើង ។

២. ការបោះឆ្នោតដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ស្របតាមប្រព័ន្ធតំណាងសមាមាត្រតាមខេត្ត ដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីរាយនាមរបស់បេក្ខជនដែលស្នើឡើងដោយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ ។

៣. ជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកដែលនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខា គឺជាជនភៀសខ្លួន និង ជាជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិ សេរីភាព និងឱកាសដូចៗគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោត ។

៤. អ្នកទាំងឡាយណា ដែលមានអាយុគ្រប់ដប់ប្រាំបីឆ្នាំ នៅក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ក៏ទើបតែដល់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ នៅក្នុងរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ ឬមួយបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬមួយជាកូនរបស់អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ។

៥. គេអាចបបង្កើតគណបក្សនយោបាយ ដោយអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយក្រុមមានមនុស្សចំនួន ៥០០០ នាក់ ។ កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ត្រូវសមស្របជាមួយគោលការណ៍និងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមពៀងស្តីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

៦. ដើម្បីឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញ បេក្ខជនត្រូវបង្ហាញសមាជិតភាពនៃគណបក្សរបស់ខ្លួន។ គណបក្ស នយោបាយ ត្រូវបង្ហាញបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះហើយ ។

៧. គណបក្សនយោបាយ ហើយនិងបេក្ខជនត្រូវមានឈ្មោះចុះក្នុងបញ្ជីដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ អ៊ុនតាក់ត្រូវបញ្ជាក់ថា គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជន មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដូចដែលបានកំណត់ហើយដើម្បីឱ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត។ ការគោរពតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមបតបញ្ញាសីលធម៌មួយដែលកំណត់ឡើងដោយអ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹង អេសអិនស៊ីផងនេះ ត្រូវធ្វើជាលក្ខខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះ ។

៨. ការបោះឆ្នោត នឹងត្រូវធ្វើដោយសន្លឹកឆ្នោតសំងាត់ ដោយមានការរៀបចំសម្រាប់ជួយដល់អ្នកណាដែលពិការ ឬ ក៏មិនចេះអាន ឬ មិនចេះសរសេរ ។

៩. សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តី ក្នុងការប្រជុំគ្នា ហើយនិងក្នុងការធ្វើដំណើរ ត្រូវបានគោរពទាំងស្រុង ។ រាល់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះឈ្មោះហើយ អាចប្រើប្រាស់ប្រាស្រ័យទាក់ទងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវបណ្តាញឃោសនា រួមមានសារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍ ហើយនិង វិទ្យុផង ។

ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង កម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម

១. ជាភាគមួយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះ ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ក៏ដូចជាដល់បណ្តាប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រ

ចិត្ត ដោយសន្តិវិធី និងមានរបៀបរៀបរយរបស់ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាគ្រប់រូប ។ គេក៏ត្រូវធានារ៉ាប់រងផងដែរ ថានឹងមិនមានបញ្ហាសេសសល់ណាឡើយ សម្រាប់ប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ននោះ។ ប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួន ដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ត្រូវទទួលយកការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេ នៅពេលណាមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយនោះ។ បណ្តាលក្ខណៈដែលសម្រួលឱ្យការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង។

២. ភារកិច្ចកសាងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងវិញ តម្រូវឱ្យគេគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់រាល់ធនធាន ខាងកម្លាំងមនុស្ស និង ធម្មជាតិទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជនជាតិកម្ពុជាជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពេលវិលពីទីជំរកបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ និង ពីទីកន្លែងដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេស ដែលជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេនោះ គឺជាការរួមវិភាគទានមួយដ៏សំខាន់ ។

៣. គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា លក្ខណៈសម្បត្តិដែលបាននាំឱ្យមានជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាមួយចំនួនធំ បានទៅស្វែងរកទីជំរកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតនោះ មិនកើតមានសាជាថ្មីឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងមានបំណងនឹងអាចវិលត្រឡប់ដោយភ្លាម ៗ ខ្លួនឯងទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញ ។

៤. ត្រូវមានការគោរពទាំងស្រុងចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមួយដ្ឋានរបស់ជនកម្ពុជាគ្រប់រូប រួមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញផង ដោយទទួលស្គាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ ដើម្បីរស់នៅដោយសន្តិភាព និង សន្តិសុខ ដោយគ្មានការសំឡុតកំហែង ឬ បង្ខិតបង្ខំអ្វីទាំងអស់ ។ សិទ្ធិទាំងនោះនឹងរួមមានក្នុងចំណោមសិទ្ធិដទៃទៀត សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សិទ្ធិជ្រើសរើសលំនៅដ្ឋាន និងប្រកបមុខរបរការងារ ហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការមានកម្មសិទ្ធិ។

៥. សមស្របទៅតាមដំណោះស្រាយនយោបាយរួម គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កើតក្នុងពេលជាមួយគ្នា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានូវលក្ខណៈសម្បត្តិខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ដែលមានសម្រួលដល់ការវិត្រឡប់ និង ការចូលមករស់នៅវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

៦. ដើម្បីធានាឱ្យជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការធ្វើ មាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយទ្រង់ទ្រាយធំ ត្រូវចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើបានដោយគិតគូរទៅដល់រាល់កត្តានយោបាយ មនុស្សធម៌ ភស្តុតាង ដឹកជញ្ជូនបច្ចេកទេស

សង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ដែលពាក់ព័ន្ធ និង ដោយរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់។

៧. ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវឈរទាំងស្រុងលើការក្តាប់បាននូវសភាពការណ៍ជាក់ស្តែង ។ ការជ្រើសរើសទីដៅនៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គប្បីជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ គេត្រូវរក្សាការឯកភាពរបស់គ្រួសារនីមួយ ៗ ។

៨. ស្របនឹងការគោរពចំពោះបណ្តាគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពជាតិ ក្នុងប្រទេសដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និង ប្រទេសជាប្រភពដើម ហើយដោយមានសហប្រតិបត្តិការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេស ដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមផងគេត្រូវជានាឱ្យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបាន ជួបប្រាស្រ័យយ៉ាងពេញជាមួយជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យបណ្តាភ្នាក់ងារទាំងនោះ ធ្វើការជំរឿនប្រជាជន ស្វែងរកញាតិគ្រួសារ ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកពេទ្យ ចែកចាយស្បៀងអាហារ ព្រមទាំងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដែលចាំបាច់បំផុតដល់ការបំពេញភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ។ គេត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួយប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យបណ្តាអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធអាចអនុវត្តភាកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាទម្លាប់របស់គេ ខាងការតាមដានក៏ដូចខាងប្រតិបត្តិការ ។

៩. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បណ្តាហត្ថលេខីធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តថា លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ឱ្យឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR នូវតួនាទីដឹកនាំ និងសំរបសម្រួលក្នុងបណ្តាអង្គការអន្តរដ្ឋាភិបាល ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និង ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។ បណ្តាហត្ថលេខីរំពឹងថា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនឹងធ្វើការសំរបសម្រួលការងាររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្រើនបំផុតជាមួយ UNHCR សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។

១០. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសដែលជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា បានជ្រកកោនជាបណ្តោះអាសន្នព្រមទាំងបណ្តាប្រទេសដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការចូលមករស់នៅវិញ នឹងមានបំណងតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ហើយជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃអ្នកដែលវិលត្រឡប់វិញនោះ ។ អង្គការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ AD - HOC មួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់រយៈពេលមួយជាកំណត់ ដើម្បីគោលដៅនេះ ។ ឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មការកាកបាទ

ក្រហមអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដែលសមស្របដទៃទៀតក៏ដូចជាអ៊ុនតាក់ដែរ នឹងត្រូវអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាសមាជិកពេញ សិទ្ធិ ។

១១. ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយដោយមានការតាមដានដ៏សមស្របផងនោះ ត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយមិនលំអៀងដើម្បីជួយឱ្យបណ្តាគ្រួសារ និង បុគ្គលដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ អាចសាងជីវភាពរស់នៅរបស់គេបានដោយសុខដុមរមនា នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួន ។ វិធានការជាបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយជាបណ្តើរ ៗ ហើយ និងជំនួយវិញ សម្រាប់រយៈពេលវែងដោយកម្មវិធីកសាងឡើងវិញ ។

១២. អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាត់ចែង ហើយនិងពិនិត្យមើលប្រត្តិការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ចាំបាច់ត្រូវធានាថាលក្ខណសម្បត្តិសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនហើយ និងជនផ្លាស់ទីកន្លែងត្រូវបានរៀបចំហើយ ។ នៅក្នុងន័យនេះ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវកំណត់ឱ្យហើយស្រេចនូវចំណុចឆ្លងកាត់ព្រមដែន និង ផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏សមស្រប ដោយត្រូវបោសសំអាតមីន និង គ្រោះថ្នាក់ផ្សេង ៗ ។

១៣. សហគមន៍អន្តរជាតិគួររួមវិភាគទាន ដោយសប្បុរសដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍

បណ្តាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា

១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស ។ គេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាន លុះត្រាតែមានរបៀបរបប ចាត់តាំងមួយទាក់ទងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ ឬ ក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្តង ។

២. ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជា ទាមទារឱ្យវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ។ ហេតុដូច្នោះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅ សេរីភាពរបស់បុគ្គល សន្តិសិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ សេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនា រួមប្រជុំគ្នា និងបង្កើតសមាគមន៍ រួមមានគណបក្សនយោបាយ និង សហជីព ដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវ និង ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ ការការពារកុំឱ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្តាច់ការ ឬ ការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ និង សេរីភាព ដោយគ្មានការប្រកាន់ប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ ជនជាតិ ជំនឿសាសនា ឬ ភេទឡើយ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នូវការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលកើតឡើងក្នុងអតតីកាល។ សេចក្តីប្រកាស ត្រូវសមស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធ។ បុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពាន មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តី និងធ្វើឱ្យ គេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ ។

៣. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវ ប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជា ជារដ្ឋអធិបតេយ្យសេរី ឯករាជ្យ និង អព្យាក្រឹតមួយ និង អំពីឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

៤. រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថា កម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរី ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន ពហុបក្ស។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឱ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវ និង តាមកាលវេលា ។ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ ត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោត និង ឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកល និង ស្មើភាព ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតអោតមានការបោះឆ្នោតដោយសំងាត់ ដោយតម្រូវឱ្យទម្រង់ បែបបទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ និង សមរម្យ ដើម្បីរៀបចំ និង ចូលរួមក្នុងដំណើរ ការបោះឆ្នោត ។

៥. ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជ្យ ដែលត្រូវមានអំណាចដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវសិទ្ធិដែល មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

៦. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនពីរភាគបី នៃសមាជិតរបស់សភាធម្មនុញ្ញ។

៧ .២.១. កិច្ចព្រមព្រៀងទី១

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ នៃជម្លោះកម្ពុជា

បណ្តារដ្ឋ ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា គឺអូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេ ដារូស្សា ឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលី ពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀ តណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

នៅចំពោះវត្តមាន នៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យ ភាព ឯងរាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃផែនដីអព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពនៅកម្ពុជា ។

ដោយចង់ស្តារឡើងវិញ និង ថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ជំរុញការបង្រួបបង្រួមជាតិ និង ធានា ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេច តាមរយៈបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវដោយជឿ ជាក់ថា មានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ សម្រាប់ជម្លោះកម្ពុជាទេ ទើបបានដំណោះស្រាយ មួយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែង ហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាព និង អន្តរជាតិ ដោយស្វាគមន៍ ឯកសារ ក្រប ខ័ណ្ឌ ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ១៩៩០ ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជា ធ្វើជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃជម្លោះកម្ពុជា ហើយបន្តបន្ទាប់មក ត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆ័ន្ទ ដោយក្រុម

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៦៨ « ១៩៩០ » ចុះថ្ងៃទី២០ កញ្ញា ១៩៩០ និង ដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប. តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤៥.៣ ចុះថ្ងៃទី ១៥ តុលា ១៩៩០ ។

ដោយកត់សម្គាល់ ការបង្កើតឡើង នូវក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៃកម្ពុជានៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និង ជាតំណាងតំកល់អធិតេយ្យភាព និង ឯកភាពជាតិ ហើយដែលតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស ។

ដោយស្វាគមន៍ ការជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវសម្តេចនរោត្តម សីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា ១៩៩០

ដោយទទួលស្គាល់ថា តួនាទីដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទាមទារឱ្យបង្កើត អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនៅកម្ពុជា « អ៊ុនតាក់ » ដោយមានផ្នែក យោធា និង ផ្នែក ស៊ីវិលដែលនឹងបំពេញភារកិច្ចដោយគោរពទាំងស្រុង ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កមក្ពុជា

ដោយកត់សម្គាល់ នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅពេលចប់កិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ៩ . ១០ កញ្ញា ១៩៩០ នៅប៉ារីសថ្ងៃ ២១ . ២៣ ធ្នូ ១៩៩០ នៅប៉ាតាយ៉ា ថ្ងៃទី ២៤ . ២៦ មិថុនា ១៩៩១ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៦ . ១៧ កក្កដា ១៩៩១ នៅប៉ាតាយ៉ាថ្ងៃទី ២៦ . ២៩ សីហា ១៩៩១ ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ៤ . ៦ ១៩៩១និង នៅញូវយ៉ក ថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា ១៩៩១

ដោយស្វាគមន៍ សេចក្តី១សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ៧១៧ « ១៩៩១ » ចុះថ្ងៃទី ១៦តុលា ១៩៩១ ស្តីពីកម្ពុជា។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជា ទាមទារឱ្យមានវិធានការពិសេស ដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញ នៃនយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនេះ

ការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

ដំណាក់កាលអន្តរកាល ដើម្បីបំរើវត្ថុបំណង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដំណាក់អន្តរកាលត្រូវចាប់ផ្តើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញ ដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដែលរៀបចំឡើង និង បញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ ហើយបានក្លាយខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិ រួមបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ។

អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន នៃ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា

១. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះសន្ន នៃ អ.ស.ប មួយនៅកម្ពុជា ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថាអ៊ុនតាក់ UNTAC ដោយរួមមានទាំងផ្នែកយោធា និងផ្នែកស៊ីវិល ដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ របស់អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ នៃ អ.ស.ប ត្រូវចាត់តាំងតំណាងពិសេសម្នាក់ ឱ្យបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមរបស់លោក ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ក៏ស្នើថែមទៀត ដល់ក្រុមប្រិក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យប្រគល់ដល់អ៊ុនតាក់ UNTAC នូវតួនាទីភារកិច្ចមួយ ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តភារកិច្ចនេះឱ្យបានជារៀងហូរហែ តាមរយៈរបាយការណ៍ទៀងទាត់ធ្វើដោយលោកអគ្គលេខាធិការ។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា អេសអិនស៊ី SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់ និង ជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាព នៃកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាល អន្តរកាល ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិនស៊ី SNC នឹងត្រូវសន្យាឱ្យមានការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវរៀបចំឡើង និងដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មី និងស្របច្បាប់មួយ ។

នៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល អេសរិនស៊ី SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស ហើយត្រូវកាន់កាប់អសនៈកម្ពុជានៅឯ អ.ស.ប នៅអង្គការជំនាញឡាយរបស់ អង្គការជុំវិញ អ.ស.ប និង នៅក្នុងស្ថានប័នអន្តរជាតិ និង នៅក្នុងបណ្តាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេង ៗ ទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិស៊ី ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ឱ្យអ៊ុនតាក់ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដូចមានពណ៌នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ស្រាប់ ។

ដើម្បីធានាឱ្យមានបរិយាកាស នយោបាយអព្យាក្រឹតមួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ គេត្រូវដាក់បណ្តាភ្នាក់ងារ ស្ថានប័ន និង ការិយាល័យ រដ្ឋបាលណា ដែលអាចជះឥទ្ធិពល ផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផង នៃការបោះឆ្នោតឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពិសេស ទៅលើកិច្ចការងារការបរទេស ការពារប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈ និង ឃោសនាការ ។ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញសារសំខាន់នៃបញ្ហានេះ អ៊ុនតាក់ « UNTAC » ចាំបាច់ត្រូវធ្វើកាត្រួតពិនិត្យតាមដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានា អព្យាក្រឹកភាពដ៏មុឺងម៉ាត់ នៃបណ្តាស្ថាប័ន ដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យទាំងនេះ ។ អង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី « SNC » ត្រូវពិនិត្យកំណត់មើលថា តើ

ភ្នាក់ងារណា ស្ថាប័នណា និង ការិយាល័យណា ដំណើរការសកម្មភាពទៅទៀត ដើម្បីធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតានៅក្នុងប្រទេស ។ ទំនាក់ទំនងរវាង អេសអិនស៊ី « SNC » និង អ៊ុនតាក់ « UNTAC » និង ជាមួយរចនាសម្ព័នទី ២ ។

ការដកកងកម្លាំងបរទេស និង ការពិនិត្យបញ្ជាក់

ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានភ្លាម រាល់កងកម្លាំង ទីប្រឹក្សានិង បុគ្គលិកយោធាបរទេសទាំងឡាយណា ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានទាំងសព្វាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេត្រូវដកចេញពីកម្ពុជា និង មិនត្រូវត្រឡប់មកវិញទេ។ ការដកកងកម្លាំង និងការមិនត្រឡប់នេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការឈប់បាញ់គ្នានិងការបញ្ឈប់នូវជំនួយយោធាពីខាងក្រៅ

ការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវចាប់អនុវត្ត ចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចូកជាធរមាន។ គ្រប់កងកម្លាំងទាំងអស់ ត្រូវដោះដៃឈប់ច្បាំងគ្នាភ្លាម ហើយត្រូវផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយទាំងអស់ និង ឈប់ដាក់ពង្រាយទ័ព ឬធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលនាំឱ្យពង្រីកផែនដី ដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬក៏ដែលអាចនាំទៅរកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មី ។

ហេតុនេះ បណ្តាលហត្ថលេខី ស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យស្នើទៅលោកអគ្គលេខាឱ្យជួយឧបត្ថម្ភ សម្រួលដល់ដំណើរការនេះ រហូតដល់ពេលដែលផ្នែកយោធា របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC អាចមានកលទ្ធភាពពិនិត្យមើលតាមដាន និងបញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះ។នៅពេលកិច្ចព្រមពៀងនេះចូលជាធរមាន ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវ ជំនួយយោធាបរទេសទាំងអស់ ទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់។ ទិសដៅនៃការរៀបចំផ្នែកយោធា ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល គឺត្រូវធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព និង កសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងបណ្តាភាគីក្នុងជំលោះ ដើម្បីពង្រឹងគោលបំណង នៃកិច្ចព្រមពៀងនេះនិង ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ។

បទបញ្ញត្តិលម្អិត ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ ការតាមដាន និង បញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នា និង វិធានការពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការបញ្ជាក់អំពីការដកទ័ពបរទេស និង ការប្រមូលផ្តុំការដាក់ក្នុងបន្ទាយ និង ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងកម្ពុជាទាំងអស់ ព្រមទាំងសព្វាវុធរបស់គេ នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល មានចែងណនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក(គ) និងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការបោះឆ្នោត

ប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិសម្រេចពីអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរើសសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវព្រាង និង អនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយ

ថ្មី ស្របទៅតាមមាត្រា ២៣ រួចត្រូវក្លាយខ្លួនទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិដែលត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថ្មី ។ ការបោះឆ្នោតនេះ ធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភដឹកនាំរបស់ អ.ស.ប ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតមួយ ដោយមានការគោរពដោយពេញលេញដល់អធិតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជា។

អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំនិងដឹកនាំការបោះឆ្នោតទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើប្រការទាំងឡាយ ដែលអាចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ឃ) និង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣។ ហត្ថលេខីទាំងអស់ ត្រូវប្តេជ្ញាគោរពលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះ នៅពេលណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ។

សិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលពីសិទ្ធិមនុស្ស និងក្នុង បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងអស់ឡើយ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ៖

ក. ប្រទេសកម្ពុជាសន្យាថានឹង ៖

- ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានកម្ពុជា

- គាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាព ដែលជំរុញ និង ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន

- ចាត់បណ្តាវិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថានយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តក្នុងអតីតកាល មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យវិលត្រឡប់មកវិញដាច់ខាត

- ចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដល់ សិទ្ធិមនុស្ស និងហត្ថលេខីផ្សេងៗ ទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាជួយជំរុញ និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អ.ស.ប អន្តរជាតិទាំងឡាយ និង សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់មាសន្និបាត អ.ស.ប ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ ដើម្បីជាពិសេសការពារទប់ទល់នឹងការកកើតឡើងវិញ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីទៀត ។

ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបរិយាកាសមួយ ធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើប្រការ ដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ង) ។

មាត្រា១៧

ក្រោយពីរយៈកាលអន្តរកាលត្រូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការ អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគប្បីបន្តតាមដានឱ្យបានជិតដល់ពីស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ហើយបើចាំបាច់មានរួមទាំងការតែងតាំងអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុពិសេសម្នាក់ ដែលត្រូវធ្វើបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីលទ្ធផលនៃ ការរកឃើញរបស់ខ្លួន ទៅជូនគណៈកម្មការ និង មហាសន្និបាត ។

ការធានាអន្តរជាតិ

កម្ពុជាសន្យាថា នឹងថែរក្សា ការពារ ហើយហត្ថលេខីឯទៀតៗ សន្យាថា ទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជា ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែក ។

ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង

ចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមានគេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានលក្ខណសម្បត្តិនយោបាយសេចដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនាំសម្រួលឱ្យដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងការចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

មាត្រា២០

១. ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិវិល ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ និងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងភាពថ្លៃថ្នូរ ដោយគ្មានការ សំឡុតកំហែង ឬ ការគាបសង្កត់បែបណាមួយឡើយ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ សូមស្នើចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ឱ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគមួយ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលបប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំណាចទូទៅរបស់តំណាងពិសេស នៃលោកអគ្គលេខាធិការ ស្របតាមសេចក្តីណែនាំ និងគោរពការណ៍ស្តីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ ។

ការដោះលែងឈ្លើសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំ

ការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ត្រូវសម្រេចឡើងក្នុងពេល ដ៏ឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរ

ជាតិ CICR ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភ តាមការដែលចាំបាច់អំពីអង្គការ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សមស្របផ្សេងៗទៀត និងពីហត្ថលេខីទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំង គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមិនមែនជាឈ្លើយសឹក ហើយដែលបានរួមចំណែកដោយប្រការណាមួយក៏ដោយ ដល់ការតស៊ូដោយអាវុធ ឬការតស៊ូនយោបាយហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឬដោយភាគីណាមួយ ដោយសារការរួមចំណែករបស់ខ្លួននោះ ។

គោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបណ្តាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន ដោយរួមទាំងគោលការណ៍ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ស្តីពីលក្ខន្តិកៈរបស់កម្ពុជា ជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយហើយដែលត្រូវបញ្ចូល ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាថ្មីនោះ គឺមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ ។

ការស្តារនិងកសាងឡើងវិញ

បណ្តាហត្ថលេខីស្នើរដ៏ទទូច ឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដោយឡែកមួយ។ ដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការបណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធីនូវរាល់ទំនាស់ដែលទាក់ទងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយស្នើរសុំរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀត អង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការដទៃទៀត ឱ្យចូលរួមសហការនិងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការដ៏ពេញលេញ ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជាដល់ការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់គេដោយរួមទាំងការផ្តល់បុព្វសិទ្ធិ និង អភ័យឯកសិទ្ធិទាំងឡាយ និងដោយធានា និង ជួយសម្រួលដល់សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរ និង ការទាក់ទងគ្នាក្នុងទឹកដីនិង ឆ្លងកាត់ទឹកដីរៀងៗ ខ្លួន ។ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវអនុវត្តដោយគោរព ដោយសមស្របនូវអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅជិតខាងកម្ពុជា ។

១. បណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើតាមដោយស្មោះស្ម័គ្រ នូវរាល់កាតព្វកិច្ច ដែលមានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលអ៊ុនតាក់ « UNTAC » ត្រូវការក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ។

២. ការចុះហត្ថលេខា តាំងនាមឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដោយបណ្តាសមាជិក រអេសអ៊ិនស៊ី ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាការសន្យាគោរពដោយភាគី និង កងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ ចំពោះប្រការទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយយោងតាមសំណើរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពី

កម្ពុជា ក្នុងករណីដែលមានការរំលោភឬ គំរាមកំហែង និងមានការរំលោភដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះគ្នាដ៏សមស្របជាបន្ទាន់ រាប់ទាំងជាមួយបណ្តា សមាជិតសន្និសីទក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ដើម្បីចាត់វិធានការស្របជានា ដល់ការគោរពការសន្យាទាំងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខានេះទៅ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់។ ឯកសារផ្លូវការនៃការចូលរួម ត្រូវតំកល់ទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋាឥណ្ឌូណេស៊ី ។ ចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ដែលយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចូលជាធរមានបញ្ញត្តិ ចាប់តាំងពីពេលតំកល់ឯកសារផ្លូវការសុំចូលរបស់ខ្លួន ។ បណ្តារដ្ឋដែលបានសុំចូល ត្រូវជាប់បញ្ញត្តិទៅនឹងកាតព្វកិច្ចដូចគ្នានឹងបណ្តាហត្ថលេខីដទៃទៀតដែល ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអត្ថបទធ្វើជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី មានតម្លៃដូចគ្នា នឹងត្រូវតំកល់រក្សាទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបាំង និង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលមាននឹងធ្វើនូវច្បាប់ចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមទៅជូនរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ផ្សេងៗ ទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានិង ជូនទៅលោកអគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្តាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដូចមាននាមខាងក្រោម ដែលបានទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយនោះ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ធ្វើជានៅក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ មួយពាន់ប្រាំបួនរយកៅសិបមួយ ។

៧.២.២. កិច្ចព្រមព្រៀងទី២

កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកនិងនៅនឹងអធិតេយ្យភាពឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃផែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា

អូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេដាសាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីតលីពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិចឱ្យសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមានសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែង នៃការរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀត ។

ដោយចាត់ទុកថា ការគោរពដ៏ពេញលេញនូវគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែក និង មិនអន្តរាគមន៍ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និង កិច្ចការក្រៅប្រទេស របស់បណ្តារដ្ឋ គឺមានសារសំខាន់ ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ដោយអះអាងឡើងវិញ អំពីសិទ្ធិមិនអាចបាត់បង់បានរបស់បណ្តារដ្ឋ ដើម្បីសម្រេចដោយសេរីនូវប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និង សង្គមរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលបំណងរបស់ប្រជាជនខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក វិទ្ធង្សនា ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ គំរាមកំហែងពីខាងក្រៅ ទោះតាមរូបភាពបែបណាមួយក៏ដោយ ។

ដោយចង់ជំរុញ ការគោរព និង អនុវត្តតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង ច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលទាក់ទិនដទៃ ៗ ទៀត ។បានព្រមព្រៀងដូចតទៅ ៖

ប្រទេសកម្ពុជា

១. កម្ពុជា តាមរយៈឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងឧឡារិកថា នឹងថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួន ។ អព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជា នឹងត្រូវប្រកាសហើយ និងចារិកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវ ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ កម្ពុជាសន្យាថា ៖

ក. ចៀសវាងអំពើណាមួយ ដែលអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ អធិតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី របស់រដ្ឋដទៃ ។

ខ. ចៀសវាងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធយោធា ឬ បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយ នឹង រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត ដែលមិនស្របតាមអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន តែប្រការនេះមិនមានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្នុងការ ទទួលយកសំភារៈយោធា អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង ជំនួយចាំបាច់ ដែលអាចឱ្យកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្វ័យការពារ និង ដើម្បីថែរក្រាច្បាប់និង សណ្តាប់ធ្នាប់ ។

គ. ចៀសវាងជ្រៀតជ្រែក ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ រដ្ឋដទៃៗ ទៀត ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយ ។

ឃ. បញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា និង កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយ ដែលមិនសមស្របទៅនឹង អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនរំលោភបាននៃផែនដី អព្យក្រឹតភាព នឹង ឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួន ។

ង. ចៀសវាងគំរាមកំហែង ឬ ប្រើកម្លាំង ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពផែនដី ឬ ឯករាជ្រនយោបាយនៃរដ្ឋណាមួយ ឬ ដោយឥរិយាបថណាមួយ ដែលមិនស្របនឹងគោលចំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ច. ដោះស្រាយជំលោះជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀត ដោយសន្តិវិធី ។

ឆ. ចៀសវាងប្រើផែនដីរបស់ខ្លួន ឬ ផែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាព មិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត។

ជ. ចៀសវាងអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចូល ឬ ដាក់ទីតាំង កងកម្លាំងបរទេស រួមទាំងបុគ្គលិកយោធាទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅកម្ពុជា និង ទប់ស្កាត់ការបង្កើត ឬ រក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាបរទេស ចំណុចបង្អែក ឬ ទីកន្លែងមធ្យោបាយនៅកម្ពុជាឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អនុវត្តនូវដំណោះស្រាយបាយរួមមួយ ។

១. ភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ តាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងឱឡារិកថា ទទួលស្គាល់ និង គោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបានដែនដី អព្យាក្រឹតភាពនិង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ភាគីទាំងនេះសន្យាថា ៖

ក. ចៀសវាងចូលរួមក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយ ឬក៏ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាផ្សេងណាជាមួយកម្ពុជាដែលមិនសមស្របនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជា តែប្រការទាំងនេះមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ សិទ្ធិកម្ពុជាក្នុង ការទទួលសំភារៈយោធា អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងជំនួយដែលចាំបាច់ ដើម្បី ឱ្យកម្ពុជា ប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិដ៏ពេញរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការការពារខ្លួន និងដើម្បីរក្សាច្បាប់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ ។

ខ. ចៀសវាងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ទោះក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយ ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តី ។

គ. ចៀសគំរាមកំហែង ឬ ក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ក៏ឯករាជ្យខាងយោបាយរបស់កម្ពុជា ក្នុងរូបភាពណាមួយ ដែលមិនសមស្របនឹងគោល បំណង របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឃ. ដោះស្រាយរាល់ជម្លោះជាមួយកម្ពុជាដោយសន្តិវិធី ។

ង. ចៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួន ឬ ក៏ទឹកដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃបដិអព្យាក្រឹតភាព

និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

ច. ចៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃដែនដី របស់រដ្ឋដទៃទៀត ។

ឆ. ចៀសវាងបញ្ចូល ឬតាំងមូលដ្ឋានកងកម្លាំងបរទេសរួមមានទាំងបុគ្គលិកយោធានៅកម្ពុជាទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ និង ចៀសវាង បង្កើត ឬ ក៏រក្សាទុកនូវមូលដ្ឋានយោធា ចំណុចបង្អែក ឬ ទីតាំងមធ្យោបាយនៅក្នុងកម្ពុជា លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ការអនុវត្តដំណោះ ស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

សេចក្តីថ្លែងការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ច្បាប់អន្តរជាតិ ទាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀត ។

២. ក្នុងគោលដៅនេះ

ក. កម្ពុជាសន្យាថា ៖

ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស ហើយនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលជំរុញនិង ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានចាត់វិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាកុំឱ្យនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអតីតកាលវិលត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាត

ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ដែលទាក់ទិន

ខ. ភាគីឯទៀត ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាបង្កើត និង លើកទឹកចិត្តដល់ការគោរព និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដើម្បីជាពិសេសទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ ។

៣. គណៈកម្មការអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិត្រូវបន្តតាមដានដោយជិតដល់ស្ថានការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា រួមទាំងក្នុងករណីចាំបាច់ ចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ដែលត្រូវរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជូនទៅគណៈកម្មការ និងទៅមកហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ភាគីដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អំពាវនាវដល់រដ្ឋដទៃទៀតឱ្យទទួលស្គាល់ និងគោរពបែបយ៉ាង ដល់ឯធិតេយ្យភាព និង ឯករាជ្យបូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ហើយជៀសវាងធ្វើអំពើដែលមិនស្របនឹងគោលការណ៍ទាំងនោះ ឬ ដែលមិនស្របទៅ នឹងប្រការដទៃទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ៖

១. ក្នុងករណីមានការរំលោភ ឬ ការគំរាមកំហែង រំលោភលើអធិតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាព ឬ ឯករាជ្យជាតិនៃកម្ពុជា ឬលើការប្ដេជ្ញាអនុវត្តដទៃទៀតណាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើការពិគ្រោះជាបន្ទាន់ ដើម្បីអនុម័តវាលវិធានការសមស្រប ដើម្បីធានាការគោរពដល់ការប្ដេជ្ញាចិត្តទាំងនោះ និង ដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំងនោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ។

២. វិធានការបែបនេះក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀត អាចរួមមាន ការរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬ ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដំណោះស្រាយនូវទំនាស់ដោយសន្តិវិធីយោងទៅតាមមាត្រា ៣៣ នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៣. បណ្ដាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក៏អាចសុំការឧបត្ថម្ភពីសហប្រធាននៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដែរ ។

៤. ក្នុងករណីមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យចាត់វិធានការដទៃទៀតដែលសមស្រប ដើម្បីទប់ស្កាត់ និង លុបបំបាត់ការរំលោភបែបនេះ ដោយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលទាក់ទិន។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលចុះហត្ថលេខា

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវទុកចំហសម្រាប់រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួម ។ ពាក្យសុំចូលផ្លូវការ ត្រូវតំកល់ទុកនៅនឹង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ។ សម្រាប់រដ្ឋនីមួយ ៗ ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក្យសុំចូលនោះ ត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃតំកល់ទុពាក្យសុំចូលរួមរបស់ខ្លួន។

ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលមានជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី មានតំលៃដូចគ្នា ត្រូវដាក់តំកល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលនឹងបញ្ជូននូវច្បាប់ចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវហើយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋដទៃៗ ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា និងជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាព បណ្ដាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

៧.២.៣. កិច្ចព្រមព្រៀងទី៣

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីការស្ដារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ

១. ទិដ្ឋៅជាបឋមនៃការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ គឺការរីកចំរើននៃប្រជាជាតិ និង ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយគ្មានការប្រកាន់រើសអើង ឬ ការធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ ហើយដោយគោរពយ៉ាងពេញ

លេញដល់សិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជនគ្រប់ៗរូប ។ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបានគោលដៅនេះ គឺត្រូវទាមទារការអនុវត្តដ៏ពេញលេញនូវដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

២. ការទទួលខុសត្រូវជាសំខាន់ ក្នុងការសម្រេចអំពីសេចក្តីត្រូវការនិងគំរោងផែនការទាំងឡាយសម្រាប់ករកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ត្រូវនិងស្ថិតនៅលើប្រជាជន និង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញ ត្រូវស្ថិតនៅលើប្រជាជន និង រដ្ឋភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបង្កើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីភាព និងត្រឹមត្រូវ ។ មិនត្រូវមានការប៉ុនប៉ង ពីសំណាក់ប្រភពខាងក្រៅណាមួយ ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកនូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍មួយ ឬរាំងទាយក (អ្នកផ្តល់អំណោយ) ទាំងឡាយ ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការកសាង ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនោះឡើយ ។

៣. ជំនួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ជាលក្ខណៈតំបន់ និងជាលក្ខណៈ ទ្វេភាគីដល់ការប្រទេសកម្ពុជា គប្បីត្រូវបានសំរបសម្រួលជាអតិបរមាតាមការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីបំពេញ ឬបន្ថែម ទៅលើធនធានក្នុងប្រទេស ហើយនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយឥតលំអៀង និង ដោយគិតគូរយ៉ាងពេញលេញ ដល់អធិតេយ្យភាព អាទិភាព មធ្យោបាយទាំងឡាយនៃ ស្ថាប័ននានា ហើយនឹងសមត្ថភាពស្រូបយកជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។

៤. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចត្រូវតែបំរើផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់តំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសតំបន់ដែលចាញ់ប្រៀបជាងគេ ហើយត្រូវតែបានទៅ ដល់គ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គម ។

៥. ការអនុវត្តនូវការខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយជាអន្តរជាតិ ត្រូវធ្វើឡើងជាកំណត់នៅក្នុងរយៈពេលមួយ ដែលទទួលស្គាល់ដោយជាក់ស្តែងនូវភាពចាំបាច់ខាងនយោបាយ និង បច្ចេកទេស។ ការអនុវត្តតម្រូវផងដែរឱ្យមានសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយ រវាងអនាគតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអ្នកចូលរួមវិភាគទានជាទ្វេភាគីក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ ។

៦. ប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិ ត្រូវមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្តារ និង កសាងឡើងវិញ ។ ការចាប់ផ្តើមលើកផែនការកសាងឡើងវិញ និងការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិដើម្បីរកវិភាគទាន ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដ៏សមស្រប ដើម្បីធានានូវជោគជ័យរបស់ខ្លួន ។

៧. គេមិនអាចផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ស្តីពីការកសាងជាតិឡើងវិញបានទេ បើគ្មានការវាយតំលៃលម្អិតអំពីភោគទ្រព្យខាងកម្លាំងមនុស្ស ខាងធម្មជាតិ និងខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ ទៀតនោះ ។ ជាការចាំបាច់ត្រូវធ្វើបញ្ជីជំរឿនប្រជាជាន ពិនិត្យរកមើលអំពីអាទិភាពផ្នែកខាង ការអភិវឌ្ឍន៍ និង ការកំណត់ឱ្យបានច្បាប់ អំពីធនធានដែលមាននៅក្នុងប្រទេស និង ក្រៅប្រទេស ។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ ត្រូវមានគំរោងបញ្ជូនទៅកាន់កម្ពុជា នូវបេសកកម្មស្វែងយល់ការពិតរបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀត ដោយមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនាគត ។

៨. អាស្រ័យដោយគេសម្រេចបានដំណោះស្រាយនៃនយោបាយរួមនោះ នាពេលនេះគេអាចធ្វើ ហើយគួរតែធ្វើនូវការផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការស្ដារឡើងវិញ សំដៅដោះស្រាយសេចក្ដីត្រូវការជាបន្ទាន់ និង កសាងលក្ខណសម្បត្តិមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការរៀបចំនូវផែនការកសាងឡើងវិញដែលមានរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង ។

៩. សម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការស្ដារឡើងវិញនេះ គេស្នើឱ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្របសម្រួលកម្មវិធីដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

១០. នៅក្នុងដំណាក់កាលស្ដារឡើងវិញនេះ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង សុខភាព ទីលំនៅ ការហ្វឹកហ្វឺន ការអប់រំ ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ និង ការស្ដារឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័នជាមូលដ្ឋាន និង មធ្យោបាយសំភារៈប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ដែលមានស្រាប់របស់កម្ពុជា

១១. ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែង ស្ដីពីការកសាងឡើងវិញត្រូវរង់ចាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត និងការសម្រេចចិត្ត និង ការអនុម័តនូវនយោបាយ និង អាទិភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួន ។

១២. ដំណាក់កាលនៃការកសាងឡើងវិញនេះ ត្រូវជំរុញលើកកម្ពស់ស្មារតីរកស៊ីធ្វើសហគ្រាសរបស់កម្ពុជា ហើយប្រើប្រាសវិស័យឯកជនក្នុងចំណោមវិស័យនានាជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយជំរុញការរីកចំរើនសេដ្ឋកិច្ចដោយកម្លាំងខ្លួនផ្ទាល់។ ដំណាក់កាលនេះក៏ត្រូវទទួលផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ផងដែរ ដែលក្នុងនោះមានការពាក់ព័ន្ធដល់ស្ថាប័ននានាដូចជា គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច សម្រាប់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ESCAP និង គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គជាដើម ហើយពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ និង ពីការចូលរួមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។

១៣. ដើម្បីបានស៊ីចង្វាក់គ្នា និង តាមដានការធ្វើវិភាគទានដែលត្រូវផ្ដល់ឱ្យដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ សម្រាប់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត គេត្រូវបង្កើតស្ថាប័នពិគ្រោះយោបល់មួយ ហៅថាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ស្ដីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ICORC នៅពេលវេលាមួយសមស្រប និង បើកចំហចំពោះអ្នកធ្វើអំណោយ និងភាគីផ្សេងទៀតដែឡទាក់ទិន ។ គេស្នើលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឱ្យធ្វើការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ឱ្យប្រយោប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ គាំទ្រគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិស្ដីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ « ICORC » ក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួន ដូចជាធ្វើការងាររបស់ខ្លួន ដូចជាធ្វើឱ្យមានការផ្ទេរដោយគ្មានការអាក់រអួល ពីដំណាក់កាលស្ដារឡើងវិញទៅដំណាក់កាល កសាងឡើងវិញ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា

១. សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា ត្រូវបានកោះប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ក្នុងទិសដៅឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយ ដោយមានការធានាជាអន្តរជាតិ ដែលនឹងនាំសន្តិភាពមកឱ្យប្រទេសវិញ ដែលបានឆ្លងកាត់ជម្លោះប្រកបដោយសោកនាដកម្មនិង ការបង្ហូរឈាមនេះ ។

សន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសម័យប្រជុំពីរលើក លើកទីមួយពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៨៩ ហើយលើកទី ពីរ ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។

២. សហប្រធាននៃសន្និសីទមាន ៖

ឯកឧត្តម រ៉ូឡង់ឌុយម៉ាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និងឯកឧត្តម អាលីអាឡាតាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ។

៣. រដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទ មានដូចតទៅ ៖

អូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេដារុស្សាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ។

បន្ថែមពីលើនេះចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធត្រូវបានតំណាងដោយរដ្ឋដែលធ្វើជាប្រធានចលនានោះ ចំពេលដែលសន្និសីទ ប្រជុំមួយលើកៗ នោះគឺ ហ្ស៊ីមបាបវ៉េ នៅសម័យប្រជុំលើកទី មួយ និង យូហ្គោស្លាវី នៅសម័យប្រជុំលើកទី ពីរ ។

៤. ក្នុងឱកាសសម័យប្រជុំលើកទី មួយ នៃសន្និសីទ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតំណាងដោយភាគីកម្ពុជាទាំងបួន។ ក្នុងឱកាសសម័យប្រជុំលើកទី ពីរ នៃសន្និសីទ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតំណាងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ក្រោមអធិតីភាពនៃប្រធានរបស់ខ្លួន គឺ សម្តេច នរោត្តមសីហនុ ។

៥. អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកឧត្តម ហាវិយ៉េរប៉េរ៉េសដេគូអេយ៉ារ និង តំណាងពិសេសរបស់លោកគឺ លោករ៉ាហ្វីឌីនអាហ៍ម៉េដ ក៏បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដែរ ។

៦. សន្និសីទបានរៀបចំការងារ របស់ខ្លួនដោយបង្កើតនូវ គណៈកម្មការការងារចំនួន បី ដែលអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងនោះ ហើយដែលបានប្រជុំគ្នាក្នុងរយៈពេលនៃសម័យប្រជុំលើកទីមួយរបស់សន្និសីទ ។ គណៈកម្មការទី មួយ បានពិភាក្សាលើបញ្ហា

យោធា គណៈកម្មការទី ពីរ បានពិភាក្សាលើការធានាជាអន្តរជាតិគណៈកម្មការទី បី បានពិភាក្សាលើបញ្ហាមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ

បណ្តាប្រធាន និង អ្នករាយការណ៍របស់គណៈកម្មការនីមួយ ៗ មាន ៖

ចំពោះគណៈកម្មការទី មួយ ៖

សហប្រធាន៖ លោក ស.រ .ហ្គារ៉េខាន់ ឥណ្ឌា

លោក អាឡង់ ស៊ូលីវ៉ាន់ កាណាដា

អ្នករាយការណ៍៖ លោកស្រី វិត្តូរីយ៉ា ស៊ីសង់តេ បាតាក្លង់ ហ្វីលីពីន

ចំពោះគណៈកម្មការទី ពីរ ៖

សហប្រធាន៖ លោក ស៊ូលីវង្ស ប្រាស៊ីធីដេជ (ឡាវ)

លោក ហ្សាណៃល៍ អាប៊ីឌីន អ៊ីប្រាហ៊ីម (ម៉ាឡេស៊ី)

អ្នករាយការណ៍៖ លោក អ៊ែររវ៉េ ដឺហ្សង់ដឺឡាបាទី (បារាំង)

ចំពោះគណៈកម្មការទី បី ៖

សហប្រធាន៖ លោក យូគីយ៉ូ អ៊ីម៉ាហ្គាវ៉ា (ជប៉ុន)

លោក រ៉ូប៊ែរត៍ ម៉េរីល្លេស (អូស្ត្រាលី)

អ្នករាយការណ៍៖ វរៈសេនិយ៍ឯក រ៉ូណាជុក ស្វាសឌីគាត (ថៃឡង់)

សន្និសីទក៏បានបង្កើតផងដែរនូវគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ច

(adhoc)ដែលមានតំណាងរបស់ភាគីកម្ពុជាទាំងបួនជាសមាជិក និង ដឹកនាំដោយតំណាងរបស់សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទ ។ ភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការនេះ គឺទទួលបន្ទុកបញ្ហាដែលទាក់ទងដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងបណ្តាភាគីកម្ពុជា ។ គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចនេះបានធ្វើការប្រជុំជាច្រើនលើកនៅក្នុងរយៈពេលនៃសម័យប្រជុំ លើកទី មួយរបស់សន្និសីទ ។

គណៈកម្មាធិការសំរបសម្រួលបានធ្វើការប្រជុំនារាល់ពេលសម័យប្រជុំទី ១ ទី ២ របស់សន្និសីទ។ ការប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសំរបសម្រួល ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង ញ៉ូវយ៉ក កាលថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៨១ កន្លងទៅនេះផងដែរ ។

៧. នៅទីបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំលើកទី មួយ សន្និសីទបានជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការរៀបចំនូវចំណុចផ្សេង ៗ ជាច្រើននិងចាំបាច់ ដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជា ។ ក៏ប៉ុន្តែសន្និសីទបានកត់សម្គាល់ថា នៅពុំទាន់មានលទ្ធភាពឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួម នៅឡើយទេ ។

ហេតុដូច្នេះមានការសម្រេចថា ត្រូវផ្អាកសន្និសីទនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៨៩ សិន ។ ជាមួយគ្នានោះសន្និសីទបានអំពាវនាវដល់ភាគីជាប់ទាក់ទិនទាំងអស់ឱ្យបង្កើតការខិតខំ ដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួម និង បានស្នើដល់សហប្រធានឱ្យជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងសម្រួល ដល់ការខិតខំទាំងនោះ ។

៨. បន្ទាប់ពីការផ្អាកសម័យប្រជុំលើកទី មួយ នៃសន្និសីទមកសហប្រធាន និង អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ បានធ្វើការពិគ្រោះយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាពិសេសជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង ៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានិងជាមួយអ្នកចូលរួមដទៃទៀតនៃសន្និសីទប៉ារីស ។

កម្មវត្ថុនៃការពិគ្រោះទាំងនោះ គឺការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីអំពីទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃដំណោះស្រាយ ការធានានូវទំនាក់ទំនងនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងអស់ ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងគោលបំណងនោះ និង ការបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅកម្ពុជាឱ្យបានឆាប់ជាទីបំផុត។ ការប្រឹងប្រែងរបស់សហប្រធាន និងអគ្គលេខាធិការ បានអនុញ្ញាត ឱ្យកោះប្រជុំជាថ្មី នូវសន្និសីទ ទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា ។

៩. នៅក្នុងដំណាក់កាលបើសម័យប្រជុំបញ្ចប់នៃសន្និសីទប៉ារីសថ្ងៃ ២៣ តុលា ១៩៩១ ឯកឧត្តម ហ្វ្រង់ស្វាមីតេរ៉ង់ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង សម្តេចនរោត្តសីហនុ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម ហាវីយ៉េរប៉េរ៉េដេគូអេយ៉ារ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអានសុន្ទរកថាចំពោះអង្គសន្និសីទ ។

១០. នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទីពីរ សន្និសីទបានអនុមតិនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖

ក. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជាដោយភ្ជាប់នូវឧបសម្ព័ន្ធ ស្តីពីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា បញ្ហាយោធា ការបោះឆ្នោត មាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងនិងបញ្ហាគោលការណ៍ សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់កម្ពុជា ។

ខ. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា និង

គ. សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ។

ឯកសារទាំងត្រូវបានរៀបរៀងឡើងលើកមូលដ្ឋាននៃ ឯកសារក្របខ័ណ្ឌដើម្បីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃជំលោះកម្ពុជា ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងប្រាំ នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩០ និង ឯកសារការងារដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង នាសម័យប្រជុំលើកទី មួយ របស់សន្និសីទ ។ ឯកសារទាំងនេះគ្រោងនូវដំណើរការបន្តបន្ទាប់មួយ នៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ ព្រមទាំងតួនាទីមួយដ៏ទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនកម្ពុជា កំណត់យកអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួន តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវរៀបចំ និង ដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងបរិយាកាស នយោបាយ អព្យាក្រឹតមួយ និង ដោយមានការគោរពទីចំពោះអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

១១. ឯកសារទាំងនេះ ដែលរួមគ្នាមកគឺជាដំណោះស្រាយរួមដែលជាគោលដៅរបស់សន្និសីទប៉ារីសនោះ ត្រូវបានបើកឡើង ដើម្បីឱ្យបណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទប៉ារីសនោះត្រូវបានបើកឡើង ដើម្បីឱ្យបណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទប៉ារីសចុះហត្ថលេខា ។ ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា ឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ដោយសមាជិតទាំង ១២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ដែលជាអង្គការស្របច្បាប់ និងជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ តំណាងឱ្យ អធិតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

១២. បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្នើសុំឱ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទបញ្ជូននូវ ច្បាប់ត្រឹមត្រូវមួយច្បាប់នៃឯកសារស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ ជូនលោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. ។

បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទ ស្នើដល់លោកអគ្គលេខាធិការឱ្យប្រកាន់យកនូវបទកំណត់សមស្រប ឱ្យដំណោះស្រាយរួមនេះ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិពិនិត្យយ៉ាងឆាប់បំផុត។ បណ្តារដ្ឋទាំងនេះសន្យាថា នឹងសហការយ៉ាងពេញទំហឹង ដើម្បីឱ្យដំណោះស្រាយរួមនេះត្រូវបានសម្រេច ហើយនឹងជួយនៅក្នុងការអនុវត្តដំណោះស្រាយនេះ ។

ជាពិសេស ដោយមើលឃើញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជា បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ បានសន្យាជំរុញ និង លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចមានចែងនៅក្នុងបណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដែលទាក់ទងដល់បញ្ហានេះ ហើយដែលបណ្តារដ្ឋនោះជាភាគីចូលរួមផងដែរ។

១៣. បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ជួយសម្រួលការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង អ្នកជាប់ឃុំឃាំងស៊ីវិលស្របតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួន ។ បណ្តារដ្ឋទាំងនេះត្រៀមនឹងជួយដល់គណៈកម្មាធិការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងភារកិច្ចនេះ ។

១៤. បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទ សូមអញ្ជើញដល់បណ្តារដ្ឋផ្សេងទៀតឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា និង ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអធិបតេយ្យ

ភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និងឯកភាពជាតិ របស់ កម្ពុជា ។

១៥. ដោយពិនិត្យឃើញនូវសេចក្តីត្រូវការ ឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដោយស៊ីសង្វាក់គ្នា ដើម្បីជួយដល់ការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទអំពាវនាវដោយទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យផ្តល់នូវការគ្រាំទ្រជាសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដោយសប្បុរស ស្របតាមវិធានការដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ។

ដើម្បីជាសំអាង បណ្តាតំណាងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះ ។

ធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ជាពីរច្បាប់ជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី ដោយច្បាប់ជាសានីមួយៗមានតំលៃដូចគ្នា ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះនឹងត្រូវតំកល់ទុកនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ។

ឯកសារពិគ្រោះ

១ ខៀវ ថវិកា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

២ នួន សុធិមន្ត នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

៣ ខៀវ ថវិកា ច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

៤ ខៀវ ថរិកា រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ

៥ សុខ ទូត ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

៦ ច្បាប់ស្តីពីតុលាការខ្មែរក្រហម

៧ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ១៩៩១

៨ ចាន់ សុការ អង្គការសហប្រជាជាតិ